



Universidad de Chile
Facultad de Derecho

Memorizadores¹

DERECHO CIVIL

Alexander Mühlenbrock

¹ Apunte realizado para memorizar los contenidos básicos de Derecho Civil para la preparación del Examen de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se recomienda profundizar las materias de los Manuales.

DERECHO CIVIL I – PARTE GENERAL. CARLOS DUCCI CLARO

DERECHO COMO ORDENAMIENTO JURÍDICO: conjunto de normas y principios sistematizados que constituyen un sistema unitario, que posee vigencia determinada respecto a un determinado grupo de personas y que tiene como fin regular las normas sociales que se dan bajo su amparo.

PRINCIPIOS BASICOS EN LOS QUE SE FUNDA EL DERECHO CIVIL

Doctrina clásica

1. Autonomía de la voluntad
2. La responsabilidad
3. La buena fe
4. Enriquecimiento sin causa

Doctrina moderna suma:

5. Igualdad
6. Libre circulación de los bienes
7. Certeza o seguridad jurídica

1. Autonomía de la Voluntad: facultad o potestad que tienen las personas para constituir y regular actos o contratos. Posee dos funciones, poder de constitución de relaciones jurídicas y el segundo de regulación.

LIMITACIONES

1. Las leyes,
2. La moral;
3. Buenas costumbres; y
4. Orden público.

LA RENUNCIA o desistimiento unilateral es la facultad que tiene una de las partes de un acto jurídico de poner término al contrato por su propia voluntad. **Ej:** desahucio contrato de trabajo y en el contrato de arriendo. Artículo 12: podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren el interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia.

2. La responsabilidad: es la reparación del daño causado a otro por una conducta culpable o dolosa. Díez-Picazo define la responsabilidad como «la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido».

Dos distintos estatutos de responsabilidad, la de **responsabilidad contractual**. Por otra de **responsabilidad extracontractual**, también denominada **delictual** o **cuasidelictual**.

3. La buena fe: existen dos conceptos de buena fe, la buena fe subjetiva que es la conciencia de que se obra conforme a Derecho, y la buena fe objetiva, que una persona se comporte leal y honestamente en sus relaciones jurídicas. **Ej: Buena fe objetiva Art 1546, RG "Los contratos deben ejecutarse de buena fe" (2) Buena fe subjetiva Art 706**

4. Enriquecimiento sin causa: todo enriquecimiento debe fundarse en una causa o en una razón de ser que el ordenamiento jurídico considera justa. Ej:

- Pago de lo no debido
- Recompensas en la sociedad conyugal
- Prestaciones o restituciones mutuas que derivan de un juicio reivindicatorio entre reivindicante y poseedor vencido
- La inoponibilidad;
- Lesión enorme en la compraventa de bienes raíces.

Doctrina moderna suma:

5. Igualdad: todas las personas son miradas como iguales ante el derecho. El derecho civil no pretende igualar materialmente a los desiguales, sino simplemente tratarlos a todos en forma semejante. Art 55: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Art 57: la ley no reconoce diferencias entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este código.

6. Libre circulación de los bienes: prohíbe el código civil los usufructos y fideicomisos sucesivos.

Artículo 745: se prohíbe constituir dos o más fideicomisos sucesivos, de manera que restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera ésta con el gravamen de restituirlo eventualmente a otra.

Artículo 769: se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos.

7. Certeza o seguridad jurídica: la autoridad de la ley se basa en la presunción de su conocimiento, una ficción jurídica. Desde la fecha de su publicación la ley se entiende conocida de todos y es obligatoria (Artículo 7º) y nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que entró en vigencia (Artículo 8º).

DIVISIONES DEL DERECHO

Derecho Objetivo: conjunto de normas propiamente tales, derecho positivo.

Derecho Subjetivo: potestades o facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico a las personas, con el propósito de que ellas puedan regular su propia esfera de intereses.

El derecho también se divide en:

Derecho Público: conjunto de normas y principios que regulan la constitución, funcionamiento y atribuciones del Estado.

Derecho Privado: conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los particulares, su patrimonio y organización familiar.

En el interior del Derecho Privado encontramos el Derecho Civil.

Derecho Civil: aquella parte general del derecho privado que regula las relaciones de los particulares entre sí, principalmente en lo que se refiere a las personas, patrimonio y familia.

Características:

1. Privado

- 2. Común
- 3. General
- 4. Transversal

Estructura

Similar al CCF , se divide en libros, y estos a su vez en títulos, los cuales tratan materias específicas.

Título preliminar (artículos 1 al 53) la teoría de la ley y definición de palabras de uso frecuente.

Libro primero (artículos 54 al 564) sobre las personas y su individualización en la sociedad

Libro segundo (artículos 565 al 950) sobre las cosas o bienes y derechos reales que emanan de estas.

Libro tercero (artículos 951 al 1436) sobre la sucesión por causa de muerte y donación entre los vivos.

Libro cuarto (1437 al 2524) obligaciones en general, contratos y derechos personales.

Título final (artículo 2525) sobre la observancia del código.

Virtudes

- Incorpora un sistema de posesión inscrita respecto de los bienes raíces (artículos 721 y siguientes)
- Establece un sistema de sucesión por causa de muerte que intenta conciliar los diversos intereses del causante con los intereses colectivos de la familia, asignatarios forzosos y cuarto de libre disposición.

Defectos

Carece de ciertas instituciones jurídicas: teoría de la imprevisión, teoría del abuso del derecho y contempla parcialmente la teoría de la lesión (sólo para los bienes raíces)

Se critica su sentido individualista, privilegia el patrimonio por sobre la familia y la persona.

TEORIA DE LA LEY

Las Fuentes del Derecho

Fuentes materiales: conjunto de antecedentes, factores y elementos que explican el nacimiento de una norma jurídica y que de alguna manera determinan su contenido. Puede ser social, cultural, etc.

Fuentes formales: son aquellas que se refieren a la forma de expresión que pueden tomar las normas jurídicas. La fuente formal por excelencia de nuestro sistema es la ley, está la Constitución, los principios generales del derecho, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, etc.

LA LEY

Concepto: fórmula precisa dictada por órganos soberanos; es un mandato expreso que proviene de la voluntad del legislador, formulado en palabras determinadas y a través de un procedimiento establecido.

Definición del Código Civil. Artículo 1° “La ley es una declaración de voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”

Críticas:

1. Forma: la redacción parece indicar que la ley manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución, y no por ser voluntad soberana.
2. Fondo: no señala las características específicas de la ley; no señala ciertos principios.

CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES

Normas propiamente tales: todas aquellas normas que contemplan un imperativo de conducta, susceptible de ser definido en términos imperativos, prohibitivos o permisivos. Clasificación:

- a) Imperativas: son aquellas que prescriben la ejecución de una conducta y que establece los requisitos para llevarla a cabo.
- b) Prohibitivas: son aquellas que prohíben una determinada conducta bajo cualquier respecto y sin excepciones. Ejemplo Teoría dual de Velasco Letelier, artículo 1464 objeto ilícito
- c) Potestativas o permisivas: son aquellas que conceden o autorizan la ejecución de una determinada conducta. No contiene precepto normativo de conducta, establece los requisitos para la ejecución de actos jurídicos. Atribuye competencias a determinadas personas bajo ciertas circunstancias que le permitan crear, extinguir o modificar relaciones jurídicas vigentes. Ejemplo artículo 12.

Según su objeto:

- a) Normativas: estatuyen sobre una materia que no ha sido antes objeto de implementación legal.
- b) Modificatoria: varía el estatuto legal de una situación ya reglamentada.
- c) Interpretativas: se limitan a declarar el sentido de otras leyes. (Artículo 9° CC)

Sanción por infracción de ley.

- **Sanción por infracción de Leyes prohibitivas:** la nulidad (Artículo 10 y 1466 inciso final). Pero hay excepciones, que se dan cuando la propia norma prohibitiva señala una sanción diferente.

Artículo 10: los actos que prohíben la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.

- **Sanción por infracción de Leyes imperativas:** no tienen una sanción genérica determinada. Para determinar hay que distinguir el caso concreto:

1. Disposiciones de interés general: relación con el orden público y las buenas costumbres es la nulidad absoluta si el acto tiene objeto o causa ilícita, o no cumple un requisito que la ley impone en atención a la naturaleza del acto.

Orden público: conjunto de reglas esenciales para el mantenimiento de la sociedad.

Buenas costumbres: normas morales conforme a la cuales se procede en forma concreta por la generalidad de las personas de una sociedad en una época determinada.

Es la nulidad relativa si es un requisito exigido en atención a la calidad de las partes. Pero la disposición puede señalar una sanción distinta (inoponibilidad, limitación de medios probatorios, etc.) *Para Vodanovic, los requisitos del acto jurídico son de interés particular.*

2. Disposiciones de interés particular: la sanción es la responsabilidad como norma general, la indemnización por perjuicios. Y si se trata del incumplimiento de una obligación contractual, puede haber una sanción adicional como la resolución o

terminación. Pero la disposición puede establecer una sanción especial. *Ej. Inoponibilidad.*

Sanción por infracción de Leyes permisivas: no tienen una sanción genérica determinada. La sanción consiste en darle al titular los medios para obtener el reconocimiento de su derecho o la indemnización de los perjuicios que acarree su desconocimiento.

EFECTOS DE LA LEY

Debe analizarse en cuanto al tiempo, territorio y personas.

EFECTOS DE LA LEY EN EL TIEMPO

Desde cuando produce efectos la ley? Desde que entra en vigencia.

Trámites para que entre en vigencia la ley: Promulgación y publicación.

La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley y fijar su texto, mediante la dictación del decreto promulgatorio por el Presidente (Art 6: la ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política y publicada de acuerdo a los preceptos que siguen.)

La publicación da a conocer la ley y se realiza mediante la inserción de la ley en el Diario Oficial (Art 7: la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida por todos y será obligatoria. Efectos de la ley una vez que entra en vigencia:

1. La ley pasa a ser obligatoria
2. La ley se entiende conocida por todos (artículo 8: nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia.)

La ley puede señalar expresamente que entrará en vigencia en una fecha distinta a la de su publicación. Si la fecha es posterior, el período intermedio se llama vacancia legal. Si la fecha es anterior, estamos ante la retroactividad de la ley.

La vigencia de la ley dura hasta su derogación: supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal, ya sea por su reemplazo o su eliminación.

La derogación corresponde al legislador. La única facultad de los particulares es renunciar los derechos que la ley le confiere.

CONFLICTO DE LAS LEYES EN EL TIEMPO

Para resolverlos existen dos principios fundamentales:

1) Efecto inmediato de la ley: una vez que la ley cumple con los trámites de promulgación y publicación, entra en vigencia.

2) Principio de la irretroactividad de la ley: la ley puede sólo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo (Artículo 9° inciso 1°).

Pero esto es un precepto legal, no constitucional, por lo que no obliga al legislador, sino sólo al juez.

Como la retroactividad afecta la seguridad jurídica, debe ser expresa y su interpretación y aplicación deben ser restrictivas. Son normas de derecho estricto.

Leyes interpretativas: las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes se entienden incorporadas en éstas, pero no afectan en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio. (Artículo 9° inciso 2°)

La ley interpretativa es siempre y necesariamente retroactiva, con 2 limitaciones:

- 1) Limitaciones Constitucionales
- 2) Sentencias Judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.

Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes

Es necesario resolver los problemas a que da lugar el cambio de legislación. 2 soluciones:

1. Disposiciones transitorias de las leyes.
2. Cuando no existen disposiciones transitorias: Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.

Teorías doctrinales para definir una ley con efecto retroactivo

1) Teoría de los derechos adquiridos: la ley no puede vulnerar derechos adquiridos en virtud de ley anterior, y sólo puede afectar a las meras expectativas.

Derecho adquirido: derecho que por un hecho o acto del hombre o por ministerio de la ley se ha incorporado al patrimonio, o bien, la facultad legalmente ejercida.

Mera expectativa: derecho no incorporado al patrimonio o la facultad no ejercida legalmente, la esperanza de haber llegado a adquirirlo.

2) Teoría de la Situación Jurídica: es necesario distinguir 3 momentos diferentes para poder determinar la aplicabilidad de la retroactividad:

1. Constitución de la situación jurídica: constituida bajo el amparo de una ley, persiste con posterioridad aunque una nueva ley establezca nuevos requisitos para su constitución.
2. Producción de efectos: se rigen por la ley vigente al momento que se produzcan
3. Extinción: se rigen por la ley vigente al momento que se produzcan

Materias a que se refiere la ley de efectos retroactivos de las leyes:

- a) Estado civil (Artículos 2° a 7°): TSJ
- b) Capacidad (Artículos 7° inciso 2°, y 8°): TDA y TSJ en cuanto a sus efectos.
- c) Derechos reales (Artículos 12 y 15 a 17): TSJ
- d) Posesión (Artículo 13): TDA
- e) Derechos condicionales (Artículo 14): TDA
- f) Sucesiones (Artículos 19 a 21): TSJ
- g) Contratos (Artículos 22 y 23): en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, *que determinan tanto los requisitos de validez (de fondo y de forma) como el alcance de los derechos y obligaciones a que el contrato da lugar. (Alessandri).* TDA
- Prueba TDA
- h) Procedimiento judicial (Artículos 22 Número 1 y 24): TDA
- i) Prescripción (Artículos 25 y 26): TSJ y TDA

Efectos de la ley en cuanto a las personas: es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. (Artículo 14)

Efectos de la ley en cuanto al territorio

- **Territorialidad de la ley:** principio general (aplicación dentro de los límites del territorio del Estado); Arts 14 y 16 inciso 1°: la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, y los bienes situados en Chile se

rigen por la ley chilena, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Art 17 la forma actos otorgados en Chile se rige por ley chilena.

- **Extraterritorialidad de la ley.**

A) Aplicación de la ley extranjera en Chile: principio de la “ley del contrato”, son válidas en Chile las estipulaciones de los contratos otorgados válidamente en el extranjero (Art 16 inciso 2°). Pero los efectos para cumplirse en Chile, se sujetan a la ley chilena.

B) Aplicación de la ley chilena en el extranjero: Art 15: “A las leyes patrias que reglas las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero:

- **Leyes relativas a los actos:** acto celebrado en el extranjero y que produce efectos en Chile. Hay que distinguir:

- **Requisitos externos.**

De acuerdo con el principio *locus regit actum*, se rigen por la ley del país en que el acto se realiza. (Art 17), instrumentos públicos y privados, Art 16. La autenticidad de estos instrumentos se probará según las normas del código de procedimiento civil.

- **Requisitos internos:** la ley del país en que se otorgó el acto, la capacidad y voluntad o consentimiento de los que lo otorgan, el objeto y la causa.

- **Efectos:** los derechos y obligaciones que emanan del acto, quedan sujetos a la ley chilena.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY: fijar su verdadero sentido y alcance (elemento abstracto), incluyendo la actividad indispensable para aplicar el derecho (elemento concreto).

Clasificación según si la legislación establece o no normas de interpretación, ésta se denomina reglada o no reglada (libre). El CC ha adoptado la interpretación reglada, arts 19 a 24).

Clasificación según de quien emane la interpretación, se divide en interpretación por vía de doctrina o privada, y por vía de autoridad.

Interpretación doctrinal: la realizan los jurisconsultos, abogados y otros. No tiene fuerza obligatoria; su importancia depende del prestigio de la persona de quien emana.

Interpretación por vía de autoridad: es la que emana del legislador o del juez (legal o judicial), pero existen otros organismos autorizados para interpretar las leyes.

Interpretación por el legislador: interpretación legal, también auténtica, tiene fuerza obligatoria general (Art 3°). No está sujeta a reglamentación alguna. Se efectúa por medio de la ley interpretativa.

Interpretación judicial: la que realiza el juez en las causas sometidas a su conocimiento, y tiene fuerza obligatoria relativa al litigio en cuestión. Debe sujetarse a las normas de interpretación CC.

Integración de la ley: no existe una norma precisa del ordenamiento positivo que resuelva la materia. Arts 76 CPR y 10 del COT principio de inexcusabilidad: reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda.

Criterios de interpretación.

1. Histórico o subjetivo: trata de reconstruir el pensamiento o voluntad del legislador.
2. Normativo u objetivo: sostiene que la ley tiene una significación propia independiente del pensamiento de sus autores.

Elementos de interpretación.

1.- Elemento gramatical (Arts 19 inciso 1º, 20 y 21): análisis de la semántica y sintaxis del precepto. *“Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.”*

Esto no significa la primacía de la aplicación de la ley de acuerdo al tenor literal. La disposición se refiere a la claridad del sentido de la ley. El tenor literal se aplica en cuanto refleje ese sentido.

Artículo 20: *las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio (): el que se le atribuye en el medio que la emplea (no necesariamente diccionario de la RAE), según su uso general.*

Las palabras que el legislador ha definido expresamente para ciertas materias se les dará su significado legal.

Artículo 21; *Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan esa ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en un sentido diverso.*

2.- Elemento histórico (Art 19 inciso 2º parte final): *pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.* Se refiere a sus objetivos.

3.- Elemento lógico (Arts 19 inciso 2º y 22 inciso 1º): *Idem Art 22: el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.* Concordancia entre las diversas partes de la ley, unidad conceptual y de criterio.

4.- Elemento sistemático (Art 22 inciso 2º): *los pasajes oscuros de la ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.* Analizar otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Interconexión que enlaza a todas las instituciones jurídicas y normas en una gran unidad.

– Espíritu general de la legislación y equidad natural (Artículo 24): *en los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.*

La doctrina tradicional (Alessander, Somarriva y Solar) es una regla supletoria en defecto de las reglas de interpretación. La doctrina mayoritaria (Ducci) es una regla conjunta o copulativa. El espíritu general de la legislación se encuentra implícito en el elemento sistemático, y la equidad no puede estar ausente en ningún criterio de interpretación.

– Clasificación según en cuanto al resultado o extensión que se pueda otorgar a la norma.

Hay 2 procedimientos de interpretación:

1. Interpretación extensiva: la ley se aplica a más número de casos que los comprendidos en el tenor literal. El argumento analógico.

2. Interpretación restrictiva

a) Las leyes penales, tributarias.

b) Las leyes de excepción, los preceptos prohibitivos, los que establecen incapacidades, etc.

Aforismos: son reglas prácticas de interpretación, no tienen valor absoluto.

- Argumento *a generale sensu*: donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir.

- Argumento *a fortiori*: son dos: *A maiore ad minus* (quien puede lo más, puede lo menos) y *a maiore ad maius* (a quien le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más).

- Argumento *a contrario sensu*: incluida una cosa se entienden excluidas las demás.

- *Alessandri agrega el argumento a pari*: argumento de analogía (donde existe la misma razón debe existir la misma disposición).

LA COSTUMBRE: *observancia constante y uniforme de una regla de conducta, realizada por la generalidad o gran mayoría de los miembros de una comunidad, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica*. La costumbre es anterior y determina el origen de la ley; la ley la recoge, le da fijeza, claridad y fuerza obligatoria.

TEORÍA DE LA PERSONA

LAS PERSONAS NATURALES.

Concepto y existencia: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. (Artículo 55).

El nacimiento constituye el inicio de la personalidad natural y termina con la muerte (*existencia legal*). La existencia natural principia con la concepción y termina con el nacimiento. Para esto se requiere (Artículo 74):

1. Que la criatura haya sido totalmente separada de la madre (corte del cordón umbilical). *Para algunos, es la salida completa del vientre, pero sin necesidad de corte.*

2. Que la criatura haya sobrevivido a esta separación un momento siquiera (*teoría de la vitalidad, por oposición a la teoría de la viabilidad, que exige aptitud de seguir viviendo*).

Si no se cumplen, se reputa que la criatura no ha existido jamás. Pero existe una realidad que el derecho no puede ignorar: la de la criatura ya concebida (*existencia natural*):

a) La ley protege la vida del que está por nacer (Artículo 75, Artículo 19 número 1 Constitución) (*protección del nasciturus*).

b) Los derechos que se defieren a la criatura que está en el vientre materno quedan suspensos, y cuando nace, entra a gozarlos como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron (Artículo 77).

c) Son válidas las asignaciones hechas a personas que no existen al tiempo de abrirse la sucesión, pero se espera que existan (Artículo 962) (*protección de los derechos eventuales del nasciturus*).

d) A falta de padre o madre, se nombrará un curador de bienes para los derechos eventuales del que está por nacer (Artículo 485) (*protección de los derechos eventuales del nasciturus*).

e) La legislación penal configura como delito los atentados contra la vida de la criatura que aún no ha nacido; *la legislación laboral contempla la existencia del prenatal (protección del nasciturus)*.

La teoría de la vitalidad contra la teoría de la viabilidad: la primera supone la existencia legal si la criatura nace con vida, sin embargo la doctrina de la viabilidad no solo exige que la criatura nazca con vida, sino que exige además, que la criatura sea viable, es decir, aptitud de seguir viviendo.

LA MUERTE NATURAL: fin de la existencia de la persona natural (Artículo 78).

Efectos jurídicos:

- 1) El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.
- 2) La sucesión se abre al momento de la muerte, y sólo pueden suceder los que existan en ese momento.
- 3) La muerte determina la extinción de los derechos intransmisibles.
- 4) Ciertos contratos y acciones civiles se extinguen por la muerte de uno de los contratantes.
- 5) La oferta se extingue por la muerte del proponente.
- 6) La muerte determina la emancipación de los hijos.

LA MUERTE PRESUNTA: se presume la muerte de la persona que ha desaparecido y de quien no se tienen noticias si se cumplen los demás requisitos que señala la ley.

Es el juez quien debe declarar la presunción de muerte por medio de una sentencia judicial ejecutoriada, frente a la solicitud de cualquiera que tenga interés. Se distinguen 3 períodos:

1. Período de mera ausencia: desde que han dejado de tenerse noticias del ausente. Es un estado de hecho en el cual el objetivo fundamental es proteger los derechos del ausente, para lo cual se tiende a la administración de sus bienes. Dura normalmente 5 años, pero dura 1 año si la desaparición se produjo en un sismo o catástrofe o 6 meses si provino de la pérdida de una nave o aeronave.

Día presuntivo del a muerte: El juez la fijará (Artículo 81):

- a) Norma general: último día del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias.
- b) En caso de herida grave en la guerra u otro peligro semejante: día de la acción de guerra o peligro; si no es determinado, término medio entre principio y fin de la época en que pudo ocurrir. Lo mismo en caso de pérdida de nave o aeronave.
- c) En caso de sismo, catástrofe o fenómeno natural: fecha de tal evento.

2. Período de posesión provisoria: No existe en los casos b) y c), en los cuales se concede de inmediato la posesión definitiva. Ocurre lo mismo en el caso de que, pasados 5 años desde las últimas noticias, se pruebe que han transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido.

Efectos del decreto de posesión provisoria:

- a) Término de la sociedad conyugal o participación en los gananciales.
- b) Emancipación de los hijos (Artículo 266 Número 1, 6 y 7).
- c) Apertura de la sucesión (Artículo 84).

3. Período de posesión definitiva: el juez concederá posesión definitiva transcurridos 10 años desde la fecha de las últimas noticias. Efectos del decreto de posesión definitiva:

a) Disolución del matrimonio.

b) Apertura de la sucesión en caso de no haber posesión provisoria (Artículo 90 inciso 3º).

c) Puede procederse a la partición de los bienes.

Este decreto puede rescindirse si el desaparecido reaparece, a favor del desaparecido. Pronunciada la rescisión, los herederos presuntivos deben restituir los bienes en el estado en que se encuentren, y son considerados poseedores de buena fe. Respecto a los terceros, el reaparecido no tiene acciones (Artículo 94 reglas 4ª y 5ª). Ocultar la verdadera muerte o existencia del desaparecido constituye mala fe (Artículo 94 regla 6ª).

ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD: son elementos inherentes a la personalidad, que no consisten sólo en derechos o prerrogativas, sino que imponen deberes o cargas. Son calidades que corresponden al ser humano sólo en virtud de ser tal. Desde el punto de vista económico, son bienes extrapatrimoniales.

1. **EL NOMBRE:** designación que sirve para individualizar a una persona en la vida social y jurídica. Está constituido por 2 elementos:

1. Pronombre o nombre propiamente tal (*nombre propio o de pila*): individualiza a la persona dentro del grupo familiar.

2. Apellido(s) o nombre patronímico o de familia: señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado.

2. **LA CAPACIDAD:** desde el nacimiento, el ser humano puede ser titular de derechos. Distinguir:

Capacidad de goce: aptitud de ser titular de derechos.

Capacidad de ejercicio habilitado para ejercerlos personalmente.

La regla general es la capacidad. Las incapacidades (Art 1446), se establecen en consideración a la ausencia o déficit de discernimiento para actuar en la vida jurídica. 2 tipos de incapaces (Art 1447):

1. Incapaces absolutos: no pueden actuar nunca personalmente, sólo representados. Son:

a) Los dementes (seres privados de razón).

b) Los impúberes (hombres menores de 12 o mujeres menores de 14, Artículo 26).

c) Los sordos y sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

2. Incapaces relativos: pueden actuar representados o debidamente autorizados por sus representantes legales (padre o madre, adoptante, tutor o curador, Artículo 43). Son:

a) Los menores adultos (hombres entre 12 y 18, mujeres entre 14 y 18).

b) Los disipadores interdictos (disipador: el que manifiesta una total falta de prudencia por actos repetidos de dilapidación, Artículo 445).

Las incapacidades particulares a que se refiere el Artículo 1447 inciso final no son verdaderas incapacidades, sino prohibiciones impuestas a determinadas personas para realizar ciertos actos.

Las convenciones sobre capacidad son nulas porque vulneran el orden público.

3. LA NACIONALIDAD: vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado. Impone derechos y deberes tanto al sujeto como al Estado.

4. EL DOMICILIO: residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Se divide en (Artículo 59):

1. Domicilio político: relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene es miembro de la sociedad chilena, aunque sea extranjero. (Artículo 60)

2. Domicilio civil: se refiere a una parte determinada del territorio; es una determinación del domicilio político. Al domicilio civil corresponde mejor la definición legal de domicilio. *Función: ubicación de la persona de manera regular para efectos jurídicos.*

5. EL ESTADO CIVIL: Art 304 “El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.”

6. EL PATRIMONIO: conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de estimación pecuniaria.

Importancia del patrimonio:

1. El concepto de patrimonio es el que hace posible la responsabilidad del deudor por sus obligaciones civiles, derecho de prenda general de los acreedores (Artículo 2465).

2. Hace concordante y orgánica la regulación de la sucesión por causa de muerte.

- **Características.**

1. Es una universalidad jurídica.

2. Por lo mismo, es intransferible. Arts 1407 (prohíbe las donaciones a título universal), 1811 (es nula la venta de todos los bienes de una persona) y 2056 (prohíbe la sociedad a título universal).

3. Por estar fuera del comercio humano, el patrimonio es inembargable.

4. Por lo mismo, es imprescriptible

5. Es unitario: cada persona es y debe ser titular de un patrimonio, único e indivisible (patrimonio personal u originario).

LAS PERSONAS JURÍDICAS: entidades colectivas que tienen una personalidad propia, independiente de la personalidad individual de los seres que la componen. Son sujetos de derechos.

Artículo 545 inciso 1º. “Se llama *persona jurídica* una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.”

- **Las personas jurídicas sin fines de lucro.**

1. Corporaciones: formadas por un cierto número de individuos asociados para la realización de un fin común que no tenga carácter de lucro.

2. Fundaciones: están constituidas por un conjunto de bienes destinados a un fin de interés general.

ANÁLISIS DE LAS SOCIEDADES

1. SOCIEDAD COLECTIVA: es aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo (artículo 2061 inciso 2º).

❑ CONSTITUCIÓN es *consensual*, esto es, se forma por la mera estipulación de los socios de poner algo en común con la mira de repartirse los beneficios que de ello provengan.

- ❑ ADMINISTRACIÓN corresponde a todos y cada uno de los socios, los cuales pueden ejercerla por sí mismo o por medio de mandatarios designados para tal efecto.
- ❑ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL se constituirá por los nombres de todos los socios o algunos de ellos, agregando las palabras “*y compañía*”.
- ❑ RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS, de sus deudas responderá ella misma, con todo su patrimonio, y los socios colectivos ilimitadamente, con sus patrimonios personales. La deuda se dividirá entre los socios a prorrata de su interés social.

2. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- ❑ CONSTITUCIÓN es solemne, pues se deben cumplir con los siguientes requisitos:
 - a. Se debe constituir por escritura pública.
 - b. Un extracto de dicha escritura se debe publicar en el Diario Oficial dentro del plazo de 60 días.
 - c. Un extracto de la escritura se debe inscribir en el Registro de Comercio.
- ❑ ADMINISTRACIÓN al igual que la sociedad colectiva,.
- ❑ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL integrada por el nombre de uno o más de los socios o una referencia al objeto de la sociedad, más la expresión “*limitada*”.
- ❑ RESPONSABILIDAD la sociedad responde con todo su patrimonio, la responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus aportes.

3. SOCIEDAD EN COMANDITA sociedad *mixta*, pues se compone de dos tipos de socios:

- a. Socios comanditarios: que son los que aportan el capital.
 - b. Socios gestores: que aportan su actividad empresarial y se obligan a administrar la sociedad.
- ❑ CONSTITUCIÓN como la sociedad colectiva (civil o comercial en su caso).
 - ❑ ADMINISTRACIÓN por los socios gestores, sea personalmente o por medio de mandatarios destinados para tal efecto.
 - ❑ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL con el nombre de los socios gestores y las palabras “*y compañía*”
 - ❑ RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS distinguir:
 - a. socios gestores, los socios gestores responden ilimitadamente, y su responsabilidad es *simplemente conjunta* (responden a prorrata de sus aportes).
 - b. Los socios comanditarios se obligan, solamente hasta la concurrencia de sus aportes de capital.

4. SOCIEDAD ANÓNIMA Ley 18.046 de 1981, persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables”. La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil.

- ❑ CONSTITUCIÓN contrato solemne, formalidades:
 - a. Se constituye por escritura pública.
 - b. Un extracto de dicha escritura se debe inscribir en el Registro de Comercio, plazo de 60 días.
 - c. Un extracto de dicha escritura debe publicarse en el Diario Oficial, plazo de 60 días.

- ❑ ADMINISTRACIÓN por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas.

- ❑ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL por un nombre de fantasía o que haga referencia al objeto social, y por las palabras “*Sociedad Anónima*” o las siglas “S.A.”.
- ❑ RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS el capital de las sociedades anónimas se encuentra fraccionado en acciones que son libremente transferibles, no es relevante determinar quiénes son los dueños de las acciones para que la sociedad se mantenga.

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

- **Responsabilidad penal.** Art 58 CPP la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

- **Responsabilidad civil.**

1. En materia contractual, las personas jurídicas responden de todas las obligaciones contraídas en su nombre por sus representantes si éstos han obrado dentro de los límites de su mandato.

2. En materia extracontractual, la persona jurídica puede incurrir en ella, responsabilidad por el hecho ajeno.

DERECHO CIVIL II

TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO, VÍCTOR VIAL

CAPÍTULO I. LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO: reglas y principios aplicables a todos los actos jurídicos.

1. Los hechos jurídicos. Conceptos generales.

Hechos: cualquier acontecimiento o situación.

Clasificación:

a) Simples o Materiales o No Jurídicos: son todos aquellos sucesos, eventos o acontecimientos que no tiene relevancia para el derecho, puesto que no producen efectos jurídicos.

b) Jurídicos: son todos aquellos sucesos, eventos o acontecimientos sean de la naturaleza o del hombre, que tiene la aptitud o la eficacia de producir efectos jurídicos. Esto último significa que genere, modifique o extinga derechos subjetivos o cualquiera de sus obligaciones correlativas o una relación jurídica.

Efectos jurídicos: adquisición, modificación o extinción de derechos.

2. Supuesto jurídico: hecho que la norma legal prevé y le atribuye la producción de efectos jurídicos. El hecho concreto debe poder subsumirse en el tipo construido por la norma.

Clasificación:

1. Supuesto simple: un hecho.

2. Supuesto complejo: más de un hecho.

3. Clasificación de los hechos jurídicos.

1. a) Naturales: acontecimiento de la naturaleza que tiene la aptitud o eficacia de producir efectos jurídicos y en los cuales la voluntad humana no interviene o si lo hace sólo cumple un rol de orden secundario. Ex.:

- Nacimiento: la criatura adquiere la calidad de persona.
- Muerte: pone fin a la existencia de la persona.
- Demencia: priva de la capacidad.
- Mayoría de edad: otorga capacidad.
- El transcurso o lapso de tiempo, con relación a la prescripción extintiva o adquisitiva.

b) Voluntarios o actos humanos: son todos aquellos que efectuados voluntariamente tienen la aptitud de producir efectos jurídicos. Éstos, a su vez se clasifican de la siguiente manera, hechos jurídicos con la intención de producir efectos jurídicos y sin la intención de producirlos.

Hecho jurídico voluntario sin la intención de producir efectos jurídicos: como los actos ilícitos, que son los delitos y cuasidelitos civiles.

I. NOCIÓN DEL ACTO JURÍDICO.

Acto Jurídico: Manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque el Derecho sanciona dicha manifestación de voluntad.

Estructura del Acto Jurídico. Tres tipos de elementos distintos:

A)Elementos esenciales: los necesarios y suficientes para la constitución de un Acto Jurídico. Clasificación:

1. Comunes o generales: no pueden faltar en ningún Acto Jurídico. constituyen el contenido mínimo de todos los actos jurídicos.

a) la voluntad,

b) el objeto

c) la causa

d) solemnidades de existencia

2. Especiales o específicos: requeridos para cada Acto Jurídico en especial, pero de igual manera son esenciales, por lo tanto su omisión conduce al incumplimiento del contenido mínimo y no habrá acto jurídico. Ex.: contrato de compraventa el precio se pacte en dinero; de manera que si el precio no se pacta en dinero no hay compraventa.

Art. 1444 CC. “(…) *Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente;*…”

B)Elementos de la naturaleza o naturales: son ciertos efectos que la ley subentiende en un acto jurídico; interpretando la voluntad de las partes. Por lo tanto no requieren manifestación de voluntad expresa ni tácita, ni del autor ni de las partes Ex.: saneamiento de la evicción y vicios rebidhitorios, condición resolutoria tácita (art 1489 Código Civil)

Art. 1444 CC. “(…) *son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial;*…”

C)Elementos accidentales: son aquellos que las partes o el autor incorporan mediante una manifestación de voluntad expresa.

Art. 1444 CC. “(…) *y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.*”

Las partes, en virtud de la autonomía privada, pueden agregarlas al AJ sin alterar su naturaleza. Ex: las modalidades: **condición, el plazo y el modo**. Doctrina moderna representación y la solidaridad.

Requisitos de los Actos Jurídicos: presupuestos que deben concurrir en un acto jurídico ya sea para que este exista o bien para que produzca efectos válidos. De ahí que la doctrina suela clasificar en requisitos de existencia y de validez.

A)**Requisitos de existencia**: son indispensables para que el AJ nazca a la vida del Derecho. Si faltan, el acto es jurídicamente inexistente, por lo que no produce efecto alguno.

Son requisitos de existencia: la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades requeridas para la existencia de acto (son los elementos esenciales comunes o generales).

B)**Requisitos de validez**: son aquellas condiciones cuya concurrencia se exige en el acto jurídico para que este produzca efectos estables en el tiempo.

Los podemos enumerar: voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita, la capacidad legal o de ejercicio y algunas solemnidades como las que la ley exige para la validez de un acto jurídico.

Su omisión no impide que el acto nazca, pero nace enfermo, con un vicio que lo expone a ser invalidado.

Clasificación de los Actos Jurídicos.

Las enunciadas entre los artículos 1439 y 1443 del Código Civil para los contratos.

Clasificación Legal

1. Unilaterales y bilaterales (1439)
2. Gratuitos y onerosos (1440), estos últimos conmutativos y aleatorios (1441)
3. Principales y accesorios (1442)
4. Consensuales, reales y solemnes (1443)

Clasificación Doctrinaria

1. Entre vivos y Por causa de muerte
2. Puros y simples, y Sujetos a modalidad
3. De familia y Patrimoniales
4. Nominados o típicos e Innominados o atípicos
5. Abstractos y Causados
6. Recepticios y no recepticios

Según criterio:

A) Atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el Acto Jurídico se forme:

1. Unilaterales: requieren la manifestación de voluntad de una sola parte. (Ex.: Testamento, Apoderamiento o Concesión de un poder a un representante, Oferta (cuyo efecto jurídico es crear una convención), la aceptación del destinatario de la oferta, etc

- Contrato Sinalagmático Imperfecto: son aquellos que nacen como contratos unilaterales, pero a propósito de los cuales ulteriormente emerge obligación para la parte que originalmente estaba dispensada. Ej. Depósito y comodato.

2. Bilaterales: requieren la manifestación de voluntad de dos partes. Doctrinariamente se llama "convención". Existen dos partes con intereses diversos.

Autor: parte cuya voluntad es necesaria para dar nacimiento al AJ unilateral.

Partes: personas que teniendo intereses contrapuestos.

Ex.: 1. Convención que extinga derechos y obligaciones: divorcio, el pago

Ex.: 2. Convención que crea derechos y obligaciones: tradición, compraventa, matrimonio, contrato de Trabajo, etc

3. Plurilaterales: requieren la manifestación de voluntad de más de dos partes Ej. Novación por cambio de acreedor.

B) Atendiendo a si el Acto Jurídico para producir sus efectos requiere o no la muerte del autor o de una de las partes:

1. Entre vivos: regla general de los Actos Jurídicos.

2. Por causa de muerte: requieren la muerte del autor o de una de sus partes. Ej. Testamento

C) Atendiendo a la utilidad o beneficio que reporta el Acto Jurídico para quienes lo ejecutan:

1. A título gratuito: se celebran en beneficio exclusivo de una persona o parte.

Ex.: Donación, Comodato, Depósito

2. A título oneroso: utilidad o beneficio de ambas partes.

Ex.: Compraventa, permuta, mandato, sociedad, arrendamiento, etc.

Importancia de esta clasificación para el Derecho Civil.

1º. Efectos de la responsabilidad civil contractual

2º. Para los efectos de las denominadas obligaciones de garantía

3º. Para los efectos de la acción pauliana o revocatoria

4º. Error de la persona en materia de consentimiento (importancia relativa)

5º. Para efectos del pago de lo no debido

6º. En materia de arrendamiento

D) Atendiendo a si el Acto Jurídico produce o no sus efectos de inmediato y sin limitaciones:

1. Puros y simples: producen sus efectos de inmediato y sin limitaciones.

2. Sujetos a modalidad: sus efectos están subordinados a una modalidad.

E) Atendiendo al contenido de los Acto Jurídico:

1. De familia: atañen al estado de las personas o a las relaciones del individuo dentro de la familia.

2. Patrimoniales: tienen por finalidad la adquisición, modificación o extinción de un derecho pecuniario.

F) Atendiendo a si el Acto Jurídico subsiste o no por sí mismo:

1. Principales: subsisten por sí mismos.

2. Accesorios: para poder subsistir necesitan de un acto principal, al cual acceden. Se clasifican en:

a) De garantía: Cauciones: se constituyen para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de tal manera que no pueden subsistir sin ella (Art. 46 CC). Ej. Prenda, hipoteca, fianza.

b) Dependientes: no tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación. Ej. Capitulación matrimonial.

G) Atendiendo a si la ley exige o no formalidades para su celebración:

a) Consensual: cuando se perfecciona por el sólo consentimiento.

b) Real: para que sea perfecto es necesaria la tradición o simple entrega.

c) Solemnes: están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales requeridas para la existencia misma del acto, o para su validez.

(1) **Formalidades de prueba** son aquellas que tienen por objeto acreditar un acto jurídico en juicio.

(2) **Formalidades por vía de publicidad** son aquellas que tienen por objeto poner en conocimiento de determinados terceros o del público en general la realización de un acto jurídico o los efectos de un hecho jurídico. Se clasifican en formalidades de simple noticia para poner en conocimiento del público en general y sustanciales para determinados terceros.

(3) **Las formalidades habilitantes** tienen por objeto completar o proteger la voluntad de un incapaz para que este pueda actuar en la vida jurídica. I.e.: autorización de un representante legal de un menor adulto (incapaz relativo).

d) No solemnes: no están sujetos a requisitos externos o formales.

H) Atendiendo a si están o no reglamentados por la ley:

1. Nominados o típicos: están reglamentados por la ley
2. Innominados o atípicos: no están previstos por la ley, pero pueden adquirir existencia jurídica como consecuencia de la autonomía privada.

I) Si la causa se encuentra manifestada o es intrínseca a la estructura típica del acto jurídico, o no:

1. Actos jurídicos causados: son aquellos cuya eficacia se encuentra vinculada a una causa que forma parte del contenido del acto jurídico.
2. Actos jurídicos abstractos: su eficacia no depende ni se encuentra vinculada con su causa, porque no forma parte de la estructura típica del acto jurídico. Ex.: la letra de cambio, el pagaré y el cheque.

J) Si la manifestación de voluntad contenida en el acto jurídico requiere para su eficacia comunicación o notificación al destinatario:

1. Actos jurídicos no recepticios: son aquellos que para tener eficacia no precisan que se notifique la manifestación de voluntad que contienen. I.e.: Testamento
2. Actos jurídicos recepticios: son en cambio aquellos que para su eficacia requieren que la manifestación de voluntad que importan sea comunicada al destinatario. I.e.: Oferta.

CAPÍTULO II. REQUISITOS DEL ACTO JURÍDICO

LA VOLUNTAD JURÍDICA.

El primer requisito de existencia del Acto Jurídico es la voluntad. Para que la voluntad produzca efectos jurídicos debe cumplir dos requisitos copulativos:

- a) Manifestarse.
- b) Ser seria.

1. La manifestación de voluntad.

A) Manifestación de voluntad expresa: se realiza a través de una declaración, contenida en palabras (orales o escritas) o incluso en gestos o indicaciones. Debe tener destinatario.

B) Manifestación de voluntad tácita: se realiza a través de un comportamiento que, a diferencia de la declaración, no va dirigido a un destinatario.

2. La manifestación de voluntad en el CC.

En el CC, la manifestación expresa y la tácita tienen el mismo valor, al igual que en el CCom (Art. 103 CCom). Excepcionalmente, se requiere necesariamente manifestación expresa:

1. Cuando la ley lo dispone, ello en:
 - a. Solidaridad 1511.
 - b. Novación por cambio de deudor 1635.
 - c. Testamento, 1060.
2. Cuando estamos en presencia de un contrato solemne: matrimonio.

3. Cuando las partes así lo hubieren estipulado.

3. El silencio: se discute si puede o no atribuirse al silencio el significado de una manifestación de voluntad. La regla general es la negativa, pero excepcionalmente puede tener el valor de una manifestación de voluntad.

A) La ley puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad: Ej. Asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia la herencia, se entiende que repudia (Art. 1233 CC), personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, transcurrido un término razonable desde que se les hace el encargo, su silencio se mira como aceptación (Art. 2125 CC).

B) Las partes pueden atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad: Ej. En la sociedad o el arrendamiento, vencimiento del plazo nada se dice, se entenderá renovado el contrato.

C) El juez puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad: Silencio circunstanciado: aquel que necesariamente debe ir acompañado de antecedentes o circunstancias externas que permitan atribuir al silencio, inequívocamente, el valor de una manifestación de voluntad.

4. La manifestación de voluntad debe ser seria.

Seria: existe el propósito de producir un efecto práctico sancionado por el Derecho. En definitiva, lo apreciará el juez.

I. PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD: descansa sobre dos pilares: libertad y voluntad.

5. La autonomía privada: facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento.

II. LA VOLUNTAD EN LOS ACTOS JURÍDICOS BILATERALES.

1. El consentimiento: acuerdo de voluntades de las partes, necesario para dar nacimiento al Acto Jurídico bilateral.

2. Formación del consentimiento en los Actos Jurídicos bilaterales: reglamentada por el CCom (Arts. 97-108), materia de aplicación general. Para la formación del consentimiento se requiere la ejecución de dos actos jurídicos unilaterales sucesivos:

3. La oferta: Acto Jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra celebrar una determinada convención.

La oferta debe ser completa: debe formularse en términos tales que baste con la simple aquiescencia de la persona a quien la oferta se dirige para que la convención se perfeccione.

La respuesta del destinatario formulando, a su vez, otra oferta, se llama contraoferta.

4. Clasificación de la oferta.

A)Oferta expresa: está contenida en una declaración, en la cual el proponente, en términos explícitos y directos, revela su intención de celebrar una determinada convención. Puede ser:

1. Verbal: se manifiesta con palabras o gestos que hagan inequívoca la proposición de celebrar una convención.

2. Escrita: se hace a través de la escritura.

B)Oferta tácita: se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la proposición de celebrar una convención.

C)Oferta hecha a persona determinada: va dirigida a un destinatario debidamente individualizado.

D)Oferta hecha a persona indeterminada: al público en general

5. La aceptación y sus diversas clases.

Aceptación: Actos Jurídicos unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella.

A)Aceptación expresa: se contiene en una declaración en la cual el destinatario de la oferta manifiesta en términos explícitos y directos su conformidad con ella. Puede ser:

1. Verbal: se manifiesta por palabras o gestos.

2. Escrita: se hace por la escritura.

B)Aceptación tácita: se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la aceptación.

C)Aceptación pura y simple: el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ésta en los mismos términos en que se le formuló.

D)Aceptación condicionada: el destinatario de la oferta le introduce modificaciones o sólo se pronuncia parcialmente. Esto importa una contraoferta (Art. 102 CCom).

6. Aceptación parcial cuando la oferta comprende varias cosas.

Para determinar los efectos, hay que distinguir:

a) La intención del oferente era formular una oferta divisible: se entiende que ha hecho varias ofertas, formándose el consentimiento respecto de aquellas que el destinatario aceptó.

b) La intención del oferente era formular una oferta indivisible: la aceptación parcial no es idónea para formar el consentimiento, siendo sólo una contraoferta.

7. Requisitos que debe reunir la aceptación para que se forme el consentimiento.

A)Aceptación pura y simple: el destinatario de la oferta debe aceptarla en los mismos términos en que se le formuló (Art. 101 CCom).

B)Aceptación en término oportuno: debe manifestarse la aceptación dentro del plazo legal o dentro del plazo señalado por el oferente. Hay que distinguir:

1. Si la oferta es verbal: la aceptación debe darse en el acto de ser conocida por el destinatario (Art. 97 CCom).

2. Si la oferta es escrita: hay que distinguir nuevamente (Art. 98 CCom):

- Si el destinatario reside en el mismo lugar que el oferente: plazo de 24 horas.
- Si el destinatario reside en un lugar distinto: debe aceptar a vuelta de correo.

La aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación. Pudiendo la aceptación extemporánea, dar lugar a:

1. **Contraoferta**, continuación de las tratativas preliminares. Si lo hace la situación se producirá ahora a la inversa, porque el oferente inicial pasa a ser destinatario de la contraoferta y el deberá manifestar conformidad de acuerdo a los plazos señalados.

Aceptación extemporánea: aquella que se da fuera de las oportunidades indicadas.

Vencidas estas oportunidades, la oferta se tiene por no hecha. El oferente está obligado a comunicar al aceptante que su aceptación ha sido extemporánea. (Art. 98 CCom).

La aceptación no se presume, pero una vez probada, se presume que se ha dado dentro de plazo, a menos que se pruebe lo contrario.

C) Aceptación mientras la oferta se encuentre vigente.

Hechos que producen la pérdida de vigencia de la oferta o su caducidad:

1. Retractación: arrepentimiento del oferente a su propuesta.

El oferente puede retractarse válidamente en el tiempo que media entre el envío de la oferta y la aceptación.

Efectos de la retractación: hay que distinguir:

a) Retractación tempestiva: se produce antes de la aceptación de la oferta. En este caso, la aceptación no forma el consentimiento, pero aun así, el oferente que se retracta debe indemnizar gastos, daños y perjuicios que puede haber sufrido el destinatario (Art. 99 CCom), pudiendo liberarse de esta obligación si se allana a cumplir el contrato propuesto (Art. 101 CCom).

Si es por vía verbal o escrita, en el primer caso será inmediatamente; en el segundo entre 24 horas y a vuelta de correo.

b) Retractación intempestiva: aquella que se produce después de la aceptación de la oferta. En este caso, el oferente no puede exonerarse de cumplir el contrato propuesto.

2. Muerte o incapacidad sobreviniente del oferente.

8. Momento en que se forma el consentimiento: es necesario distinguir si estamos en presencia de un contrato entre ausente o entre presentes. Alessandri es necesario precisar si la aceptación ha podido o no ser inmediatamente conocida por el oferente, una vez manifestada por el aceptante. Por lo tanto no es una cuestión de espacio físico sino de conocimiento de la oferta. El contrato será entre presentes toda vez que la aceptación pueda ser conocida inmediatamente por el oferente, en cambio si manifestada que sea la aceptación por el destinatario transcurre un lapso de tiempo entre que esa aceptación sea conocida por el oferente, el contrato será entre ausentes.

Momento de formación del consentimiento de un contrato entre presentes: si la aceptación es inmediatamente conocida por el oferente, una vez que ha sido emitida por el destinatario; el momento en que jurídicamente se formará el consentimiento será ese y no otro.

Si estamos en presencia de un contrato entre ausentes. Existen diferentes posibilidades de formación del consentimiento:

- (1) Manifestación de la aceptación, aunque oferente lo ignore.
- (2) Conocimiento del proponente de la aceptación de la oferta, aunque el oferente lo ignore.
- (3) B envía una comunicación que contenga su voluntad de aceptar, recibíendola A, aunque lo ignore.
- (4) En instancias que A reciba la comunicación anteriormente señalada.

9. Teorías para determinar el momento en que se forma el consentimiento.

Teoría de la declaración de voluntad o de la aprobación: el consentimiento se forma en el momento en que le destinatario acepta la oferta, aunque la aceptación sea ignorada por el oferente. CCom (Arts. 99 y 101) En Chile el consentimiento se perfecciona una vez que el destinatario manifiesta su voluntad aun cuando no envíe comunicación alguna ni el oferente conozca esa comunicación ni aunque el oferente lo ignore.

10. Lugar en que se forma el consentimiento: si los interesados residen en distintos lugares, se entiende celebrado el contrato en el de la residencia del que haya aceptado la propuesta.

III. LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD: el acto en que falta la voluntad no existe. En cambio, el acto en que incide un vicio de la voluntad, existe, pero expuesto a ser invalidado.

El Art. 1445 CC requiere, en primer lugar, el consentimiento, y agrega que éste no debe adolecer de vicios, de lo que se infiere que el consentimiento puede faltar, o bien existir pero viciado.

Para que la voluntad que se manifiesta no padezca de estos defectos o anomalías, tiene que ser manifestada en ciertas circunstancias determinadas que la ley exija:

1. Con conocimiento de la realidad, sabiendo a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo (error y dolo).
2. Libertad, debe existir libertad para manifestar voluntad en un determinado sentido (fuerza).

SECCIÓN PRIMERA: EL ERROR: falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia o por la equivocación.

1. La teoría del error en el Código Civil. Los Arts. 1451 a 1455 CC reglamentan el error como vicio del consentimiento

2. Clases de error: hay dos clases error de derecho y error de hecho.

3. El error de derecho. Art. 1452 CC. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Esto es consecuencia lógica de la ficción legal (Art. 8° CC).

4. El error de hecho. La doctrina lo clasifica en 4 tipos.

- 1.- ERROR ESENCIAL (1453)
- 2.- ERROR SUSTANCIAL (1454, I)
- 3.- ERROR ACCIDENTAL (1454, II)
- 4.- ERROR EN LA PERSONA (1455)

5. El error esencial u obstáculo: el Art. 1453 CC regula dos supuestos de error:

1. Error que recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra.
2. Error que recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata.

El error obstáculo es considerado un vicio del consentimiento, pese a que doctrinariamente error obstáculo y error vicio son dos cosas distintas.

6. Sanción del error obstáculo.

Existen 3 interpretaciones:

- a) LUIS CLARO SOLAR: la convención sería jurídicamente inexistente (falta la voluntad).
- b) ARTURO ALESSANDRI: el código civil chileno no contempla la inexistencia jurídica como sanción. Lo que debe hacerse es aplicar la mayor sanción civil: La nulidad absoluta.
- c) AVELINO LEON Y DAVID STITCHKIN: Art. 1453 CC dice que este error vicia el consentimiento, y de acuerdo al Art. 1682 inc. Final CC, cualquier vicio que no esté configurado como causal de nulidad absoluta produce la nulidad relativa. Además, este error sólo perjudica al interés particular de los contratantes y no al interés general de la sociedad. El fundamento de esta opinión es básicamente un argumento de texto literal. El Art. 1454 I señala: el error de hecho vicia así mismo el consentimiento. Así mismo significa de la misma manera que el anterior (1453).

7. El error sustancial. Art. 1454 inc. 1° CC regula la hipótesis en que la víctima del error atribuye a la cosa objeto del acto o contrato una sustancia o calidad esencial que en realidad no tiene.

Sustancia: materia concreta que constituye una cosa, lo que supone un concepto estrictamente objetivo y materialista.

Calidad esencial: dice relación con la intención de las partes y sus motivos para contratar, por lo tanto, es un concepto subjetivo. Condición o característica que una cosa sea de una manera u otra, de faltar la cosa deja de ser lo que es

- Dominio
- Materia
- Lugar

El error en la sustancia vicia el consentimiento sólo cuando la sustancia o materia que se la atribuye a la cosa constituye, a lo menos para una de las partes del contrato, una calidad esencial.

8. Efectos del error sustancial: vicia el consentimiento; su sanción es la nulidad relativa.

9. Error sobre las calidades accidentales. Art. 1454 inc. 2° CC. El error en las calidades accidentales no es relevante. Para que vicie el consentimiento es necesario que esa calidad constituya el motivo determinante que tuvo una de las partes para contratar, y esto haya sido conocido por la otra parte.

10. Efectos del error sobre las calidades accidentales. No vicia, por regla general, el consentimiento, a menos que la calidad accidental sea el motivo principal que determinó a una de las partes a contratar y que la otra conozca dicho motivo. Cuando vicia el consentimiento, la sanción es la nulidad relativa.

11. Error en la persona: quien sufre este error yerra en identidad de una persona o en alguna de sus cualidades personales.

Este error es, por regla general, irrelevante (Art. 1455 CC). Excepcionalmente, cuando el acto se celebra en consideración a una persona determinada, es relevante y reviste carácter esencial: actos intuitu personae.

Cualidades personales: notas o caracteres objetivos de índole estable o permanente que configuran la personalidad.

12. Efectos del error en la persona. Por regla general es irrelevante. Pero en los contratos en que la consideración de la persona es la causa principal para contratar, el error vicia el consentimiento. Se sanciona con la nulidad relativa.

13. El error en los AJ unilaterales. Por regla general, el error puede invocarse como causal de anulación en todos los AJ, incluso unilaterales, siempre que revista carácter de relevante.

Ej. La aceptación de una herencia puede rescindirse por lesión, que supone siempre un error

ERROR EN LA DOCTRINA MODERNA DEL DERECHO CIVIL

La doctrina moderna ha agregado una clasificación adicional y es aquella que distingue entre error excusable y error inexcusable. Señalando que la importancia de la distinción es que es un requisito esencial e indispensable para poder acoger la acción de nulidad, que ese error sea excusable. Carece de la acción de nulidad aquella parte que haya incurrido en un error inexcusable.

SECCIÓN SEGUNDA: LA FUERZA: apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona destinados a que preste su consentimiento para la celebración de un AJ. Es un vicio de la voluntad porque se opone a la libertad.

1. Fuerza física o absoluta: constricción directa y material. Con ella se pretende obtener una apariencia de consentimiento de la víctima a través de procedimientos violentos o brutales.

La fuerza física excluye la voluntad. No es, por tanto, un vicio de la voluntad. Por faltar la voluntad, el acto es inexistente.

2. Fuerza moral: el apremio se ejerce sobre la psiquis de la víctima con el fin de intimidarla. Se produce una manifestación de voluntad del sujeto, pero éste no ha sido libre, pues la manifestación le fue impuesta por una amenaza actual de un mal futuro.

3. Hechos que no constituyen fuerza moral. La autosugestión con la impresión de una amenaza inexistente. Tampoco la hay en el temor reverencial: estado de sujeción en el que nos encontramos por razones de obediencia, gratitud, respeto, admiración o devoción frente a otros.

4. La fuerza en el Código Civil. Se encuentra regulada como vicio en los Arts. 1456 y 1457 CC.

El Art. 1456 inc. 1º CC señala los requisitos que debe reunir la fuerza para viciar el consentimiento.

5. Primer requisito: fuerza grave: es aquella capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.

6. Segundo requisito: fuerza injusta o ilícita: el apremio debe ser contrario a la ley o al derecho.

7. Tercer requisito: fuerza determinante: el consentimiento obtenido con la amenaza debe ser consecuencia inmediata y directa de ella

8. De quiénes puede provenir la fuerza: es indiferente que provenga de una de las partes o de un tercero (Art. 1457 CC).

9. Efectos de la fuerza moral: el acto existe, pero con un vicio que lo expone a ser invalidado. La sanción es la nulidad relativa.

SECCIÓN TERCERA: EL DOLO: vicio del consentimiento constituido por la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento para la celebración de un acto o contrato a consecuencia de una falsa representación de la realidad. Dolo: “(…) *intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.*” (Art. 44 inc. final CC)

1. Clasificación del dolo.

A) Dolo bueno y dolo malo:

1. Dolo bueno: engaño menor, producto de las exageraciones que son normales en el comercio.

2. Dolo malo: supone un comportamiento ilícito, destinado a engañar a otra persona

B) Dolo positivo y dolo negativo:

1. Dolo positivo: representar como verdaderas circunstancias falsas o a suprimir o alterar las verdaderas.

2. Dolo negativo: ocultar sagazmente hechos verdaderos. Es una omisión: silencio o reticencia.

C) Dolo determinante y dolo incidental:

1. Dolo determinante: induce en forma directa a una persona a realizar una manifestación de voluntad que, de no mediar el dolo, se habría abstenido de realizar.

2. Dolo incidental: no es determinante para la manifestación de voluntad, que la víctima hubiera formulado de todas maneras aunque, de no existir el dolo, la hubiera formulado en condiciones menos onerosas.

2. De qué personas puede provenir el dolo.

a) Actos Jurídicos unilaterales: necesariamente de una persona que no es parte en el acto.

b) Actos Jurídicos bilaterales: de una de las partes o de un tercero.

3. El dolo en el CC.

Existen 3 acepciones de dolo:

a) Vicio de la voluntad;

b) Circunstancia agravante de la responsabilidad del deudor que no cumple la obligación asumida (Art. 1558 CC);

c) Elemento del supuesto de hecho del delito civil (intención de causar daño, Art. 2284 CC).

4. El dolo como vicio del consentimiento, dos requisitos copulativos:

a) Ser determinante

b) Ser obra de una de las partes (Art. 1458 inc. 1º CC).

5. Efectos que atribuye el CC al dolo: se sanciona con la nulidad relativa.

6. Prueba del dolo. Art. 1459 CC. “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse.” Por regla general es la buena fe de la que se presume.

7. Condonación del dolo: el dolo no puede perdonarse anticipadamente. La condonación del dolo futuro adolece de objeto ilícito y se sanciona con la nulidad absoluta (Art. 1465 CC).

SECCIÓN CUARTA: LA LESIÓN: perjuicio que experimenta una persona cuando ejecuta contratos onerosos conmutativos ciertos AJ, y que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla.

1. Naturaleza jurídica de la lesión.

A) Criterio subjetivo: es un vicio del consentimiento.

B) Criterio objetivo: no tiene relación con el consentimiento de la víctima. Opera cuando el contrato revela una desigualdad de las prestaciones que supera los márgenes permisibles.

2. La lesión en el CC.

A) Lesión en el contrato de compraventa de bienes raíces: la compraventa voluntaria de bienes raíces puede rescindirse por lesión enorme (Arts. 1888 y 1891 CC).

Lesión enorme (Art. 1889 CC):

1. Del vendedor: el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende.

2. Del comprador: el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.

Efectos de la lesión: produce los efectos propios de la nulidad, a menos que la parte contra quien se pronuncie la rescisión se allane a respetar el justo precio, restableciendo así el equilibrio (Art. 1890).

B) Lesión en la cláusula penal enorme: aquella que es excesiva o desmesurada, perdiendo, en consecuencia, su carácter indemnizatorio y convirtiéndose en un lucro para el acreedor. Art. 1544 CC, el límite está dado por el doble de la cantidad que se obliga a pagar el deudor.

C) Lesión en la anticresis: contrato real por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos (Art. 2435 CC). Los intereses que se pacten están sujetos, en caso de lesión enorme, a la misma reducción que en caso de mutuo (Art. 2443 CC).

3. Efectos de la lesión: su sanción no es uniforme, pues en algunas hipótesis produce la rescisión, y en otras, sin afectar la validez del acto, trae como consecuencia la rebaja de la prestación que supera los límites permitidos.

IV. LA SIMULACIÓN: declaración no real de un contenido de voluntad (acto simulado), emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo (acto disimulado).

Requisitos que supone toda simulación:

a) Existencia de una declaración que deliberadamente no se conforma con la intención de las partes;

b) Dicha declaración ha sido concertada de común acuerdo entre las partes; y

c) El propósito perseguido por las partes es engañar a terceros.

1. Clasificación de la simulación.

A) Simulación absoluta y relativa:

1. Simulación absoluta: se celebra un acto jurídico que no tiene nada de real.
2. Simulación relativa: se ha querido realizar un acto diferente del manifestado, sea en su totalidad, sea sólo parcialmente.

2. Consecuencias de la simulación.

Si es absoluta, el acto simulado se desvanece, quedando inexistente.

Si es relativa, el acto simulado se desvanece, quedando inexistente (carece de causa o tiene una causa falsa), y queda a la vista el acto disimulado, que será sancionado según los vicios que tenga.

3. Efectos de la simulación.

A) Efectos de la simulación entre las partes: en las relaciones recíprocas de las partes el acto simulado no existe, rigiéndose éstas por su voluntad real. Es frecuente que las partes, junto con el documento que contiene el contrato simulado, extiendan otro, que deja constancia escrita de su voluntad. Esto es una contraescritura y constituye un medio de prueba para acreditar la voluntad real.

B) Efectos de la simulación respecto de terceros: para los terceros existe y afecta el acto simulado. La voluntad real de las partes no afecta por regla general a terceros. Pero es posible que los terceros tengan interés en prevalecerse de la voluntad real, para lo que será necesario que acrediten cuál es. En consecuencia, hay 2 tipos de terceros.

4. Terceros que quieren prevalecerse de la voluntad real (acto disimulado).

5. Terceros que quieren prevalecerse de la voluntad declarada en el acto simulado.

Si hay conflicto entre los intereses de estos dos tipos de terceros, ¿cuáles merecen tutela jurídica?

La doctrina es unánime: las consecuencias de la simulación demandada por terceros no afecta a otros terceros que estaban de buena fe y, por ende, tales consecuencias sólo son oponibles a los terceros que sabían o debían saber, sin negligencia de su parte, que sus derechos derivaban de un título simulado.

CAPÍTULO III. EL OBJETO: el objeto es un requisito de existencia del AJ.

Objeto: concepto controvertido:

1. Para algunos, el objeto está constituido por los derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o extingue, es decir, lo querido por el autor o las partes.
2. Para otros, el objeto es la prestación, es decir, la cosa que debe darse o el hecho que debe o no ejecutarse. Son una misma cosa el objeto del contrato y de la obligación. El Art. 1445 CC requiere que el acto o declaración recaiga en un objeto lícito, y el Art. 1460 CC señala que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. De esto se desprende que para la legislación chilena, el objeto del AJ es la prestación.

I. EL OBJETO PARA EL CC.

1. Requisitos que debe reunir el objeto.

Hay que distinguir:

1. El objeto es una cosa.
2. El objeto es un hecho.

2. Requisitos que debe reunir la cosa objeto de la declaración de voluntad.

A) Cosa real: tiene que existir al momento de la declaración de voluntad o, a lo menos, esperarse que exista (Art. 1461 CC).

B) Cosa comerciable: debe ser susceptible de dominio o posesión por los particulares. Debe encontrarse en el comercio humano y no estar excluida de él por su naturaleza, por su destinación o por la ley (Art. 1461 CC).

C) Cosa determinada: debe estar determinada, a lo menos, en cuanto a su género (Art. 1461 CC).

Determinación específica: se individualiza determinadamente un individuo de un género también determinado.

Determinación genérica: se indica indeterminadamente un individuo de un género determinado. En este caso, es preciso indicar la cantidad o fijar reglas que sirvan para determinarla (cantidad determinable).

3. Requisitos que debe reunir el hecho objeto de la declaración de voluntad.

A) Hecho determinado: la persona que se obliga tiene que saber qué hecho debe ejecutar o de qué debe abstenerse. Igualmente, el acreedor debe saber qué es lo que puede exigir al deudor.

B) Hecho física y moralmente posible:

Físicamente imposible: contrario a la naturaleza.

Moralmente imposible: prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. (Art. 1461 inc. final CC).

4. Sanción por la falta de objeto: es inexistente, para los autores que no admiten la teoría de la inexistencia, la sanción sería la nulidad absoluta.

II. EL OBJETO ILÍCITO: es aquel que no se conforma con la ley, o bien, el que infringe la ley, el orden público o las buenas costumbres. Si el AJ tiene objeto, pero éste es ilícito, el acto existe, pero con un vicio que lo hace susceptible de ser invalidado.

5. Actos que contravienen el derecho público chileno.

6. Pactos sobre sucesiones futuras.

7. Enajenación de las cosas enumeradas en el Art. 1464: “Hay objeto ilícito en la enajenación”.

A) Qué se entiende por enajenación: en sentido amplio, es la transferencia del dominio o la constitución de cualquier otro derecho real. En sentido restringido, es exclusivamente la transferencia del dominio.

B) ¿Se pueden vender las cosas a que se refiere el Art. 1464? El solo contrato de compraventa no transfiere el dominio de la cosa. La venta es el antecedente que justifica la adquisición del dominio por el modo de adquirir, que es la tradición. Por lo tanto, sería válido vender las cosas en cuestión.

Pero el Art. 1810 CC señala que pueden venderse todas las cosas corporales o incorporeales cuya enajenación no está prohibida por la ley, por tanto el Art. 1464 CC sólo sería prohibitivo en sus números 1 y 2. Los números 3 y 4 permiten la enajenación bajo ciertas condiciones.

III. ESTUDIO PARTICULAR DE LOS CASOS ENUMERADOS POR EL ART. 1464.

8. Enajenación de las cosas que no están en el comercio artículo 1464 N° 1.

9. Enajenación de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas. Art. 1464 N° 2 se refiere a los derechos personalísimos

10. Enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial artículo 1464 N°3.

11. Enajenación de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio artículo 1464 N°4.

IV. OTROS CASOS DE OBJETO ILÍCITO.

12. Actos contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres.

A) Condonación del dolo futuro

B) Deudas contraídas en juegos de azar

C) Venta de libros prohibidos o de objetos considerados inmorales

D) Actos prohibidos por la ley

Regla general: hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes (Art. 1466 CC).

CAPÍTULO IV. LA CAUSA: Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato

I. LA TEORÍA DE LA CAUSA EN EL CC.

1. Disposiciones legales relativas a la causa.

Art. 1445 CC. *“Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: (...) 4º que tenga una causa lícita.”*

Art. 1467 CC. *“No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.*

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.

Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.”

II. CAUSA REAL Y LÍCITA.

No es necesario que el autor o las partes de un AJ expresen la causa. La ley presume que todo AJ tiene una causa, constituida por los motivos que normalmente inducen a celebrar las diversas especies de AJ. Vial estima que falta la causa en dos casos:

A) Falta de causa en los actos simulados:

B) Falta de causa en los actos que tienen como único motivo la creencia errada de que existe una obligación:

2. Sanción para la falta de causa y para la causa ilícita: inexistente. Pero para los autores que niegan cabida a la inexistencia jurídica, el acto se sanciona con la nulidad absoluta, igual que la causa ilícita (Art. 1682 CC).

CAPÍTULO V. LAS FORMALIDADES: requisitos que dicen relación con la forma o aspecto externo del AJ, requeridos por la ley con objetivos diversos y cuya omisión se sanciona en la forma prevista por el legislador.

Según sus objetivos, se clasifican en:

a) Formalidades propiamente tales o solemnidades;

b) Formalidades habilitantes;

c) Formalidades por vía de prueba;

d) Formas o medidas de publicidad.

1. Formalidades propiamente tales o solemnidades.

A) Solemnidades requeridas para la existencia del AJ: requisitos externos que exige la ley para la celebración de ciertos AJ, pasando a ser la solemnidad el único medio a través del cual el autor o las partes pueden manifestar su voluntad. Constituyen un requisito esencial para la existencia del AJ.

B) Solemnidades requeridas para la validez de los AJ: ciertos casos la ley exige la solemnidad como requisito de validez de los AJ; sin que constituya la solemnidad el único medio a través del cual se debe manifestar la voluntad. Ej. Presencia de testigos para el testamento.

2. Formalidades habilitantes: requisitos exigidos por la ley para completar la voluntad de un incapaz, o para protegerlo. Consiste, por lo general, en la autorización de una persona determinada. Ej. Art. 253 CC (autorización del padre, madre o curador para actos del hijo)

3. Formalidades por vía de prueba: son aquellas en que la ley, para los fines de prueba de un acto no solemne, requiere un documento, de modo que sin él, aun cuando el acto es plenamente válido, no puede probarse por testigos. Ej. Art. 1709 CC.

4. Formas o medidas de publicidad: tienen por objeto proteger a los terceros que pueden verse alcanzados por los efectos del AJ. Por eso, la ley exige la inscripción del acto en un registro público, su publicación en un periódico, etc. Pueden ser:

1. De simple noticia: tienen por objeto poner en conocimiento de terceros las relaciones jurídicas de otras personas en que pueden tener interés. Ej. Publicación en el periódico de los decretos de interdicción (Arts. 447 y 461 CC).

2. Sustanciales: tienen por objeto precaver a los terceros interesados (aquellos que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes) de los actos que éstas celebren. Ej. Notificación al deudor de la cesión de un crédito (Art. 1902 CC).

I. SANCIÓN POR LA OMISIÓN DE UNA FORMALIDAD.

5. Efectos que produce la omisión de una solemnidad.

A) La solemnidad omitida que se requiere para la existencia del acto, en consideración a su naturaleza o especie: la omisión de la solemnidad impide que el acto exista, pues no hay voluntad.

B) La solemnidad omitida que se requiere para la validez del acto: nulidad absoluta.

6. Efectos que produce la omisión de una formalidad habilitante: por regla general, la nulidad relativa

7. Efectos que produce la omisión de una formalidad exigida por vía de prueba: no afecta ni a la existencia ni a la validez del AJ. Simplemente, no se podrá probar el acto por testigos.

8. Efectos que produce la omisión de una medida de publicidad.

1. De simple noticia: indemnización, pues el responsable ha cometido un delito o cuasidelito civil.

2. Sustancial: inoponibilidad (ineficacia con respecto a terceros) del derecho que ha nacido como consecuencia del AJ.

CAPÍTULO VII. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS.

El AJ es ineficaz cuando no produce efecto alguno o cuando sus efectos se producen de modo efímero o caduco.

1. Clases o especies de ineficacia:

1. Intrínsecas o internas: Se producen cada vez que se ha omitido alguno de los requisitos del acto jurídico, ya sea los requisitos de validez o de existencia (defecto dentro del acto jurídico). Hay 2 causas de ineficacia interna: la inexistencia y la nulidad o invalidez.

Inexistencia: sanción a aquellos actos jurídicos en que se ha omitido un requisito que se denomina por la doctrina de existencia.

Nulidad: es la sanción que la ley establece para aquellos actos jurídicos en que se ha omitido un requisito de prescrito para el valor del acto o contrato.

2. Extrínsecas o externas: Aquellas que producen la falta o privación de efectos de un acto jurídico existente y válidamente formado, pero que por circunstancias posteriores a su ejecución o celebración y ajenas al mismo acto, han determinado su ineficacia. Existen variadas causas de ineficacia externa:

- Condición Resolutoria
- Plazo extintivo.
- Caducidad
- Revocación
- **Inoponibilidad:** causa de ineficacia externa de un acto jurídico respecto de terceros que puede deberse a distintas razones. Por ejemplo: la falta de consentimiento como ocurre en la venta de cosa ajena. Por ejemplo frente al incumplimiento de una formalidad de publicidad sustancial.

2. Ineficacia por la omisión de un requisito esencial para la existencia de un AJ: inexistencia e impide que el acto nazca a la vida del derecho y produzca efectos.

3. Ineficacia por la omisión de un requisito esencial para la validez de un AJ: nulidad. El acto produce todos los efectos que le son propios hasta que se declare judicialmente la nulidad.

I. LA INEFICACIA POR INEXISTENCIA EN EL CC: controversia sobre si el CC sanciona o no con la inexistencias los actos o contratos en que se ha omitido un requisito de existencia.

4. Posición de Luis Claro Solar: la teoría de la inexistencia tiene aplicación en el CC.

5. Posición de Arturo Alessandri Rodríguez: la teoría de la inexistencia no tiene aplicación en el derecho chileno, por no estar acogida en el CC.

6. Principales diferencias entre el acto inexistente y el acto nulo.

- a) El acto inexistente no origina ningún efecto que sea necesario destruir. El acto que adolece de un vicio de nulidad produce sus efectos propios, pero esa producción es efímera o caduca pues puede desaparecer con la declaración de nulidad.
- b) Para que el acto sea inexistente no se requiere una sentencia judicial, opera ipso iure, lo que no obsta a que el juez pueda reconocerlo. La anulación no puede hacerse sino en virtud de una sentencia judicial.
- c) El acto inexistente no puede sanearse (adquirir existencia). El acto que tiene un vicio de nulidad puede sanearse o validarse.

II. LA INEFICACIA POR NULIDAD EN EL CC

Nulidad: sanción para todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad y estado de las partes. (Art. 1681 inc. 1° CC).

7. Clases de nulidad: absoluta o relativa (Art. 1681 inc. 2° CC). Se diferencian por sus causales, las personas que pueden impetrarla y su saneamiento. Los efectos son los mismos.

SECCIÓN PRIMERA: LA NULIDAD ABSOLUTA: es la sanción a todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, según su especie. (Art. 1681)

8. Causales de nulidad absoluta. (Art. 1682)

- a) Objeto ilícito;
- b) Causa ilícita;
- c) Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a su naturaleza;
- d) Incapacidad absoluta.

Para quienes no aceptan la inexistencia, se agrega:

- e) Falta de voluntad;
- f) Falta de objeto;
- g) Falta de causa;
- h) Error esencial (algunos lo sancionan con nulidad relativa);
- i) Falta de solemnidad requerida para la existencia del acto.
- j) Fuerza física

9. La declaración de nulidad absoluta.

Para que un acto sea nulo es menester que una sentencia judicial lo declare:

- a) Una persona que tiene interés solicita al juez la declaración.
- b) El ministerio público, en interés de la moral o la ley, solicita al juez la declaración.
- c) El propio juez la declara de oficio porque aparece de manifiesto en el acto.

10. Declaración de nulidad absoluta a petición de una persona que tiene interés en ello: doctrina y jurisprudencia coinciden en que debe ser pecuniario y debe existir al momento de solicitarse la declaración (actual).

11. Declaración de nulidad absoluta a petición del ministerio público: la nulidad absoluta es de orden público y mira al interés general de la sociedad. Fiscal Judicial de la Corte Suprema.

12. Declaración de nulidad absoluta de oficio por el juez: principio procesal general

13. Saneamiento de la nulidad absoluta: transcurso del tiempo. El plazo es de 10 años contados desde la fecha de celebración del acto.

SECCIÓN SEGUNDA: LA NULIDAD RELATIVA: es la sanción a todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, según la calidad o estado de las partes. (Art. 1681 CC)

El Art. 1862 CC, luego de mencionar las causales de nulidad absoluta, dice que “cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa...”.

Las causales son:

- a) Incapacidad relativa;
- b) Error sustancial;
- c) Error en la calidad accidental cuando haya sido el principal motivo para contratar y era conocido por la otra parte;
- d) Error en la persona, cuando es relevante;
- e) Fuerza moral grave, injusta y determinante;
- f) Dolo determinante;
- g) Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a la calidad o estado de las partes;

h) Lesión, en ciertos casos.

14. Quiénes pueden pedir la declaración de nulidad relativa: aquellos en cuyo beneficio la ha establecido la ley, o sus herederos o cesionarios. (Art. 1684 CC). No puede ser declarada de oficio por el juez ni puede solicitarse por el ministerio público o cualquier persona que tenga interés.

15. Saneamiento de la nulidad relativa. Art. 1691 CC plazo para pedir la rescisión: 4 años.

16. Saneamiento de la nulidad relativa por el transcurso del tiempo. Este plazo se cuenta:

- a) En caso de fuerza: desde que cesa;
- b) En caso de error o dolo: desde la celebración del acto;
- c) En caso de incapacidad: desde que cesa.

Si no se pide en ese plazo, el vicio desaparece, entendiéndose que jamás existió, es decir, *opera de pleno derecho*.

17. Diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

A) En relación con las personas que pueden pedir la declaración judicial de nulidad:

- 1. Absoluta: todo el que tenga interés (salvo el que lo ejecutó sabiendo o debiendo saber el vicio), ministerio público, de oficio por el juez.
- 2. Relativa: persona en cuyo beneficio la ha establecido la ley, sus herederos o cesionarios.

B) En relación con la declaración de nulidad de oficio por el juez:

- 1. Absoluta: debe ser declarada de oficio cuando aparece de manifiesto.
- 2. Relativa: no puede ser declarada de oficio.

C) En relación con el saneamiento por el transcurso del tiempo:

- 1. Absoluta: 10 años desde la fecha de celebración del acto.
- 2. Relativa: 4 años desde los momentos que ya vimos.

D) En relación con el saneamiento por confirmación o ratificación:

- 1. Absoluta: no puede sanearse por voluntad del autor o las partes.
- 2. Relativa: puede sanearse por confirmación (la ratificación es distinta, se aplica en el mandato).

SECCIÓN TERCERA: NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL.

18. Invalidez total y parcial.

Nulidad total: el vicio afecta a todas las partes y cláusulas del AJ.

Nulidad parcial: el vicio afecta sólo a una parte o una cláusula del AJ, o a una parte o elemento de una cláusula.

SECCIÓN CUARTA: EFECTOS DE LA NULIDAD: es necesaria una sentencia judicial firme o ejecutoriada que declare la nulidad del acto.

19. Efectos de la nulidad judicialmente declarada en relación a las partes:

Principio general (Art. 1687 inc. 1º CC): “...*da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto*...”. Si el acto engendró obligaciones que no se han cumplido, éstas simplemente se extinguen, el requisito de que con ello se pueda volver al estado anterior. Si no es así, deberán las partes efectuar las prestaciones tendientes a restituir lo recibido.

20. Efectos de la nulidad judicialmente declarada en relación con terceros: Regla general: la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores (Art. 1689 CC).

Quien reivindica debe ser dueño de la cosa. No distingue si los terceros están de buena o mala fe.

CAPÍTULO VIII. LA REPRESENTACIÓN: institución jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto que celebra una persona que actúa a nombre o en lugar de otra, se radican en forma inmediata y directa en esta última, como si ella personalmente lo hubiera celebrado.

Intervienen 2 personas:

1. Representante: es quien celebra el AJ a nombre o en lugar de otra.
2. Representado: persona en quien se radican los efectos del acto ejecutado por el representante.

I. PODER DE REPRESENTACIÓN: autorización que tiene una persona para concertar negocios por cuenta de otra, obligando exclusiva y directamente al representado.

En doctrina, “poder” y “facultad” son distintos.

Facultad: toda acción lícita que una persona puede ejecutar en la órbita de sus propios intereses. Poder: potestad que tiene una persona para ejecutar con éxito AJ que dicen relación con los intereses de terceros.

1. Clases de representación.

A) Representación legal

B) Representación voluntaria

2. Mandato y representación voluntaria.

La doctrina tradicional no concibe la existencia de representación voluntaria sin mandato. La representación no es de la esencia del mandato, en cambio el apoderado tiene siempre la calidad de representante.

- a) La representación voluntaria no supone necesariamente un mandato.
- b) Si bien el apoderamiento puede existir antes del mandato y constituir un acto separado, no se puede concebir el ejercicio del poder de representación desligado del cumplimiento del mandato.
- c) La potestad de representar no es de la esencia del mandato; es posible que el mandatario no represente al mandante, lo que ocurre cuando el mandatario contrata a su propio nombre, aunque sea en interés del mandante.

3. Exceso o defecto de poder de representación.

El CC da reglas para el caso del mandatario que actúa excediendo los límites del poder o faltando el mismo:

- a) El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato (Art. 2160 inc. 1° CC). En consecuencia, lo realizado en exceso o defecto del poder no obliga al representado, el AJ le es inoponible.
- b) Cuando el mandato expira por una causa ignorada por el mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato es válido y da derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Si el mandatario sabía la causa, el mandante también queda obligado ante terceros de buena fe, pero tiene derecho a que el mandatario le

indemnice (Art. 2173 CC). En consecuencia, el acto le será oponible siempre que la otra parte esté de buena fe.

c) El mandatario que excede los límites del mandato es sólo responsable al mandante, y no a terceros sino 1° cuando no les da suficiente conocimiento de sus poderes y 2° cuando se obliga personalmente (Art. 2154 CC). Esta es la regla general en lo relativo a la representación con exceso o defecto de poder.

d) El mandante es obligado por lo ejecutado fuera de los límites del mandato si ratifica expresa o tácitamente cualquier obligación contraída a su nombre (Art. 2160 inc. 2° CC).

4. La ratificación.

El AJ celebrado en exceso o defecto de poder no tiene un vicio de nulidad, pero es un negocio con eficacia suspendida: será ineficaz si la persona a cuyo nombre se realiza no lo ratifica, y será eficaz en caso contrario.

Ratificación: acto mediante el cual el interesado por sí hace eficaz el acto que ha sido concluido en su nombre.

CAPÍTULO IX. LAS MODALIDADES: cláusulas que se insertan en un AJ con el fin de alterar los efectos que normalmente produce.

1. Principales modalidades 3: condición, plazo y modo. Pero se agregan 2: la representación y la solidaridad.

I. LA CONDICIÓN: acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho.

Elementos constitutivos:

A)Futureidad: el hecho presente o pasado no constituye jurídicamente condición.

B)Incertidumbre: no se debe saber, a ciencia cierta, si el hecho en que consiste la condición se va a realizar o no.

2. Clasificación de la condición.

Atendiendo a si mientras la condición no se cumple está en suspenso el nacimiento o la extinción de un derecho: suspensivas y resolutorias.

1. Condición suspensiva: aquella de la cual depende el nacimiento de un derecho.

2. Condición resolutoria: aquella de la cual depende la extinción de un derecho.

3. Estados en que puede encontrarse la condición.

A)Condición suspensiva pendiente: el derecho del acreedor condicional no ha nacido; no puede exigir el cumplimiento de la obligación, y si el deudor paga, puede repetir.

B)Condición suspensiva fallida: si es positiva, falla cuando el hecho no se realiza en el tiempo preestablecido las partes, o en 10 años. También cuando hay certeza de que no va a ocurrir.

Si es negativa, falla cuando el hecho se realiza dentro de 10 años.

C)Condición suspensiva cumplida: si es positiva, se cumple cuando el hecho ocurre; si es negativa, cuando no ocurre. El derecho del acreedor condicional se consolida definitivamente, pudiendo exigir el cumplimiento de la obligación.

4. Estados en que puede encontrarse la condición resolutoria.

A)Condición resolutoria pendiente: el derecho no sabe si lo va a perder o no; la persona que puede adquirirlo no sabe si lo va a tener o no.

B)Condición resolutoria fallida: se consolida definitivamente.

C) Condición resolutoria cumplida: se extingue el derecho de la persona que lo tenía, y lo adquiere la otra. Opera con efecto retroactivo.

5. Clases de condición resolutoria.

A) Condición resolutoria ordinaria: acontecimiento futuro e incierto, del cual depende la extinción de un derecho, que no consiste en el incumplimiento de una obligación. Por el solo hecho de cumplirse se extingue definitivamente el derecho, es decir, opera ipso iure, sin que requiera sentencia judicial.

B) Condición resolutoria tácita: si una de las partes no cumple, la otra puede, a su arbitrio, optar por exigir el cumplimiento de la obligación o pedir la resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Es necesaria una sentencia judicial que la declare.

C) El pacto comisorio: estipulación que hacen las partes de un contrato en virtud de la cual convienen que el incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas traerá como consecuencia la resolución del contrato.

1º PACTO COMISORIO EN LA COMPRAVENTA, REFERIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL PRECIO.

1. Pacto comisorio simple: las partes estipulan que si el comprador no paga el precio, se resolverá el contrato.

2. Pacto comisorio calificado: las partes estipulan que si el comprador no para el precio, se resolverá el contrato en el acto, o de inmediato, o ipso facto.

Jamás por el sólo hecho de no cumplirse la obligación se resuelve el contrato. El vendedor puede elegir entre exigir el cumplimiento o demandar la resolución.

II. EL PLAZO: hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Según el CC, es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación (Art. 1494).

Elementos constitutivos:

A) La futureidad: el hecho constitutivo del plazo debe realizarse en el provenir.

B) La certidumbre: el hecho debe necesariamente ocurrir; se tiene certeza de su realización.

6. Clasificación del plazo.

A) Según la fuente de donde emane: plazo legal, judicial o convencional.

1. Plazo legal: el que establece la ley.

2. Plazo convencional: el que establece el autor o las partes.

3. Plazo judicial: el que fija el juez.

B) Según si de él depende el ejercicio o la extinción de un derecho: plazo suspensivo y plazo extintivo:

1. Plazo suspensivo: mientras no se cumple, suspende el ejercicio de un derecho.

2. Plazo extintivo: por su cumplimiento se extingue un derecho.

7. Estados en que puede encontrarse el plazo.

A) Plazo suspensivo pendiente: el derecho del acreedor ha nacido, pero no se puede ejercer aún. Si el deudor cumple la obligación, no puede repetir.

B) Plazo suspensivo cumplido: el acreedor puede ejercer su derecho y exigir el cumplimiento de la obligación. No opera con efecto retroactivo.

C) Plazo extintivo pendiente: la persona que tiene el derecho puede ejercerlo.

D)Plazo extintivo cumplido: por el solo ministerio de la ley se extingue el derecho. No opera con efecto retroactivo.

8. Extinción d

A)Vencimiento del plazo: llegada del día preestablecido.

B)Renuncia del plazo:

1. Si el plazo se ha establecido en beneficio exclusivo del deudor, éste puede renunciarlo libremente.

2. Si se ha establecido en beneficio de ambas partes o del acreedor, no puede el deudor renunciarlo sin el consentimiento del acreedor.

C)Caducidad del plazo: el acreedor puede ejercer su derecho, aun encontrándose el plazo pendiente, en los casos en que la ley lo establece o en que se hubiere convenido expresamente.

1°. Caducidad legal (Art. 1496 CC):

1. Cuando el deudor es constituido en quiebra o está en notoria insolvencia.

2. Cuando sus cauciones se han extinguido o disminuido considerablemente de valor por hecho o culpa suya. Pero puede conservar el plazo si mejora las cauciones.

2°. Caducidad convencional: previstos por las partes.

III. EL MODO: el gravamen que se impone al beneficiario de una liberalidad. El gravamen consiste en la obligación que asume una persona de ejecutar ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, cuyo incumplimiento puede traer como consecuencia la extinción del derecho.

LOS CONTRATOS. PARTE GENERAL, López Sta María.

PRIMERA PARTE. NOCIÓN DEL CONTRATO.

CAPÍTULO PRIMERO. CONCEPTO DE CONTRATO: acto jurídico bilateral que crea obligaciones.

1. EL CONCEPTO DEL CONTRATO EN EL CC. Art. 1438 CC. “*Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.*”

Críticas:

1) Asimila contrato y convención, la convención es el género y el contrato, la especie.
2) El objeto del contrato son las obligaciones que crea²; el objeto de las obligaciones es la prestación: una cosa que se trata de dar, hacer o no hacer.

2. ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS.

1) Elementos de los contratos: elementos esenciales, naturales o accidentales. Art. 1444 CC (los mismos del Acto Jurídico ya pasados)
2) Requisitos comunes a todos los contratos (distinguir entre los de existencia y validez, ya pasados): requisitos del acto jurídico Art. 1445 CC.

SEGUNDA PARTE. CLASIFICACIONES Y CATEGORÍAS CONTRACTUALES.

CLASIFICACIONES DE LOS CONTRATOS FORMULADAS POR EL CC (ya pasado en Acto Jurídico).

Las enunciadas entres los artículos 1439 y 1443 del Código Civil para los contratos.

1. Unilaterales y bilaterales.
2. Consensuales, reales y solemnes.
3. Gratuitos y onerosos, estos últimos conmutativos y aleatorios.
4. Principales y accesorios.

CAPÍTULO SEGUNDO. OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS CONTRATOS

1. CONTRATOS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, DE EJECUCIÓN DIFERIDA Y DE TRACTO SUCESIVO.

1. Contratos de ejecución instantánea o de una sola ejecución: aquellos en los cuales las obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que las generó. El contrato nace y se extingue simultáneamente. Ej. Compraventa de mueble al contado.
2. Contratos de ejecución diferida: aquellos en los cuales alguna(s) obligación(es) se cumple(n) dentro de un plazo. A veces el plazo es tácito; con más frecuencia, es expresamente pactado por las partes en una cláusula accidental.
3. Contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva: aquellos en que el cumplimiento se va escalonando en el tiempo, durante un lapso prolongado. La relación contractual tiene permanencia. Ej. Arrendamiento, contrato de trabajo.

2. CONTRATOS INDIVIDUALES Y CONTRATOS COLECTIVOS.

1. Contrato individual: aquel para cuyo nacimiento o formación es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente

² El objeto del Acto Jurídico son las obligaciones y derechos que crea (adquiere), modifica y extingue.

vinculadas. El contrato crea derechos y obligaciones exclusivamente para los que consintieron en él.

2. Contrato colectivo: aquel que crea obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no consintieron, o que incluso disintieron, oponiéndose a la celebración del contrato. Es una excepción al principio del efecto relativo de los contratos. Ej. Contrato colectivo de trabajo

3. CONTRATOS LIBREMENTE DISCUTIDOS Y CONTRATOS POR ADHESIÓN.

1. Contrato libremente discutido: aquel en que las partes han deliberado en cuanto a su contenido, examinando y ventilando atentamente las cláusulas del contrato. Es resultado de las negociaciones preliminares. Las partes discuten en un relativo plano de igualdad y libertad, encontrándose su autonomía limitada exclusivamente por el necesario respecto al orden público y a las buenas costumbres.

2. Contrato de adhesión o por adhesión: aquel cuyas cláusulas son dictadas o redactadas por una sola de las partes. La otra se limita a aceptarlas en bloque, adhiriendo a ellas.

4. CONTRATOS PREPARATORIOS Y CONTRATOS DEFINITIVOS.

1. Contrato preparatorio o preliminar: aquel mediante el cual las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato que por ahora ellas no pueden concluir o que está sujeto a incertidumbre, siendo dudosa su factibilidad.

2. Contrato definitivo: es el que se celebra cumpliendo con la obligación (de hacer) generada por el contrato preparatorio. El más característico, importante y frecuente es el contrato de promesa de celebrar un contrato (Art. 1554 CC). También es preparatorio el contrato de opción.

CAPÍTULO TERCERO. CATEGORÍAS CONTRACTUALES.

1. **EL CONTRATO DIRIGIDO:** la reglamentación legal tiene carácter imperativo, sin que las partes puedan alterar, en el contrato particular, lo establecido de manera general y anticipada por el legislador, sea en su contenido y efectos, o en la persona con la cual se debe contratar.

Ej. operaciones de crédito de dinero.

2. **EL CONTRATO FORZOSO:** aquel que el legislador obliga a celebrar o dar por celebrado. Ej. Depósito necesario.

3. EL CONTRATO TIPO. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. ESTANDARIZACIÓN CONTRACTUAL. CONTRATOS EN MASA.

3.1. Contrato tipo y condiciones generales de la contratación.

Contrato tipo: acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos, que se celebrarán masivamente. Estandarización de las relaciones jurídicas.

4. **EL CONTRATO LEY:** aquel por el cual el Estado garantiza que en el futuro no modificará ni derogará las franquicias contractualmente establecidas. La ley puede dictarse antes o después del contrato.

5. **EL SUBCONTRATO:** nuevo contrato derivado y dependiente de otro contrato previo de la misma naturaleza. **Ex:** subarrendamiento, delegación del mandato y subfianza.

6. **EL AUTOCONTRATO:** acto jurídico que una persona celebra consigo misma, sin que sea menester la concurrencia de otra, y en el cual ella actúa, a la vez, ya sea

como parte directa y como representante de la otra parte; ya sea como representante de ambas partes; ya sea como titular de dos patrimonios sometidos a regímenes jurídicos diferentes. Naturaleza jurídica del autocontrato.

A) Es un acto jurídico unilateral: el contrato, supone necesariamente un concurso de voluntades.

B) Es un contrato: si un acto jurídico produce obligaciones contractuales, importa en realidad un contrato, aunque sea de naturaleza especial.

1. NATURALEZA JURIDICA DEL AUTOCONTRATO

a) **TESIS DE ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ:** es un acto jurídico unilateral, pues para nacer a la vida del derecho requiere tan sólo de la manifestación de voluntad de una sola persona.

b) **TESIS DE LUIS CLARO SOLAR:** es un contrato, pues si un acto jurídico genera obligaciones contractuales, es decir, convencionales, importa en realidad un contrato, aunque sea un contrato de naturaleza especial, dada la manera como se forma.

EL AUTOCONTRATO EN EL DERECHO CHILENO: el legislador simplemente se limita a señalar ciertos casos en los cuales la autocontratación es improcedente, por tanto si se ha vedado la autocontratación en determinadas situaciones, deberíamos concluir, *a contrario sensu*, que en todos los demás casos la autocontratación está permitida.

CASOS DE AUTOCONTRATOS PROHIBIDOS EN EL CODIGO CIVIL CHILENO

a) EN LAS GUARDAS

b) EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA

c) EN EL CONTRATO DE MANDATO

TERCERA PARTE. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONTRATACIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD: doctrina de filosofía jurídica, según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es, a la vez, la fuente y la medida de los derechos y de las obligaciones que el contrato produce.

Subprincipios de la autonomía de la voluntad:

1) Consensualismo.

2) Libertad contractual.

3) Fuerza obligatoria.

4) Efecto relativo.

Los dos primeros dicen relación con la formación del contrato; los dos últimos, con los efectos del contrato.

Hay un quinto principio, independiente de la autonomía de la voluntad: la buena fe, que se proyecta sobre todo el iter contractual.

CAPÍTULO SEGUNDO. EL PRINCIPIO DEL CONSENSUALISMO CONTRACTUAL Y SU DETERIORO: los contratos quedan perfectos por la sola manifestación de las voluntades internas de las partes. los contratos surgen a la vida jurídica como simples pactos desnudos, por la sola manifestación de la voluntad de las partes (tesis consensualista), la doctrina contraria dice que es necesario cumplir con formalidades externas al celebrarlos (tesis del contrato como pacto vestido). Esto es

históricamente falso: casi siempre los contratos han sido formales. El consensualismo sólo surge en los tiempos modernos.

CAPÍTULO TERCERO. EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL Y SU DETERIORO.

La libertad contractual comprende:

1. La libertad de conclusión: las partes son libres para contratar o para no contratar, y en caso afirmativo, para escoger al cocontratante.
2. La libertad de configuración interna de los contratos: las partes pueden fijar las cláusulas o contenido del contrato.
 - o **Consensualismo contractual:** la voluntad es autosuficiente para dar nacimiento a los derechos y obligaciones.

CAPÍTULO CUARTO. EL PRINCIPIO DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE LOS CONTRATOS: se expresa en el aforismo pacta sunt servanda: los pactos deben observarse; las palabras deben cumplirse; los contratos obligan. Art. 1545 CC. “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”

1. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O EL AGOTAMIENTO DE SU FUERZA OBLIGATORIA.

Terminación normal: las obligaciones generadas por el contrato se cumplen totalmente, a través del pago o los modos de extinguir las obligaciones equivalentes al pago. También por el vencimiento del plazo, o por el desahucio de una de las partes.
Terminación anormal o invalidación: por la voluntad de las partes o por causas legales (Art. 1545 parte final CC).

a) **Resciliación:** convención en que las partes interesadas consienten en dar por nula la obligación (Art. 1567 inc. 1º CC). Inexactitudes de la disposición:

b) **Causas legales** las principales son:

- 1) Nulidad absoluta y relativa.
- 2) Resolución.
- 3) Resolución por excesiva onerosidad sobrevenida (derecho comparado).
- 4) Revocación (acción pauliana).
- 5) Caso fortuito, cuando produce la extinción de la obligación correlativa.
- 6) Muerte de uno de los contratantes (contratos intuitu personae).

CAPÍTULO QUINTO. EL PRINCIPIO DEL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS. EFECTO RELATIVO Y EFECTO ABSOLUTO U Oponibilidad DE LOS CONTRATOS.

Principio del efecto relativo de los contratos: los contratos sólo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su celebración, sin beneficiar ni perjudicar a los terceros.

1. SUJETOS CONCERNIDOS POR EL PRINCIPIO DEL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS.

1.1. **Partes:** aquellos que concurren a la celebración del contrato, personalmente o representados o sus herederos.

Excepcionalmente, las obligaciones contractuales son intransmisibles:

- a) Contratos intuitu personae.
- b) Contratos en que se estipula expresamente su terminación por el fallecimiento de los contratantes.
- c) Herederos que aceptan con beneficio de inventario.
- d) Obligaciones que por disposición de la ley, no pasan a los herederos.

1.2.Terceros absolutos: aquellos que fuera de no participar en el contrato, ni personalmente, ni representados, no están ligados jurídicamente con las partes por vínculo alguno. El contrato no les empece.

1.3.Causahabientes a título singular: quienes suceden a una persona, por acto entre vivos o mortis causa, en un bien específicamente determinado, y no en la totalidad de su patrimonio o cuota de él.

1.4.Acreeedores de las partes: son terceros absolutos en los contratos que su deudor celebre con otras personas.

2. LA PROMESA DE HECHO AJENO. Art. 1450 CC. *“Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa.”* Fuente de la obligación del tercero: es la ley.

3. EL EFECTO ABSOLUTO O EXPANSIVO DE LOS CONTRATOS: en sus efectos reflejos puede alcanzar a terceros absolutos: no para crear directamente un derecho o una obligación en el patrimonio de ellos, sino en cuanto es factible invocar, o formular una pretensión basada en el contrato ajeno. Esto es lo que se llama efecto absoluto, expansivo, indirecto o reflejo de los contratos.

4. LA INOPONIBILIDAD DE LOS CONTRATOS: sanción civil que impide que se haga valer ante terceros un derecho.

Diferencias con la nulidad:

- 1) La nulidad deriva de vicios producidos en el momento del nacimiento del acto. En la inoponibilidad el acto es válido, pero otras circunstancias determinan su ineficacia frente a terceros.
- 2) La nulidad produce efectos entre las partes y respecto de terceros. La inoponibilidad, sólo respecto de terceros.
- 3) La nulidad es una sanción de orden público, que no puede renunciarse anticipadamente. La inoponibilidad está establecida exclusivamente en beneficio de los terceros, y es de orden privado: puede renunciarse.
- 4) La nulidad absoluta puede declararse de oficio. La inoponibilidad jamás.

Principales motivos de inoponibilidad:

- a) Incumplimiento de las formalidades de publicidad. Ej. Art. 2513 CC, Art. 297 CPC.
- b) Falta de fecha cierta
- c) Falta de consentimiento: Ej. Venta de cosa ajena (Art. 1815 CC)
- d) Nulidades u otras causales de ineficacia de los actos jurídicos.

- d.1) La nulidad de un acto confiere acción reivindicatoria contra terceros, aunque estén de buena fe.
- d.2) El matrimonio nulo putativo o simplemente nulo es inoponible a los hijos relativamente a su filiación determinada (Art. 51 LMC).
- d.3) La resolución judicialmente declarada es inoponible a terceros de buena fe.
- e) Quiebras: son inoponibles a los acreedores una serie de contratos celebrados por el fallido (LQ).
- f) Simulación: las partes no pueden oponer el acto oculto a terceros. Los terceros pueden optar por prevalecerse del acto ostensible o del oculto.

CAPÍTULO SEXTO. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE CONTRACTUAL (Acto Jurídico)
Art. 1546 CC

LOS CONTRATOS. PARTE ESPECIAL (DERECHO CIVIL VII)

INTRODUCCIÓN

- Todo contrato es un acto jurídico bilateral.
- Todo acto jurídico bilateral es una convención.
- La convención es un acto jurídico bilateral cuyo efecto propio es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones; el contrato, en cambio es una convención que crea derechos y obligaciones.

CLASIFICACIÓN

I Contratos Preparatorios:

- i. Promesa
- ii. Opción

II Compraventa

- i. Civil
- ii. Mercantil

III Mandato

- i. Civil
- ii. Mercantil

IV Arrendamiento

- i. De cosas³

V Contratos Reales

- i. Comodato
- ii. Depósito⁴
- iii. Mutuo⁵
- iv. Prenda (*)

VI Contratos de Garantía

- i. Contrato de hipoteca
- ii. Prenda
- iii. Fianza⁶

I. PROMESA o promesa de celebrar un contrato: aquel en que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro, cumpliéndose los requisitos legales.

Se distinguen dos contratos:

- 1) Contrato definitivo: el que se celebra cumpliendo con la obligación de hacer originada en el contrato de promesa.
- 2) Contrato preparatorio: aquel del cual nace la obligación de hacer que consiste en celebrar, dentro de un plazo o condición, el contrato definitivo.

1. Ubicación del contrato de promesa en el CC. Art. 1554 CC, en el Título XII del Libro IV.

2. Características del contrato de promesa.

- 1) Su finalidad es celebrar otro contrato.

³ Regulado en el código civil y en la ley 18.101 (ley sobre arrendamientos de predios urbanos)

⁴ Con referencia especial al contrato de depósito de mercaderías o warrans.

⁵ Ley 18.010 de depósito de dinero.

⁶ Integrandos también las normas de la fianza mercantil.

- 2) Su efecto único es dar origen a una obligación de hacer: la de celebrar el contrato prometido.
- 3) Es siempre solemne, porque debe contar por escrito.
- 4) No obstante ser un contrato preparatorio, es un contrato principal.
- 5) Por su propia naturaleza, está sujeto a modalidad (plazo o condición).
- 6) Es siempre de naturaleza mueble, pues genera una obligación de hacer, aunque el contrato prometido recaiga sobre un inmueble.
- 7) Como todo contrato, sólo crea derechos personales.
- 8) Requiere de consentimiento expreso (pues debe constar por escrito).

3. La promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral.

A. Argumentos a favor de la nulidad (Alessandri, alguna jurisprudencia).

B. Argumento a favor de la validez (Claro Solar y la mayor parte de la doctrina actual).

Se concluye que la promesa aceptada es un perfecto contrato unilateral que obliga al promitente. En efecto, debe distinguirse la oferta para celebrar un contrato, de la promesa de celebrar un contrato.

4. Diferencia entre el contrato de promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral y el contrato de opción.

5. Requisitos de la promesa de celebrar un contrato.

Art. 1554 N° 1 CC. “Que la promesa conste por escrito;”

Art. 1554 N° 2 CC. “Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces;”

Art. 1554 N° 3 CC. “Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato;”

Art. 1554 N° 4 CC. “Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.”

Promesa unilateral de contrato bilateral: esta figura es resistida por buena parte de la doctrina y también de la jurisprudencia como Alessandri, Claro Solar, Abeliuk, etc se esfuerza en darle validez a este tipo de contratos. En la práctica comercial chilena, se hace normalmente. En la práctica esto ocurre por ejemplo en la compra hipotecaria, el primer documento que se firma la reserva. La reserva, en cuanto a su naturaleza jurídica es una promesa unilateral de contrato bilateral.

6. Efectos del contrato de promesa.

Efecto propio: nacimiento de una obligación de hacer.

Si se cumple, se extingue la promesa y sólo pasa a tener vida el contrato definitivo.

Si no se cumple, se produce el efecto contemplado en el Art. 1554 inc. final CC: nace el derecho a exigir la ejecución forzada de la obligación en los términos del Art. 1553 CC.

Si el hecho consiste en la suscripción de un documento o en la constitución de una obligación, puede el juez proceder a nombre del deudor (Art. 532 CPC).

Contrato de Opción, como contrato preparatorio: es un contrato por medio del cual una parte se obliga para con otra a ejecutar una determinada prestación, a otra que se encuentra facultada para aceptar o rechazar. Algunos autores señalan que un contrato de opción no es distinto de una promesa unilateral y que esa es su naturaleza jurídica. Al menos en doctrina si es posible diferenciar un contrato de opción de una promesa unilateral de contrato. Si en realidad el contrato de opción no tiene por objeto

celebrar un contrato futuro. Si no que podría tratarse de un contrato definitivo en el cual la opción del optante sea de ejecutar directamente las prestaciones a que tiene derecho de aceptar o rechazar el destinatario de la opción.

II. COMPRAVENTA.

1. Concepto. Art. 1793 CC. “La *compraventa* es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice *vender* y ésta *comprar*. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama *precio*.”

2. Caracteres.

- a) Bilateral
- b) Oneroso
- c) Generalmente conmutativo
- d) Principal
- e) Normalmente consensual

3. La compraventa es un título traslativo de dominio: no transfiere el dominio. Esto ocurre con la tradición subsiguiente.

4. Elementos del contrato de compraventa. 3 elementos esenciales: consentimiento, cosa y precio.

A. FORMAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. Art. 1801 inc. 1º CC. “La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio; salvo las excepciones siguientes.”

El consentimiento debe recaer:

- a) Sobre la cosa objeto del contrato.
- b) Sobre el precio.
- c) Sobre la venta misma

1. Por excepción la compraventa es solemne. Art. 1801 CC.

2. Diversas clases de solemnidades.

1) Solemnidades legales:

a) Ordinarias: aquellas de que por la ley está revestida la compraventa de cierta clase de bienes. Consisten en el otorgamiento de escritura pública, requisito para el perfeccionamiento del contrato, y el único medio de probar la existencia del mismo (Art. 1701 CC).

❖ Casos:

- i) Compraventa de bienes raíces.
- ii) Compraventa de los derechos de servidumbre y de censo
- iii) Compraventa de una sucesión hereditaria.

❖ La inscripción no es requisito de la compraventa de bienes raíces: no es solemnidad del contrato, sino la manera de efectuar la tradición.

b) Especiales: aquellas que la ley exige para la compraventa en atención a las circunstancias particulares en que se celebra o a las personas que intervienen.

- i) Ventas forzadas ante la justicia
- ii) Ventas de bienes pertenecientes a personas incapaces

2) Solemnidades voluntarias: aquellas que establecen las partes, sea añadiéndolas a las que establece la ley, sea para hacer solemne una compraventa que es naturalmente consensual.

3) Las arras: cantidad de dinero u otras cosas muebles que se da:

- a) Como garantía de la celebración o ejecución del contrato: Art. 1803 CC
- b) Como parte del precio o en señal de quedar las partes convenidas: Art. 1805 CC.
- 4) Gastos del contrato de compraventa: son de cargo del vendedor (Art. 1806 CC), porque el legislador supone que están considerados en el precio.

B. LA COSA VENDIDA.

1. Requisitos de la cosa vendida.

Además de los propios del objeto de todo acto jurídico, la cosa vendida debe:

- 1) Ser comerciable.
 - 2) Ser determinada y singular.
 - 3) Existir o esperarse que exista (Real).
 - 4) No pertenecer al comprador.
- } Requisitos del Objeto (cosa) Acto Jdco.

2. Venta de cosa ajena. Art. 1815 CC. “*La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo.*”

Efectos de la venta de cosa ajena:

- 1) En relación al dueño de la cosa: el contrato no le afecta, tiene acción reivindicatoria contra el comprador, si es él quien la posee.
- 2) Entre las partes:
 - a) La compraventa y correspondiente tradición no dan al comprador el dominio de la cosa. Sólo le otorga los derechos transferibles que el vendedor tenía sobre la cosa (Art. 682 CC). Pero el comprador adquiere la posesión de la cosa, y podrá ganarla por prescripción (Art. 683 CC).
 - b) El vendedor podrá verse en la imposibilidad de entregarla. El comprador tendrá derecho al cumplimiento o resolución del contrato, con indemnización.
 - c) Si entregada la cosa, el dueño la reivindica, el vendedor debe sanear la evicción

Ratificación del dueño: Art. 1818 CC. “La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta.”

C. EL PRECIO.

1. Requisitos del precio.

- 1) Debe consistir en dinero.
- 2) Debe ser real o serio.
- 3) Debe ser determinado.

Puede determinarse:

- a) Por acuerdo de las partes: es la forma normal.
- b) Por un tercero:

D. CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA: como para todo contrato, la capacidad es la regla general (Arts. 1445 y 1446 CC). Art. 1795 CC. “Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato.”

Incapacidades:

- 1) Personas afectas a una incapacidad general para contratar (Art. 1447 CC).

2) Personas afectas a ciertas incapacidades particulares del contrato de compraventa (prohibiciones, Art. 1447 inc. final CC). Estas son las que interesan.

1. Clasificación de las incapacidades.

1) Incapacidades de comprar y vender (incapacidades dobles).

a) Compraventa entre cónyuges

b) Compraventa entre el padre o madre y el hijo

2) Incapacidades para vender (incapacidades simples).

Prohibición de los administradores de establecimientos públicos

3) Incapacidades para comprar (incapacidades simples).

a) Prohibición a los empleados públicos.

b) Prohibición a los jueces y funcionarios del orden judicial.

c) Incapacidad de los tutores y curadores.

d) Incapacidad de los mandatarios, síndicos y albaceas.

E. MODALIDADES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. Art. 1807 CC. *“La venta puede ser pura y simple, o bajo condición suspensiva o resolutoria.*

Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio.

Puede tener por objeto dos o más cosas alternativas.

Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los contratos, en lo que no fueren modificadas por las de este título.”

F. EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA: derechos y obligaciones que genera para las partes.

Obligaciones de la esencia del contrato: dar el vendedor la cosa y pagar el comprador el precio.

Pero existen ciertas obligaciones de la naturaleza, y las partes pueden pactar obligaciones accidentales.

1. Obligaciones del vendedor. Art. 1824 inc. 1º CC. *“Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida.”*

1) Obligación de entregar la cosa vendida.

a) Forma de la entrega: Art. 1824 inc. 2º CC. *“La tradición se sujetará a las reglas dadas en el Título VI del Libro II.”*

i) Muebles: significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando la transferencia por alguna de las formas del Art. 684 CC, o por separación en el caso de los muebles por anticipación.

ii) Inmuebles: inscripción del contrato de compraventa en el CBR.

b) Obligación de entregar materialmente la cosa

c) Época en que debe efectuarse la entrega: Art. 1826 inc. 1º CC. *“El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él.”*

d) Lugar de la entrega: en el lugar convenido. Si no hay estipulación, y la cosa es una especie, en el lugar donde existía al tiempo del contrato. Si es otra cosa, en el domicilio del deudor al tiempo del contrato.

e) Gastos de la entrega: del deudor (Art. 1571 CC).

f) Qué comprende la entrega: el pago debe hacerse al tenor de la obligación, y el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta (Art. 1569 CC). El vendedor

debe entregar lo que reza el contrato (Art. 1828 CC). La cosa debe ser entregada con accesorios y frutos:

i) **Frutos** (Art. 1816 CC):

- Pertenecen al comprador los frutos naturales pendientes al tiempo del contrato.
- Pertenecen al comprador los frutos naturales y civiles que la cosa produzca después del contrato.

ii) **Accesorios**: aplica también a la venta de cosas muebles.

¿EN QUE CONSISTE LA ENTREGA DE LA COSA VENDIDA? no es pacífica la opinión de la doctrina en torno a este punto; artículo 1828: “*El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato*”. Pero ¿qué es lo que reza el contrato? Al respecto se han formulado dos tesis, a saber:

1. **Arturo Alessandri Rodríguez**: Sostiene que al ser la compraventa solamente un título translativo de dominio el vendedor no tiene la obligación de hacer dueño de la cosa al comprador.

2. **José Ugarte Godoy**: Piensa que es de la esencia del contrato de compraventa que el vendedor haga dueño de la cosa vendida a su comprador.

g) **Riesgos de la cosa vendida**: Art. 1820 . “*La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa;...*”

h) **Consecuencias de la falta de entrega de la cosa**: Art. 1826 inc. 2º CC. “*Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales.*”

Requisitos:

i) Mora del vendedor.

ii) Que el comprador haya pagado o es esté pronto a pagar el precio, o haya plazo.

2) **Obligación de saneamiento**. Art. 1837 CC. “*La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios.*”

a) **Saneamiento de la evicción**: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa (Art. 1837 CC). Se desarrolla en 2 etapas:

i) Defender al comprador contra los terceros que reclaman derechos sobre la cosa.

ii) Indemnizar al comprador si la evicción, no obstante, se produce.

❖ **Requisitos para que sea exigible**:

i) Que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción de la cosa comprada.

ii) Que el vendedor sea citado de evicción (Art. 1843 inc. 1º CC).

❖ **Concepto de evicción**: Art. 1838 y 1839 CC: es la privación que experimenta el comprador de todo o parte de la cosa comprada, en virtud de una sentencia judicial, por causa anterior a la venta.

❖ **Citación de evicción**:

El vendedor, para quedar obligado al saneamiento, debe tener noticia del juicio.

• **Forma y oportunidad de la citación**: se rige por las reglas de los Arts. 584, 585 y 586 CPC (Art. 1843 inc. 2º CC):

- i) Debe solicitarse por el comprador, y para que el juez la ordene, deben acompañarse antecedentes que hagan aceptable la solicitud.
- ii) Debe hacerse antes de la contestación de la demanda.
- iii) Una vez decretada, se paraliza el juicio por 10 días, aumentado por el emplazamiento si el citado vive en otro departamento.
- iv) Si el demandado no hace practicar la citación en ese plazo, el demandante puede pedir que se declare caducado el derecho de exigirla, o que se le autorice para llevarla a efecto, a costa del demandado.
- v) Practicada la citación, los citados disponen del término de emplazamiento para comparecer en juicio. Mientras, se suspende el procedimiento.
- La citación de evicción procede en toda clase de juicios, no sólo en el juicio ordinario.
- A quién puede citarse: no sólo al vendedor, sino también a los antecesores de éste (Art. 1841 CC).
- ❖ Desarrollo de la obligación de saneamiento del vendedor citado: una vez citado, pueden presentarse 2 situaciones:
 - i) El vendedor no comparece: el procedimiento continúa, y el vendedor queda responsable por la evicción que se produzca (Art. 1843 inc. final CC).
 - ii) El vendedor comparece: se sigue el juicio con él. El vendedor asume el papel de demandado (Art. 1844 CC). El comprador puede seguir actuando como coadyuvante, y debe intervenir si dispone de excepciones que el vendedor no puede oponer. Si no lo hace, el vendedor no queda responsable de la evicción.
- ❖ Actitudes que puede adoptar el vendedor que comparece al juicio:
 - i) Allanarse a la evicción
 - ii) Asumir la defensa del comprador.
- ❖ Obligación de indemnizar al comprador evicto:
 - i) Si la sentencia es favorable al comprador: queda eximido de indemnizarlo (Art. 1855 CC).
 - ii) Si la sentencia es adversa al comprador: se produce la evicción, obligación de indemnizarlo.
- ❖ Indemnizaciones:
 - i) Evicción total (Art. 1847 CC):
 - Restitución del precio
 - Costas legales del contrato que hayan sido satisfechas por el comprador.
 - Valor de los frutos que el comprador haya sido obligado a restituir al dueño.
 - Costas del juicio sufridas por el comprador, con la misma excepción.
 - ii) Evicción parcial:
 1. Si la parte evicta es de tal magnitud que permita presumir que sin ella no se habría comprado la cosa: el comprador tiene derecho opcional de pedir la rescisión de la venta o el saneamiento de la evicción (Art. 1852 inc. 4º CC). Si opta por la rescisión (Art. 1853 CC):
 - Debe restituir al vendedor la parte no evicta (se lo considera de buena fe).
 - El vendedor le debe restituir el precio, abonar los frutos que el comprador haya debido restituir, y todo otro perjuicio por la evicción.
 2. Si la parte evicta no es de tanta magnitud (Art. 1854 CC): el comprador sólo tiene derecho para pedir el saneamiento de la evicción parcial.

❖ Extinción de la acción de saneamiento por evicción, causales:

i) Renuncia:

ii) Prescripción:

1. Obligación de defender al comprador: es imprescriptible.

2. Obligación de indemnizar al comprador: 4 años, restitución del precio prescribe según las reglas generales, es decir, en 5 años (Art. 1856 CC). Se cuenta desde la sentencia de evicción, o desde la restitución de la cosa, si no hay sentencia (vendedor que se allana).

iii) Por disposición de la ley.

b) Saneamiento de los vicios redhibitorios: procurar al comprador la posesión útil de la cosa, y entregarla en estado de servir para los fines que determinaron su adquisición. Se incumple esta obligación si la cosa adolece de vicios o defectos que la hacen inútil o aminoran su utilidad. Art. 1857 CC.

❖ Requisitos:

i) El vicio debe ser contemporáneo a la venta (Art. 1858 N° 1 CC)

ii) El vicio debe ser grave (Art. 1858 N° 2 CC)

iii) El vicio debe ser oculto (Art. 1858 N° 3 CC)

❖ Efectos de los vicios redhibitorios (Arts. 1857 y 1860 CC):

i) Acción propiamente redhibitoria: es una acción resolutoria de la compraventa.

ii) Acción estimatoria: acción para pedir la restitución de una parte del precio, proporcional a la disminución de valor resultante del vicio.

❖ Extinción de la obligación de saneamiento de los vicios redhibitorios:

i) Ventas forzadas (Art. 1865 CC)

ii) Renuncia: esta obligación también es de la naturaleza de la compraventa. La renuncia sólo produce efectos si el vendedor está de buena fe (Art. 1859 CC). Está de mala fe cuando conocía los vicios y no los comunicó al comprador.

iii) Prescripción:

1. Acción redhibitoria (Art. 1866 CC):

a. Muebles: 6 meses.

b. Inmuebles: 1 año.

2. Acción estimatoria (Art. 1869 CC):

a. Muebles: 1 año.

b. Inmuebles: 18 meses.

Plazo se cuenta desde la entrega real de la cosa.

Obligaciones del comprador. Art. 1871 CC. “*La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido.*”

Es obligación de la esencia del contrato.

1) Obligación de recibir la cosa comprada.

2) Obligación de pagar el precio.

a) Lugar y época del pago (Art. 1872 CC):

i) Si las partes han expresado su voluntad, el pago debe hacerse en la época y lugar convenidos

ii) Si nada han dicho, en el momento y lugar de la entrega.

b) Derecho del comprador para suspender el pago del precio (Art. 1872 inc. 2º CC): tiene este derecho cuando se ve expuesto a perder la cosa. Son dos las causas que lo justifican:

- i) Que sea turbado en la posesión de la cosa.
- ii) Que pruebe que existe contra la cosa una acción real de que el vendedor no le dio noticia antes de celebrarse el contrato.

c) Consecuencias de la falta de pago del precio (Arts. 1489 y 1873 CC): la mora del comprador da derecho al vendedor para exigir el cumplimiento forzado o la resolución del contrato. El comprador no está en mora cuando el vendedor no ha entregado la cosa o no está llano a entregarla.

Efectos de la resolución:

i) Entre las partes: tienen derecho a que se las restituya al estado anterior a la celebración del contrato:

1. Prestaciones a que tiene derecho el vendedor:

- a. Que se le restituya la cosa.
- b. Que se le restituyan los frutos que el comprador hubiere percibido mientras tuvo la cosa
- c. Si se dieron arras, tiene derecho para retenerlas, o exigir las dobladas (Art. 1875 inc. 1º CC).
- d. Que el comprador le indemnice los deterioros de la cosa, para lo cual se lo considera de mala fe

2. Prestaciones a que tiene derecho el comprador:

- a. Que se le restituya la parte del precio que pagó (Art. 1875 inc. 2º CC).
 - b. Que se le abonen las mejoras, para lo cual se le considera poseedor de mala fe.
- ii) Respecto de terceros:** se aplican las reglas generales de los Arts. 1490 y 1491 CC, es decir, la resolución no afecta a terceros de buena fe (Art. 1876 inc. 1º CC).
- d) Cláusula de no transferirse el dominio sino por el pago del precio.** Art. 1874 CC.

G. PACTOS ACCESORIOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. 3 pactos:

1. Pacto comisorio: condición resolutoria de no cumplirse lo pactado, expresamente estipulado. Puede ser:

- 1) Simple: mismos efectos de la condición resolutoria tácita.
- 2) Calificado: no se resuelve de pleno derecho, pero el deudor puede enervar la acción en un plazo de 24 horas a contar de la notificación de la demanda.

2. Pacto de retroventa. Art. 1881 CC. *“Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra.”*

1) Efectos:

- a) Si el vendedor no ejercitó el derecho en tiempo oportuno: falla la condición resolutoria del contrato de compraventa. Caducan los derechos del vendedor; los del comprador se consolidan.
- b) Si el vendedor ejercita su acción oportunamente: se cumple la condición resolutoria, se resuelve el contrato y se vuelve al estado anterior.

i) Efectos entre las partes:

- 1. El comprador debe restituir la cosa, con sus accesorios (Art. 1883 inc. 1º CC).

2. El comprador debe indemnizar al vendedor por los deterioros de la cosa imputables a su hecho o culpa (Art. 1883 inc. 2º CC).

3. El vendedor debe pagar al comprador las mejoras necesarias de la cosa (Art. 1884 inc. final CC).

ii) Efectos respecto de terceros: se rigen por las reglas generales de los Arts. 1490 y 1491 CC (Art. 1882 CC).

3. Pacto de retracto: es aquel en que las partes convienen que se resolverá la venta si, en un plazo determinado, se presenta un nuevo comprador que ofrezca al vendedor condiciones más ventajosas que el comprador primitivo.

1) Efectos: los mismos del pacto de retroventa (Art. 1886 incs. 2º y final CC).

H. DE LA RESCISIÓN DE LA VENTA POR LESIÓN ENORME.

Lesión: perjuicio pecuniario que las partes sufren como consecuencia de la falta de equivalencia de las prestaciones recíprocas de un contrato conmutativo.

1. Requisitos de la rescisión por lesión enorme.

1) Que la venta sea susceptible de rescindirse por lesión enorme:

2) Que la lesión sea enorme:

3) Que la cosa no haya perecido en el poder del comprador:

4) Que el comprador no haya enajenado la cosa:

5) Que la acción se entable en tiempo oportuno (prescripción de la acción):

2. Efectos de la rescisión por lesión enorme.

Sus efectos son los propios de la nulidad: queda sin efecto el contrato, el vendedor recobra la cosa, y el comprador recobra el precio. Pero tiene una modalidad: como la rescisión se funda en la desproporción de las prestaciones, si se restablece el justo precio, ya no hay perjuicio para las partes.

1) Efectos si el demandado opta por evitar la rescisión:

a) La facultad del demandado puede ejercerla a su arbitrio. El demandante sólo puede pedir la rescisión.

b) La opción del demandado nace una vez fallado el pleito y declarada la nulidad.

c) La ley fija la cantidad que debe pagar el demandado para evitar la rescisión. No debe llegarse al exacto justo precio, sino al justo precio reducido o aumentado en una décima parte, según el caso.

2) Efectos si el demandado consiente en la rescisión:

a) El vendedor debe restituir la cosa y el comprador el precio, con intereses y frutos, pero sólo desde la demanda.

b) Las partes no están obligadas a pagar las expensas del contrato.

c) El vendedor podrá pedir los deterioros si el comprador se hubiere aprovechado de ellos.

d) La rescisión no afecta a terceros.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO art 1915: “*es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado*”. Tres modalidades:

(a) Concesión del goce de una cosa;

(b) Ejecución de una obra; y

(c) Prestación de un servicio.

1. CARACTERES

- a) Bilateral
- b) Oneroso
- c) Conmutativo
- d) Principal
- e) Consensual

1. En la práctica es conveniente otorgar escritura, sea pública o privada para la prueba del contrato, ya que si la renta de arrendamiento excede las 2 UTM, esta obligación no se puede acreditar por testigos, pues la prueba testimonial no procede cuando una obligación debe constar por escrito, cuando el contrato contiene la entrega de una cosa que valga más de 2 UTM. Artículos 1708 y 1709 del Código Civil.

III. MANDATO. Art. 2116 inc. 1º CC. “El *mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.*”

1. Elementos

- 1) Por cuenta y riesgo de la primera:
- 2) Confianza en la gestión de los negocios:
- 3) La gestión de uno o más negocios:

A. PARTES E INTERESES EN EL CONTRATO DE MANDATO.

1. Partes e intereses.

- 1) Mandante o comitente: persona natural o jurídica que confiere el encargo.
- 2) Mandatario, apoderado o procurador: persona que acepta el encargo.

B. RELACIÓN ENTRE MANDATO Y REPRESENTACIÓN: la representación es autónoma e independiente del contrato de mandato; de manera que puede existir independientemente de otra relación jurídica o unida a una relación contractual determinada.

Mandato y representación son cosas absolutamente distintas:

- 1) El mandato es un acto jurídico; un contrato. La representación es una modalidad
- 2) Tienen origen distinto: el mandato tiene su origen en una convención; la representación puede tener su origen en la convención, en la ley o en una sentencia judicial.
- 3) Puede existir mandato y no existir representación (Art. 2151 CC). La representación es un elemento de la naturaleza del mandato y no de la esencia del mismo.

1. Mandato sin representación: los derechos y obligaciones se radican en el patrimonio del mandatario. ¿Qué pasa con los derechos y obligaciones que nacen del contrato celebrado por el mandatario? Nace la obligación para el mandatario de traspasar los derechos y obligaciones al mandante.

- 1) Traspaso de créditos y demás derechos: el mandatario tiene la obligación de rendir cuenta de su gestión al mandante. La rendición de cuenta será el título necesario para el traspaso de los derechos.

2. Mandato con representación: se producen los efectos propios de esta modalidad: los derechos y obligaciones nacidos en el contrato celebrado por el mandatario se radican en el patrimonio del mandante.

C. CLASES DE MANDATO.

1. Mandato civil, comercial y judicial.
2. Mandato general y especial (Art. 2130 CC).

D. EFECTOS DEL CONTRATO DE MANDATO: DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO. RESPECTO DE LAS PARTES:

1. Obligaciones del mandatario.

1) Obligación de ejecutar el encargo: obligación de hacer. Debe ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes lo autoricen para obrar de otro modo (Art. 2131 CC). Esto se refiere tanto a los medios como a los fines (Art. 2134 inc. 1º CC).

i) Responsabilidad del mandatario frente al mandante: Art. 2154 CC: de carácter contractual para con el mandante, pues ha infringido la obligación de ceñirse rigurosamente a los términos del mandato (Art. 2131 CC).

ii) Responsabilidad del mandante frente a los terceros:

1. Si el mandatario ha actuado a su propio nombre: el mandante es ajeno a las relaciones derivadas de ese contrato. Es indiferente, para los terceros, que el mandatario haya o no excedido de sus facultades. Los terceros deben dirigirse contra el mandatario, quien es personalmente obligado.

2. Si el mandatario ha actuado a nombre del mandante (con representación): por regla general, el mandante no será obligado respecto de los terceros (Art. 2160 CC a contrario sensu). Se trata de un caso de inoponibilidad por falta de concurrencia de voluntad

Ratificación del mandante: acto jurídico unilateral, en virtud del cual una persona acepta como suyas las declaraciones de voluntad hechas en su nombre por otra persona que carecía de poder suficiente.

iii) Responsabilidad del mandatario frente a terceros: regla general es la irresponsabilidad (Art. 2154).

1. Cuando el mandatario se ha obligado personalmente:

El mandatario contrata a nombre del mandante, pero se ha constituido en deudor solidario o subsidiario, o ha prometido por sí la ratificación del mandante (promesa de hecho ajeno).

2) Obligación de rendir cuenta: poner en conocimiento del mandante la forma en que se ha llevado a cabo la gestión, sus resultados, y la restitución de lo que el mandatario ha recibido con ocasión de la ejecución, sea del propio mandante o de terceros, aún cuando lo pagado por éstos no se deba al mandante (Art. 2157 CC). Además, el mandatario es responsable de lo que ha dejado de recibir por su culpa.

Si el mandatario ha actuado a su propio nombre, la rendición de cuenta importa también la cesión de los derechos y el traspaso de las deudas.

El mandante tiene acción reivindicatoria contra el mandatario para obtener la restitución de las cosas que le pertenecen y que el mandatario ha recibido del mandante o de terceros a nombre del mandante.

La aprobación de las cuentas dada por el mandante determina irrevocablemente los saldos a favor o en contra de éste.

2. Obligaciones del mandante. Art. 2158 CC. Dos grupos de obligaciones:

1) Las que se generan al tiempo de perfeccionarse el contrato:

El mandante debe proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato (Art. 2158 N° 1 CC).

2) Las que se generan con posterioridad al perfeccionamiento del contrato:

a) Reembolso de los gastos razonables causados en la ejecución del mandato (Art. 2158 N° 2 CC).

b) Pago de la remuneración estipulada o la usual (Art. 2158 N° 3 CC).

c) Pagar las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes (Art. 2158 N° 4 CC).

d) Indemnizar las pérdidas que hubiere sufrido el mandatario sin culpa y por causa del mandato.

E. EFECTOS DEL CONTRATO DE MANDATO RESPECTO DE TERCEROS.

1. Mandatario que contrata a nombre propio: no obliga respecto de terceros al mandante (Art. 2151 CC). Pero una vez finalizada su gestión, debe traspasar a su mandante los créditos y derechos adquiridos y las deudas contraídas por la ejecución del mandato.

2. Mandatario que contrata a nombre de su mandante: opera la representación (Art. 1448 CC). Obliga al mandante frente a terceros y no se obliga personalmente.

F. TERMINACIÓN DEL MANDATO: además de las causales de extinción generales (pago, novación, resciliación, transacción, nulidad o caso fortuito), el Art. 2163 CC reglamenta causales especiales de extinción del mandato:

1. Desempeño del negocio para el cual fue constituido (Art. 2163 N° 1 CC).

2. Expiración del término o evento de la condición (Art. 2163 N° 2 CC).

3. La revocación del mandante (Art. 2163 N° 3 CC).

4. La renuncia del mandatario (Art. 2163 N° 4 CC).

5. Muerte del mandante (Art. 2163 N° 5 CC).

6. Muerte del mandatario (Art. 2163 N° 5 CC).

7. Quiebra o insolvencia de mandante o mandatario (Art. 2163 N° 6 CC).

8. Interdicción de mandante o mandatario (Art. 2163 N° 7 CC).

9. Cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas (Art. 2163 N° 9 CC).

CONTRATOS DE GARANTÍA

A) HIPOTECA

B) PRENDA

C) FIANZA

A tener en consideración!

a) **CAUCIONES PERSONALES:** son aquellas en que el acreedor dispone de otro patrimonio, además del patrimonio del deudor, para perseguir el cumplimiento de la obligación. V. gr. La fianza, la solidaridad pasiva, entre otras.

b) **CAUCIONES REALES:** son aquellas en que se afectan determinados bienes al cumplimiento de la obligación principal. V. gr. El contrato de prenda, la hipoteca, la anticresis.

IV. HIPOTECA. Art. 2407 CC: derecho real que grava un inmueble, que no deja de permanecer en poder del constituyente, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quienquiera que la posea y de pagarse preferentemente con el producto de la realización.

A. CARACTERES DE LA HIPOTECA.

1. Es un derecho real.
2. Es un derecho inmueble.
3. Es un derecho accesorio.
4. La finca permanece en poder del deudor.
5. Genera una preferencia de tercera clase.
6. Es indivisible.

B. ELEMENTOS DE LA HIPOTECA.

1. **Personas que pueden hipotecar.** Art. 2414 inc. 1º CC. “No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos necesarios para su enajenación.”
2. **Formas del contrato de hipoteca:** es un contrato solemne: Art. 2409 CC. “La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública.”
3. **Cosas que pueden hipotecarse.** Art. 2418 inc. 1º CC. “bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo, o sobre naves.”

C. EFECTOS DE LA HIPOTECA.

1. Efectos en relación al inmueble hipotecado.

Cosas a que se extiende la hipoteca:

- 1) Inmuebles por destinación (Art. 2420 CC)
- 2) Aumentos y mejoras (Art. 2421 CC)
- 3) Rentas de arrendamiento del bien hipotecado (Art. 2422 CC)
- 4) Indemnizaciones debidas por los aseguradores (Art. 2422 CC)
- 5) Precio de la expropiación del inmueble (Art. 924 CPC).

2. Efectos con respecto al constituyente: restricciones impuestas al dueño de la finca:

- 1) Limitaciones a la facultad de disposición, en cuanto no perjudique el derecho del acreedor.
- 2) Limitaciones a las facultades de uso y goce, le es lícito ejercerlas pero no en forma arbitraria y perjudicial para el acreedor.

3. Efectos respecto del acreedor hipotecario: le confiere 3 derechos:

- 1) Derecho de venta
- 2) Derecho de persecución Juicio ejecutivo de desposeimiento
- 3) Derecho de preferencia: crédito de tercera clase (Art. 2477 CC).

D. EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA.

- 1. Por vía de consecuencia: se extingue la obligación principal.**
- 2. Por vía principal (modos de extinguir las obligaciones).**
 - 1) Resolución del derecho del constituyente (Art. 2434 inc. 2º CC)
 - 2) Evento de la condición resolutoria (Art. 2434 inc. 2º CC)
 - 3) Prórroga del plazo (Art. 1649 CC)
 - 4) Confusión
 - 5) Expropiación por causa de utilidad pública (Art. 924 CPC)
 - 6) Cancelación del acreedor (Art. 2434 inc. 3º CC)
 - 7) Purga de la hipoteca (Art. 2428 CC)

PRENDA art. 2384 del Código Civil: “es un contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos casos y pagarse preferentemente con el producto de su realización, si el deudor no cumple la obligación garantizada”.

CARACTERES

- 1. ES UN CONTRATO**
- 2. LA PRENDA ES UN CONTRATO REAL**
- 3. LA PRENDA ES UN CONTRATO UNILATERAL**
- 4. ES UN CONTRATO ACCESORIO**
- 5. LA PRENDA ES UN DERECHO REAL**
- 6. ES UN DERECHO MUEBLE**
- 7. ES UN TITULO DE MERA TENENCIA**
- 8. LA PRENDA LE OTORGA AL ACREEDOR UN CREDITO DE SEGUNDA CLASE**
- 9. LA PRENDA ES INDIVISIBLE**

ELEMENTOS DE LA PRENDA artículo 1445.

EFECTOS DEL CONTRATO DE PRENDA

Son los derechos y obligaciones entre las partes.

1. DERECHOS DEL ACREEDOR PRENDARIO

- a) Derecho de retención;
- b) Derecho de persecución;
- c) Derecho de venta;
- d) Derecho de preferencia;
- e) Eventualmente derecho a ser indemnizado de todos los gastos.

2. OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO

- a) Obligación de restituir la cosa empeñada;
- b) Obligación de conservar la prenda;
- c) Obligación de no usar la prenda.

II. DERECHOS DEL DEUDOR

- a) Obtener la restitución de la cosa empeñada
- b) Pedir la restitución de la prenda. Artículo 2396;
- c) Pedir el reemplazo de la prenda. Artículo 2396;
- d) Vender la prenda o incluso puede constituir a favor de terceros el goce o tenencia de la cosa prendaria. Artículo 2404;
- e) Puede concurrir a la subasta. Artículo 2398;

f) Derecho a que el acreedor lo indemnice de los deterioros experimentados por la cosa debido a un hecho o culpa del acreedor. Artículo 2394.

EXTINCION DE LA PRENDA 2 vías:

1. POR VIA CONSECUCIONAL: obligación principal por algunos de los modos del artículo 1567, y consecuencialmente se extingue lo accesorio, que en este caso es la prenda.

2. POR VIA PRINCIPAL O DIRECTA por un modo de extinguir del artículo 1567, o bien porque ocurre alguno de los casos del artículo 2406, que son:

a) **DESTRUCCION TOTAL DE LA COSA DADA EN PRENDA**

b) **CUANDO LA PROPIEDAD DE LA COSA EMPEÑADA PASA AL ACREEDOR POR CUALQUIER TITULO**

c) **POR RESOLUCION DEL DERECHO DE DOMINIO DEL CONSTITUYENTE**

V. FIANZA. Art. 2335 inc. 1º CC. *“La fianza es una obligación accesorio, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple.”*

1. Caracteres.

a) Es un contrato consensual. Pero suele ser solemne.

b) Es un contrato unilateral

c) Es un contrato gratuito

d) Es un contrato accesorio

Objeto de la fianza: la obligación del fiador será siempre de dar una suma de dinero. Si la obligación principal es de hacer o no hacer, se garantiza únicamente el pago de la indemnización de los perjuicios que produce el incumplimiento (Art. 2343 inc. 3º CC).

2. EFECTOS:

2.1 Efectos de la fianza entre acreedor y fiador.

a) Antes de que el acreedor reconvenga al fiador:

1) Facultad del fiador de anticiparse a pagar la deuda (Art. 2353 CC):

2) Facultad del fiador de exigir que se proceda contra el deudor (Art. 2356 CC):

b) Después de que el acreedor reconvenga al fiador (defensas del fiador):

1) Beneficio de excusión: Art. 2357 CC. *“El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda.”* El beneficio de excusión es facultativo para el fiador.

i) Casos en que el acreedor es obligado a practicar la excusión:

a. Cuando así se haya estipulado expresamente

b. Cuando el fiador no se haya obligado a pagar sino lo que el acreedor no pueda obtener del deudor (Art. 2365 inc. 2º CC).

ii) Efectos del beneficio de excusión:

a. Suspende la entrada a juicio (excepción dilatoria).

b. El acreedor queda obligado a practicar la excusión.

c. Si los bienes señalados no son suficientes, el acreedor debe resignarse a recibir un pago parcial. Sólo puede perseguir al fiador por el saldo insoluto (Art. 2364 CC).

2) Beneficio de división: Art. 2367 inc. 1º CC. “*Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda, que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa.*” Es una excepción perentoria.

3) Excepción de subrogación: Art. 1610 N° 3 CC, el fiador se subroga en los derechos del acreedor. Para ello, es necesario que el acreedor conserve sus acciones. Si las ha perdido por hecho o culpa suya, se extingue la fianza (Art. 2381 N° 2 CC).

4) Excepciones reales y personales:

i) En cuanto a la fuerza o dolo: en verdad son personales, pero el fiador puede oponer la excepción de nulidad fundada en ellas.

ii) La cosa juzgada compete a quien la ha obtenido en juicio y a todos quienes, según la ley, aprovecha el fallo.

2.2 Efectos de la fianza entre el fiador y el deudor.

a) Efectos anteriores al pago.

1) Derechos del fiador (Art. 2369 inc. 1º CC):

i) Derecho a que el deudor obtenga que se le releve de la fianza.

ii) Derecho a que el deudor le caucione las resultas de la fianza (contrafianza).

iii) Derecho a que el deudor consigne medios suficientes para efectuar el pago.

b) Acción de reembolso: es la acción que pertenece al fiador, por derecho propio, emanada del contrato de fianza. La tiene aunque el deudor haya ignorado la fianza (Art. 2370 CC).

c) Acción subrogatoria: Art. 1610 N° 3 CC, se opera la subrogación legal en favor del que paga una deuda ajena a la que está obligado subsidiariamente. Tiene la ventaja de gozar de las garantías que tenía el acreedor, pero tiene alcance más restringido que la de reembolso (no incluye intereses, gastos ni perjuicios).

d) Acción del fiador contra su mandante: el que se obliga por encargo de un tercero, dispone de una tercera acción, contra el tercero por cuyo encargo se constituyó fiador (Art. 2371 CC).

2.3 Efectos de la fianza entre los cofiadores: la deuda se divide entre ellos, de pleno derecho, en partes iguales.

3. Extinción de la fianza.

a) Por vía consecencial: por la extinción de la obligación principal.

b) Por vía principal Art. 2381 CC, se extingue por los mismos medios que las otras obligaciones, según las reglas generales.

CESIÓN DE DERECHOS.

A. CESIÓN DE CRÉDITOS PERSONALES: la cesión de créditos es la convención por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechos contra el deudor a un tercero que llega a ser acreedor en lugar de aquél. El enajenante toma el nombre de cedente, el adquirente del crédito es el cesionario, y el deudor contra el cual existe el crédito que constituye el objeto del traspaso, se llama deudor cedido.

1. Clasificación de los créditos. Tradición según la naturaleza del título:

a) Créditos nominativos: aquellos en que se indica con toda precisión la persona del acreedor y no son pagaderos sino a la persona precisamente designada. La cesión de estos créditos es la única regida por el CC.

b) Créditos a la orden: aquellos en que al nombre de la persona del titular se antepone la expresión “a la orden” u otra equivalente, y son pagaderos a la persona designada o a quien ésta ordene o designe. Su cesión se verifica mediante el endoso (Art. 164 CCom).

c) Créditos al portador: aquellos en que no se designa a la persona del acreedor, o llevan la expresión “al portador”. Se ceden por la mera tradición manual (Art. 164 CCom).

2. Naturaleza jurídica de la cesión: es la tradición de los derechos personales.

3. Formalidades de la cesión para realizar su Tradición.

a) Perfeccionamiento de la cesión entre las partes: entre cedente y cesionario con la entrega del título. Es necesario que se notifique al deudor que acepte. Sino ocurre el titular del crédito sigue siendo el cedente.

b) Perfeccionamiento de la cesión respecto del deudor y terceros:

4. Efectos de la cesión.

a) Extensión de la cesión: Art. 1906 CC. “La cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas; pero no traspasa las excepciones personales del cedente.”

b) Responsabilidad del cedente: Art. 1907 CC. “El que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión...”

Si la cesión es a título gratuito, no hay responsabilidad del cedente.

B. CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS: aquellos derechos que son objeto de una controversia judicial, cuya existencia es discutida en juicio (Art. 1911 inc. 2º CC). Dos condiciones:

a) Debe deducirse una demanda sobre el derecho.

b) Debe notificarse judicialmente la demanda.

1. Forma de la cesión: se entiende hecha por el hecho de apersonarse el cesionario al juicio, acompañando el título de la cesión. Para que la cesión produzca efecto respecto del deudor, debe ser notificado.

2. Efectos de la cesión.

a) Entre cedente y cesionario:

1) El cedente se desprende de los derechos que le correspondían como demandante, y el cesionario los adquiere. Pero el juicio puede proseguirlo cualquiera (Art. 1912 CC).

2) No debe el cedente al cesionario ninguna garantía por la suerte del juicio (Art. 1911 CC).

b) Respecto del demandado. Derecho de rescate o retracto litigioso: facultad del demandado de liberarse de la prestación a que ha sido condenado en el juicio, reembolsando al cesionario lo que éste hubiera pagado al cedente como precio de la cesión.

VI. TRANSACCIÓN. Art. 2446 inc. 1º CC. “*La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual (realizándose mutuas concesiones o sacrificios).*”

1. Elementos.

- a) Existencia de un derecho dudoso.
- b) Mutuas concesiones o sacrificios.

2. Características.

- a) Es un contrato consensual.
- b) Es un contrato bilateral, como consecuencia de las recíprocas concesiones.
- c) Es un contrato oneroso.
- d) Es conmutativo o aleatorio, dependiendo de las prestaciones a que se obliguen las partes.

3. Efectos de la transacción.

- a) Relatividad de los efectos en cuanto a las partes Art. 2461 CC. “La transacción no surte efecto sino entre los contratantes.
- b) Relatividad de los efectos en cuanto al objeto: Art. 2462 CC. “Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse relativa al objeto sobre que se transige.”
- c) Efecto de cosa juzgada:
- d) Estipulación de una cláusula penal

CONTRATOS REALES (Hipoteca y Prenda también lo son)

A) COMODATO

B) MUTUO

C) DEPOSITO

VII. COMODATO: Art. 2174 inc. 1º CC. “*El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso.*”

1. Características.

- a) Real: Art. 2174 inc. 2º CC. “Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.”
- b) Gratuito: es de la esencia del comodato.
- c) Unilateral: sólo el comodatario se obliga: a restituir la cosa. La entrega de la cosa no es obligación sino requisito del contrato.
- d) Título de mera tenencia: el comodante conserva el dominio y la posesión de la cosa.

2. Cosas que pueden ser objeto de comodato: no fungibles, porque debe restituirse la misma. Puede ser mueble o raíz.

3. Efectos del Comodato.

- a) Obligaciones del comodatario:
 - 1) Conservar la cosa:
 - 2) Usar la cosa en los términos convenidos o según su uso ordinario.
 - 3) Restituir la cosa prestada
- b) Obligaciones del comodante:

- 1) Pagar las expensas de la conservación.
 - 2) Indemnizar perjuicios al comodatario por la mala calidad o condición de la cosa.
- 4. Comodato Precario:** el comodante puede en cualquier tiempo recobrar la cosa (Art. 2194 CC). También cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija un tiempo para la restitución (Art. 2195 inc. 1º CC). También constituye precario el goce gratuito de cosa ajena sin ningún título que lo legitime, tolerado por el dueño o que se verifica por ignorancia del dueño (Art. 2195 inc. 2º CC).

VIII. MUTUO: Art. 2196 CC. *“El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad.”*

1. Características.

- a) Real: Art. 2197 CC. “No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.”
- b) Unilateral: sólo se obliga el mutuuario, a restituir.
- c) Naturalmente oneroso: así es en la Ley 18.010; en el CC es naturalmente gratuito.
- d) Título traslativo de dominio.

2. Cosas que pueden ser objeto de mutuo: cosas fungible.

3. Efectos.

a) Obligación del mutuuario: restituir las cosas.

- i) Si es préstamo de dinero: por regla general devengan reajustes e intereses.
- ii) Si son cosas fungibles:

- a. Debe restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad.
- b. Si no es posible, debe restituir su equivalente en dinero.

b) Obligación del mutuante: indemnizar los perjuicios derivados de la mala calidad o vicios ocultos de la cosa, que deben reunir las siguientes condiciones:

- i) Que haya sido conocida esta calidad y no declarada por el mutuante.
- ii) Que fuera probable que ocasionaren perjuicios.
- iii) Que el mutuuario no haya podido conocerlo o precaver los perjuicios.

IX. DEPÓSITO. Art. 2211 CC. *“Llámanse en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie.”*

1. Características.

- a) Real: Art. 2212 CC. “El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario.”
- b) Unilateral: sólo se obliga el depositario, a restituir la cosa.

2. EFECTOS:

a) Obligaciones del depositario:

- 1) Guardar la cosa
- 2) Restituir el depósito

b) Obligaciones del depositante: puede resultar obligado a pagar los gastos de conservación y los perjuicios (Art. 2235 CC).

3. Secuestro: Art. 2249 CC. *“El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre.”*

DERECHO CIVIL III – PARTE GENERAL. DE LAS OBLIGACIONES, RENÉ RAMOS PAZOS.

Capítulo Primero. CONCEPTOS GENERALES.

1. INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES.

El Derecho objetivo y derecho subjetivo... Los podemos clasificar en **derechos subjetivos en públicos y privados**... (Teoría de La Ley).

Los **derechos subjetivos privados se clasifican en patrimoniales y extrapatrimoniales**, dependiendo si estos tienen o no un valor original susceptible de apreciación pecuniaria y por lo mismo, si forman o no parte del patrimonio.

Derechos subjetivos extrapatrimoniales son aquellos referidos a las relaciones de familia y a los atributos de la personalidad.

Derechos subjetivos patrimoniales son aquellos susceptibles de apreciación pecuniaria y que se encuentran en el patrimonio de la persona. Dentro de estos últimos podemos distinguir entre derechos reales y derechos personales.

Los derechos (subjetivos patrimoniales) reales son aquellos que se ejercen sobre una cosa y sin respecto de persona determinada o bien respecto de toda la colectividad.

Los derechos (subjetivos patrimoniales) personales son aquellos que solo pueden reclamarse de determinadas personas, aquellas que por un hecho suyo o la disposición de la ley han contraído la obligación correlativa, es una relación indirecta para el titular, porque el beneficio que le pueda reportar el derecho personal depende del comportamiento del deudor.

2. Relación Jurídica... (Acto Jurídico)

3. Derechos reales y personales o créditos.

Art. 577 inc. 1º CC. “*Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.*”

Art. 578 CC. “*Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas;...*”

4. Las nociones de derecho personal o crédito y obligación son correlativas: se habla de derecho personal o de obligación según si se mire desde el punto de vista del acreedor o del deudor.

5. Diferencias entre derechos reales y personales.

Diferencias según la doctrina clásica:

- a) Reales: relación persona a cosa. Personales: relación entre dos sujetos.
- b) (Contenido) Reales: poder jurídico inmediato sobre la cosa. Personales: el titular sólo puede obtener el beneficio mediante un acto del obligado.
- c) (Forma de adquisición) Reales: título y modo de adquirir. Personales: basta el título.
- d) Reales: son absolutos. Personales: son relativos, sólo se pueden exigir del deudor.
- e) (Ejercicio) Reales: se consolidan con su ejercicio. Personales: se extinguen con su ejercicio (con el pago).
- f) (Contravención) Reales: pueden ser violados por cualquiera. Personales: sólo por el deudor.

g) Reales: sólo pueden ser creados por ley (*numero clausus*). Personales: las partes pueden crear cualquier tipo (*numero apertus*).

6. Teoría general de la obligación (aclaración de conceptos): la expresión derecho personal mira a la relación jurídica de obligación desde el punto de vista del titular del derecho es decir desde el punto de vista del acreedor, es sinónimo de la expresión crédito, por eso uno dice q el acreedor es titular de un derecho personal o crédito. El otro punto de vista es el que se encuentra compelido a ejecutar o no algo es decir el deudor en cuyo caso hablamos de deuda (obligación).

7. Concepto de obligación: vínculo jurídico entre dos personas determinadas –deudor y acreedor– , en virtud del cual la primera se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor de la segunda.

Desde el punto de vista del acreedor, es un crédito; desde el del deudor, es una deuda.

8. Elementos constitutivos de la obligación: se discute sobre lo que en esencia constituye la obligación:

A) Para algunos, consiste en el deber del deudor de observar un determinado comportamiento. En este sentido, toda obligación importa una restricción de libertad del deudor. Si no cumple, el crédito se hace efectivo sobre su patrimonio, pero esto ya no es parte de la obligación.

B) Otros ponen énfasis en la responsabilidad del deudor. Lo que en esencia constituye la obligación es el hecho que el patrimonio del deudor quede afecto a su cumplimiento. La primera posición se funda en una base ética; la segunda, en una económica.

9. Sujetos de la obligación: acreedor y deudor:

Acreedor: titular del derecho personal en virtud del cual puede exigir una prestación del deudor.

Deudor: quien debe dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor.

En los contratos bilaterales, ambas partes tendrán el carácter de acreedoras y deudoras.

10. Del objeto de la obligación: prestación a que se obliga el deudor. Es un determinado comportamiento, positivo o negativo. Art. 1438 CC, es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer.

11. Requisitos de la prestación.

- a) Debe ser física y jurídicamente posible
- b) Debe ser lícita
- c) Debe ser determinada, o a lo menos determinable

Capítulo Segundo. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.

1. Concepto.: hechos jurídicos que dan nacimiento, modifican o extinguen las relaciones de derecho y las obligaciones.

2. Clasificación: de acuerdo al Art. 578 CC, las fuentes serían el hecho del deudor y la ley.

El hecho del deudor incluye:

- a) El acuerdo de voluntades (contrato).
- b) El hecho voluntario lícito no convencional (cuasicontrato).
- c) La conducta negligente que causa daño a otro (cuasidelito civil).
- d) El hecho doloso que causa daño a otro (delito civil).

Art. 1437 CC. “*Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad.*”

En resumen, las fuentes de las obligaciones para el CC son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley.

3. Críticas a la clasificación anterior: según una opinión muy generalizada, sólo la voluntad y la ley pueden generar obligaciones. En los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, las obligaciones nacen porque así lo establece la ley. Pero se podría aplicar la misma lógica a los contratos.

4. La voluntad unilateral como fuente de la obligación: la que contrae un sujeto mediante su mera manifestación de querer obligarse. Esta obligación es distinta a la oferta, porque vincula desde el primer momento al declarante sin necesidad de aceptación. Ej. Art. 99 CCom (oferente que se obliga a no disponer de la cosa sino pasado cierto tiempo o desechada la oferta).

Se discute en doctrina la fuerza obligatoria de la voluntad unilateral, pero tiene cada día más aceptación.

5. En Chile, ¿se acepta la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones?

A) Posición dominante: El CC no la acepta, salvo la situación excepcional del Art. 632 inc. 2º CC. Bello siguió a Pothier, que no la aceptaba.

B) La declaración unilateral de voluntad puede tener cabida en el Art. 1437 CC, pues es justamente un hecho voluntario de la persona que se obliga.

La jurisprudencia ha dicho que no hay más fuentes que las del Art. 1437 CC, pero fallos recientes han aceptado la sola voluntad del deudor como fuente de obligaciones, por Ej. en el pagaré.

6. El enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación: constituye la obligación que tendrá aquel que se ha enriquecido injustamente de restituir.

Capítulo Tercero. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.

PÁRRAFO I. DIVERSAS CLASIFICACIONES

1. Clasificación de las obligaciones.

1. Eficacia:

a) Civiles.

b) Naturales.

2. Objeto:

a) Forma: positivas y negativas.

b) Determinación del objeto: de especie o cuerpo cierto y de género.

c) Contenido de la prestación: de dar (entregar), hacer y no hacer.

d) De dinero y de valor.

e) Número de cosas: de objeto singular y de objeto plural (de simple objeto múltiple, alternativas y facultativas).

3. Sujeto:

a) De unidad de sujeto.

b) De pluralidad de sujeto (simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias e indivisibles).

4. Forma de existir:

a) Principales.

b) Accesorias.

5. Efectos:

a) Puras y simples.

b) Sujetas a modalidad.

6. Atendiendo a la expectativa del acreedor en relación con el cumplimiento

a) obligaciones de medio o actividad

b) obligaciones de resultado.

PÁRRAFO II. NUEVAS CATEGORÍAS DE OBLIGACIONES.

1. Obligaciones de medio y de resultado: obligaciones de hacer.

1) De medio: aquellas en que el deudor se compromete únicamente a hacer todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia, para alcanzar un resultado determinado. Ej. Obligación de un abogado o un médico.

2) De resultado: aquellas en que el deudor para cumplir debe alcanzar el resultado propuesto. Ej. Obligación del contratista de construir una casa.

Importancia de la distinción: determinar cuándo la obligación se entiende cumplida.

PÁRRAFO III. OBLIGACIONES CIVILES Y NATURALES.

1. Concepto: Art. 1470 incs. 1º a 3º CC. *“Las obligaciones son civiles o meramente naturales.*

Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.

Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.”

La obligación civil también otorga excepción para retener lo pagado.

2. Naturaleza de la obligación natural: son verdaderas obligaciones, pues constituyen un vínculo jurídico entre personas determinadas que produce efectos jurídicos (retener lo pagado). No son simples deberes morales.

3. Las obligaciones naturales en el derecho chileno.

Art. 1470 inc. 4º CC. “Tales son:

1.º Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos;

2.º Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción;

3.º Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida;

4.º Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.”

4. Las obligaciones naturales ¿son taxativas en Chile?

A) Siendo excepcionales, no hay más que las que la ley contempla.

B) No es taxativo.

La mayoría de la doctrina se inclina por la segunda tesis, pero no hay unanimidad sobre cuáles serían los otros casos de obligaciones naturales. Se mencionan: Pago de una deuda de juego o apuesta en que predomina la inteligencia (Art. 2260 CC).

5. Obligaciones naturales contempladas en el artículo 1470. Clasificaciones:

Se establecen 2 tipos:

- a) Obligaciones civiles nulas y rescindibles.
- b) Obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas.

6. Obligaciones naturales provenientes de obligaciones civiles nulas o rescindibles.

A ellas se refiere el Art. 1470 N° 1 y 3 CC.

7. Caso del artículo 1470 N° 1: se refiere a los incapaces relativos, jamás a los absolutos, cuyos actos no producen ni aun obligaciones naturales (Art. 1447 inc. 2º CC).

8. Caso del artículo 1470 N° 3: actos sin solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos

9. Obligaciones naturales provenientes de obligaciones civiles degeneradas.

A ellas se refiere el Art. 1470 N° 2 y 4 CC.

10. Obligaciones civiles extinguidas por prescripción (art. 1470 N° 2): el Art. 1567 N° 10 CC contempla a la prescripción como un modo de extinguir las obligaciones, lo que no es efectivo, porque de acuerdo al Art. 1470 N° 2 CC, prescrita la obligación civil, se transforma en natural. En consecuencia, lo que se extingue por prescripción no es la obligación, sino la acción para exigir su cumplimiento.

11. Obligaciones civiles que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas (art. 1470 N° 4).

12. Desde qué momento se entiende que una obligación es natural

Existen 2 posiciones en la doctrina:

1.- una obligación es natural en los casos de los n° s 1 y 3 del Art. 1470. Desde el momento en que la obligación es contraídas, y en el caso del n° 2 desde que se haya cumplido el plazo de prescripción.

En realidad toda la problemática que pueden producir las obligaciones naturales (la problemática es: si el acreedor tiene o no derecho a retener o si el deudor tiene o no derecho a repetir) solo va a interesar una vez q exista una sentencia judicial y no antes. Es por esto que la discusión doctrinaria no tiene mayor importancia porque si el deudor pago voluntariamente poco importa si la obligación es civil o perfecta o natural o imperfecta, porque si las obligaciones naturales dan derecho a retener, la problemática se produce cuando existe una sentencia judicial.

13. Efectos de la obligación natural.

1) Pagadas, dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas (Art. 1470 inc. 3º CC).

2) Pueden ser novadas: Art. 1630 CC.

3) Pueden ser caucionadas por terceros (Art. 1472 CC).

4) No producen la excepción de cosa juzgada: Art. 1471 CC.

5) No pueden compensarse legalmente, pues no son actualmente exigibles (Art. 1656 N° 3 CC).

PÁRRAFO IV. OBLIGACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS.

Positiva: aquella en que el deudor se obliga a una determinada acción (dar o hacer).

Negativa: aquella en que el deudor debe abstenerse de realizar algo que, de no mediar la obligación, podría efectuar (no hacer).

PÁRRAFO V. OBLIGACIONES DE ESPECIE O CUERPO CIERTO Y OBLIGACIONES DE GÉNERO. Se aplica a las obligaciones de dar o entregar.

De especie o cuerpo cierto: aquellas en que la cosa debida está perfectamente especificada e individualizada. Se debe un individuo determinado de un género determinado.

De género: aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado (Art. 1508 CC).

PÁRRAFO VI. OBLIGACIONES DE DAR, HACER O NO HACER. Arts. 1438 y 1460 CC.

1. Obligaciones de dar: son aquellas en que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real sobre la cosa en favor del acreedor.

Art. 1548 CC. “La obligación de dar contiene la de entregar la cosa;...”, pero dar y entregar no son sinónimos, pues en la de entregar no hay obligación del deudor de transferir el dominio o constituir un derecho real, sino simplemente de poner materialmente la cosa en manos del acreedor.

- **Obligación de entregar:** es aquella que impone al deudor la necesidad de ejecutar el simple traspaso material de una cosa de manos de una persona, a manos de otra, permitiendo que aquel que la recibe adquiera su tenencia (distinta de la posesión). Estas obligaciones de entregar nacen de los títulos de mera tenencia.

Naturaleza jurídica de la obligación de entregar. ¿Qué estatuto jurídico se aplica a las obligaciones de entregar? En doctrina una obligación de entregar se parece más a una obligación de hacer, ejecutar un determinado hecho, y la obligación de entregar es el simple traspaso material de una cosa. Sin embargo de las disposiciones pertinentes al interior del Código Civil, es posible concluir que para el Código Civil la naturaleza jurídica de la obligación de entregar, es asimilable a una obligación de dar.

Argumentos para sostener que las obligaciones de entregar son asimilables a las obligaciones de dar

Primer argumento: art 1548, señala que la obligación de dar contiene a la obligación de entregar la cosa.

Segundo argumento: El CPC dispone que las reglas del juicio ejecutivo, que este cuerpo legal contiene para las obligaciones de dar, se apliquen de la misma manera para las obligaciones de entregar.

2. Obligaciones de hacer: son aquellas en que el deudor se obliga a realizar un hecho, que no sea la entrega de la cosa pues en ese caso se aplican las reglas de las obligaciones de dar.

3. Obligaciones de no hacer: son aquellas en que el deudor debe abstenerse de efectuar un hecho que, de no existir la obligación, podría realizar. Ej. Prohibición contractual de no abrir un negocio en cierto sector.

4. Importancia de la distinción entre obligaciones de dar, hacer y no hacer.

1) Para determinar la naturaleza mueble o inmueble de la acción destinada a exigir el cumplimiento: si es de hacer o no hacer, será siempre mueble; si es de dar, depende de la cosa.

2) El procedimiento ejecutivo para obtener el cumplimiento forzado es distinto.

3) El modo de extinguir pérdida de la cosa debida sólo se aplica a las de dar. El equivalente para las obligaciones de hacer es la imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida (Art. 534 CPC).

4) En los contratos bilaterales, si se incumple la obligación de dar, el contratante diligente no puede demandar derechamente la indemnización, pues es accesoria a las acciones de cumplimiento o resolución (Art. 1489 CC). Si la obligación es de hacer, se puede demandar directamente la indemnización (Art. 1553 N° 3 CC).

PÁRRAFO VII. DE LAS OBLIGACIONES DE DINERO Y OBLIGACIONES DE VALOR.

Obligaciones de dinero: aquellas en que el objeto debido es una suma de dinero (compraventa).

Obligaciones de valor o restitutorias: son aquellas en que lo adeudado no es dinero, sino una prestación diferente que se expresa en una determinada suma de dinero, en atención a ser éste una común medida de valores.

Obligaciones de restituir: son aquellas que le corresponde a aquel que ha recibido una cosa, por regla general a virtud de un título de mera tenencia o título traslativo de la propiedad, mutuo o cosas fungible.

5. Intereses: toda suma de dinero que el acreedor recibe o tiene derecho a recibir por sobre el capital o el capital reajustado en su caso. Son un accesorio que normalmente acompaña a una obligación de dinero.

6. Clases de intereses.

1) Estipulados por las partes o fijados por ley.

2) Legales, corrientes y convencionales.

3) Interés por el uso del dinero e interés penal.

7. Intereses legales, corrientes y convencionales: el interés legal y el corriente se confunden (Art. 19 Ley 18.010).

8. Interés legal: se debe aplicar el interés corriente en todos los casos en que las leyes refieran al interés legal o al máximo bancario (Art. 19 Ley 18.010).

9. Interés corriente: es el interés promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidos en Chile en las operaciones que realicen en el país (Art. 6° Ley 18.010). Lo determina la Superintendencia de Bancos.

10. Interés convencional. Sus límites: es el interés que las partes acuerdan. El máximo interés permitido es el corriente más un 50%, atendiendo al interés corriente al momento de celebración del contrato.

11. Sanción si se pacta un interés superior al máximo permitido: se rebaja al interés corriente (Art. 2206 CC y Art. 8° Ley 18.010).

12. Intereses pactados por la mora que exceden al máximo permitido estipular: quedan sujetos a los mismos límites.

13. Anatocismo: es la capitalización de intereses

PÁRRAFO VIII. OBLIGACIONES DE OBJETO SINGULAR Y OBLIGACIONES CON OBJETO PLURAL O COMPUESTAS.

Obligaciones de objeto singular: aquellas en que se debe una sola cosa, un hecho o una abstención. Incluyen aquella en que lo debido es una universalidad jurídica o de hecho.

14. Obligaciones compuestas o de objeto múltiple: son aquellas en que se deben varias cosas.

15. Obligaciones de simple objeto múltiple: se caracterizan por la conjunción copulativa “y”. El deudor debe la totalidad de las cosas y cumple pagándolas todas.

16. Obligaciones alternativas o disyuntivas. Art. 1499 CC. “...es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas, exonera de la ejecución de las otras.”

Se caracterizan por la conjunción disyuntiva “o”.

17. Obligaciones facultativas. Art. 1505 CC. “Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa.”

PÁRRAFO IX. OBLIGACIONES CON UNIDAD Y PLURALIDAD DE SUJETOS.

Obligación con unidad de sujeto, sujeto único o singular: aquella en que existe un acreedor y un deudor.

Obligación con pluralidad de sujetos. Sujeto múltiple o plural: aquella en que hay un acreedor y varios deudores (pluralidad pasiva), varios acreedores y un deudor (pluralidad activa), o varios acreedores y varios deudores (pluralidad mixta). El Art. 1438 CC

La pluralidad puede ser:

- 1) Originaria: la obligación nace con pluralidad de sujeto.
- 2) Derivativa: la obligación nace con unidad de sujeto y se transforma en plural.

Las obligaciones con pluralidad de sujetos pueden tener 3 modalidades:

- a) Simplemente conjuntas o mancomunadas.
- b) Solidarias.
- c) Indivisibles.

Sección Primera. Obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas: son aquellas en que, existiendo pluralidad de acreedores o de deudores, y recayendo sobre una cosa divisible, cada acreedor sólo puede exigir su cuota a cada deudor, que sólo está obligado a la suya.

1. Características de las obligaciones simplemente conjuntas.

- 1) Constituyen la regla general (Art. 1511 y 1526 CC).
- 2) Deben recaer sobre un objeto divisible, para que puedan cumplirse por partes.

2. Efectos de las obligaciones simplemente conjuntas.

Respecto de los Acreedores:

- 1) Cada acreedor puede cobrar su cuota; cada deudor está sólo obligado a la suya.
- 2) Cuando en un contrato bilateral hay varios acreedores, el contratante diligente puede pedir por sí solo, sin acuerdo, la resolución del contrato bilateral de objeto único.
- 3) La interrupción de la prescripción que opera a favor de un acreedor no favorece a los demás, y la interrupción que afecta a un deudor no perjudica a los demás (Art. 2519 CC).
- 4) La nulidad declarada respecto de un deudor o de un acreedor no afecta a los demás, porque es de efectos relativos (Art. 1690 CC).

Respecto de los deudores:

- 1) La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación respecto de otros.
- 2) La cuota del deudor insolvente no grava a los demás.
- 3) La mora de un deudor no coloca en mora a los otros.

- 4) Si uno de los deudores incumple su obligación y se genera responsabilidad contractual, ésta sólo afecta al incumplidor (Arts. 1526 N° 3 y 1540 CC).
- 5) Cada deudor demandado puede oponer a la demanda las excepciones reales, y únicamente las excepciones personales suyas.
- 6) La prórroga de la competencia que opera a favor de un deudor no afecta a los demás.

Sección Segunda. Obligaciones Solidarias o Insólidum: son aquellas en que debiéndose un objeto divisible y habiendo pluralidad de acreedores o de deudores, o pluralidad de ambos, cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de modo que cumplida así la obligación, ella se extingue. (Art. 1511).

1. La solidaridad es excepcional y no se presume. Consecuencias:

1. Fuentes de la solidaridad: convención, testamento o ley. No cabe que se declare por sentencia judicial.
2. La solidaridad es de derecho estricto y de interpretación restringida.
3. La solidaridad no se presume.
4. Quien alegue la solidaridad debe probarla.

2. Elementos de la solidaridad.

1. Pluralidad de acreedores o de deudores.
2. La cosa debe ser divisible.
3. La cosa debida debe ser la misma (Art. 1512 CC).

3. Efectos de la solidaridad activa: hay que distinguir entre las relaciones externas y las internas.

4. Relaciones externas (entre deudor y acreedor).

- 1) Cada acreedor puede demandar el total de la obligación (Art. 1511).
- 2) La interrupción de la prescripción que aprovecha a un acreedor beneficia a los otros (Art. 2519).
- 3) Las medidas precautorias en favor de un acreedor favorecen a los otros.
- 4) La constitución en mora que hace un acreedor constituye en mora al deudor respecto de todos los acreedores.
- 5) El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija, extinguiendo la obligación respecto de todos los acreedores.
- 6) Los modos de extinguir las obligaciones que operen entre el deudor y un acreedor extinguen la obligación respecto de todos, a menos que el deudor ya estuviera demandado por uno de ellos (Art. 1513 inc. 2º CC).

5. Relaciones internas (entre acreedores).

El acreedor que cobró el total deberá reembolsar a los demás su respectiva cuota, a menos que haya algunos no interesados, caso en que nada les corresponde. Cada uno de los otros acreedores podrá reclamar la proporción que le corresponde, a prorrata de su cuota, pues la solidaridad sólo existe entre los acreedores solidarios y el deudor.

6. Solidaridad pasiva: existen varios deudores, y el acreedor puede demandar la totalidad del crédito a cualquiera de ellos, extinguiéndose la obligación respecto de todos.

7. Efectos de la solidaridad pasiva.

Hay que distinguir entre las relaciones externas y las internas.

8. Relaciones externas. Obligación a las deudas (entre el acreedor y los deudores).

- 1) El acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores conjuntamente, o en contra de cualquiera de ellos por el total de la deuda, sin que éste le pueda oponer el beneficio de división.
- 2) Si el acreedor demanda a un deudor y no obtiene el pago total, podrá dirigirse en contra de cualquiera de los otros, por el saldo (Art. 1515 CC).
- 3) El título ejecutivo contra el deudor principal lo es también en contra del fiador y codeudor solidario.
- 4) La sentencia dictada en contra de un codeudor produce la cosa juzgada respecto de los otros.
- 5) Si el deudor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, tal extinción opera respecto de todos los codeudores solidarios (Arts. 1519, 1520 y 1668 CC).
- 6) La interrupción de la prescripción que se opera en contra de uno de los deudores solidarios perjudica a los otros (Art. 2519 CC).
- 7) Producida la mora respecto de un deudor, quedan también constituidos en mora los otros.
- 8) La pérdida de la especie debida por culpa de uno de los codeudores genera responsabilidad para todos respecto del pago del precio, pero no respecto de la indemnización de perjuicios, que sólo debe pagar el culpable (Art. 1521 CC).
- 9) La prórroga de la competencia respecto de un deudor afecta a todos, basándose en el mandato tácito.

9. Excepciones que puede oponer el deudor demandado: no tiene beneficio de división (Art. 1514 CC). La regla general es que el deudor solidario puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y además las personales suyas (Art. 1520).

10. Relaciones internas. Contribución a las deudas (entre los deudores). Pagada la deuda hay que distinguir:

A) Si todos los deudores tienen interés en la obligación: el deudor que paga se subroga en el crédito, con todos sus privilegios y seguridades, y puede dirigirse en contra de los demás deudores, pero sólo por su cuota. No se subroga en la solidaridad. Tiene la acción subrogatoria, que le permite cobrar intereses corrientes.

B) Si sólo algunos deudores tienen interés en la obligación:

- 1) Si pagó un codeudor interesado: se subroga en la acción del acreedor y puede dirigirse en contra de cada uno de los deudores interesados por su cuota. No puede dirigirse contra los no interesados, porque sólo son fiadores (Art. 1522 inc. 2º CC).
- 2) Si pagó un codeudor no interesado: el Art. 1522 inc. 2º CC lo considera como fiador, por lo que se subroga en la acción del acreedor, incluso en la solidaridad (Art. 2372 CC).

11. Extinción de la solidaridad pasiva. Puede extinguirse:

- 1) Conjuntamente con la obligación solidaria, o
- 2) Extinguirse sólo la solidaridad: muerte del deudor solidario y renuncia de la solidaridad.

Sección Tercera. Obligaciones Divisibles e Indivisibles.

1. Concepto. Obligación indivisible: es aquella en que el objeto de la prestación debe cumplirse por el todo y no por partes, sea por la naturaleza misma del objeto, sea por el modo que han tenido las partes para considerarlo.

2. La indivisibilidad de una obligación puede darse en obligaciones con sujetos únicos o plurales, porque no mira a los sujetos, sino al objeto de la prestación. Art. 1524 inc. 1º CC. “La obligación es *divisible* o *indivisible* según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota.”

3. Indivisibilidad física e indivisibilidad intelectual o de cuota.

1. Divisibilidad física o material: una cosa es físicamente divisible cuando, sin destruirse, puede fraccionarse en partes homogéneas entre sí y con respecto al todo primitivo, no sufriendo menoscabo considerable el valor del conjunto de aquellas en relación con el valor de éste.

2. Divisibilidad intelectual o de cuota: una cosa es intelectualmente divisible cuando puede fraccionarse en partes ideales, abstractas, imaginarias, aunque no lo pueda ser materialmente. Todas las cosas admiten esta división, salvo que la ley lo impida. Ej. Propiedad fiduciaria (Art. 1317 CC).

4. Fuente de la indivisibilidad.

a) Indivisibilidad natural: la cosa debida, por su propia naturaleza, no puede dividirse.
b) Indivisibilidad convencional o de pago: las partes acuerdan que no se puede cumplir por partes.

5. Indivisibilidad convencional o de pago: acuerdo expreso de los contratantes en orden a que no se pueda cumplir por partes.

6. La indivisibilidad en las obligaciones de dar, entregar, hacer y no hacer.

a) La obligación de dar es por regla general divisible.
b) La obligación de entregar es divisible si la cosa admite división física; es indivisible si se debe entregar una especie.
c) La obligación de hacer es divisible o indivisible según pueda o no cumplirse por partes el hecho debido.
d) La obligación de no hacer es divisible o indivisible según lo sea la cosa que no debe hacerse.

7. Efectos de la indivisibilidad. Hay que distinguir entre indivisibilidad activa y pasiva.

8. Efectos de la indivisibilidad activa.

1. Cada acreedor puede exigir el total, por la naturaleza de la prestación.
2. El pago efectuado por el deudor a cualquier acreedor extingue la obligación respecto de todos.
3. Ninguno de los coacreedores puede, sin el consentimiento de los demás, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa.
4. La interrupción de la prescripción operada por uno de los acreedores aprovecha a los demás.
5. El acreedor que recibe el pago de la obligación indivisible debe dar a los otros la parte que le corresponde.

9. Efectos de la indivisibilidad pasiva. Hay que distinguir las relaciones externas de las internas.

10. Relaciones externas.

1. Cada uno de los deudores es obligado a cumplirla en el todo, aunque no se haya convenido solidaridad.

2. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores, afecta los otros.
3. El cumplimiento de la obligación por cualquiera de los deudores la extingue para todos.

4. Demandado uno de los deudores, puede pedir un plazo para entenderse con los demás deudores, a fin de cumplir entre todos.

5. Relaciones internas (contribución a las deudas): el que pagó tiene derecho a que los demás le paguen la indemnización correspondiente (Art. 1530 CC).

11. De la indivisibilidad de pago: son aquellas cuyo objeto es perfectamente divisible, física o intelectualmente, pero que no deben ejecutarse por parcialidades en virtud de la voluntad de las partes o de la ley que presume esa voluntad (Art. 1526 CC).

12. Casos del artículo 1526.

a) La acción hipotecaria o prendaria (art. 1526 N° 1).

b) Deuda de una especie o cuerpo cierto (art. 1562 N° 2).

c) Indemnización de perjuicios por incumplimiento de un codeudor (art. 1526 N° 3).

d) Pago total de una deuda impuesta a un heredero; e indivisibilidad estipulada por el causante (art. 1526 N° 4).

e) Pago de una cosa indeterminada (art. 1526 N° 5).

f) Obligaciones alternativas (Art. 1526 N° 6).

13. Paralelo entre solidaridad o indivisibilidad.

Semejanzas:

1. Son excepciones al principio de la división de las deudas frente a la pluralidad de sujetos.

2. Cada acreedor puede pedir el total, y cada deudor está obligado por el total.

3. El pago hecho por un deudor extingue la obligación respecto de todos.

Diferencias:

1. La indivisibilidad emana de la naturaleza del objeto debido; es requisito de la solidaridad que la cosa sea divisible.

2. La solidaridad es renunciable; la indivisibilidad no.

3. En la solidaridad, el acreedor puede exigirle pago total a cualquier deudor; en la indivisibilidad, el deudor puede pedir un plazo para entenderse con sus codeudores.

4. La solidaridad no se transmite; la indivisibilidad es transmisible.

14. El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible. Art. 1525 CC.

PÁRRAFO X. OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS.

Obligaciones principales: pueden subsistir por sí solas, sin necesidad de otras.

Obligaciones accesorias: las que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no parecen subsistir sin ella.

PÁRRAFO XI. OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES O SUJETAS A MODALIDAD.

Modalidades: son cláusulas accidentales que tienen por objeto alterar los efectos que el acto normalmente. La teoría clásica señala que estas son la condición, el plazo y el modo. Además, la doctrina moderna agrega la solidaridad y la representación.

La regla es que las obligaciones sean puras y simples; que produzcan sus efectos normalmente desde su nacimiento hasta su extinción.

Fuentes: el testamento, de la voluntad de las partes o de la ley, se puede agregar a la obligación una modalidad, con el objeto de alterar sus efectos normales, sea en cuanto a su nacimiento, a su ejercicio o a su extinción.

1. La condición, el plazo y el modo son las principales modalidades, pero no las únicas. También son modalidades la solidaridad, las obligaciones alternativas o facultativas, y la representación.

2. Caracteres de las modalidades.

1) Son elementos accidentales de los actos jurídicos (Art. 1444 CC). Pero excepcionalmente son elementos de la naturaleza (Ej. Condición resolutoria tácita) o incluso de la esencia (Ej. Condición en el contrato de promesa).

2) Son excepcionales; la regla general es que los actos sean puros y simples.

Sección Primera. De las Obligaciones Condicionales. Art. 1473 CC. “*Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no.*”

Condición: hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su correlativa obligación.

1. Elementos de la condición.

1) Hecho futuro: el hecho que la constituye debe ocurrir con posterioridad a la celebración del acto (Art. 1071 inc. 2º CC).

2) Hecho incierto: puede acontecer o no (Art. 1081 inc. 3º CC). La incertidumbre debe ser objetiva, no la determinan las partes.

2. Clasificación de las condiciones.

1) Expresas y tácitas.

2) Suspensivas y resolutorias.

3) Positivas y negativas.

4) Posibles e imposibles, lícitas e ilícitas.

5) Determinadas e indeterminadas.

6) Potestativas, casuales y mixtas.

3. Condición positiva y negativa. Art. 1474 CC. “La condición es positiva o negativa. La *positiva* consiste en acontecer una cosa; la *negativa*, en que una cosa no acontezca.”

4. Condiciones posibles e imposibles, lícitas e ilícitas.

Físicamente imposible: la contraria a las leyes de la naturaleza física.

Moralmente imposible: el hecho que la constituye es prohibido por ley, o es opuesto a las buenas costumbres o al orden público (Art. 1475 inc. 2º CC).

Se mira como imposible la condición concebida en términos ininteligibles (Art. 1475 inc. final CC).

Efectos:

a) Condición positiva imposible o ilícita:

1) Suspensiva: la condición se tiene por fallida, y el derecho no llega a nacer.

2) Resolutoria: la condición se tiene por no escrita, y el derecho nace puro y simple.

b) Condición negativa de un hecho físicamente imposible: la obligación es pura y simple.

c) Condición negativa de un hecho ilícito: vicia la disposición, es decir, el acreedor condicional no puede exigir el pago (Art. 1476 CC).

5. Condiciones determinadas o indeterminadas.

Determinada: el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada.

Indeterminada: no se fija una época para la ocurrencia del hecho.

6. Condiciones suspensivas y resolutorias.

Art. 1479 CC. “*La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho.*” En consecuencia, si es suspensiva, el derecho no nace; si es resolutoria, el derecho nace, pero está expuesto a extinguirse.

7. Estados en que puede encontrarse la condición.

1) Pendiente: el hecho que la constituye aún no ocurre, pero puede ocurrir.

2) Fallida:

1) Si es positiva: cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el hecho, o ha expirado el plazo sin que suceda.

2) Si es negativa: cuando sucede el hecho.

3) Cumplida:

3) Si es positiva: cuando sucede el hecho.

4) Si es negativa:

i) Determinada: cuando expira el plazo dentro del cual no debía realizarse, sin que suceda.

ii) Indeterminada: cuando transcurran los 10 años sin que suceda.

8. Forma como deben cumplirse las condiciones.

Se aplica primero la regla del Art. 1483 CC:

Art. 1483 inc. 1º CC. “*La condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes.*” Art. 1560 CC sobre la interpretación de los contratos.

Luego, entra a operar la regla del Art. 1484 CC:

Art. 1484 CC. “*Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida.*”

No pueden cumplirse por equivalencia.

9. Cumplimiento ficto de la condición. Art. 1481 inc. 2º CC. “*Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida.*” Nadie se puede favorecer con su propio dolo.

10. Principio de la indivisibilidad de la condición. Art. 1485 inc. 1º CC. “*No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificada la condición totalmente.*”

11. Caducidad de las condiciones.

El efecto de la caducidad es el siguiente:

a) Si es suspensiva y falla: el acreedor condicional no va a llegar a adquirir el derecho.

b) Si es resolutoria y falla: se consolida el derecho en poder del deudor condicional.

12. Retroactividad de la condición cumplida: una vez cumplida, los efectos del acto o contrato se retrotraen al momento en que dicho acto se celebró:

1) Si es suspensiva: se considera que el acto ha tenido siempre el carácter de puro y simple, y se reputa que el acreedor adquirió el derecho desde el momento de la celebración del acto, entendiéndose que el deudor quedó obligado desde la misma fecha.

2) Si es resolutoria: las partes quedan como si jamás hubieran estado vinculadas entre sí, el deudor condicional debe restituir lo que recibió al momento de celebrarse el acto.

13. Riesgos de la cosa debida bajo condición. Art. 1486. “Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación; y por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio, y a la indemnización de perjuicios.”

14. Efecto de las condiciones: distinguir entre condiciones suspensivas y resolutorias, en los 3 estados en que pueden encontrarse.

15. Efectos de la condición suspensiva pendiente.

1) No nace el derecho y la obligación correspondiente.

2) El vínculo jurídico existe.

3) El acreedor tiene una simple expectativa.

16. No nace el derecho ni la obligación.

1) El acreedor no puede exigir su cumplimiento (Art. 1485 inc. 1º CC).

2) Si el deudor paga antes del cumplimiento, paga lo no debido y puede pedir restitución (Art. 1485 inc. 2º CC).

3) El acreedor no puede ejercer la acción pauliana (Art. 2468 CC), pues todavía no es realmente acreedor.

4) No hay obligación actualmente exigible. Por ello la prescripción no está corriendo (Art. 2514 inc. 2º CC), no se puede novar (Art. 1633 CC), no puede operar compensación (Art. 1656 Nº 3 CC) y el deudor no está en mora.

17. El vínculo jurídico existe: el acto o contrato se generó, si bien el derecho y la obligación no han nacido.

18. El acreedor tiene una simple expectativa de derecho. El acreedor condicional puede impetrar providencias conservativas.

19. Efectos de la condición suspensiva fallida: el derecho y la obligación no van a nacer, desapareciendo la expectativa del acreedor condicional. Quedan sin efecto las medidas conservativas, y quedan firmes los actos de administración o disposición del deudor condicional.

20. Efectos de la condición suspensiva cumplida.

1) Nace el derecho y la obligación.

2) El acreedor puede exigir su cumplimiento.

3) Si el deudor paga, el pago es válido y no puede repetir (Art. 1485 inc. 2º CC).

4) Según algunos, se produce el efecto retroactivo.

5) El deudor debe entregar la cosa debida en el estado en que se halle, favoreciendo al acreedor los aumentos y soportando las pérdidas (Art. 1486), siempre que éstas sean fortuitas.

6) Por regla general no se entregan los frutos que la cosa produjo en el tiempo intermedio.

7) Los actos de administración celebrados por el deudor se mantienen, sin perjuicio de que el cumplimiento de la condición importe una causal de extinción del contrato.

21. Efectos de la condición resolutoria: puede tener 3 modalidades: ordinaria, tácita y pacto comisorio.

1) Condición resolutoria ordinaria: es el hecho futuro e incierto, que no sea el incumplimiento de una obligación contraída, verificado el cual se extingue un derecho y su correlativa obligación.

a) Condición resolutoria ordinaria pendiente.

1) El acto o contrato produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.

2) El que tiene el dominio bajo la condición, puede ejercer su derecho como si fuera dueño puro y simple, realizando actos de administración, enajenación y gravamen, sujeto todo a resolverse.

3) El deudor condicional debe cuidar y conservar la cosa como un buen padre de familia, para restituirla al acreedor si se cumple la condición (Arts. 1486 y 758 inc. 2º CC).

4) El acreedor condicional puede impetrar medidas conservativas.

b) Condición resolutoria ordinaria fallida: el derecho del deudor condicional se consolida, y quedan firmes los actos realizados mientras la condición estaba pendiente. Se extinguen las medidas conservativas.

c) Condición resolutoria ordinaria cumplida.

1) Quien adquirió derechos sujetos a ella se extinguen.

2) Los actos de administración realizados por el deudor se extinguen. Los de disposición se rigen por los Art. 1490 y 1491 CC. ...no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe.

- **Forma de operar la condición resolutoria ordinaria:** de pleno derecho, no requiere declaración judicial.

2) Condición resolutoria tácita: es la que va envuelta en todo contrato bilateral para el caso de no cumplirse por la otra parte lo pactado, la cual, requiere resolución judicial. (Art. 1489 CC).

1. Efectos de la condición resolutoria tácita: el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral da a la otra parte un derecho alternativo para solicitar o el cumplimiento o la resolución, y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Si demanda el cumplimiento, puede hacerlo por la vía ordinaria o por la vía ejecutiva, según la naturaleza del título. Si demanda la resolución, la vía tiene que ser necesariamente la ordinaria, ya que del sólo título no consta el incumplimiento del contrato.

2. Requisitos de la condición resolutoria tácita.

1) Que se trate de un contrato bilateral.

2) Incumplimiento imputable a una de las partes.

3) Que quien la invoca haya a su vez cumplido o esté llano a cumplir su obligación.

4) Que sea declarada judicialmente.

3. Consecuencia de que la resolución requiera de sentencia judicial: el deudor puede enervar la acción de resolución, pagando hasta antes de la citación a oír sentencia en primera instancia, o hasta la vista de la causa en segunda.

4. Las acciones de cumplimiento y de resolución son incompatibles, pero pueden interponerse sucesivamente. No pueden demandarse conjuntamente, a menos que lo sea en forma subsidiaria.

5. La acción de indemnización de perjuicios es accesoria a la de resolución o cumplimiento.

No se puede demandar derechamente indemnización de perjuicios, sino que sólo como consecuencia de demandar el cumplimiento o la resolución del contrato. Excepción si la obligación incumplida sea de hacer, constituido en mora puede exigir cualquiera de los 3 casos (Art. 1553 CC).

6. Diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita.

- 1) En la tácita, el hecho es el incumplimiento; en la ordinaria, cualquiera que no sea el incumplimiento.
- 2) La ordinaria opera de pleno derecho; la tácita requiere declaración judicial.
- 3) La ordinaria requiere manifestación expresa de voluntad; la tácita se subentiende por la ley.
- 4) La tácita sólo opera en contratos bilaterales, la ordinaria en cualquier acto jurídico.
- 5) Cumplida la ordinaria se produce necesariamente la resolución; cumplida la tácita, el acreedor tiene un derecho optativo para demandar el cumplimiento o la resolución.
- 6) Los efectos de la tácita son relativos; los de la ordinaria, absolutos.
- 7) En la tácita, el acreedor tiene derecho a indemnización; en la ordinaria no.

3) El pacto comisorio: es la condición resolutoria tácita expresada, por el no pago del precio.

1. El pacto comisorio procede en cualquier contrato y por el incumplimiento de cualquiera obligación.

2. Pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado. Art. 1879 CC.

- 1) Simple: condición resolutoria tácita expresada.
- 2) Calificado o con cláusula de ipso facto: acuerdo de las partes en orden a dejar sin efecto el contrato, de inmediato, ipso facto, si el deudor incumple sus obligaciones.

3. Efectos del pacto comisorio. Hay que distinguir entre pacto comisorio:

- 1) Simple, en compraventa, por no pago del precio: exigir el precio o la resolución de la venta, más indemnización.
- 2) Simple, en compraventa, por incumplimiento de otra obligación, o en otro contrato: opción para pedir el cumplimiento o la resolución, más indemnización.
- 3) Calificado, en compraventa, por no pago del precio: resolución no opera de pleno derecho, sino que requiere declaración judicial. 24 hrs para pagar desde notificación judicial de la demanda
- 4) Calificado, en compraventa, por incumplimiento de otra obligación, o en otro contrato: resolución de pleno derecho.

4. Prescripción del pacto comisorio: 4 años.

5. De la acción resolutoria. Condición resolutoria que requiere sentencia judicial

- a) En la condición resolutoria tácita.
- b) En el pacto comisorio simple.
- c) En el pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio.

6. Características de la acción resolutoria.

- 1) Personal.
- 2) Patrimonial.
- 3) Mueble o inmueble según el objeto de que se trate.
- 4) Indivisible.

7. Efectos de la resolución: hay que distinguir efectos entre las partes y efectos respecto de terceros.

8. Efectos de la resolución entre las partes:

- 1) Vuelven al estado anterior a la celebración del contrato, como si nunca hubieran contratado. Efecto retroactivo.
- 2) En virtud del efecto retroactivo, el deudor condicional debe restituir lo que había adquirido bajo condición (Art. 1487 CC).
- 3) El deudor, por regla general, no restituye los frutos percibidos en el tiempo intermedio.
- 4) El deudor debe entregar la cosa en el estado en que se encuentre, con sus aumentos y mejoras, y sufriendo el acreedor los deterioros fortuitos.
- 5) Los actos de administración realizados por el deudor quedan firmes, sin perjuicio de que la resolución produzca la extinción de algunos contratos.
- 6) Si el deudor había cumplido en parte sus obligaciones, debe restituírsele lo que había pagado.

9. Efectos de la resolución respecto de terceros: va a afectar a los terceros cuando el deudor condicional, pendiente la condición resolutoria, haya enajenado o gravado la cosa poseída bajo esa condición. Por el efecto retroactivo de la condición, se entiende que el deudor condicional nunca ha sido dueño, por lo que esos actos son inoponibles al verdadero dueño. Regla general: la resolución no afecta a los terceros de buena fe (Arts. 1490 y 1491 CC).

Sección Segunda. De las Obligaciones Modales.

Modo: es la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad. O, de acuerdo al Art. 1089 CC, es el fin especial al que debe aplicarse el objeto asignado.

1. Modo y condición: el modo no suspende la adquisición del derecho, lo que concuerda con el Art. 1091 CC.

2. Forma de cumplir el modo: en la forma que las partes acordaron, y si no lo determinaron, el juez puede hacerlo atendiendo en lo posible a la voluntad de las partes.

3. El modo se puede cumplir por equivalencia: en otra forma análoga que no altere la substancia de la disposición, y que apruebe el juez. Diferencia importante con la condición, que tiene que cumplirse literalmente en la forma convenida (Art. 1484 CC).

4. Incumplimiento o ilicitud del modo.

a) Si el modo es por su naturaleza imposible, o inductivo a un hecho ilegal o inmoral, o está concebido en términos inteligibles, no vale la disposición (Art. 1093 CC). Debe entenderse que la obligación modal es nula.

b) Si la imposibilidad es relativa, se puede cumplir por equivalencia (Art. 1093 inc. 2º CC).

c) Si la imposibilidad es sobreviniente:

A) Si no hay cláusula resolutoria:

a) Si no hay hecho o culpa del deudor: no se cumple el modo.

b) Si hay hecho o culpa del deudor:

1. Si el modo está establecido en beneficio exclusivo del deudor: no se genera para el deudor obligación alguna (Art. 1092 CC).

2. Si el modo está establecido en favor de un tercero, éste puede pedir cumplimiento forzado e indemnización de perjuicios.

B) Si hay cláusula resolutoria:

5. Cláusula resolutoria. Art. 1090 CC. “En las asignaciones modales se llama *cláusula resolutoria* la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo. No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa.” (Pacto Comisorio)

6. Quién puede demandar la resolución.

1) El beneficiado con el modo.

2) En las asignaciones modales, los herederos, pues lo que resta después de pagar el modo acrece a la herencia, con exclusión del asignatario modal (Art. 1096 CC). En el caso de la obligación modal, puede solicitarla la contraparte.

7. Plazo de prescripción: 5 años desde que se hace exigible.

Sección Tercera. Obligaciones a Plazo. Art. 1494 inc. 1º CC. “*El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación,...*” (plazo suspensivo).

El plazo es un acontecimiento futuro y cierto que suspende la exigibilidad o la extinción de un derecho y que produce sus efectos sin retroactividad.

1. Elementos del plazo: un hecho futuro y cierto. La certeza es lo que lo diferencia de la condición.

2. Clasificación de los plazos.

1. Determinado e indeterminado.

2. Fatal y no fatal.

3. Expreso y tácito.

4. Convencional, legal y judicial.

5. Continuo y discontinuo.

6. Suspensivo y extintivo.

3. Plazos suspensivos y extintivos.

Suspensivo: marca el momento desde el cual empieza el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación.

Extintivo: por su cumplimiento extingue un derecho y la correlativa obligación.

4. Efectos del plazo: hay que distinguir entre plazo suspensivo o extintivo, en sus 2 estados.

5. Efectos del plazo suspensivo pendiente: el derecho ha nacido (Art. 1084 CC), pero no es exigible. La obligación no es actualmente exigible. Consecuencias:

1) El acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación.

2) Si el deudor paga antes, paga lo debido, y no puede pedir restitución. El pago anticipado es una renuncia al plazo.

3) El acreedor puede impetrar medidas conservativas.

4) El derecho y la obligación a plazo se transmiten.

6. Efectos del plazo suspensivo vencido: la obligación del deudor pasa a ser actualmente exigible, por lo que empieza a correr la prescripción, y puede operar la compensación legal. Si el plazo es convencional, su solo cumplimiento constituye en mora al deudor (Art. 1551 N° 1 CC).

7. Efectos del plazo extintivo.

1) Pendiente: el acto produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.

2) Cumplido: se extingue el derecho por el solo ministerio de la ley, pero sin efecto retroactivo. En los contratos de tracto sucesivo, se extingue el contrato.

8. Extinción del plazo: 3 causales:

a) Cumplimiento (vencimiento).

b) Renuncia.

c) Caducidad.

9. Extinción por renuncia. (Art. 12 CC).

10. Extinción por caducidad del plazo.

1) Deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia.

2) Deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente su valor.

11. Caducidad convencional: las partes en forma expresa acuerdan que el acreedor pueda exigir el cumplimiento inmediato y total de la obligación, si el deudor incumple.

Capítulo Cuarto. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES.

1-. Efectos de las obligaciones en el cumplimiento (TEORÍA DEL CUMPLIMIENTO)

a) Cumplimiento voluntario en especie o naturaleza (forma más normal)

– Pago efectivo o solución

b) Variantes o diversos tipos del pago

– Pago por consignación

– Pago por subrogación

– Pago con beneficio de competencia

c) Teoría de cumplimiento

– Cláusula Penal

– Garantías

2-. Efectos de las obligaciones en el incumplimiento (TEORÍA DEL INCUMPLIMIENTO: son los derechos que la ley confiere al acreedor, para exigir del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla en todo o en parte o está en mora de cumplirla.

a) Derecho principal. Cumplimiento forzado de la obligación

b) Derecho subsidiario para obtener el pago de una Indemnización de los perjuicios

c) Resolución por inejecución (ya vista)

d) Derechos Auxiliares destinados a mantener la integridad patrimonial del deudor.

e) El incumplimiento de las obligaciones naturales no produce los efectos que vamos a estudiar.

PÁRRAFO I. CUMPLIMIENTO FORZADO DE LA OBLIGACIÓN.

1. Derecho principal a la ejecución forzada de la obligación. Art. 2465 CC. “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618.” (Derecho de prenda general del acreedor).

2. Cumplimiento forzado en los distintos tipos de obligación.

1) Obligaciones de dinero: el acreedor se dirigirá directamente sobre el dinero del deudor para pagarse, o sobre los bienes del deudor para realizarlos y pagarse con el producto.

2) Obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto que está en poder del deudor: se dirige a obtener la entrega de esa especie, o al pago de la indemnización si eso no es posible.

3) Obligaciones de hacer: tendrá por objeto que se realice el hecho personalmente por el obligado, o por un tercero si es posible, o, en caso contrario que se convierta en obligación de dinero (indemnización).

4) Obligaciones de no hacer: se dirige a deshacer lo hecho, si es posible y necesario, o que se transforme en obligación de dinero (indemnización).

3. Requisitos de la ejecución forzada en las obligaciones de dar.

5) Que la obligación conste en un título ejecutivo.

6) Que la obligación sea actualmente exigible.

7) Que la obligación sea líquida.

8) Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita. Por regla general, prescribe en 3 años.

Si no se reúnen, se debe demandar en juicio declarativo y obtener sentencia que una vez firme servirá de título ejecutivo.

4. Cumplimiento forzado de la obligación de hacer: constituido en mora, el acreedor puede pedir, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas 3 cosas a elección suya (Art. 1553 CC):

a) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido.

b) Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor.

c) Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.

Para que proceda el procedimiento ejecutivo es necesario que exista un título ejecutivo, que la obligación esté determinada, que sea actualmente exigible y que la acción no se encuentre prescrita.

Si el acreedor demanda perjuicios, debe hacerlo en un juicio declarativo, cuya sentencia fije la existencia y monto de los mismos.

5. Obligación de no hacer. Art. 1555 CC. “Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho.

Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor.

Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo.

El acreedor quedará de todos modos indemne.”

PÁRRAFO II. CUMPLIMIENTO POR EQUIVALENCIA: INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

1. Cumplimiento subsidiario por equivalencia. Indemnización de perjuicios: es el derecho del acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente al beneficio pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación.

Tiene una doble función:

- 1) Es una sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa.
- 2) Es un medio para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento por equivalencia.

2. La indemnización de perjuicios es un derecho subsidiario.

3. Clases de indemnización.

- 1) Compensatoria: es la cantidad de dinero a que tiene derecho el acreedor para repararle el perjuicio que le reportó el incumplimiento total o parcial de la obligación.
- 2) Moratoria: es aquella que tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el cumplimiento tardío de la obligación.

4. No se pueden acumular el cumplimiento y la indemnización de perjuicios compensatoria, pero sí el cumplimiento y la indemnización moratoria.

5. Requisitos de la indemnización de perjuicios.

- 1) Incumplimiento del deudor.
- 2) Perjuicio del acreedor.
- 3) Relación de causalidad entre incumplimiento y perjuicios.
- 4) Imputabilidad del deudor (dolo o culpa).
- 5) Que no concurra una causal de exención de responsabilidad.
- 6) Mora del deudor.

6. Incumplimiento del deudor de una obligación contractual.

7. Perjuicio del acreedor o daño: detrimento, menoscabo o lesión que sufre alguien tanto en su persona como en sus bienes.

8. Clases de perjuicios.

- 1) Daño moral y daño material.
- 2) Perjuicio directo (previsto e imprevisto) y perjuicio indirecto.
- 3) Daño emergente y lucro cesante.

9. Relación de causalidad (nexo causal) entre el incumplimiento y los perjuicios.

10. Imputabilidad del deudor (dolo o culpa del deudor).

Dolo contractual: Art. 44 inc. final CC. “El *dolo* consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

11. Prueba del dolo. Art. 1459 CC. “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse.”

Esta norma es de aplicación general, lo que concuerda con la presunción de buena fe. Casos en que se presume:

- 1) Art. 94 N° 6 CC: en la muerte presunta (ocultar la muerte o existencia).
- 2) Art. 280 CPC: solicitar medida precautoria prejudicial y no demandar dentro de plazo.

12. Efectos del dolo en el incumplimiento de las obligaciones: agrava la responsabilidad del deudor, responde además de los directos imprevistos (Art. 1558 CC).

13. El dolo no se puede renunciar anticipadamente. Art. 1465 CC.

14. El dolo se aprecia en concreto, no en abstracto, como la culpa.

15. De la culpa contractual: omisión de la diligencia que se debe emplear en el cumplimiento de una obligación.

Culpa contractual: falta de cuidado debido en el cumplimiento de un contrato.

16. Diferencias entre la culpa contractual y extracontractual.

- 1) La contractual supone un vínculo jurídico previo; la extracontractual no.
- 2) La contractual admite grados; la extracontractual es una sola.
- 3) La contractual se presume; la extracontractual debe probarse.

4) Para que la contractual origine indemnización, el deudor debe constituirse en mora; en la extracontractual no es necesaria la mora.

17. Gradación de la culpa. Art. 44 incs. 1º a 5º CC. “La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

El Código Civil establece en el art. 44 tres estándares de conducta que sirven de modelo para realizar la mencionada comparación, y que son:

1. *Culpa grave o culpa lata*, que “(...) consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.” Esta culpa representa el grado de responsabilidad más bajo, ya que sólo obliga a responder por aquellas conductas que son absolutamente descuidadas, al punto que el mismo Código Civil llega a señalar que equivalen a la intención de dañar.

2. *Culpa leve*, que “(...) es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios (...). El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa.” Este tipo de culpa es la que ordinariamente imputa responsabilidad en los contratos bilaterales, y cuando el Código habla de culpa sin calificativos, se refiere a ella.

3. *Culpa levísima*, “(...) es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.” Esta culpa representa el estándar de diligencia mayor.

El art. 1547, que señala el grado de culpa de que responde el deudor según el tipo de contrato de que se trate. Así, el deudor responderá del siguiente modo:

1. De culpa lata en los contratos que “(...) por su naturaleza sólo son útiles al acreedor (...).”

2. De culpa leve “(...) en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes (...).”

3. De culpa levísima “(...) en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.”

De estas reglas se puede extraer la siguiente: en los contratos onerosos, el deudor responde de culpa leve; y en los gratuitos, responde de culpa levísima o grave según si es él o no el que reporta el beneficio, respectivamente.

18. La culpa grave equivale al dolo.

19. De qué culpa responde el deudor.

1) De la culpa a que se haya obligado (Art. 1547 inc. final CC).

2) Si las partes nada han acordado, se sigue la siguiente regla: Art. 1547 inc. 1º CC. “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.”

Lo normal es que se responda hasta de la culpa leve. Así ocurre con el que administra bienes ajenos.

20. Límites de estas cláusulas modificatorias de responsabilidad. Las partes no pueden:

1) Renunciar al dolo futuro o a la culpa grave (Arts. 1465 y 44 CC).

2) Contravenir el orden público o la ley; habría objeto ilícito.

21. La culpa contractual se presume. Art. 1547 inc. 3º CC. “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.”

22. Causales de exención de responsabilidad.

- 1) Fuerza mayor o caso fortuito.
- 2) Ausencia de culpa.
- 3) Estado de necesidad.
- 4) Hecho o culpa del acreedor.
- 5) Teoría de la imprevisión.

23. Fuerza mayor o caso fortuito. Art. 45 CC. “*Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.*”

24. Elementos del caso fortuito.

- 1) Inimputable.
- 2) Imprevisto.
- 3) Irresistible.

25. Efectos del caso fortuito: libera de responsabilidad al deudor.

26. Excepciones en las que el caso fortuito no libera de responsabilidad al deudor.

- 1) Cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor.
- 2) Cuando sobreviene durante la mora del deudor.
- 3) Cuando se ha convenido que el deudor responda del caso fortuito.
- 4) Cuando la ley pone el caso fortuito de cargo del deudor respecto del que ha robado o hurtado una cosa.

27. Prueba del caso fortuito: al que lo alega, la regla general del onus probandi del Art. 1698 CC.

28. Teoría de los riesgos: resuelve quién debe soportar en los contratos bilaterales la pérdida de la especie o cuerpo cierto debido, si el deudor no puede cumplir su obligación de entregar esa cosa, por haberse destruido por un caso fortuito o fuerza mayor.

El riesgo es del deudor cuando no puede exigir a la contraparte que cumpla su propia obligación; es del acreedor si éste debe de todas formas cumplir su propia obligación.

29. Requisitos para que opere la teoría de los riesgos.

- 1) Existencia de un contrato bilateral.
- 2) Que la obligación del deudor sea de entregar una especie.
- 3) Que cosa debida se pierda o destruya totalmente como consecuencia de un caso fortuito.

30. Principio contenido en el Código en materia de riesgos. Art. 1550 CC. “El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor;...”

31. Ámbito de aplicación de la norma. Compraventas y permutas no condicionales.

32. Casos de excepción en que el riesgo de la especie o cuerpo cierto debido es del deudor.

- 1) Cuando el deudor se constituye en mora de entregar (Art. 1550 CC).
- 2) Cuando el deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas (Art. 1550 CC).
- 3) Cuando las partes lo convienen (Arts. 1547 inc. final y 1558 inc. final CC).

4) Cuando la ley así lo establece: Art. 1950 N° 1 CC: extinción del contrato de arrendamiento por destrucción de la cosa.

33. Pérdida parcial. Art. 1550 CC.

34. Ausencia de culpa. CS ha dicho que basta acreditar que ha empleado el cuidado a que lo obligaba el contrato, es decir, que pruebe su ausencia de culpa.

35. Hecho o culpa del acreedor: libera al deudor de la responsabilidad de conservar la cosa debida cuando el acreedor se constituye en mora de recibir.

36. Teoría de la imprevisión: doctrina jurídica que sostiene que el juez puede intervenir en la ejecución de la obligación con el objeto de atenuar sus efectos, cuando, a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes al momento de contratar, ajenos a su voluntad, la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa.

37. Elementos de la imprevisión.

1) Que se trate de un contrato de tracto sucesivo, o por lo menos de ejecución diferida.

2) Que por circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes y no previstas, se produzca un desequilibrio patrimonial en las prestaciones.

3) Que los hechos que lo producen sean tan extraordinarios y graves, que si las partes los hubieran tenido a la vista al momento de contratar, no habrían contratado, o lo habrían hecho en condiciones diferentes.

38. Teoría de la imprevisión en Chile: no tiene cabida, por el Art. 1545 CC.

39. Mora del deudor. Art. 1557 CC. “*Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora,...*”.

40. Concepto de mora: retardo imputable en el cumplimiento de la obligación unido al requerimiento o interpelación por parte del acreedor.

41. Requisitos de la mora.

1. Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación.

2. Que el retardo le sea imputable.

3. Interpelación del acreedor.

4. Que el acreedor haya cumplido su obligación o se allane a cumplirla.

42. Que el retardo le sea imputable al deudor: tiene que deberse a dolo o culpa del deudor.

43. Interpelación del acreedor: acto por el cual el acreedor hace saber al deudor que su retardo le causa perjuicios. Hay 3 formas:

44. Interpelación contractual expresa (art. 1551 N° 1). Plazo en el contrato para que el deudor cumpla su obligación.

45. Interpelación contractual tácita (art. 1551 N° 2): la obligación, por su naturaleza y por la forma como fue convenida, tiene un plazo tácito para cumplirse.

46. Interpelación judicial (o extracontractual) (art. 1551 N°3): se le debe demandar, para que se le notifica válidamente.

47. Que el acreedor, si el contrato es bilateral, haya cumplido su propia obligación o se allane a cumplirla en la forma y tiempo debidos. Art. 1552 CC.

48. Efectos de la mora.

1. El acreedor puede demandar indemnización de perjuicios (Art. 1557 CC).

2. El deudor se hace responsable del caso fortuito (Art. 1547 inc. 2° CC).

3. El riesgo de la especie o cuerpo cierto debido pasa al deudor (Art. 1550 CC).

49. Mora del acreedor: desde cualquier ofrecimiento del deudor, incluso extrajudicial (Art. 1680).

50. Efectos de la mora del acreedor.

1. Disminuye la responsabilidad del deudor y queda liberado de perjuicios moratorios.
2. El acreedor debe indemnizar los perjuicios que se sigan de no recibir la cosa (Art. 1827 CC).
3. Si el deudor tuvo que pagar por consignación, el acreedor debe pagar las expensas (Art. 1604 CC).

PÁRRAFO III. DE LA AVALUACIÓN DE PERJUICIOS.

Hay 3 formas de evaluación:

- 1) Judicial: es lo normal.
- 2) Legal: sólo procede respecto de las obligaciones de dinero.
- 3) Convencional: cláusula penal.

1. Evaluación judicial: es la que hace el juez. Debe pronunciarse sobre 3 cuestiones:

- 4) Determinar si procede el pago de la indemnización (requisitos generales).
- 5) Determinar los perjuicios que deben indemnizarse.
- 6) Fijar el monto.

2. Perjuicios que deben indemnizarse.

3. Daño moral: en un principio se aceptaba su indemnización sólo en materia extracontractual, basada en la regla del Art. 2329 CC (“todo daño”). Pero esta solución era manifiestamente injusta y discriminatoria. Frente al Art. 19 N° 1 y 4 CPol, no era sostenible seguir negando la indemnización del daño moral.

4. Daño emergente y lucro cesante. Art. 1556 CC. “*La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.*”

Daño emergente: empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor.

Lucro cesante: utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación.

5. Perjuicios previstos e imprevistos.

Previstos: los que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato.

Imprevistos: no cumplen con estos requisitos.

Se indemnizan sólo los previstos, salvo en los casos de dolo o culpa grave (Art. 1558 CC).

6. Las partes pueden alterar las reglas sobre los perjuicios a indemnizar. Art. 1558 inc. final CC. “*Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas.*”

7. Evaluación legal de los perjuicios. Art. 1559 CC. “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:...”

8. Características de la liquidación legal (Art. 1559 CC Intereses)

9. Evaluación convencional (cláusula penal).

2 formas de tratar la cláusula penal:

- A) Como una clase especial de obligaciones (obligaciones con cláusula penal).
- B) Como una manera de evaluar los perjuicios.

10. Concepto. Art. 1535 CC. “La *cláusula penal* es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal.”

11. La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria.

12. Constituye una caución.

13. La cláusula penal constituye una pena civil.

14. Características.

1) Consensual.

2) Condicional.

3) Accesorio.

4) Puede garantizar una obligación civil o natural.

15. Extinción de la cláusula penal.

1) Por vía principal: cuando se extingue no obstante mantenerse vigente la obligación principal.

2) Por vía accesorio: cuando desaparece como consecuencia de haberse extinguido la obligación principal.

16. Efectos de la cláusula penal: dar al acreedor el derecho de cobrarla cuando no se cumple la obligación principal.

17. Requisitos para que el acreedor pueda cobrar la pena.

1) Incumplimiento de la obligación principal.

2) Incumplimiento imputable al deudor.

3) Mora del deudor.

18. Cláusula penal enorme. Art. 1544 inc. 1º CC. “...podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera obligación, incluyéndose ésta en él.”

PÁRRAFO IV. DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR: son ciertas acciones o medios concedidos por la ley al acreedor destinados a mantener la integridad del patrimonio del deudor.

1. Enumeración.

1) Medidas conservativas.

2) El derecho legal de retención.

3) La acción oblicua, indirecta o subrogatoria.

4) La acción pauliana o revocatoria.

5) El beneficio de separación.

Sección Primera. Medidas Conservativas: son aquellas que tienen por objeto mantener intacto el patrimonio del deudor, evitando que salgan de su poder los bienes que lo forman, a fin de hacer posible el cumplimiento de la obligación. Art. 290 y ss. CPC.

Sección Segunda. Acción Oblicua o Subrogatoria: es el ejercicio de los derechos y acciones del deudor por parte de sus acreedores, cuando el primero es negligente en hacerlo.

El objeto es que estas acciones o derechos ingresen al patrimonio del deudor, mejorando el derecho de prenda general.

2. Requisitos de la acción oblicua.

A) En relación con el acreedor.

B) En relación con el crédito del acreedor.

C) En relación con el deudor.

D) En relación son los derechos y acciones respecto de los cuales opera.

3. Requisitos de la acción oblicua en relación con el acreedor: sólo debe tener interés, lo que ocurrirá cuando la negligencia del deudor en ejercitar el derecho o acción comprometa su solvencia.

4. Requisitos de la acción oblicua en relación con el crédito: ser cierto y actualmente exigible.

5. Requisitos de la acción oblicua en relación con el deudor: debe ser negligente en el ejercicio de sus derechos y acciones.

6. Requisitos de la acción oblicua en relación con los derechos y acciones: patrimoniales, referirse a bienes embargables, y en ningún caso opera respecto de derechos personalísimos.

7. Efectos de la subrogación: el acreedor actúa por cuenta y a nombre del deudor:

1) El tercero demandado puede oponer al acreedor las mismas excepciones que podía oponer a su acreedor (el deudor).

2) La sentencia que se pronuncie en este juicio produce cosa juzgada respecto del deudor.

3) Los bienes ingresan al patrimonio del deudor, beneficiándose con ello no sólo el subrogante, sino todos los acreedores.

8. Situaciones en que se autorizaría expresamente la acción oblicua.

1. Caso de los derechos de prenda, usufructo, retención.

2. Caso de los derechos que corresponden al deudor derivados del contrato de arriendo.

3. Caso del deudor que no puede cumplir la obligación de entregar una especie o cuerpo cierto por culpa de un tercero.

4. Caso del deudor que repudia una herencia o legado.

Sección Tercera. Acción Pauliana: es la que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurren los demás requisitos legales.

1. Requisitos de la acción pauliana.

1) En relación con el acto.

2) En relación con el deudor.

3) En relación con el acreedor.

4) En relación con el adquirente del deudor.

2. En relación con el acto: cualquier acto o contrato voluntario del deudor. Los términos del Art. 2468 CC son bastante amplios. Respecto de actos gratuitos y onerosos, distinguir:

1) Oneroso: es necesario probar la mala fe del deudor y la mala fe del adquirente, esto es, que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor.

2) Gratuito: basta probar la mala fe del deudor.

3. En relación con el deudor. Art. 2468 CC es que esté de mala fe, que realice el acto conociendo el mal estado de sus negocios.

4. En relación con el acreedor: debe tener interés.

5. En relación con el tercero adquirente: si el acto es gratuito, no se requiere nada; si es oneroso, se requiere la mala fe.

6. Características de la acción pauliana.

1. Es una acción directa.
2. Es una acción personal.
3. Es una acción patrimonial
4. Prescripción es de 1 año, contado desde la fecha del acto.

7. Efectos de la acción pauliana: dejar sin efecto el acto o contrato impugnado, hasta el monto del crédito del acreedor que intenta la acción. El deudor puede enervar la acción pagando al acreedor.

Sección Cuarta. Beneficio de Separación de Patrimonios: tiene por objeto evitar que se confundan los bienes del causante con los del heredero, para que, de esa forma, puedan pagarse en los primeros, los acreedores hereditarios y testamentarios, con preferencia a los acreedores propios del heredero.

Capítulo Quinto. DE LOS MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES:

todo hecho o acto al que la ley atribuye el valor de hacer cesar los efectos de la obligación.

Causales de extinción de las obligaciones: artículo 1567:

1. Resciliación o mutuo disenso;
2. La solución o pago efectivo;
3. La novación;
4. La transacción;
5. La remisión;
6. La compensación;
7. La confusión;
8. Pérdida de la cosa que se debe;
9. Por la declaración de nulidad o por la rescisión;
10. Por el evento de la condición resolutoria; y
11. Por la prescripción.

Omite los siguientes:

- a) La dación en pago o *datio in soluto*.
- b) La llegada del plazo extintivo.
- c) La muerte de una de las partes, contratos *intuito personae*,
- d) La revocación.

1. De la resciliación o mutuo disenso. Art. 1567 inc. 1º CC. “*Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.*”

Resciliación: acuerdo de voluntades (convención) en que las partes, dotadas de capacidad de disposición, dejan sin efecto un acto anterior, extinguiendo las obligaciones pendientes.

2. La resciliación es una convención: acto jurídico bilateral destinado a extinguir una obligación.

3. Requisitos de validez: de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad, objeto y causa.

4. Consentimiento en la resciliación.
5. Capacidad para resciliar: capacidad de disposición.
6. Para que haya resciliación tiene que existir una obligación pendiente.
7. La resciliación sólo opera en los contratos patrimoniales.
8. Efectos de la resciliación: las partes acuerdan dejar sin efecto el acto.
9. Efectos de la resciliación entre las partes. Si quieren, pueden darle efecto retroactivo.
10. Efectos de la resciliación respecto de terceros. Si adquieren sus derechos sobre la cosa objeto del contrato antes de la resciliación: les es inoponible, después de la resciliación deben respetarla.

PÁRRAFO I. DE LA SOLUCIÓN O PAGO EFECTIVO. Art. 1568 CC. *“El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.”* El pago, más que un modo de extinguir una obligación, es la forma natural de cumplirla.

1. **Naturaleza jurídica del pago:** es una convención extintiva.
2. **El pago es un acto jurídico intuitu personae.** Quien paga mal, paga dos veces, sin perjuicio del derecho a repetir (Art. 2295 CC).
3. **Requisitos del pago.**
 - 1) Específico.
 - 2) Completo.
 - 3) Indivisible.
4. **El pago debe ser específico.** Art. 1569 CC.
5. **El pago debe ser completo.** Debe comprender íntegramente lo debido, incluidos los accesorios, los gastos del pago son del deudor (Art. 1571 CC).
6. **El pago es indivisible.** Art. 1591 inc. 1º CC.

Se puede dividir el pago:

- a) Si así lo acuerdan las partes.
- b) En las obligaciones simplemente conjuntas.
- c) En las deudas hereditarias.
- d) Cuando existen varios fiadores (beneficio de división).
- e) En la compensación.

7. Por quién debe hacerse el pago. Pueden hacerlo:

- 1) El deudor.
- 2) Un tercero interesado en extinguir la obligación.
- 3) Un tercero extraño a la obligación.

8. Pago hecho por el deudor.

- 1) Pago hecho por el representante legal del deudor.
- 2) Pago hecho por un mandatario del deudor.
- 3) Pago hecho por un heredero del deudor.

Si el deudor paga, se extingue la obligación sin que se genere ninguna consecuencia posterior.

9. Pago hecho por un tercero interesado: el pago no produce la extinción de la obligación, pues ésta subsiste entre el que hizo el pago y el deudor.

- 1) Pago hecho por el codeudor solidario: por el hecho de pagar, se extingue la obligación respecto de él, pero se subroga en los derechos del acreedor.
- 2) Pago hecho por un fiador: también se subroga en los derechos del acreedor.

3) Pago hecho por el tercer poseedor de la finca hipotecada: es el poseedor del inmueble hipotecado que no está obligado personalmente al pago de la deuda. Se da en 2 casos:

- a) Cuando se hipoteca un bien propio para garantizar una obligación ajena.
- b) Cuando se adquiere un bien hipotecado.

Si paga, se subroga en los derechos del acreedor.

10. Pago hecho por un tercero extraño. Art. 1572 CC. *“Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor.*

Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor.”

Se acepta el pago por un tercero extraño porque:

- a) Al acreedor le interesa que le paguen, sin importar quién lo haga.
- b) A la sociedad le interesa que las deudas se paguen.

11. Efectos del pago hecho por un tercero extraño. El tercero puede:

- 1) Pagar con el consentimiento expreso o tácito del deudor.
- 2) Pagar sin el conocimiento del deudor.
- 3) Pagar contra la voluntad del deudor.

12. Pago hecho con el consentimiento expreso o tácito del deudor: el que paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, tiene dos acciones:

- 1) Acción subrogatoria del Art. 1610 N° 5 CC.
- 2) Acción propia del mandato.

13. Pago hecho sin el conocimiento del deudor. Art. 1573 CC. No hay subrogación legal, sino sólo convencional si el acreedor le subroga voluntariamente. Si no sólo tendrá acción de reembolso.

14. Pago hecho contra la voluntad del deudor. Art. 1574 CC. Este tercero es un agente oficioso, el Art. 2291 CC establece una regla que se contradice con el Art. 1574 CC: si el pago fue útil al deudor (extinguió la obligación), hay acción de repetición.

15. Formas de resolver la contradicción entre los artículos 1574 y 2291.

- a) El Art. 1574 CC debe aplicarse cuando el pago no ha sido útil al deudor, y el Art. 2291 CC cuando le fue útil.
- b) El Art. 1574 CC rige para pagos aislados, que no corresponden a la administración de un negocio, y el Art. 2291 CC se debe aplicar a la agencia oficiosa, en que hay administración de un negocio.

16. Pago en el caso de las obligaciones de dar: la obligación del deudor es hacer la tradición. Requisitos:

- a) El tradente debe ser dueño del derecho que transfiere.
- b) Se requiere capacidad de disposición.
- c) El pago debe hacerse con las formalidades legales.

17. A quién debe hacerse el pago. El Art. 1576 CC indica a quién debe hacerse el pago:

- a) Al acreedor mismo.
- b) A sus representantes.
- c) Al poseedor del crédito.

18. Pago hecho al acreedor. Art. 1576. *“Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo...”*

19. Pago hecho a los representantes del acreedor. Art. 1576, los representantes pueden ser:

- 1) Legales.
- 2) Judiciales.
- 3) Convencionales.

20. Época en que debe hacerse el pago. El pago debe hacerse en el lugar y tiempo convenidos.

Si nada se ha convenido, y la obligación es pura y simple, el pago debe hacerse de inmediato, una vez celebrado el contrato. Si está sujeta a un plazo o condición suspensiva, debe hacerse desde que venza el plazo o se cumpla la condición.

21. Lugar donde debe hacerse el pago.

- 1) Art. 1587 CC. *“El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención.”*
- 2) Art. 1588 CC. *“Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación.*

Pero si se trata de otra cosa se hará el pago en el domicilio del deudor.”

Domicilio del deudor: el que tenía al momento de celebrar el contrato (Art. 1589 CC).

22. Contenido del pago. Hay que atender a la naturaleza de la obligación para ver cómo se hace el pago:

- 1) Género: entregando cualquier individuo del género, de una calidad a lo menos mediana (Art. 1509).
- 2) Dinero: entregando la suma numérica establecida (sistema nominalista).
- 3) Hacer o no hacer: realizando la prestación o abstención convenida.
- 4) Dar o entregar una especie: el acreedor debe recibirla en el estado en que se encuentre, soportando los deterioros provenientes de caso fortuito o fuerza mayor.

23. Prueba del pago: corresponde al deudor (Art. 1698 CC). Puede valerse de todos los medios de prueba, con las limitaciones de los Arts. 1708 y 1709 CC para la prueba de testigos.

24. Efectos del pago: extinguir la obligación, lo que no se produce cuando paga un tercero, como lo vimos.

PÁRRAFO II. DEL PAGO POR CONSIGNACIÓN: es una modalidad del pago regulada en los Arts. 1598 a 1607 CC.

Art. 1599 CC. *“La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la persona de éste, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona.”*

1. Casos en que procede el pago por consignación.

- 1) Si existe negativa del acreedor a aceptarlo.
- 2) Si el acreedor no concurre a recibirlo.
- 3) Si existe incertidumbre acerca de la persona del acreedor.

2. Fases del pago por consignación.

- 1) Oferta.
- 2) Consignación propiamente tal.
- 3) Declaración de suficiencia de pago.

Las 2 primeras son extrajudiciales: Art. 1601 inc. 3º CC. “No será necesario decreto judicial previo para efectuar la oferta ni para hacer la consignación.”

PÁRRAFO III. DEL PAGO CON SUBROGACIÓN: Art. 1608 CC. La *subrogación* es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga.”

Ficción jurídica, en virtud de la cual, cuando un tercero paga voluntariamente con dineros propios una obligación ajena, ésta se extingue entre el acreedor y deudor, pero subsiste teniendo por nuevo acreedor al que efectuó el pago.

1. En la subrogación el tercero que paga tiene diferentes acciones para recuperar lo que pagó.

1. Va a tener el mismo crédito del acreedor a quien pagó.

2. Uso de las acciones que deriven de la vinculación que él puede tener con el deudor (como fiador, mandatario o agente oficioso).

2. Clases de subrogación. Art. 1609 CC. “*Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley, o en virtud de una convención del acreedor.*”

3. Subrogación legal. Art. 1610 CC. “*Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio,...*”

4. Primer caso de subrogación del artículo 1610.

Art. 1610 N° 1 CC. “*Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca;*”

Art. 1610 N° 2 CC. “*Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado;*”

5. Utilidad del artículo 1610 N° 2 en el caso de la purga de la hipoteca: en el caso en que se subasta una finca gravada con varias hipotecas, y respecto de un acreedor hipotecario no se produce la purga de la hipoteca por no haber sido emplazado, se aplica el Art. 1610 N° 2 CC: si éste acreedor saca a remate el inmueble, las hipotecas anteriores reviven en el comprador que adquirió el bien en la primera subasta, pasando a ocupar el lugar de los acreedores pagados en ella. Si lo obtenido en el nuevo remate no alcanza sino para pagar las hipotecas anteriores, el acreedor que sacó a remate el bien no se va a pagar, y ahora sí se produce respecto de él la purga de la hipoteca.

6. Subrogación del tercer poseedor de la finca hipotecada.

Si el deudor de la obligación garantizada con la hipoteca no paga, el acreedor hipotecario va a perseguir la finca en poder de quien se encuentre. Para ello debe notificar al tercero poseedor, para que pague la deuda o abandone la finca. Si paga, se va a subrogar en el derecho del acreedor hipotecario a quien paga (Art. 2429 CC).

7. Tercer caso. Art. 1610 N° 3 CC. “*Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente*”.

8. Cuarto caso. Art. 1610 N° 4 CC. “*Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia;*”

9. Quinto caso. Art. 1610 N° 5 CC. “*Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor.*”

Este tercero tiene además la acción propia del mandato.

10. Sexto caso. Art. 1610 N° 6 CC. *“Del que ha prestado dinero al deudor para el pago; constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero.”*

11. Subrogación convencional. Art. 1611 CC. *“Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor; cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor: la subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago.”*

12. Efectos de la subrogación. Art. 1612 CC. *“La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda.*

Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos, relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito.”

PÁRRAFO IV. PAGO CON CESIÓN DE BIENES O POR ACCIÓN EJECUTIVA DEL ACREEDOR O ACREEDORES. Art. 1614 CC. *“La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos lo suyo a su acreedor o acreedores, cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas.”*

PÁRRAFO V. PAGO CON BENEFICIO DE COMPETENCIA. Art. 1625 CC. *“Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna.”*

Finalidad: no dejar al deudor en la absoluta indigencia.

PÁRRAFO VI. DE LA DACIÓN EN PAGO. Art. 1569 inc. 2º CC. *“El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba...”*. Contrario sensu, si el acreedor está de acuerdo, puede recibir en pago otra cosa.

PÁRRAFO VII. DE LA NOVACIÓN. El Art. 1628 CC la define como la substitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida.

1. Requisitos de la novación.

- 1) Obligación anterior que se extingue.
- 2) Obligación nueva que reemplaza a la anterior.
- 3) Diferencia esencial entre ambas.
- 4) Capacidad de las partes para novar.
- 5) Intención de novar (animus novandi).

2. Diferencia esencial entre ambas obligaciones.:

- 1) Cambio de deudor o acreedor.
- 2) Cambio del objeto de la prestación.
- 3) Cambio de causa.

Art. 1631 CC, que señala los modos de efectuar la novación. No hay novación por no haber diferencia esencial:

3. No hay novación si la nueva obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera.
4. No hay novación si la nueva obligación se limita a imponer una pena o a establecer otra para el caso de incumplimiento.
5. No hay novación si sólo se cambia el lugar del pago.
6. No hay novación por la sola ampliación o reducción del plazo.
7. La mera reducción del plazo no constituye novación.
8. No produce novación el giro, aceptación o transferencia de una letra de cambio.
9. No produce novación la entrega de un cheque o documentos que no se pagan.
10. No constituye novación la circunstancia de que el acreedor acepte abonos a cuenta de su crédito.
11. No producen novación las facilidades dadas por el acreedor.
12. No hay novación en reducir a un pagaré un crédito contratado en cuenta corriente.
13. No constituye novación dar en prenda un crédito.
14. Clases de novación.

Del Art. 1631 CC se desprende que la novación puede ser:

- 1) Objetiva (Art. 1631 N° 1 CC).
- 2) Subjetiva (Art. 1631 N° 2 y 3 CC).

15. Novación objetiva. 2 casos (Art. 1631 N° 1: “Substituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor):

- 1) Cambio de la cosa debida.
- 2) Cambio de causa de la obligación.

16. Novación subjetiva. 2 tipos:

- 1) Por cambio de acreedor (Art. 1631 N° 2 CC).
- 2) Por cambio de deudor (Art. 1632 N° 3 CC).

17. Efectos de la novación. Doble:

- 1) Extinguir la obligación novada.
- 2) Generar una nueva obligación.

PÁRRAFO VIII. DE LA COMPENSACIÓN: modo de extinguir las obligaciones que opera por el solo ministerio de la ley, cuando dos personas son personal y recíprocamente deudoras y acreedoras de obligaciones líquidas y actualmente exigibles, en cuya virtud se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor.

1. La compensación importa un doble pago.

2. Clases de compensación.

- a) Legal
- b) Convencional.
- c) Judicial: una de las partes demanda a la otra, que reconviene cobrando su crédito. El juez acogerá la compensación si se cumplen los requisitos legales.

3. Requisitos de la compensación legal.

- a) Que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad (art. 1656 N° 1).
- b) Las dos partes deben ser personal y recíprocamente deudoras y acreedoras (art. 1655 y 1657).
- c) Que las deudas sean líquidas (art. 1656 N° 2).
- d) Que ambas deudas sean actualmente exigibles (art. 1656 N° 3).

e) Que la compensación no se haga en perjuicio de terceros.

PÁRRAFO IX. DE LA REMISIÓN: modo de extinguir las obligaciones, que consiste en el perdón que de la deuda le hace el acreedor al deudor.

PÁRRAFO X. DE LA CONFUSIÓN: modo de extinguir las obligaciones que tiene lugar cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una sola persona.

PÁRRAFO XI. IMPOSIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN Y PÉRDIDA DE LA COSA DEBIDA. Modo de extinguir las obligaciones provocado por una causa no imputable al deudor, que sucede con posterioridad al nacimiento de la obligación y que hace imposible la prestación.

Fundamento: a lo imposible nadie está obligado.

PÁRRAFO XII. DE LA PRESCRIPCIÓN.

1) Adquisitiva: modo de adquirir el dominio.

2) Extintiva o liberatoria: modo de extinguir las obligaciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales (Art. 2492 CC).

1. La prescripción sólo extingue la acción, no el derecho ni la obligación correlativa: las obligaciones civiles extinguidas por prescripción pasan a ser naturales.

2. Paralelo entre prescripción adquisitiva y extintiva.

1) La adquisitiva es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales (no los personales); la extintiva es un modo de extinguir las acciones de los derechos ajenos.

2) En la adquisitiva, la posesión es requisito sine qua non; en la extintiva no juega ningún rol.

Elementos comunes:

a) Inactividad de una parte.

b) Cumplen la función de dar estabilidad a los derechos y relaciones jurídicas.

3. Requisitos de la prescripción extintiva.

1) Reglas comunes a toda prescripción.

2) Acción prescriptible.

3) Inactividad de las partes.

4) Tiempo de prescripción.

4. Reglas comunes a toda prescripción.

a) Toda prescripción debe ser alegada.

b) Toda prescripción puede ser renunciada una vez cumplida.

c) Corre por igual en contra toda clase de personas.

5. Forma de alegar la prescripción: la adquisitiva sólo puede alegarse como acción mediante la reconvención. La extintiva puede alegarse como acción o excepción.

6. Interrupción de la prescripción extintiva: es el hecho impeditivo de la prescripción que se produce al cesar la inactividad del acreedor (interrupción civil) o del deudor (interrupción natural).

7. Interrupción natural. Art. 2518 inc. 2º CC. “Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.”

8. Interrupción civil. Art. 2518 inc. final CC. “Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2503.”

9. Requisitos para que exista interrupción civil.

- 1) Demanda judicial.
- 2) Notificación de la demanda.
- 3) Que no se haya producido alguna de las instituciones del Art. 2503 CC.

10. Efectos de la interrupción: se pierde todo el tiempo anterior. La regla es que los efectos sean relativos (Art. 2519 CC). Excepciones:

- 1) Solidaridad (Art. 2519 parte final CC).
- 2) Obligaciones indivisibles (Art. 1529 CC).

11. Tiempo de prescripción.

Hay que distinguir:

I. Prescripciones de largo tiempo:

- 1) Prescripción de acciones personales ordinarias 5
- 2) Prescripción de acciones ejecutivas 3
- 3) Prescripción de acciones reales de dominio y herencia 5 o 10 años

Capítulo Sexto. DE LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS: conjunto de reglas legales que determinan el orden y forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor.

1. Causas de preferencia: art. 2470 inc. 1º CC. “Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca.”

Privilegio: favor concedido por la ley, en atención a la calidad del crédito, que permite a su titular pagarse antes que los demás acreedores.

2. Clasificación de las preferencias.

- 1) Privilegios e hipoteca.
- 2) Preferencias generales y especiales:

Generales: afectan a todos los bienes del deudor, de cualquier naturaleza. No se ejerce sobre determinados bienes. Son los créditos de 1ª y 4ª clase.

Especiales: afectan a determinados bienes del deudor. Son los de 2ª y 3ª clase.

3) Clases:

- 1ª clase: créditos privilegiados (Art. 2472 CC).
- 2ª clase: créditos privilegiados (Art. 2474 CC).
- 3ª clase: créditos hipotecarios (Art. 2477 CC).
- 4ª clase: créditos privilegiados (Art. 2481 CC).
- 5ª clase: créditos valistas, que no tiene preferencia (Art. 2489 CC).

3. Privilegios. Créditos de primera clase. Art. 2472 CC. “La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:

1. Costas judiciales
2. Expensas funerales
3. Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;
4. Indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral
5. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo.”

4. Créditos de segunda clase. Art. 2474 CC. “A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que en seguida se enumeran:

- 1.º El acarreador o empresario de transportes

2.º El acreedor prendario sobre la prenda.”

5. Tercera clase de créditos: créditos hipotecarios. Art. 2477 inc. 1º CC. “La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.”

6. Cuarta clase de créditos. Art. 2481 CC. “La cuarta clase de créditos comprende:

1.º Los del Fisco;

7. Créditos de quinta clase, acreedores valistas o quirografarios. Art. 2489 CC. “La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia.”

DERECHO CIVIL IV - PARTE GRAL. BIENES Y DERECHOS REALES

CAPÍTULO I. LOS BIENES.

INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LOS DERECHOS REALES.

Derecho objetivo y derechos subjetivos. (Acto Jurídico)

Derecho subjetivo patrimonial

Derechos (subjetivos patrimoniales) reales: son los que se ejercen directamente sobre una cosa y sin respecto de persona determinada o bien respecto de toda la colectividad.

Reglamentación de los derechos reales: libro II, Art. 565-950 del CºCº, titulado “de los bienes, su dominio, posesión, uso y goce”.

1. Definición.

Cosa es todo aquello que tiene existencia en el mundo material. *Es toda entidad corporal o incorporal, salvo la persona.* Dentro de este género, los bienes son una especie.

Bienes: cosas que, pudiendo procurar al hombre una utilidad, sean susceptibles de apropiación privada.

I. DIVERSAS CLASIFICACIONES DE LOS BIENES.

Bienes corporales e incorporales.

Art. 565 CC. “Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales.

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro.

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas.”

Teorías de A. Guzmán Brito: el Art. 565 no tiene por objeto clasificar a las cosas en corporales e incorporales, sino más bien referirse a la forma en como está compuesto el patrimonio. Luego cuando el CC dice que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad, lo hace en la medida en que nos estemos refiriendo a bienes (a cosas que forman parte del patrimonio).

A. Cosas corporales.

Art. 566 CC. “Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles.”

Art. 567 CC. “*Muebles* son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.”

Art. 568 CC. “*Inmuebles o fincas o bienes raíces* son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.”

Importancia de esta clasificación.

El CC les da una distinta reglamentación, dando preferencia a los inmuebles:

a) La venta de bienes raíces debe efectuarse por escritura pública; la de los muebles es consensual

b) La tradición de los inmuebles se efectúa por la inscripción en el registro del Conservador de BBRR (Art. 686 CC); la de los muebles, por la simple entrega material (Art. 684 CC).

c) Para la prescripción adquisitiva ordinaria de los inmuebles se requiere un plazo de 5 años; para la de los muebles, 2 años (Art. 2508 CC).

d) En cuanto a las cauciones, la prenda recae sobre los muebles; la hipoteca sobre los inmuebles.

En materia procesal, la competencia de los tribunales en la acción inmueble está dada por el lugar en que el inmueble esté ubicado; en la acción mueble, la regla general es el lugar donde deba cumplirse la obligación.

I. Bienes muebles: son aquellos bienes que pueden transportarse de un lugar a otro sin que pierdan su individualidad. Pueden serlo por naturaleza o anticipación. Subclasificación:

a. Muebles por naturaleza. Art. 567 CC se clasifican en semovientes e inanimados.

1. Semovientes se trasladan de un lugar a otro por fuerza propia

2. Inanimadas requieren de una fuerza externa

b. Muebles por anticipación. Art. 571 CC. “Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, se reputan muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño.”

II. Bienes inmuebles: son aquellos bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro (Art. 568 CC). Pueden serlo por naturaleza, por adherencia o por destinación.

a. Inmuebles por naturaleza: son los que caben en el concepto anterior. Por su esencia, estas cosas son inmóviles.

b. Inmuebles por adherencia o por accesión: son aquellos bienes que, aunque son muebles, se reputan inmuebles por estar permanentemente adheridos a un inmueble (568).

c. Inmuebles por destinación: las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento (569).

B) Cosas incorporales: se dividen en derechos y acciones, que a su vez pueden ser reales y personales.

Art. 577 CC. “Derecho *real* es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones *reales*.”

Los diferentes derechos reales y los modos de adquirirlos, responden a un *númerus clausus*.

La acción real, al igual que el derecho real, es una acción absoluta: se ejerce sin respecto a determinada persona.

Art. 578 CC. “Derechos *personales* o *créditos* son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones *personales*.”

La acción personal es relativa: sólo puede ejercerse en contra de la persona que contrajo la obligación correlativa.

1. Diferencias entre derechos reales y personales:

1. Los derechos reales están amparados por acciones reales y los derechos personales están amparados por acciones personales. Se diferencian en cuanto a su ejercicio y eficacia.

2. Estructura: en el derecho personal hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y el objeto de la obligación que es la prestación o abstención. En el derecho real, tenemos al titular del derecho (sujeto activo) y el objeto del derecho real (la cosa) y entre ambos existe una relación jurídica directa.

3. Nacimiento de los derechos: los derechos personales surgen de las fuentes de las obligaciones, es decir, aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley les atribuye la eficacia de hacer surgir en el patrimonio de una persona una obligación (contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley). Hoy en día además se señala como fuente de las obligaciones al enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de la voluntad. En cambio, el nacimiento de un derecho real, de acuerdo con nuestra tradición romana, requiere de un título más un modo. Los títulos normalmente son los contratos y los modos de adquirir: la accesión, la ocupación, la tradición y la prescripción adquisitiva.

4. Taxatividad: los derechos personales son ilimitados y en este caso la doctrina habla de “*numerus apertus*”. En cambio, los derechos reales son taxativos y en este caso la doctrina habla de “*numerus clausus*”, ya que están especialmente señalados por la ley en los Art. 576 y 579 C^oC^o y son: dominio, usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda, herencia, censo.

5. Extinción: los derechos reales hacen referencia a situaciones más o menos permanentes en el tiempo. En cambio, las obligaciones son “idealmente” efímeras, ya que se contraen para cumplirlas.

Los derechos reales se consolidan con su ejercicio, en cambio, los derechos personales se consolidan con su extinción, cuando al acreedor le cumplen.

6. Prescripción: en los derechos personales, las acciones ordinarias tienen un plazo de 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Las acciones ejecutivas tienen un plazo de 3 años desde que la obligación se hizo exigible para transformarse luego en una acción ordinaria por dos años más (pierde su mérito). Los derechos reales por el contrario, tienen una prescripción de corto tiempo: la acción real se extingue cuando un tercero adquiere por prescripción adquisitiva el derecho real que ampara.

2. La clasificación de los bienes en muebles e inmuebles se puede aplicar a los derechos y acciones, con el objeto de determinar la competencia de los tribunales.

Art. 580 CC. Así el derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble; y la acción del que ha prestado dinero, para que se le pague, es mueble.”

Los derechos reales siempre tienen por objeto una cosa. Hay algunos que pueden ser muebles o inmuebles, como el dominio. Otros sólo pueden ser inmuebles, como la hipoteca, censo y servidumbre; o sólo muebles, como la prenda.

Para clasificar los derechos personales, nos atenemos al objeto de la obligación correlativa, que puede ser una cosa, un hecho o una abstención.

3. Los hechos que se deben se reputan muebles. Art. 581 CC. (Obligaciones de hacer)

4. Derechos y acciones que no son muebles ni inmuebles por no tener carácter patrimonial u otras causas. Ej. Acción de divorcio.

5. El derecho real de herencia ¿es mueble o inmueble? es una universalidad jurídica que escapa a esta clasificación.

6. Clasificación de las Cosas

A. Cosas presentes y cosas futuras

B. Cosas principales y accesorias.

C. Cosas divisibles e indivisibles.

D. Cosas muebles consumibles y no consumibles.

E. Cosas muebles fungibles y no fungibles.

F. Cosas comerciables e in comerciables.

G. Cosas apropiables e inapropiables.

I. Bienes nacionales de uso público.

II. Bienes del Estado fiscales.

H. Bienes singulares y universales.

Singulares: constituyen una unidad, natural o artificial.

Universales: agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero están relacionadas por un vínculo.

Universalidades de hecho: conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidas por un vínculo de igual destino, generalmente económico. Comprende sólo bienes (activos) y no deudas (pasivos). La función unificadora está dada por el hombre.

Universalidades de derecho: conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas consideradas jurídicamente como formando un todo indivisible. La función unificadora está dada por la ley.

I. Cosas genéricas o específicas

CAPÍTULO II. LA PROPIEDAD. Art. 582 inc. 1º CC. “El *dominio* (que se llama también *propiedad*) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.”

Art. 583 CC. “Sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.”

Para la mayoría de la doctrina los términos de dominio y propiedad son sinónimos

1. Caracteres.

a) Derecho real: está amparado por una acción real: la reivindicatoria (Art. 889 CC).

b) Derecho absoluto: comprende el total de las facultades que se pueden ejercer sobre una cosa (uso, goce, disposición).

c) Derecho exclusivo: por su esencia, supone un titular único.

d) Derecho perpetuo: por lo general no se extingue con el transcurso del tiempo o por el no ejercicio.

2. Facultades que otorga el derecho de dominio a su titular.

1) Uso: faculta para servirse de la cosa según su naturaleza.

2) Goce: faculta para percibir los frutos que la cosa es susceptible de producir.

3) Abuso (disposición): faculta para hacer con la cosa de todo, enajenándola; o materialmente, destruyéndola, consumiéndola o transformándola.

3. La facultad de disposición es de orden público.

4. Valor de la cláusula de no enajenar.

- 1) Doctrina que estima válida la cláusula (José Clemente Fabres):
- 2) La cláusula de no enajenar engendra una obligación de no hacer: en consecuencia, si se infringe, se traduce en indemnización de perjuicios (Art. 1555 CC).
- 3) Doctrina que niega valor a la cláusula: es nula por ilicitud del objeto.

5. Jurisprudencia. La CS ha aceptado la validez de la cláusula, diciendo que no desnaturaliza el dominio; ha acogido una doctrina ecléctica o de validez relativa de las cláusulas. el Art. 1126, no le niega eficacia a la cláusula de no enajenar per se, se la niega en la medida en que no haya un interés legítimo comprometido; si lo comprometiére entonces valdría.

6. Limitaciones al derecho de dominio.

El Principio de la Libre Circulación de Los Bienes: los bienes se puedan transferir y transmitir libremente en la sociedad: Ex plazos máximos al pacto de indivisión, la imprescriptibilidad de la acción de participación, la prohibición de los usufructos y fideicomisos sucesivos, estableciendo el límite de las condiciones suspensivas, dándolas por fallidas en 5 años, etc.

RESTRICCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD: la ley y el derecho ajeno.

TEORIA DEL ABUSO DEL DERECHO. “Cada vez que se ejerce un derecho subjetivo de manera negligente o con culpa, o bien dolosamente (con la intención de producir un daño a la persona), aquel que lo hace debe indemnizar los perjuicios que como consecuencia de ello ocasiona”.

I. DIVERSAS CLASES DE PROPIEDAD.

A) En cuanto al sujeto.

1. Propiedad individual: tiene un solo titular.
2. Copropiedad o comunidad: varias personas son titulares del derecho de dominio sobre la misma cosa.

La Copropiedad: cuando varias personas ejercen sobre una misma cosa derechos de una misma naturaleza.

1. Comunidad y copropiedad: si la indivisión recae sobre una universalidad jurídica, debe hablarse de comunidad; si recae sobre una especie, de copropiedad.

2. Origen de la copropiedad o comunidad.

3. Naturaleza jurídica de la copropiedad o comunidad.

- 1) Doctrina de la cuota ideal en el total de la comunidad: los indivisarios tienen una cuota abstracta, ideal, en el total de la comunidad, sin que sus derechos se radiquen en un bien particular.
- 2) Doctrina romana: la comunidad otorga a cada indivisario una cuota efectiva en cada una de las cosas que la forman. Se traduce en una doble situación:
- 3) Doctrina alemana de la propiedad colectiva (Propiedad de manos conjuntas): desaparece el derecho individual; los comuneros no tienen sobre la cosa ningún derecho. La comunidad es un patrimonio de afectación, no ligado a ninguna persona. El CC acepta la doctrina romana.

ADMINISTRACIÓN DE LA COSA COMÚN

El CC sigue en esta materia a la copropiedad romana y por lo tanto para realizar actos sobre la cosa común se requiere del consentimiento unánime de todos los copropietarios.

OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS EN MATERIA DE COMUNIDAD.

1. Obligación de contribuir a la conservación de la cosa en común.
2. A los comuneros les está prohibido efectuar innovaciones en el bien común
3. Los comuneros tienen la obligación de restituir a la comunidad todo lo que saquen (en beneficio personal se entiende), de la cosa común.

OBLIGACION A LAS DEUDAS O RESPONSABILIDAD POR LAS DEUDAS: hay que distinguir si la deuda es de la comunidad, o si por el contrario, la deuda es personal de alguno de los comuneros. En la comunidad es necesario distinguir si fue contraída por todos los comuneros o por uno solo de ellos. Si fue contraída por todos los comuneros, sin solidaridad y sin expresión de cuota, entonces cada uno de ellos va a ser obligado de acuerdo con su alícuota. Si la obligación fue contraída por uno solo de ellos, sin consentimiento de los otros, entonces solo ese comunero queda obligado respecto de terceros, pero sin perjuicio de la acción de reembolso en contra de los otros comuneros (2307). Finalmente, si la deuda fue contraída en beneficio personal de alguno de los comuneros, solo ese comunero va a quedar obligado, de conformidad al art. 2308.

4. Término de la comunidad.

Art. 2312 CC. “La comunidad termina,

1.º Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona(confusión);

2.º Por la destrucción de la cosa común;

3.º Por la división del haber común(partición).”

PARTICION O DIVISION: conjunto de actos que tienen por objeto poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución de la cosa poseída pro indiviso,¿De qué manera puede hacerse la partición o quién?

1. Los interesados de común acuerdo.

2. El testador: en el caso específico de la comunidad hereditaria.

3. El partidor: como consecuencia del ejercicio de la acción de partición y de un juicio de partición. Es materia de arbitraje forzoso (art. 227 COT).

EFFECTOS DE LA ADJUDICACION: efecto declarativo: no constituye derechos, sino que simplemente se limita a declarar una situación jurídica preexistente. Además produce un efecto retroactivo: los efectos deben retrotraerse a la fecha en la cual se originó la situación de indivisión.

COMUNICABILIDAD ENTRE COSA Y CUOTA: comunidad es singular la cosa comunica su característica a la cuota. Frente a una comunidad universal. Si uno de los copropietarios quiere enajenar su cuota ¿deberá hacerlo de acuerdo a las normas que la ley señala para los bienes muebles o los bienes inmuebles? La jurisprudencia considera que no existe comunicabilidad.

II. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD: son ciertos hechos materiales a los cuales la ley atribuye la virtud de hacer nacer o traspasar el derecho de dominio.

El CC no los define, pero los enumera, olvidando uno: la ley.

Art. 588 inc. 1º CC. “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, y la prescripción.”

Art. 606 y siguientes: **ocupación**,

Art. 643 y siguientes: **accesión**,

Art. 670 y siguientes: **tradición**,

Título 3ª Art.951 y siguientes: **sucesión por causa de muerte**,

Art.2492 y siguientes: **prescripción adquisitiva o usucapión**.

Los modos de adquirir el dominio:

1. Tradición: toda clase de bienes.

De los bienes muebles se efectúa por la entrega real o simbólica (Art. 684 y 685).

De los bienes raíces se verifica a través de la inscripción de título en el Conservador de Bienes Raíces respectivo (art. 686).

2. Ocupación: pueden adquirirse solamente cosas corporales muebles

Sólo procede tratándose de cosas muebles, ya que los inmuebles que carecen de otro dueño pertenecen al Fisco.

3. Accesión: accesión se circunscribe a las cosas corporales

De la distinción entre cosa mueble y raíz surge una clasificación de la accesión, a saber:

- La accesión de cosa mueble a mueble.
- La accesión de mueble a inmueble.
- La accesión de inmueble a inmueble.

4. Prescripción adquisitiva: puede adquirirse cosas corporales e incorpóreas, pero de estas últimas, sólo los derechos reales, excepto las servidumbres discontinuas y las continuas aparentes.

Prescripción ordinaria: bien mueble 2 años de posesión e inmueble 5 años.

Prescripción extraordinaria, bienes inmuebles 10 años.

5. Sucesión por causa de muerte, se pueden adquirir no sólo cosas corporales e incorpóreas, sino también universalidades jurídicas.

1. **El dominio sólo se puede adquirir por un modo.** *Cuando opera un modo, no opera otro.*

El Código Civil sigue en esta materia a la doctrina romana que señala que para producir la transferencia del dominio se necesita la concurrencia de 2 requisitos copulativos: **título y modo**. De manera, **de los contratos (títulos) jamás nacen derechos reales, sólo derechos personales**. El título por sí mismo no es suficiente para producir la transferencia de la propiedad.

El Título: antecedente jurídico que posibilita la operativa de un modo de adquirir el dominio, o de la constitución o transferencia de un derecho real. Se le conoce al título como **causa mediata o indirecta** de la adquisición.

El Modo: hecho jurídico que efectivamente produce la adquisición o la transferencia o constitución de otro derecho real. Es la **causa inmediata o directa** de la adquisición.

Los títulos traslativos de la propiedad son todos aquellos antecedentes jurídicos que por su naturaleza sirven para generar la operativa de la transferencia o constitución de la propiedad o de un derecho real.

2. **Título y modo de adquirir.** Art. 675 inc. 1º CC. “Para que valga la tradición se requiere un título traslativo de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.” Los demás modos de adquirir, ¿requieren también un título?

1. Alessandri: todos requieren título. En la ocupación, accesión y prescripción, el título se confunde con el modo; en la sucesión por causa de muerte, el título es el testamento o la ley, según si es testada o abintestato.

2. Correa, Somarriva: sólo la tradición requiere título.

A. CLASIFICACIONES DE LOS MODOS DE ADQUIRIR.

1. Originarios y derivativos.

Originarios: provocan el nacimiento de un derecho sin que haya una relación de causa a efecto con el antecesor, lo que no excluye la posibilidad de que otra persona haya sido titular del derecho. Son la ocupación, la accesión y la prescripción.

Derivativos: el dominio no nace en el titular, sino que hay traspaso de dominio, habiendo relación directa de causa a efecto entre antecesor y sucesor. Son la tradición y la sucesión por causa de muerte.

2. A título singular y a título universal.

A título singular: no permiten la adquisición de universalidades jurídicas.

A título universal: sí la permiten.

La ocupación y accesión son siempre a título singular. La sucesión por causa de muerte puede ser a título singular o universal. La tradición y prescripción son por regla general a título singular, pero en el caso del derecho de herencia, pueden ser a título universal.

3. Por acto entre vivos y por causa de muerte.

Por acto entre vivos: *presuponen la existencia de la persona de la cual deriva el derecho, o no presuponen la muerte ni existencia de otra persona porque el derecho se adquiere originariamente.* Son la ocupación, la accesión, la tradición y la prescripción.

Por causa de muerte: *presuponen la muerte de la persona de la cual se deriva el derecho.*

4. A título gratuito y a título oneroso.

A título gratuito: el adquirente no hace sacrificio pecuniario alguno.

A título oneroso: el adquirente hace un sacrificio pecuniario.

Son todos a título gratuito, salvo la tradición, que puede ser de ambas clases.

CONSIDERACIONES FINALES

1) El Art 588 del Código Civil habla de modos de adquirir el dominio, esos modos sirven para adquirir otros derechos reales distintos del dominio? Respuesta: Si, se aplican a todos los otros derechos reales, tradición y prescripción adquisitiva del derecho real de herencia,.

Y respecto de los personales, se aplican los modos de adquirir a los derechos personales?

Respuesta: Si, también se aplican por ejemplo en materia de cesión de créditos.

La tradición de un derecho personal, por ejemplo de un crédito.

Pero la accesión y la ocupación solo se aplican para derechos reales jamás para derechos personales.

CAPÍTULO III. LA OCUPACIÓN. Art. 606 CC: *modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, mediante la aprehensión material de ellas, acompañada de la intención de adquirirlas, supuesto que la adquisición de esas cosas no esté prohibida por las leyes patrias ni por el Derecho Internacional.*

1. Elementos.

A) Debe tratarse de cosas que no pertenecen a nadie (res nullius):

B) Debe haber aprehensión material de la cosa, con intención de adquirirlas: deben concurrir ambos elementos, el real o material, y el intencional (el cual está ausente en incapaces absolutos).

C) La adquisición no debe estar prohibida por las leyes chilenas o por el Derecho Internacional

I. DIVERSAS CLASES DE OCUPACIÓN. Cosas susceptibles de adquirirse por ocupación: animadas, inanimadas, especies al parecer perdidas y especies náufragas.

A. OCUPACIÓN DE COSAS ANIMADAS.

Caza y pesca. Art. 607 CC. “La *caza* y *pesca* son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos.” Sólo pueden adquirirse por medio de la caza y pesca los animales bravíos, y los domesticados cuando vuelven a su calidad de bravíos.

B. OCUPACIÓN DE COSAS INANIMADAS.

1. Invención o hallazgo. Art. 624 CC. “La *invención* o *hallazgo* es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderándose de ella. De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar y que no presentan señales de dominio anterior.”

2. Cosas abandonadas al primer ocupante.

3. El Tesoro.

4. La captura bélica.

C. ESPECIES AL PARECER PÉRDIDAS Y ESPECIES NÁUFRAGAS. No son *res nullius*, por lo que en principio no pueden ser objeto de ocupación. Pero si el dueño no las reclama, se subastan, y el producto se reparte en partes iguales entre la persona que las encontró y la municipalidad respectiva.

CAPÍTULO IV. LA ACCESIÓN. Art. 643 CC. “La *accesión* es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles.”

I. DIVERSAS CLASES DE ACCESIÓN.

1. Accesión de frutos y accesión propiamente tal. Art. 643 CC: es de frutos cuando se adquiere lo que la cosa produce (*accesión discreta*); es propiamente tal cuando se adquiere lo que se junta a la cosa (*accesión continua*).

A. ACCESIÓN DE FRUTOS.

2. Frutos y productos. En el Art. 643 CC el legislador confunde frutos con productos. Producto es todo lo que se obtiene de la cosa o sale de ella. Los productos se dividen en productos propiamente tales y frutos. Frutos es lo que produce periódicamente (*periodicidad*) una cosa, según su destino natural y sin desmedro o disminución sensible de su sustancia (*conservación de la sustancia*).

Los frutos pueden ser naturales o civiles.

a) Art. 644 CC. “Se llaman frutos *naturales* los que da la naturaleza ayudada o no de la industria humana.”

Pertenecen al dueño de la cosa que los produce, pero sobre ellos se puede constituir un derecho a favor de un tercero (Art. 646 CC).

Pueden encontrarse en 3 estados:

Art. 645 CC. “Los frutos naturales se llaman *pendientes* mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas.

Frutos naturales *percibidos* son los que han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc.; y se dicen *consumidos* cuando se han consumido verdaderamente o se han enajenado.”

b) Art. 647 CC. “Se llaman frutos *civiles* los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.

Los frutos civiles se llaman *pendientes* mientras se deben; y *percibidos*, desde que se cobran.”

Los frutos civiles son *las utilidades que se obtienen de una cosa como equivalente del uso y goce que de ella se proporciona a un tercero.*

Art. 648 CC. “Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales.”

B. ACCESIÓN PROPIAMENTE TAL: se produce cuando una cosa se junta a otra, ya sea en forma natural o artificial. *Se trata de dos cosas de distintos dueños, que se unen formando un todo indivisible.* En aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, *el dueño de la cosa principal se hace dueño de la accesoría.* Puede ser:

1) **Accesión de inmueble a inmueble o natural.**

A) **Aluvión.** Art. 649 CC. “Se llama *aluvión* el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas.”

B) **Avulsión:** *acrecentamiento de un predio por la brusca avenida u otra fuerza natural violenta, que transporta una porción de suelo de un fundo al fundo de otra persona.*

C) **Mutación del álveo o cambio de cauce de un río.**

D) **Formación de nueva isla.**

2) **Accesión de mueble a inmueble o industrial:** en los casos de edificación y plantación o siembra ejecutadas en un inmueble, cuando los materiales, plantas o semillas pertenecen a una persona distinta del dueño del suelo. Está regulada en los Arts. 668 y 669 CC.

3) **Accesión de mueble a mueble:** se produce cuando se unen dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños. La cosa accesorio pasa a pertenecer al dueño de la principal.

A) **Adjunción.** Art. 657 CC. “La *adjunción* es una especie de accesión, y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada;

B) **Especificación:** Art. 662 CC. “Otra especie de accesión es la *especificación*, que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona, hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave.

C) **Mezcla.** Art. 663 CC. “Si se forma una cosa por *mezcla* de materias áridas o líquidas, pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños proindiviso, a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca.

CAPÍTULO V. LA TRADICIÓN. Art. 670 CC. “La *tradición* es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.

Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales.”

1. Campo de aplicación e importancia. Art. 670 inc. 2º CC, permite adquirir todos los derechos reales, no sólo el dominio. Incluso permite adquirir derechos personales (Art. 699 CC).

Mediante la tradición se puede adquirir cosas singulares y universalidades jurídicas, como el derecho de herencia.

Es un modo de adquirir muy usado, pues el contrato más frecuente (la compraventa) lo requiere para adquirir el dominio. Es el único modo que puede transformar el derecho personal nacido de un contrato en derecho real.

Además, es requisito para adquirir las cosas por prescripción ordinaria cuando se invoca un título traslativo de dominio.

2. Entrega y tradición: la entrega es el traspaso material de una cosa de una persona a otra. Tradición consiste en una entrega más el elemento intencional: debe existir en el tradente y el adquirente la intención de transferir y adquirir el dominio.

Esta intención se manifiesta en un título traslativo de dominio; en la entrega hay un título de mera tenencia.

En virtud de la tradición, la persona que recibe se hace dueño o poseedor; en la entrega, existe solamente un mero tenedor.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA TRADICIÓN: es un acto jurídico bilateral, una convención.

3. Características.

- a) Es un modo de adquirir derivativo
- b) Puede ser a título gratuito o a título oneroso
- c) Es, por regla general, a título singular; excepcionalmente se admite la tradición a título universal respecto del derecho de herencia
- d) Opera entre vivos.
- e) Es una convención, y no un contrato, pues con ella se extinguen obligaciones.

I. REQUISITOS DE LA TRADICIÓN.

4. Enumeración.

- 1. Presencia de dos personas: tradente y adquirente.
- 2. Consentimiento de esas dos personas.
- 3. Existencia de un título traslativo de dominio.
- 4. Entrega de la cosa.

1) Presencia de dos personas.

Art. 671 inc. 1º CC. “Se llama *tradente* la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y *adquirente* la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre.”

El tradente debe reunir las siguientes condiciones:

- 1. Debe ser dueño de la cosa o titular del derecho que transfiere
- 2. Debe tener la facultad e intención de transferir el dominio

El adquirente debe a su vez tener la capacidad e intención de adquirir el dominio.

2) Consentimiento del tradente y del adquirente (sin vicios).

5. Error en la tradición. Clases de error:

A) Error en la cosa tradida: según el cual, el error sobre la identidad de la cosa produce la nulidad absoluta, o como algunos piensan, la inexistencia del acto.

B) Error en cuanto a la persona del adquirente: el error en la persona del adquirente vicia el consentimiento (Art. 676 CC), lo que no ocurre con el error en la persona del tradente, pues no es necesario que pague el deudor.

C) Error en cuanto al título: nulidad

1) Ambas partes entienden que hay un título traslativo, pero no coinciden en cuanto a la naturaleza del mismo.

2) Una persona entiende que hay título traslativo de dominio y la otra entiende que hay sólo un título de mera tenencia.

3) Existencia de un título traslativo de dominio. Art. 703 inc. 3º CC. “Son traslativos de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos.”

Títulos traslativos: contratos que dan derecho a una parte para exigir a la otra que le transfiera el dominio de la cosa.

Enumeración más o menos completa: compraventa, permuta, donación, aporte en propiedad a una sociedad, mutuo, cuasi usufructo, transacción cuando recae sobre un objeto no disputado, novación y para algunos la dación en pago (Alessandri opina que no).

4) **Entrega de la cosa:** es el hecho material presente en la tradición.

5. Cumplimiento de ciertas solemnidades para la tradición. Art. 679 señala: si la ley exige el cumplimiento de solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio de ellas.

II. DIVERSAS CLASES DE TRADICIÓN.

Enumeración.

A) Tradición de derechos reales sobre cosa corporal mueble.

B) Tradición de derechos reales sobre cosa corporal inmuebles.

C) Tradición del derecho de herencia.

D) Tradición de los derechos personales.

A) Tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble. Art. 684 la doctrina establece dos formas generales de hacer tradición:

1. Tradición Real o Verdadera, que se caracteriza por la existencia de una entrega material o física (Art. 684 N°1).

2. Tradiciones Fictas:

A) N°2: Tradición de larga mano (*traditio longa manum*)

B) N°3 y 4: Tradición simbólica

C) N5: 1. Tradición de mano corta o breve (*traditio breve manum*)

2. Constitutum posesorium

a) Tradición real: Art. 684 CC. “La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes:

1.º Permitiéndole la aprensión material de una cosa presente;

b) Tradiciones fictas:

1) Simbólica: se hace por medio de un signo que representa la cosa tradida.

“3.º Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa;

4.º Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido; y...”

2) De larga mano: se finge alargada la mano hasta tomar posesión de un objeto distante, o supone una mano bastante larga para tomar posesión de toda la cosa.

“2.º Mostrándosela;...”

3) Por breve mano: el mero tenedor de una cosa llega a ser adquirente y dueño de ella.

“5.º Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier otro título no translativo de dominio;...”

4) Constitutum possessorium: en virtud del contrato el dueño de la cosa se constituye en mero tenedor.

“5.º ...y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.”

TRADICION DE PIEDRAS Y FRUTOS PENDIENTES Art. 685 CC. “Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos.”

B) Tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal inmueble. Art. 686 CC. “Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el Registro del Conservador.”

Es necesario señalar que los derechos de uso y habitación son personalísimos, por lo tanto su tradición no puede realizarse. Art. 698 CC.

C) Tradición del derecho real de herencia.

1) Leopoldo Urrutia: la herencia es una universalidad jurídica distinta de los bienes que la componen, y como tal, no tiene el carácter de mueble o inmueble. En consecuencia, la tradición del derecho de herencia se hace de acuerdo a las reglas generales del Art. 684 CC. Criterio de la jurisprudencia.

2) José Ramón Gutiérrez: el derecho de herencia es mueble o inmueble según lo sean las cosas singulares en que ha de ejercerse. Por tanto, si la herencia comprende sólo muebles, se aplican las reglas generales del Art. 684 CC; si comprende sólo inmuebles, se aplica la regla de los inmuebles del Art. 686 CC; y si comprende ambos, se aplica también esta última regla.

D) Tradición de los derechos personales. Art. 699 CC. “La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario.”

Art. 1901 CC. “La cesión de un crédito personal, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título.”

La tradición del derecho personal se puede hacer con la entrega material del título, pero también de manera simbólica. Es necesario atender a la naturaleza del título:

1. Nominativo: notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste.

2. A la orden: por medio del endoso.

3. Al portador: basta la sola entrega.

III. EFECTOS DE LA TRADICIÓN: transferir el dominio o el derecho real constituido sobre la cosa. Pero hay que distinguir diversas situaciones:

1) El tradente es dueño de la cosa y tiene la facultad de enajenar: la tradición transfiere el dominio.

2) El tradente no es el dueño de la cosa: la tradición es válida, el tradente transfiere los derechos transferibles que tenga sobre la cosa, pero no transfiere el dominio. Pueden presentarse 3 situaciones:

a) El tradente es poseedor regular de la cosa: si el adquirente está de buena fe, adquiere la posesión regular, pero no del tradente: la posesión no se transfiere ni se transmite. La tradición constituye justo título la posesión regular.

b) El tradente es poseedor irregular: si el adquirente está de buena fe, mejora el título del tradente, pues adquiere igualmente la posesión regular, para la cual la tradición es el justo título.

c) El tradente es un mero tenedor: ocurre para el adquirente lo mismo que en el caso anterior.

6. Cuándo puede pedirse la tradición. Art. 681 CC. “Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo pendiente para su pago; salvo que intervenga decreto judicial en contrario.”

En consecuencia, se puede pedir inmediatamente después de celebrado el contrato, salvo:

1) Si el título es condicional.

2) Si hay plazo pendiente para el pago.

3) Si ha intervenido decreto judicial en contrario (se refiere a la retención del pago del Art. 1578 CC, y al embargo del Art. 1464 N° 3 CC).

7. Tradición sujeta a modalidades. Art. 680 inc. 1º CC. “La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese.”

1) Tradición bajo condición resolutoria: la condición existe en el título que precede a la tradición, lo que se extiende a ella, pues en sí misma no puede ser bajo condición resolutoria.

2) Tradición bajo condición suspensiva: la entrega hecha con anterioridad al cumplimiento de la condición no transfiere el dominio. Cumplida la condición, la transferencia opera de pleno derecho.

IV. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES.

1. Fines perseguidos por el legislador.

a) Es la única manera de realizar la tradición de los inmuebles y los derechos reales constituidos en ellos (excepto servidumbres y derecho de herencia).

b) Da publicidad a la propiedad territorial

c) Es requisito, prueba y garantía de la posesión de los bienes raíces

d) En ciertos casos, es solemnidad del acto jurídico

2. La inscripción no es prueba de dominio: sólo prueba la posesión; la única manera de probar el dominio es mediante la prescripción.

V. REGISTRO DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES. Libros que lleva el CBR.

1) Repertorio: se anotan todos los títulos que se le presentan al CBR, cualquiera sea su naturaleza, en orden cronológico.

2) Registro: se compone de tres libros:

- a) Registro de Propiedad: en él se inscriben las transferencias de dominio.
- b) Registro de Hipotecas y Gravámenes: en él se inscriben las hipotecas, censos, derechos de usufructo, uso y habitación, fideicomisos, servidumbres, etc.
- c) Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar: en él se inscribe, además de las interdicciones y prohibiciones de enajenar, todo impedimento o prohibición referente a bienes raíces, sea convencional, legal o judicial, que limite de alguna forma la libre enajenación.

3) Índice General.

1. Inscripción de títulos. Los títulos traslativos de dominio de los bienes raíces; los títulos de derecho de usufructo, uso, habitación, censo e hipoteca constituidos en inmuebles, y la sentencia ejecutoria que declare la prescripción adquisitiva del dominio o de cualquiera de los dichos derechos.

Actos relacionados con la sucesión por causa de muerte (Art. 688 CC).

Impedimentos o prohibiciones referentes a inmuebles

2. Resumen. Los modos de adquirir y la inscripción en el Registro del Conservador. El CBR interviene en 3 MAD: tradición, prescripción y sucesión por causa de muerte, pero sólo en el primero la inscripción tiene papel de MAD; en los demás, sólo busca mantener la historia de la propiedad raíz.

CAPÍTULO VI. LA PRESCRIPCIÓN. Art. 2492 CC. “La *prescripción* es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Una acción o derecho se dice *prescribir* cuando se extingue por la prescripción.”

I. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído durante cierto lapso, y concurriendo los demás requisitos legales (Art. 2492 CC).

2 elementos: posesión y tiempo.

Por prescripción se pueden adquirir las cosas corporales y los derechos reales, salvo servidumbres discontinuas y continuas inaparentes.

1. Caracteres.

1) Originario. Es título constitutivo de dominio en materia posesoria.

2) A título gratuito.

3) Por acto entre vivos.

4) Por regla general, a título singular. Excepción: derecho de herencia.

A) POSESIÓN. Art. 700 CC. “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.”

Lo normal es que propiedad y posesión vayan juntas; por eso el legislador reputa dueño al poseedor.

2. Elementos: son dos:

1) Material: corpus o tenencia, lo que no sólo implica aprehensión material, sino posibilidad de disponer materialmente de la cosa.

2) Intelectual: el animus o intención de actuar como dueño (lo que no supone tener la convicción de que se es dueño).

3. ¿La posesión, hecho o derecho? Hecho

a) Si fuera un derecho, debería estar dentro de los derechos reales, y no está en la enumeración.

b) El CC, cuando define un derecho, habla de facultad o derecho, lo que no ocurre en la definición de posesión. Habla de tenencia, y la tenencia es un hecho.

c) Las acciones posesorias existen porque la posesión es una propiedad aparente, no porque sea un derecho.

4. Diferencias con la propiedad.

1) El dominio es una relación jurídica entre el titular y la cosa; la posesión es una relación de hecho.

2) El dominio está protegido por una acción real (reivindicatoria), que tiene un largo plazo de prescripción; la posesión, por las acciones posesorias, que tiene corto plazo de prescripción.

3) El dominio sólo se puede adquirir por un modo; se puede poseer por varios títulos (Art. 701 CC).

5. La mera tenencia. Art. 714 CC. “Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece.

Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno.”

En consecuencia, la mera tenencia se caracteriza por la falta de animus. Sólo hay corpus. Se puede ser mero tenedor:

1) No teniendo ningún derecho sobre la cosa.

2) Teniendo un derecho real sobre la cosa, pero siendo dueño otra persona.

3) Teniendo un derecho personal respecto de la cosa.

CLASIFICACIÓN DE LA POSESIÓN.

6. Concepto.

I) Útil: habilita para prescribir.

1) Regular.

2) Irregular.

II) Inútil o viciosa: no habilita para prescribir. (3)

A) Violenta.

B) Clandestina.

1) Posesión regular. Art. 702 incs. 2º y 3º CC. “Se llama posesión *regular* la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular.

Si el título es translaticio de dominio, es también necesaria la tradición.”

Requisitos:

1) Justo título.

2) Buena fe.

3) Tradición, si se invoca un título traslativo de dominio.

7. Justo título. El título, en materia posesoria, es el antecedente de la posesión.

Requisitos:

1) Debe tener aptitud suficiente para atribuir el dominio. No la tienen los títulos que importan reconocimiento de dominio ajeno.

2) Debe ser verdadero: Art. 704 CC.

3) Debe ser válido: Art. 704 CC.

8. Clases de títulos. Art. 703

1) Título constitutivo de dominio: es el que da origen al dominio, esto es, sirve para constituirlo originariamente. Produce al mismo tiempo la adquisición del dominio y la posesión. Si le falta algún requisito para originar el dominio, concede sólo la posesión y es su título.

Art. 703 inc. 2º CC. “Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción.”

2) Título traslativo de dominio: Art. 703. “...los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos.”

3) Título declarativo de dominio: se limita a reconocer el dominio o posesión preexistente. Son títulos declarativos:

a) Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos”

b) Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes.

9. Buena fe. Art. 706 CC. “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio.” Basta que la buena fe exista al momento de adquirirse la posesión, aunque después se pierda.

10. Efectos que produce el error en la buena fe. Art. 706 incs. 3º y final CC. “Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.

Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.”

Justo error de hecho: aquel que tiene un fundamento de razón o aceptable conforme a los principios de justicia.

11. Prueba de la buena fe. Art. 707 CC. “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros la mala fe deberá probarse.”

Casos en que se presume la mala fe:

1) Cuando se alega error de derecho (Art. 706 inc. final CC)

2) Cuando se tiene un título de mera tenencia (Art. 2510 regla 3ª CC).

3) Respecto de los poseedores de los bienes del desaparecido, cuando han sabido y ocultado la verdadera muerte de éste o su existencia (Art. 94 regla 6ª CC).

12. La presunción de buena fe es general.

2) Posesión irregular. Art. 708 CC. “Posesión *irregular* es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 702.”

Puede conducir a la prescripción extraordinaria, de 10 años (Art. 2510 CC).

3) Posesiones inútiles: son aquellas que no habilitan para prescribir, ni están protegidas por las acciones posesorias. Art. 709 CC. “Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina.”

A) Posesión violenta: Art. 710 CC. “Posesión *violenta* es la que se adquiere por la fuerza.

La fuerza puede ser actual o inminente.”

Contra la posesión violenta se concede, incluso al mero tenedor, la querella de restablecimiento.

B) Posesión clandestina. Art. 713 CC. “Posesión *clandestina* es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella.”

MERA TENENCIA: es la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño (Art. 714 CC). El mero tenedor tiene sólo el corpus; le falta el animus. Posesión y tenencia son conceptos excluyentes.

1. Características de la mera tenencia.

1) Es absoluta: se es mero tenedor no sólo respecto del dueño, sino también de terceros.

2) Es perpetua

3) Es indeleble: la mera tenencia no puede transformarse en posesión, pues nadie puede mejorar su propio título.

LA POSESIÓN NO SE TRANSFIERE NI TRANSMITE: es un hecho, y en los hechos no se sucede. La posesión empieza con el poseedor.

Es intransmisibile

Es intransferible

POSESIÓN PRO-INDIVISO: en la coposesión, al igual que en la copropiedad, el coposeedor ve limitados sus derecho de poseedor por la posesión de los otros. A la coposesión se le pone fin por el acto de adjudicación.

ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN.

I. BIENES MUEBLES.

A) **Adquisición de la posesión de los bienes muebles:** son incapaces los dementes y los infantes, pues no pueden darse cuenta del acto que ejecutan; no hay animus (Art. 723 inc. 2º CC).

Los demás incapaces (los que no pueden administrar libremente lo suyo, incluido el impúber que no es infante) no necesitan autorización para adquirir la posesión de los muebles, con tal de que concurren corpus y animus (Art. 723 inc. 1º CC).

B) **Conservación de la posesión de los bienes muebles.** Para conservar la posesión, basta el animus,

C) **Pérdida de la posesión de los bienes muebles.**

1) Pérdida de la posesión por falta del corpus

2) Pérdida de la posesión por ausencia de animus

3) Pérdida de la posesión por falta del corpus y del animus

a) Cuando se enajena la cosa (tradición).

b) Cuando se abandona la cosa.

II. BIENES INMUEBLES. La inscripción en el CBR es prueba de posesión.

INMUEBLES NO INSCRITOS

A) Adquisición de la posesión de los inmuebles no inscritos. Depende del antecedente que se invoque para poseer:

- 1) Simple apoderamiento de la cosa con ánimo de señor y dueño
- 2) Título no traslativo de dominio (sucesión por causa de muerte y títulos constitutivos): tampoco es necesaria la inscripción.
- 3) Título traslativo de dominio: es necesaria la inscripción para adquirir la posesión regular

B) Conservación y pérdida de la posesión de los inmuebles no inscritos. Arts. 726 y 729 CC Simple apoderamiento de la cosa con ánimo de señor y dueño por otra persona.

INMUEBLES INSCRITOS.

A) Adquisición de la posesión de los inmuebles inscritos. Teoría de la posesión inscrita: Para la adquisición de la posesión hay que distinguir el antecedente que se invoca:

- 1) Título no traslativo de dominio: no se requiere la inscripción para adquirir la posesión, por las mismas razones señaladas para los inmuebles no inscritos.
- 2) Título traslativo de dominio: es necesaria la inscripción.

B) Conservación y pérdida de la posesión de los inmuebles inscritos. El apoderamiento material no permite ni siquiera la adquisición de la posesión irregular. Además, los actos materiales de apoderamiento no interrumpen la prescripción a favor del poseedor inscrito.

Formas de cancelar la inscripción:

- 1) Por la voluntad de las partes
- 2) Por decreto judicial
- 3) Por una nueva inscripción

¿Qué pasa si el título de la posesión es injusto? jurisprudencia cancelación por título injusto: Art. 730

III. REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.

- 1) Que la cosa sea susceptible de ganarse por prescripción.
- 2) Que se haya poseído la cosa.
- 3) Que esta posesión haya durado el tiempo exigido por la ley.

1) Cosas susceptibles de ganarse por prescripción. La regla general es que las cosas sean susceptibles de prescripción. Art. 2498 CC.

No pueden ganarse por prescripción:

- a) Las cosas que están fuera del comercio humano.
- b) Los derechos personales.
- c) Los derechos reales exceptuados: servidumbres discontinuas y servidumbres continuas inaparentes
- d) El derecho de servirse de las aguas lluvias.
- e) Las cosas indeterminadas.

2) Posesión de la cosa: *la que se ejerce con ánimo de señor y dueño, conduce a la prescripción adquisitiva.* No constituyen posesión la mera tenencia.

La posesión debe ser pública (no clandestina), tranquila, continua y no interrumpida.

3) Transcurso del tiempo exigido por la ley.

IV. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: la prescripción tiene dos elementos: la posesión por parte de quien pretende prescribir (elemento positivo) y la inactividad del dueño (elemento negativo). Se interrumpe la prescripción cuando falta cualquiera de ellos. Si se pierde el positivo, es interrupción natural; si se pierde el negativo, es civil.

A) Interrupción natural. Art. 2502 inc. 1º CC. “La interrupción es *natural*:

1.º Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada;

2.º Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona.”

Efectos que produce la interrupción natural. Regla general: se pierde todo el tiempo que se llevaba de posesión. a interrupción natural puede ser alegada por cualquiera que tenga interés.

B) Interrupción civil. Art. 2503 inc. 1º CC. “Interrupción *civil* es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor.” Cesa la inacción del verdadero dueño.

La ley sólo acepta la actuación judicial; además, debe notificársele al poseedor.

La interrupción civil sólo puede alegarla el que ha entablado la acción.

Efectos que produce la interrupción civil. Si el fallo que resolvió el litigio es favorable al propietario, el poseedor pierde definitivamente la posesión; si es favorable al poseedor, se entiende que no se ha interrumpido la prescripción.

V. DIVERSAS CLASES DE PRESCRIPCIÓN.

1. Clasificación. Art. 2506 CC. “La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria.”

A) Prescripción ordinaria. Art. 2507 CC. “Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren.”

Art. 2508 CC. “El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de dos años para los muebles y de cinco años para los bienes raíces.”

El plazo es continuo y de días completos.

2. Suspensión de la prescripción: beneficio establecido por la ley a ciertas personas, para que en su contra no corra la prescripción, mientras dura su incapacidad o el motivo que ha tenido en vista el legislador.

Art. 2509 CC. “La prescripción ordinaria puede *suspenderse*, sin extinguirse: en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo.

Se suspende la prescripción ordinaria, en favor de las personas siguientes:

1.º Los menores; los dementes; los sordomudos; y todos los que estén bajo potestad paterna, o bajo tutela o curaduría;

2.º La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta;

3.º La herencia yacente.

Diferencias entre interrupción y suspensión.

1) Efecto propio:

a) Interrupción: se pierde todo el tiempo anterior.

b) Suspensión: sólo se descuenta el tiempo de su duración.

2) Origen:

a) Interrupción: hecho externo, ya sea de la naturaleza o del hombre. Los incapaces deben alegar la prescripción por medio de sus representantes.

b) Suspensión: tiene su fuente en la ley, y está establecida en atención a la calidad del propietario, no requiriéndose un hecho externo. El objeto de la suspensión es evitar que se perjudiquen los intereses de los incapaces por negligencia de sus representantes.

3) Quién puede alegarla:

a) Interrupción: cualquier interesado (natural) o quien entabló la acción (civil).

b) Suspensión: sólo aquel en cuyo favor está establecida.

4) Alcance:

a) Interrupción: se aplica a prescripción ordinaria y extraordinaria.

b) Suspensión: se aplica sólo a la ordinaria, salvo el caso de los cónyuges, en que se discute.

B) Prescripción extraordinaria. Exige la posesión irregular ininterrumpida durante 10 años.

Art. 2511 CC. “El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de diez años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2509.”

Cómputo del plazo:

a) Los 10 años valen para bienes muebles e inmuebles.

b) Corre contra toda persona y no se suspende.

VI. PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES QUE NO SON EL DOMINIO. Por prescripción se ganan los derechos reales que no están especialmente exceptuados (Art. 2498 inc. final CC).

En cuanto a la primera excepción, derecho de herencia, por prescripción ordinaria de 5 años. En cuanto a la segunda, las servidumbres continuas aparentes 5 años.

VII. EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN: se adquiere el dominio de las cosas, por tanto nace para el prescribiente:

1) Una acción para exigir la restitución de la cosa en caso de ser privado de la posesión.

2) Una excepción para oponerla al dueño en contra de quien se ha prescrito.

VIII. PRESCRIPCIÓN CONTRA TÍTULO INSCRITO. Art. 2505 CC. “Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo.”

¿Esto se aplica a ambas clases de prescripción?

A) Sólo a la ordinaria; para la extraordinaria no es necesaria la inscripción.

B) Se aplica a ambas (posición mayoritaria):

CAPÍTULO VII. LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. Art. 889 CC. “La *reivindicación* o *acción de dominio* es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.”

I. CONDICIONES PARA ENTABLAR LA ACCIÓN REIVINDICATORIA.

- 1) Es necesario ser dueño de la cosa.
- 2) El dueño debe haber sido privado de la posesión de la cosa.
- 3) Que la cosa sea susceptible de reivindicarse.

II. CONTRA QUIÉN SE PUEDE REIVINDICAR. Art. 895 CC. “La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor.”

1. Casos en que la acción reivindicatoria no se dirige contra el actual poseedor.

- 1) En contra aquel que ha dejado de poseer la cosa, cuando se hace difícil o imposible la persecución de ella.
- 2) En contra el mero tenedor.

III. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. Se extingue por la prescripción adquisitiva. No basta la inacción del propietario; es necesario que otra persona adquiriera la posesión.

Art. 2517 CC. “Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho.”

Como se extingue cuando se pierde el dominio, no tiene plazo fijo de prescripción.

1. Naturaleza. Es una acción real, porque deriva de un derecho real.

IV. PRESTACIONES MUTUAS. Son las indemnizaciones, devoluciones recíprocas, que se deben mutuamente reivindicante y poseedor, cuando este último es vencido en el juicio reivindicatorio.

A) Obligaciones que tiene el poseedor vencido para con el reivindicante.

- 1) Restitución de la cosa.
- 2) Indemnización de los deterioros que ha sufrido la cosa.
- 3) Restitución de los frutos.
- 4) Gastos del pleito y de conservación y custodia.

B) Obligaciones del reivindicante para el poseedor vencido.

- 1) Debe satisfacerle los gastos ordinarios y costos de producción de los frutos.
- 2) Debe abonarle las mejoras.
 - a) Necesarias: indispensables para la conservación y mantenimiento de la cosa.
 - b) Útiles: las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.
 - c) Voluptuarias: el propietario no será obligado a pagarlas
- 3) Derecho de retención del poseedor vencido. Art. 914 CC. “Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar en razón de expensas y mejoras...”

CAPÍTULO VIII. LAS ACCIONES POSESORIAS. Art. 916 CC. “Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos.”

La acción posesoria nace de un hecho, no de un derecho, por lo tanto no es real ni personal. Pero se la califica de acción real porque puede ejercerse sin respecto a determinada persona.

La acción posesoria es siempre inmueble, pues resguarda la posesión de inmuebles o derechos reales constituidos en ellos.

I. DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN REIVINDICATORIA.

- 1) La acción reivindicatoria ampara un derecho (el dominio); la posesoria, un hecho (la posesión).
- 2) El titular de la reivindicatoria es el dueño, y excepcionalmente el poseedor regular; el de la acción posesoria es el poseedor, y excepcionalmente el mero tenedor.
- 3) La causa de pedir de la reivindicatoria es el dominio, y hay que probarlo; la de la posesoria es la posesión, y también hay que probarla (Art. 923 CC).
- 4) La reivindicatoria se tramita en un juicio ordinario (lato conocimiento); la posesoria, en un juicio de tramitación rápida.
- 5) El fallo del juicio reivindicatorio produce el efecto de la cosa juzgada; el del posesorio también, pero deja a salvo la posibilidad de que el vencido entable la acción reivindicatoria.
- 6) La reivindicatoria se extingue por la prescripción adquisitiva del dominio; la posesoria, por prescripción extintiva de un año (regla general, Art. 920 CC).
- 7) La reivindicatoria puede ser mueble o inmueble; la posesoria es siempre inmueble.

II. REQUISITOS NECESARIOS PARA ENTABLAR UNA ACCIÓN POSESORIA.

3 requisitos:

- 1) Que la persona tenga la facultad de entablar la acción posesoria:
- 2) Que la cosa sea susceptible de ampararse por la vía de la acción posesoria.
- 3) Debe intentarse dentro de cierto plazo. Las acciones posesorias prescriben en 1 año.

III. PRUEBA DE LA POSESIÓN.

Entablada la acción, debe acreditarse:

- 1) Que se es poseedor no interrumpido y tranquilo durante 1 año.
- 2) Que la posesión ha sido arrebatada.

IV. ESTUDIO DE LAS ACCIONES POSESORIAS EN PARTICULAR.

- 1) **Querella de amparo.** Es la que tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Supone que el poseedor conserva la posesión.
- 2) **Querella de restitución.** Es la que tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Procede cuando un individuo ha sido injustamente despojado de la posesión de una cosa, y sus objetivos son recuperar la posesión y obtener indemnización
- 3) **Querella de restablecimiento.** Es la acción que se otorga al que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un inmueble, a fin de que se le restituya al estado en que estaba antes de esa violencia.
- 4) **Acciones posesorias especiales.**
 - a) **Denuncia de obra nueva.** Art. 930 inc. 1º CC. “El poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión.”
 - b) **Denuncia de obra ruínosa:**
 - 1) Edificios y construcciones que amenacen ruina.
 - 2) Árboles mal arraigados o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia.

- c) Acciones posesorias especiales destinadas a proteger el goce de las aguas.
2. Prescripción de estas acciones posesorias especiales. Art. 950 CC. Un año.

CAPÍTULO IX. LA PROPIEDAD FIDUCIARIA. Art. 733. Se llama *propiedad fiduciaria* la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición.

La constitución de la propiedad fiduciaria se llama *fideicomiso*.”

I. CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO.

1. Requisitos.

- 1) Que los bienes sean susceptibles de darse en fideicomiso.
- 2) Que existan dos personas: el fiduciario y el fideicomisario.
- 3) Que exista una condición en virtud de la cual pase la propiedad del fiduciario al fideicomisario.

2. Personas que intervienen en el fideicomiso.

- A) Propietario fiduciario: persona que adquiere la propiedad con el gravamen de restituirla a otra cuando se cumpla la condición.
B) Fideicomisario: persona que adquiere la propiedad cuando se cumple la condición.
C) Constituyente: es quien constituye el fideicomiso, pero no interviene después.

3. Momento en que debe cumplirse la condición de que pende la restitución de un fideicomiso. Art. 739 CC. “Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso, y que tarde más de cinco años en cumplirse, se tendrá por fallida...”

II. EFECTOS DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA.

A) Derechos y obligaciones del fiduciario.

I. Derechos. Existe un solo derecho: el de propiedad, bajo condición resolutoria, y que luego debe pasar a manos del fideicomisario. Como el fiduciario es dueño, puede entablar la acción reivindicatoria (Art. 893 CC).

II. Obligaciones. Son consecuencia de que su propiedad está sujeta a condición resolutoria.

1. Facción de inventario.
2. Conservación de la cosa.
3. Restitución de la cosa.
4. Excepciones a las reglas de los derechos y obligaciones del fiduciario.

B) Derechos y obligaciones del fideicomisario.

I. Derechos. El fideicomisario es un acreedor condicional, tiene la simple expectativa de llegar a ser dueño de la cosa (Art. 761 inc. 1º CC). Si fallece antes de cumplirse la condición, nada transmite.

- 1º Derecho de solicitar medidas conservativas.
- 2º Derecho de ser oído cuando el propietario fiduciario desea gravar la cosa.
- 3º Derecho para solicitar que el fiduciario rinda caución.
- 4º Derecho a solicitar indemnización de los perjuicios.
- 5º El fideicomisario puede reclamar la cosa una vez cumplida la condición.

II. Obligaciones. Una vez cumplida la condición, debe reembolsar al fiduciario las expensas que sean de su cargo.

III. EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO. Diversas causales. Art. 763 CC. “El fideicomiso se extingue:

- 1.º Por la restitución;
- 2.º Por la resolución;
- 3.º Por la destrucción;
- 4.º Por la renuncia del fideicomisario;
- 5.º Por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil;
- 6.º Por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario.”

CAPÍTULO X. EL USUFRUCTO. Art. 764 CC. “El *derecho de usufructo* es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible.”

1. Características.

- 1) Es un derecho real de goce
- 2) Es un derecho real principal: esto lo diferencia de la prenda y la hipoteca.
- 3) Puede ser mueble o inmueble.
- 4) El usufructuario es mero tenedor de la cosa.
- 5) Es temporal: Art. 765 inc. 2º CC.
- 6) Requiere la existencia de un plazo.
- 7) Es intransmisible
- 8) Debe recaer sobre una cosa ajena (Art. 732 N° 2 CC).

I. CONSTITUCIÓN DEL USUFRUCTO. Art. 766 CC. “El derecho de usufructo se puede constituir de varios modos:

- 1) Por voluntad del propietario (por acto entre vivos o por testamento).
- 2) Por ley.
- 3) Por prescripción.
- 4) Por sentencia judicial.

2. Personas que intervienen en el usufructo.

- a) Constituyente: el que crea el derecho.
- b) Nudo propietario: el que conserva la nuda propiedad.
- c) Usufructuario: el que tiene el derecho a gozar de la cosa.

3. El plazo. Art. 770 CC. “El usufructo podrá constituirse por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario.

El usufructo constituido a favor de una corporación o fundación cualquiera, no podrá pasar de treinta años.”

II. DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO. Existen dos derechos reales, por ello el legislador le otorga a ambos titulares, nudo propietario y usufructuario, la acción reivindicatoria y las posesorias.

1. Facultad de usar la cosa.
2. Facultad de administración.
3. Facultad de gozar de la cosa.
4. Derecho a hipotecar el usufructo.

5. Derecho a ceder y enajenar el usufructo.
6. Derecho a disponer de la cosa dada en usufructo.

III. OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO. Es necesario distinguir 3 etapas:

1) Obligaciones previas al goce de la cosa: inventario y caución.

1. Limitaciones al goce de la cosa fructuaria.

A) Debe respetar los arriendos

B) Art. 774 CC. “El usufructuario es obligado a recibir la cosa fructuaria en el estado en que al tiempo de la delación se encuentre, y tendrá derecho para ser indemnizado de todo menoscabo o deterioro que la cosa haya sufrido desde entonces en poder y por culpa del propietario.”

2) Obligaciones durante el goce de la cosa fructuaria.

1. Debe gozar de la cosa sin alterar su forma y sustancia.

2. Debe gozar de la cosa como buen padre de familia.

3. Pago de las expensas o mejoras.

3) Obligaciones del usufructuario una vez extinguido el usufructo.

1. Restitución de la cosa fructuaria.

2. Derecho legal de retención.

IV. DERECHOS DEL NUDO PROPIETARIO.

1. Es dueño de la cosa dada en usufructo.

2. Acciones que se otorgan al nudo propietario.

3. Derecho a los frutos pendientes al momento de la restitución.

4. Reclamación de la cosa fructuaria.

5. Derecho de indemnizaciones.

6. Cobro de intereses del dinero invertido en obras mayores necesarias.

7. Derecho al tesoro.

8. Derecho a pedir la terminación del usufructo.

V. OBLIGACIONES DEL NUDO PROPIETARIO.

Pago de las expensas extraordinarias mayores.

VI. EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO.

1. Por la llegada del día o condición prefijada para que tenga fin.

2. Por muerte del usufructuario.

3. Por la resolución del derecho del constituyente.

4. Por la consolidación del usufructo con la nuda propiedad.

5. Por prescripción.

6. Por renuncia del usufructuario.

7. Por destrucción completa de la cosa fructuaria.

8. Por sentencia judicial.

CAPÍTULO XI. EL USO Y LA HABITACIÓN. Art. 811 CC. “El *derecho de uso* es un derecho real que consiste, generalmente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa.

Si se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama *derecho de habitación*.”

1. Constitución. Art. 812 CC. “Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera que el usufructo.” Pero no hay uso y habitación de carácter legal.

2. Obligaciones del usuario y del habitador. Art. 818 CC. “El usuario y el habitador deben usar de los objetos comprendidos en sus respectivos derechos con la moderación y cuidado propios de un buen padre de familia; y están obligados a contribuir a las expensas ordinarias de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que reporten.

Esta última obligación no se extiende al uso o a la habitación que se dan caritativamente a personas necesitadas.”

3. Características. Son personalísimos; son intransmisibles a los herederos, y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. Todo acto celebrado respecto de ellos adolece de objeto ilícito (Art. 1464 N° 2 CC). Pero pueden ganarse por prescripción. Son, además, derechos inembargables (Art. 2466 CC).

CAPÍTULO XII. LAS SERVIDUMBRES. Art. 820 CC. “*Servidumbre predial*, o simplemente *servidumbre*, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.”

1. Elementos.

- 1) Es un gravamen impuesto en beneficio de un predio (no de su dueño).
- 2) El gravamen debe soportarlo otro predio. Es una relación de predio a predio, aunque en el fondo sus titulares son los dueños.
- 3) Los predios deben ser de distintos dueños.

I. CARACTERES JURÍDICOS.

1. **Es un gravamen.** La servidumbre, mirada por el lado de la carga, es sólo una limitación del dominio, que no priva al dueño del inmueble de ninguno de los atributos del dominio.
2. **Es un gravamen real.** Derecho real.
3. **Es un derecho inmueble.**
4. **Es un derecho accesorio.**
5. **Es un derecho perpetuo.** No esencial: puede constituirse bajo plazo o condición.
6. **Es un derecho indivisible.**

II. SERVIDUMBRES NATURALES.

1. Servidumbres de libre descenso y escurrimiento de las aguas.
2. No hay servidumbre legal de aguas lluvias.
3. Uso de las aguas corrientes.

III. SERVIDUMBRES LEGALES.

- a) Servidumbres de interés público.
- b) Servidumbres de interés privado.
- 1) Servidumbre de demarcación.

- 2) Servidumbre de cerramiento.
- 3) Medianería.
- 4) Servidumbre de tránsito.
- 5) Servidumbre de acueducto.
- 6) Servidumbre de luz.
- 7) Servidumbre de vista.

IV. SERVIDUMBRE VOLUNTARIA.

Casos en que tiene lugar este modo de establecer servidumbres voluntarias. Son dos:

- a) Cuando el dueño de un predio establece entre dos partes del mismo predio un servicio y después esas partes pasan a ser de distinto dueño.
- b) Cuando el predio sirviente y el dominante pasan a manos de un solo dueño, y éste deja subsistente la servidumbre como servicio. Si después vuelven a separarse, subsiste la servidumbre (que es nueva, porque la original se extinguió por confusión).

Servidumbres que pueden constituirse por este medio. Sólo las continuas y aparentes.

V. EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES. Art. 885 CC. “Las servidumbres se extinguen:

- 1.º Por la resolución del derecho del que las ha constituido; (sólo aplicable a voluntarias)
- 2.º Por la llegada del día o de la condición
- 3.º Por la confusión
- 4.º Por la renuncia del dueño del predio dominante;
- 5.º Por haberse dejado de gozar durante tres años.

DERECHO CIVIL V – RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL (AQUILIANA), Enrique Barros

INTRODUCCIÓN

Noción de responsabilidad civil: Etimología de la palabra “Responsabilidad” proviene de la expresión latina “spondere”, que significa prometer el cumplimiento de una prestación determinada.

Posteriormente se le incorporó el prefijo RE para darle una connotación de reciprocidad. O sea prometer el cumplimiento de una obligación a aquel que espera su cumplimiento.

Concepto: la doctrina estima que **responder es dar cuenta de los actos propios**; Hernán Corral: es la necesidad en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de sus propios actos.

RESPONSABILIDAD EN EL CC: El CC, título XXXV del Libro IV, la responsabilidad proviene del daño que un sujeto causa a otro mediando **malicia** o **negligencia**. La expresión "malicia" es sinónimo de **dolo**.

Las consecuencias: **el victimario debe soportar el costo íntegro del daño, cuestión que hará pagando una indemnización**. Por su parte, **la víctima se encuentra premunida de una acción** para exigir la indemnización por el perjuicio producido. La acción antedicha tiene por objeto reparar la totalidad del daño causado, dejando a la víctima en la misma condición en la que se encontraba momentos antes del accidente.

3 tipos de acciones dependiendo del daño que se haya ocasionado.

1. Acciones Reparatorias en dinero o en naturaleza: que se indemnice el daño o que se vuelva al estado anterior de haberse producido el daño. Ex: acción de indemnización de perjuicio por daño emergente.

2. Acciones Interruptivas o de Cesación del Daño: tienen por objeto detener un daño que se está produciendo en forma continuada. Ex: Denuncia de obra nueva (querella posesoria) Art. 930.

3. Acciones Preventivas: buscan impedir que se concrete un daño inminente. Ex: Obra Ruinosa

1. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL: son estatutos de responsabilidad que comparten un objetivo común: dar lugar a una acción civil de indemnización de perjuicios, que persigue la reparación pecuniaria de los daños sufridos por el hecho de un tercero.

Pero existen importantes diferencias. La responsabilidad contractual tiene un carácter secundario: surge sólo una vez que el deudor ha incumplido la obligación contractual, supone la existencia de un vínculo obligatorio previo, es de segundo grado. En materia extracontractual, en cambio, la responsabilidad su antecedente se encuentra en deberes de cuidados generales que las personas deben observar, de primer grado u originarios. Por ello, las reglas de responsabilidad extracontractual siguen teniendo el carácter de estatuto general de la responsabilidad civil (Doctrina moderna).

ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

En el CC es posible encontrar dos distintos estatutos de responsabilidad, esto es, dos conjuntos de reglas que disciplinan el tema de la responsabilidad.

1) **Responsabilidad contractual:** son aquellas reglas que regulan las consecuencias jurídicas derivadas de la **infracción del contrato**

2) **Responsabilidad extracontractual**, también denominada **delictual** o **cuasidelictual**: reglas que se refieren a las consecuencias jurídicas que se siguen cuando un sujeto **causa daño** en el cuerpo o la propiedad de otro.

En ambos casos se verifica la infracción de una obligación previamente existente. En el ámbito de la responsabilidad contractual, se trata de una obligación que las partes han convenido de manera autónoma. En el caso de la responsabilidad extracontractual, la obligación que se infringe se verifica una infracción a un deber general de cuidado.

I. PARALELO ENTRE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL

1. Contrato y Deber de Conducta: para que estemos en presencia de **responsabilidad contractual**, resulta imprescindible la existencia de un contrato y, asimismo, **es necesario que se incumpla una obligación contractual** o lo haga de manera tardía o imperfecta (Art. 1555 CC).

En el **ámbito extracontractual** la situación es diversa, porque no existe una obligación pactada entre las partes, no existe un vínculo contractual precedente, sino que **se verifica un deber de comportamiento, de no dañar al prójimo de manera ilegítima.**

2. Capacidad: la capacidad delictual civil es más amplia que la capacidad contractual. La plena capacidad contractual o negocial se adquiere sólo a los 18 años, sin perjuicio de la capacidad que poseen los menores adultos para actuar autorizado por su representante legal (Art. 1447 CC), y de la capacidad especial del hijo de familia que ejerce una profesión, industria o empleo (Arts. 243 N°1 y 253 y ss. CC).

En el **ámbito extracontractual**, Art. 2319, son **incapaces los menores de siete años y los dementes.** Entre los siete y los dieciséis años, dichos sujetos se encuentran sometidos a un **juicio de discernimiento.** El juez tendrá que decidir si es que las personas comprendidas en ese rango de edad son o no imputables, es decir, si pueden o no dominar el curso causal de sus acciones y, en el evento que se trate de un sujeto incapaz, se puede verificar responsabilidad por el hecho ajeno. En ese caso, responderá el padre o la madre, o el tutor o curador que tenga a su cargo al incapaz.

3. Graduación de la culpa: en lata, leve y levísima (Art. 44 CC) sólo sería aplicable en materia contractual, asimismo **teoría de la prestación de culpas** Art. 1547 del CC, **la diligencia debida por el deudor está determinada en relación a la utilidad que le reporta el contrato**, el patrón de conducta el del “buen padre de familia”. En materia extracontractual se respondería de culpa leve.

4. Mora: es un requisito para que proceda la indemnización de perjuicios en materia contractual (salvo que sea una obligación de no hacer). En materia extracontractual, este requisito no recibe aplicación, el autor del daño debe indemnizar desde el momento en que incurre en el ilícito.

5. Extensión de la reparación. Art. 1558 CC sólo sería aplicable en materia contractual los daños previsibles (salvo en caso de dolo), mientras que en materia de responsabilidad extracontractual, la reparación debe comprender todo daño, incluso los perjuicios imprevistos.

6. Pluralidad de obligados. RG en materia contractual es que las obligaciones se entienden simplemente conjuntas (Art. 1511 CC). En cambio en Extracontractual, rige la responsabilidad solidaria (Art. 2317 CC).

7. Prescripción. En materia contractual, el plazo (ordinario) es de 5 años contados desde que la obligación se haya hecho exigible (Art. 2515 CC). Las acciones por responsabilidad extracontractual prescriben en el plazo de 4 años contados desde la perpetración del acto (Art. 2332 CC).

8. Peso de la prueba de la culpa. El incumplimiento de la obligación contractual se presume culpable (Art. 1547 CC). Para que se genere responsabilidad civil es necesaria la **producción de daño, un vínculo de causalidad y un factor subjetivo de atribución, la culpa o el dolo**, correspondiendo probar la diligencia al deudor. El acreedor debe simplemente acreditar la existencia de una obligación o vínculo contractual y alegar sin más el incumplimiento. El deudor debe probar que fue diligente en el cumplimiento de la obligación contractual para efectos de eximirse de responsabilidad civil.

En Resp. Extracontractual la RG es que el la **víctima quien tiene que probar la culpa respecto del agente del daño**, Art. 1698.

EL CONCURSO O CÚMULO DE RESPONSABILIDAD: problema de la concurrencia de los dos estatutos de la responsabilidad civil, en aquellos casos en que un mismo hecho importa a la vez el incumplimiento de una obligación contractual y la ocurrencia de un delito o cuasidelito civil. Se plantea con frecuencia en materia de responsabilidad profesional.

La doctrina y la jurisprudencia nacional se manifiestan en contra de la opción entre ambos estatutos de responsabilidad. Importaría desconocer la obligatoriedad del contrato. A ello se agrega que en opinión mayoritaria de la doctrina la especialidad de la responsabilidad contractual prima sobre la responsabilidad extracontractual, a la que se asigna un carácter residual.

Puede suceder en dos hipótesis:

A.) En primer lugar, **se acepta la concurrencia de responsabilidades en tanto así lo hayan pactado las partes.**

B.) De otro lado, **se acepta la opción de responsabilidad en el proceso penal. Cuando el incumplimiento contractual no sólo constituye delito o cuasidelito civil, sino también un delito o cuasidelito penal, en ese caso la víctima puede optar por perseguir la responsabilidad civil extracontractual a pesar de la existencia de un contrato.**

Responsabilidad civil extracontractual y cuasicontractual: en materia extracontractual la acción que se concede a la víctima es esencialmente indemnizatoria. En el ámbito cuasicontractual, en cambio, el derecho concede acciones meramente reparatorias.

CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

PRIMERA PARTE – INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

I. Principio de Fuerza obligatoria del Contrato: Acciones Ante el Incumplimiento

A. Consagración: Artículo 1545 “*Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales*”.

La fuerza obligatoria de los contratos encuentra su antecedente inmediato en la ley. Específicamente, ella arranca del art. 1545, que dota a los acuerdos privados de la misma fuerza que tiene aquélla, con la sola limitación de que afecta únicamente a las partes que intervienen en ellos.

B. Objeto y Fines de las Acciones Frente al Incumplimiento

Por eso las acciones en nuestro sistema jurídico aparecen como una sanción a la violación del principio *pacta sunt servanda*. La indemnización de perjuicios tiene una aplicación vasta, en cierta forma igualitaria en comparación con la ejecución forzada y, en general, con otros medios de que dispone el acreedor insatisfecho, para el restablecimiento del equilibrio jurídico.

D. Sistema de Acciones en el Derecho Chileno

En el Derecho Civil nacional, las acciones se encuentran en el título XII del Código Civil. Para las obligaciones de dar que nacen de contratos unilaterales, el principio que rige la materia es que el acreedor dispone, antes que todo, de la acción de ejecución forzada, y sólo subsidiariamente de la indemnizatoria, pues para los demás –bilaterales, de hacer y de no hacer–, o hay una opción, o la acción principal no es la de ejecución forzada, sino la indemnizatoria:

1. De acuerdo con el art. 1489, todo contrato bilateral lleva envuelta una condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, que, cumplida, concede al otro el derecho de escoger entre la ejecución o la resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. O sea, el contratante insatisfecho puede ponerle fin al contrato (pedir su resolución) y exigir la indemnización de los perjuicios como acción principal.

2. Con arreglo al art. 1553, el acreedor de una obligación de hacer puede pedir, a su elección, estando el deudor en mora, apremios, la ejecución del hecho por un tercero a cuenta del deudor, o la indemnización de los perjuicios. Por consiguiente, nuevamente la acción de indemnización es principal.

3. Conforme con el art. 1555, la infracción de una obligación de no hacer se traduce en la indemnización de perjuicios, y sólo si el hecho puede deshacerse se siguen efectos distintos. El inciso tercero del citado artículo permite que, aun cuando se pueda destruir lo hecho, se escuche las proposiciones de reparación que realice el deudor, entre las cuales se puede encontrar una indemnización.

II. Responsabilidad contractual e indemnización de perjuicios (Efecto de las Obligaciones ya visto)

A) EFECTOS DE LOS CONTRATOS BILETERALES

I. Aspectos Generales

En estos contratos, existen obligaciones recíprocas entre las partes, las que son constitutivas de la relación obligatoria. Durante la vigencia del contrato bilateral, la reciprocidad adopta la forma de un conjunto de efectos que se producen ex-post y que no dicen relación, como la causa, con la validez del contrato:

1. *La excepción de contrato no cumplido* (art. 1.552 del C.C.), que excusa a una de las partes de cumplir su obligación cuando la otra parte no ha cumplido la suya. (Excepción dilatoria)

Requisitos:

- a) El deudor que se exceptiona debe, al menos, mostrar su disposición para cumplir con su propia obligación y debe hacerlo de una forma seria, no a través de meras palabras (art. 1.552).
- b) Que la otra parte (demandante) no haya cumplido con su propia obligación
- c) Ambas obligaciones deben ser exigibles simultáneamente.

2. *La condición resolutoria tácita* (art. 1.489, inc. 1º, del C.C.), que pone término a la relación contractual y tiende a modificar sus efectos de forma retroactiva. (ya visto)

3. *La teoría de los riesgos*, que resuelve la suerte que corre la obligación de una de las partes en un contrato bilateral, cuando la de la otra se ha hecho imposible sin que la imposibilidad pueda imputarse a la segunda. (ya visto)

SEGUNDA PARTE – EFECTOS DE LOS CONTRATOS RESPECTO DE TERCEROS

El principio es que los contratos sólo producen efectos relativos entre las partes legales, sin afectar a terceros. Entonces, los terceros son, por oposición, todos los que no sean parte en el contrato.

No todos los terceros tienen, eso sí, la misma calidad frente al contrato. Hay algunos que se ven más afectados que otros, los terceros relativos, que están compuestos por dos grupos de personas: los acreedores, y los subadquirentes. La inoponibilidad del contrato, frente a estos dos conjuntos de personas, es resguardada de forma especial por el derecho.

El resto de los terceros se denominan terceros absolutos.

El incumplimiento de un contrato puede generar, a su vez, el incumplimiento de otro contrato. La jurisprudencia ha determinado que se está en presencia de un perjuicio indirecto.

I. Promesa de Derecho Ajeno y Estipulación por Otro

Existen dos formas contractuales que están orientadas a terceros: la promesa de derecho ajeno (art. 1450) y la estipulación por otro (art. 1448). Sin embargo, no constituyen excepciones a la relatividad, por cuanto el tercero no se ve afectado por ellas sino cuando media su aceptación.

A. Promesa de Derecho Ajeno: consiste en que una persona se obliga para con otra a que un tercero se comportará de cierta forma. Esta figura se presenta comúnmente en el derecho de sociedades, por ejemplo cuando un socio se obliga a que un tercero ejecutará una determinada conducta, y también cuando una de las partes ejerce especial influencia sobre un tercero determinado.

La promesa de derecho ajeno puede revestir dos formas:

- 1. El deudor puede obligarse de tal modo que el tercero no llegue jamás ni a ser parte ni a obligarse personalmente con el acreedor. El deudor, en este caso, asume una obligación de garantía respecto de la actitud del tercero.
- 2. El contrato se abre al tercero, de tal modo, que la promesa que hace el deudor consiste en asegurar que el tercero se hará parte del contrato. El acreedor persigue el interés de que el tercero se obligue personalmente con él.

B. Estipulación por Otro: contrato por el cual las partes confieren un beneficio a un tercero que no participa de él. Ex: Seguro, contrato de transporte, etc

(i) Efectos de la Estipulación por Otro: entre el estipulante y el promitente hay un contrato común y corriente, con la salvedad, como se dijo, de que aquél no puede demandar la prestación beneficiosa al tercero. Éste es, siempre que ratifique, el único habilitado para ello.

Una vez que se produce la ratificación, el derecho del tercero que lo habilita para demandar lo estipulado se explica en razón de una cesión de derechos, en la que él es el cesionario y el estipulante, el cedente. El estipulante, por su parte, sufre un desasimiento.

II. Terceros Relativos: son aquellos que, bajo ciertas circunstancias, se ven afectados por un contrato en el que no han tomado parte.

Si bien el principio es que el contrato sólo afecte a los contratantes (efecto relativo del contrato), existen terceros que se ven afectados por los contratos ajenos, siendo ellos los sucesores a título singular y los acreedores. Ex: Sucesores a Título Singular, Cesión de Créditos Personales (el sucesor de un crédito, que no fue parte del contrato del que surgió éste, tiene los mismos derechos que uno de los contratantes), acreedores a través del ejercicio de los derechos auxiliares.

CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

I. MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGOS

Se distinguen dos sistemas:

1.1) **Sistema de Responsabilidad Civil con fundamento en la culpa.**

1.2) **Sistema de responsabilidad civil estricta (sin fundamento en la culpa).**

1. Responsabilidad por culpa o negligencia: constituye la regla general. La razón para atribuir responsabilidad a un tercero radica en que el daño ha sido causado por su acción culpable, esto es, ha sido el resultado de una acción ejecutada con infracción a un deber de cuidado. Éstos no pueden ser definidos con exhaustividad por la ley, quedando entregada su determinación a los jueces.

Elementos de este régimen:

A) la acción u omisión,

B) la culpa (negligencia) o dolo,

C) el daño, y

D) la relación de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño.

2. Responsabilidad estricta u objetiva: es un régimen especial y como tal de derecho estricto, que opera sólo respecto de ciertos ámbitos de conducta o de tipos de riesgos previamente definidos por el legislador. En consecuencia, su fuente es la ley.

Tiene como antecedente el riesgo creado y no la negligencia. La obligación de indemnizar es impuesta sin necesidad de calificar la acción, bastando que el daño se produzca en el ejercicio de una actividad considerada riesgosa.

3. Protección de la víctima mediante seguro social o seguro privado obligatorio. No es un sistema de atribución de responsabilidad civil. Más bien es una forma de garantizar que el riesgo de determinada actividad será asumido por un tercero (el asegurador), cualquiera sea su causa.

Diferencias entre un Sistema de Responsabilidad Civil con fundamento en la culpa y un Sistema de Responsabilidad Civil Estricta. En una existe falta al deber de cuidado y en la otra se necesita sólo la relación de causalidad. En una hay un juicio normativo sobre la conducta del agente de daño, en la segunda no, aquí pone el acento en la víctima. Sin perjuicio, existen ciertas situaciones jurídicas que tienden al acercamiento de ambos sistemas. Se manifiesta en dos cuestiones:

Primera, Existencia de presunciones de culpabilidad en un sistema de responsabilidad con fundamento en la culpa.

*Segunda, **sistema de responsabilidad estricta calificada*** el legislador exige algo más que la mera causalidad para dar por establecida la responsabilidad civil, sin que llegue a ser culpa. Ex: Producto defectuoso.

II. ESQUEMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.

Podríamos identificar 2 esquemas de R, y todavía una tercera forma, aunque con ciertas prevenciones*. Son:

1. Esquema o Modelo Básico de RC por el hecho propio [Art. 2314 y 2329 CC]. Prescribe que toda persona debe responder de los daños ocasionados por sus propios hechos culpables. Constituye la responsabilidad general.

2. Esquema o Modelo Adicional de RC por el hecho ajeno [Art. 2320 y 2322 CC]. Prescribe o determina los casos en que una persona que se denomina guardián va a responder por los daños ocasionados por otras personas que se encuentran bajo su cuidado o dependencia. La RC por hecho ajeno puede operar en base a la R estricta, en cuyo caso la doctrina habla de **responsabilidad vicaria**.

3. Esquema de R específica por el hecho de las cosas. [Art. 2323 a 2328 CC]. Se trata de ciertos casos específicos contemplados en el CC o la ley de R por el hecho de las cosas. Nos dice en que casos una persona va a ser civilmente responsable por los daños que hayan sido ocasionados con sus cosas por el mero hecho que sean de su propiedad o tenencia, operan algunas con fundamento en la culpa presunta.

PRIMERA PARTE. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR CULPA O NEGLIGENCIA

Art. 2314: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización”.

I) Hecho doloso o culpable,

II) Daño y

III) Vínculo causal entre los dos primeros.

Parte de la doctrina agrega la **capacidad delictual o cuasidelictual**. Pero es posible tratarla como la parte subjetiva del concepto de acción culpable.

1. Arturo Alessandri, la opinión tradicional en la materia, sostiene que los elementos de la R son:

1) Capacidad.

2) Dolo y/o culpa.

3) Daño

4) Nexa causal.

I. EL HECHO VOLUNTARIO: ACCIÓN U OMISIÓN

1. Elemento material y subjetivo de la acción.

El daño debe ser producido por una conducta libre de un sujeto, que puede consistir en un hecho positivo (una acción), o en uno negativo (una omisión).

Dentro de este hecho voluntario, es posible distinguir dos elementos: uno de carácter externo, consistente en la conducta del sujeto, que corresponde a su dimensión material, y otro de carácter interno, que se refiere a la voluntariedad y expresa su dimensión subjetiva.

2. La capacidad como condición de imputabilidad: el autor debe ser capaz, y ello exige algún grado mínimo de aptitud de deliberación para discernir lo que es correcto.

3. Libertad de Acción: en la capacidad debe existir voluntariedad. Basta que el sujeto haya tenido control sobre su conducta para que ésta pueda serle atribuida.

El Art. 2319 CC no son capaces de delito o cuasidelito los menores de 7 años ni los dementes, y presume que el menor de 16 años y mayor de 7 años, ha cometido el delito o cuasidelito con discernimiento.

4. Incapacidad del demente: aquella persona privada de razón. El decreto de interdicción no produce en materia de responsabilidad extracontractual efectos permanentes e irrevocables como ocurre en materia contractual. Tal decreto es sólo un antecedente, que podrá servir de base para una declaración judicial específica de demencia en el juicio de responsabilidad, pero no necesariamente.

5. Incapacidad del menor: son incapaces de responsabilidad extracontractual los menores de 7 años, y los mayores de 7 y menores de 16 que hayan actuado sin discernimiento.

6. Responsabilidad por el hecho de los incapaces: el acto del incapaz se debe a negligencia de quien lo tiene a su cargo. En este caso, habrá responsabilidad directa, personal y exclusiva de quien tiene el deber de cuidar al incapaz (Ar. 2319 inc. 1º CC). Esta responsabilidad es distinta de la responsabilidad por el hecho ajeno (Art. 2320 CC). En ella existen dos responsabilidades, y ambos son perfectamente capaces.

7. Responsabilidad por el hecho de las personas jurídicas: comprende también el extracontractual, al igual que las personas naturales responden por sus hechos propios que son los imputables directamente a la persona jurídica y responden, además, por el hecho ajeno cometido por sus dependientes.

8. Situación del ebrio o drogado. La pérdida de discernimiento debida a una acción originariamente imputable al autor, como beber o drogarse, no excluye la responsabilidad (Art. 2318 CC).

II. CULPA O DOLO

Dolo: intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

A) Culpa

1. Objetividad y abstracción del concepto civil de culpa. La culpabilidad aparece como un juicio normativo respecto de la acción u omisión consideradas en abstracto.

La objetividad descansa sobre el supuesto que cada cual tiene que hacerse cargo de sus propias limitaciones, compensándolas con un actuar diligente.

Los elementos subjetivos del juicio de responsabilidad han quedado reducidos a la capacidad y la voluntad libre. El juicio de valor respecto de la conducta se efectúa sobre

la base de un patrón objetivo de comparación y no respecto del sujeto. Por eso, resulta equívoca la idea de responsabilidad subjetiva.

En materia extracontractual la culpa se aprecia en abstracto, y el grado de culpa por el cual se responde es culpa leve.

2. El juicio de culpa es normativo, referido a la conducta debida, y no a un criterio estadístico de comportamiento. **La culpa se valora o aprecia en abstracto. Sin embargo, se determina en concreto, en cuanto se consideran las circunstancias de la acción u omisión.** Pero ello no implica que la culpa devenga subjetiva, porque el rol social o la calidad del autor se consideran abstractamente.

3. El estándar de cuidado: la culpa leve. El hombre prudente determina su nivel de cuidado considerando las circunstancias que rodean su actuar. Por eso, la determinación del deber de cuidado es una tarea que atiende a las circunstancias en que se desarrolla la actividad y al riesgo que ésta genera.

4. La previsibilidad como requisito de la culpa. La culpa supone la previsibilidad de las consecuencias dañosas del hecho, tiene consecuencias en cuanto a los efectos de la responsabilidad por culpa, pues si sólo respecto de los daños previsibles ha podido el autor obrar imprudentemente, sólo estos daños deberán ser objeto de la obligación de indemnizar.

La previsibilidad relevante es un concepto normativo, y por ello debe apreciarse en abstracto, la cuestión es si debió preverlas, sobre la base del estándar del hombre razonable.

5. La culpa como ilicitud o infracción de un deber de cuidado. Una acción es culpable (y a la vez ilícita) si infringe un deber de cuidado, que se establecerá determinando cuál habría sido, en esa situación, la conducta del modelo abstracto de persona.

La determinación en concreto de los deberes de cuidado es tarea de los jueces.

6. La culpa como infracción de un deber de cuidado establecido por la ley: culpa infraccional.

Los deberes de cuidado son establecidos por el legislador. El accidente se produce a consecuencia de la infracción de alguna de estas reglas, el acto es considerado per se ilícito al atribuirse responsabilidad, que requiere que exista una relación de causalidad directa entre la ilicitud (infracción) y el daño.

7. La culpa como infracción a un deber general de cuidado definido por el juez: ¿ilicitud de la conducta o antijuridicidad del daño? La regla general en el sistema de responsabilidad por culpa, es que el deber de cuidado sea construido por el juez sobre la base del hombre razonable. El juez construye ex post un deber de cuidado que, atendidas las circunstancias, el demandando debió descubrir como máxima de su acción.

8. Deberes de cuidado como expresión de usos normativos. La culpa plantea la pregunta acerca de la fuente del deber de cuidado. La noción de culpa nos conduce al estándar o patrón de conducta del hombre prudente, del *buen padre de familia*. Cuestión distinta ocurre con los usos normativos, que pueden ser concebidos como una invocación a principios de prudencia.

9. Construcción judicial de deberes de conducta: modelo del hombre prudente. El juez debe acudir a criterios de argumentación, que por regla general, estos criterios no actúan en forma aislada:

(a) Intensidad del daño.

(b) **Probabilidad** del daño es uno de los factores que permite determinar la posibilidad del riesgo.

(c) **Valor social de la acción que provoca el daño.** Intereses jurídicos que se ven afectados.

(d) **Costo de evitar el accidente.** Si el daño pudo evitarse a costo razonable, el deber de cuidado exige que el daño sea evitado.

(e) **Tipo de relación entre el autor del daño y la víctima.** La posición relativa de la víctima frente al autor del daño, contribuye a disminuir el cuidado exigible.

10. Conclusiones. La construcción de los deberes de cuidado importa ponderar los bienes e intereses jurídicos en conflicto, y por ello, es una cuestión esencialmente argumentativa.

B) Culpa por omisión. En el derecho civil no existe una obligación genérica de actuar para evitar daños a terceros. La acción y la omisión presentan una diferencia cualitativa, pues mientras en la primera el daño es resultado del riesgo creado por el actor, en la segunda, el riesgo es completamente autónomo, es decir, no depende de la acción.

i) **Omisión en la acción**, cuando ésta se produce en el ámbito más extenso de una acción positiva, es decir, cuando quien ejecuta la acción omite tomar las precauciones necesarias para evitar el daño, exigidas por las circunstancias, no existe diferencia alguna entre la omisión en la acción y la acción negligente, hay delito o cuasidelito de acción.

ii) **Omisión propiamente tal**, cuando frente a un riesgo autónomo, independiente de la conducta del agente, éste no actúa para evitar el daño o disminuir sus efectos, pudiendo hacerlo. La omisión acarrea responsabilidad civil solo excepcionalmente, en aquellos casos en que una regla especial impone un deber en tal sentido:

a) **Omisión dolosa.** Intención positiva de dañar.

b) **Existencia de un deber especial de cuidado atendidas las circunstancias.** La relación de cercanía existente entre quien sufre el daño y quien omite actuar para evitarlo, impone responsabilidad a éste último.

c) **Culpa infraccional por omisión:** se incumple un deber de actuar impuesto por la ley. Ej. Ley del Consumidor. “Los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas”.

C) Causales de justificación actúan sobre el ilícito, eliminando la culpabilidad.

1. Enumeración.

1) La ejecución de actos autorizados por el derecho;

a) El ejercicio de un derecho.

b) El cumplimiento de un deber legal.

c) Actos autorizados por usos normativos.

2) El consentimiento de la víctima;

3) El estado de necesidad; y,

4) La legítima defensa.

El caso fortuito o fuerza mayor, la violencia física o moral, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, si bien determinan la inexistencia de responsabilidad, no lo hacen por la vía de excluir la culpa, sino actuando sobre otros elementos de la responsabilidad.

D) Prueba de la culpa

1. Régimen probatorio. Peso de la prueba. La culpa debe ser probada por quien la alega (Art. 1698 CC), toda vez que el hecho culpable es uno de los supuestos de la obligación de indemnizar.

2. Objeto de la prueba. Para acreditar la culpa es necesario probar:

- a) el hecho voluntario; y,
- b) el deber de cuidado que se supone infringido.

El objeto de la prueba variará según se trate de fundar la responsabilidad en una hipótesis de culpa infraccional, de infracción de usos normativos, o de un deber de cuidado construido por el juez.

a) Culpa infraccional: si el deber de conducta se encuentra definido por una norma legal o reglamentaria, al demandante le bastará probar su infracción, constituyendo ese solo hecho una evidencia de culpabilidad.

b) Infracción de usos normativos: además del hecho infractor, habrá que probar la existencia de estos usos. La conducta profesionalmente incorrecta, de acuerdo con dichos usos, infringe el estándar profesional de debido cuidado y en consecuencia, da lugar a un comportamiento culpable.

c) Infracción de un deber de cuidado construido por el juez: debe probar todas las circunstancias que permitan al juez calificar el acto como negligente.

3. Medios de prueba. Todos los medios probatorios previstos por las reglas generales.

4. Presunciones de culpa: su efecto es invertir el peso de la prueba en favor de la víctima, correspondiendo al demandante probar el hecho, el daño y la relación causal, y al demandado su diligencia, o la concurrencia de fuerza mayor o de alguna causal de justificación.

El CC establece presunciones de culpabilidad referidas al hecho propio, al hecho de las cosas y al hecho ajeno.

5. Presunción de culpabilidad por el hecho propio. Art. 2329: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra, debe ser reparado por esta:

- 1. Disparar imprudentemente un arma de fuego**
- 2. Remover losas de acequia**
- 3. Reparación o construcción de puente sin advertencias...”.**

Inicialmente, la doctrina y cierta jurisprudencia consideraron que el Art. 2329 CC no era sino una repetición de la norma del Art. 2314 CC, cuya única peculiaridad consistía en citar algunos ejemplos o casos de aplicación del principio general de responsabilidad por culpa.

La primera explicación del Art. 2329 CC bajo una hipótesis de presunción de culpa fue formulada por Ducci, concluyendo que la norma establecía una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de actividades caracterizadas por su peligrosidad, en que la peligrosidad es un indicio de la culpa.

Alessandri extendió el ámbito de la presunción señalando que el Art. 2329 establece una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de un hecho que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a culpa o dolo del agente.

La enumeración del Art. 2329 CC no tiene carácter exhaustivo.

6. Condiciones de aplicación de la presunción.

- a) Peligrosidad de la acción.**

b) Control de los hechos.

c) El rol de la experiencia.

7. Naturaleza jurídica del juicio de culpabilidad. El juicio para determinar si se ha actuado o no con infracción de un deber de cuidado es eminentemente normativo, pues supone comparar la conducta efectiva con una regla de conducta. La doctrina se manifiesta en forma unánime por calificar el juicio de culpabilidad como una cuestión normativa.

E) Dolo. Culpa intencional. Art. 44 CC intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, concepto al dolo directo. En materia civil la culpa grave se asimila al dolo.

8. Diferencias entre culpa grave y dolo.

a) Prueba del dolo. La culpa es esencialmente objetiva; el dolo se caracteriza por la intencionalidad del autor. A efectos de dar por establecida la culpa grave, bastará acreditar la conducta efectiva y los hechos que muestran que se ha incurrido en esta especie de negligencia, sin que sea necesario probar intención alguna.

b) Abuso de derecho. Dolo directo. La responsabilidad que se funda en el ejercicio abusivo de un derecho tiene como antecedente el dolo directo, no la culpa grave.

c) Cláusulas de exoneración de responsabilidad. No pueden excluir jamás el dolo directo, Art. 1465 CC. En lo que respecta a la culpa grave, no hay dificultades, siempre que ésta se refiera a ella en forma específica.

9. Diferencias del dolo y la culpa grave en relación con la mera negligencia. El Art. 1558 CC no es aplicable a la responsabilidad extracontractual.

III. EL DAÑO: todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial.

1. El daño es condición de la responsabilidad civil.

2. Tipos de daño. Art. 2314 CC se refiere sólo genéricamente a la indemnización, el Art. 1556 CC establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, la jurisprudencia ha ampliado la reparación al daño moral, en base al Art. 2329 CC, que extiende la reparación a todo daño. Dos grandes categorías:

1) Daños materiales o patrimoniales, y

2) Daños morales o extrapatrimoniales.

1) Daño material: el que afecta el patrimonio, y se manifiesta en la diferencia entre el estado y posición económica de la víctima después de ocurrido el accidente, y la situación en que hipotéticamente se encontraría en caso de que éste no hubiere ocurrido. Puede ser de dos clases: a) daño emergente, y b) lucro cesante.

a) Daño emergente: pérdida o disminución patrimonial, actual y efectiva que sufre la víctima a causa del accidente.

Tratándose de la destrucción de una cosa, la indemnización corresponderá a su valor de reposición.

Si la cosa sufre deterioro, la indemnización debe consistir en la suma que es necesario gastar para su completa reparación, y la víctima tiene derecho a ser compensada además por el menor valor que tenga la cosa después de reparada.

b) **Lucro cesante:** la pérdida del incremento neto que habría tenido el patrimonio de la víctima de no haber ocurrido el hecho por el cual un tercero es responsable.

También es lucro cesante la pérdida de oportunidades de uso y goce de la cosa dañada, aún cuando ésta pérdida no se traduzca en perjuicio económico presente.

La determinación del lucro cesante considera un grado razonable de probabilidad en la percepción de los ingresos futuros, y obedece a una proyección del curso normal de los acontecimientos, atendidas las circunstancias particulares de la víctima.

El lucro cesante será determinado usualmente por medio de presunciones e informes periciales.

2) **Daño moral.** El dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. El Código Civil no contiene una definición.

Jurisprudencia aquél que lesiona un derecho extrapatrimonial de la víctima.

Clasificación de estos tipos de intereses:

a) Atributos de la personalidad, tales como el honor o la honra, la intimidad o la propia imagen.

b) Intereses relacionados con la integridad física y psíquica.

c) Intereses relacionados con la calidad de vida en general: molestias de la vecindad, daños ecológicos.

3. **Evolución del daño moral en el derecho nacional.** Fue objeto de un desarrollo eminentemente jurisprudencial.

4. **Principios que rigen la determinación del daño indemnizable. Enumeración.**

a) La indemnización debe ser completa.

b) La indemnización sólo comprende daños directos.

c) El daño debe ser cierto.

d) El daño debe probarse.

i) **Daño material:** todos los medios de prueba.

ii) **Daño moral:** acreditar la lesión de un bien personal para que se infiera el daño.

a) El daño moral no requiere prueba.

b) Atendida la naturaleza de los bienes o intereses lesionados, su determinación no está sujeta a parámetros exactos, y está entregada a la apreciación prudencial del juez.

c) La determinación de la indemnización considera usualmente criterios punitivos, tales como la gravedad de la culpa o la potencia económica del demandado.

e) **La indemnización sólo comprende daños sufridos personalmente por la víctima.**

f) **La regulación del monto de la indemnización es facultad privativa de los jueces del fondo.**

El criterio que se debe utilizar para determinar el daño moral es **LA EQUIDAD** pero sobre bases objetivas, de principios formales y estos son:

a) **la igualdad de trato** es decir que los casos que sean semejantes tengan una indemnización por daño moral similar.

b) **Y el principio de la proporción:** una proporción entre el monto de la indemnización y la intensidad del daño.

¿Qué pasa en Chile con este tema? La determinación del daño moral es una cuestión de hecho, y nuestros jueces determinan esto a placer. Jurisprudencia es una cuestión

subjetiva y además prudencial, incluso considerando a veces condiciones de solvencia del agente del daño.

DAÑO MORAL EN PERSONAS JURÍDICAS. Las personas jurídicas SI tiene derechos de la personalidad, como por ejemplo la honra (y dentro de esta el dº a la imagen), a la privacidad, etc. Por lo que si **demandar una indemnización por daño moral que afecte sus derechos de la personalidad.**

IV. CAUSALIDAD: para que un hecho doloso o culpable genere responsabilidad, es necesario que entre éste y el daño exista una relación o vínculo de causalidad.

Prueba de la relación causal: deben ser probados por el demandante, porque se trata de aquellos invocados para dar por probada una obligación indemnizatoria (Art. 1698 CC). Es admisible la prueba de testigos. La causalidad usualmente no presenta dificultades de prueba.

Calificación jurídica jurisprudencia la determinación de la causalidad es una cuestión de hecho, y como tal, privativa de los jueces del fondo.

Pluralidad de causas existen diversas hipótesis de pluralidad de causas.

1) Pluralidad de responsables.

1. Varios responsables del daño. 3 circunstancias:

i) **Varios responsables por un mismo hecho.** Si un mismo hecho es atribuible a diversas personas, todas ellas son solidariamente responsables (Art. 2317 CC).

2. Contribución a la deuda. Norma especial para la responsabilidad por el hecho ajeno.

No resulta aplicable en materia extracontractual la regla de contribución a la deuda del Art. 1522 CC. Norma especial Art. 2325 CC, aplicable a la responsabilidad por el hecho ajeno, la contribución recae en el autor del daño, de modo que el tercero civilmente responsable tiene acción en su contra para obtener el reembolso de lo pagado.

ii) **Varios responsables por hechos distintos**, cada uno de los cuales es causa del daño. Es necesario dividir la responsabilidad entre los autores de los diversos hechos, en proporción a su participación en el daño.

iii) **Cuando cada hecho individualmente es apto para producir el daño con independencia del otro hecho (causalidad aditiva).**

2) Concurrencia de la culpa de la víctima

Culpa de la víctima que contribuye a la ocurrencia del daño: el daño se debe en parte al hecho ilícito y en parte a la intervención culpable de la propia víctima. La culpa de la víctima se mide con los mismos criterios que la culpa del autor, se expresa en una exposición imprudente al daño o en la omisión de medidas a su alcance para evitar o disminuir los efectos dañosos de la acción culpable.

Según las reglas generales, la culpa de la víctima debe ser probada por quien la alega. El efecto Art. 2330 CC es la reducción proporcional de la indemnización.

3. Culpa de la víctima como causa excluyente de la ocurrencia del daño, puede intervenir de tal modo en el nexo causal, que el hecho ilícito inicial resulte insignificante, y en consecuencia, deje de ser considerado causa determinante del daño. El efecto es la exención.

f) Exclusión de la causalidad por caso fortuito o fuerza mayor. Art. 45 CC “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. En responsabilidad extracontractual, la ausencia de culpa excluye la ilicitud, la responsabilidad. Por ello, la fuerza mayor no opera en sede de culpa sino de causalidad, pues aunque haya intervenido un acto culpable, el daño no resulta atribuible a ese acto culpable sino al caso fortuito o fuerza mayor.

4. Elementos.

i) Irresistibilidad.

ii) Imprevisibilidad.

iii) Exterioridad. El hecho debe ser externo a la esfera de acción del agente.

5. Efectos. Excluyen la causalidad, aun cuando haya intervenido la culpa de la víctima.

SEGUNDA PARTE. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

El principio general Art 2320 inc. 1º CC: “*Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieron a su cuidado*”.

Es un principio general de responsabilidad en dos sentidos:

En primer lugar, porque se aplica genéricamente a todas las relaciones de dependencia o cuidado.

En segundo lugar, porque establecida la relación de dependencia o cuidado, se presume la culpabilidad de quienes deben ejercer ese cuidado, de modo que sólo pueden exonerarse de esa responsabilidad si logran probar que “con la autoridad y el cuidado que la respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho” (Art. 2320 inc. 5º y 2322 inc. 2º CC).

La responsabilidad por el hecho ajeno, en materia contractual, es de carácter estricto.

La responsabilidad por el hecho ajeno puede estar construida como una forma de responsabilidad estricta, que en este caso suele denominarse vicaria. La responsabilidad por el hecho ajeno está construida sobre la base de un doble ilícito civil: el del dependiente, y el de quien lo tiene bajo dirección o cuidado (guardián). La responsabilidad vicaria es de derecho estricto y opera de pleno derecho.

I. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE INCAPACES. Art. 2319. “*No son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años ni los dementes; pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia*”.

El tercero que lo tiene a su cargo responde exclusivamente por el hecho propio y, su culpa debe ser acreditada.

1. Menores: son absolutamente incapaces de delito o cuasidelito los menores de siete años, y los menores de dieciséis que hayan obrado sin discernimiento.

Dementes. El cuidado personal del demente corresponde a su curador (Art. 342 CC).

2. Prueba de la responsabilidad por el hecho de incapaces.

El Art. 2319 no establece excepción a la regla general de que la culpa debe probarse. El Art. 2321 CC excepción, al establecer una presunción general de responsabilidad de los padres por los delitos o cuasidelitos de sus hijos menores, que conocidamente provengan de su “mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.

II. PRESUNCIÓN GENERAL DE CULPABILIDAD POR EL HECHO DE PERSONAS QUE ESTÁN BAJO CUIDADO O DEPENDENCIA DE OTRA

El Art. 2320 CC establece una presunción general de culpabilidad por el hecho de las personas que se encuentran bajo el cuidado o dependencia de otra. Contiene una enumeración no taxativa de casos:

1. Los padres por el hecho de los hijos menores que habitan en la misma casa.
2. Los guardadores por el hecho de los pupilos que viven bajo su dependencia y cuidado.
3. Los jefes de colegios y escuelas por el hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado
4. Situación de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Las indemnizaciones por los hechos ilícitos, se pagan con cargo al haber social, sin perjuicio del derecho a recompensa, que se hará efectiva al momento de la liquidación.
5. Responsabilidad del empresario por el hecho de sus dependientes.

Requisitos para que opere la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno. Enumeración.

- a) Que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito.
- b) Que exista una relación de autoridad.

6. **Efectos.** Art. 2317 CC, ambos son solidariamente responsables. Por su parte, el tercero obligado a la reparación de los daños causados por el dependiente dispondrá de acción en contra del autor para obtener el reembolso de lo pagado, siempre que éste haya actuado sin orden de aquél (Art. 2325 CC).

7. **Descarga de la presunción.** La presunción de culpabilidad por el hecho ajeno es simplemente legal y, en consecuencia, puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario.

III. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO Art. 2322: “los amos responderán de las conductas de sus sirvientes en el ejercicio de sus funciones aunque no se haya ejecutado a su vista”. Define de manera más estricta el ámbito de responsabilidad, al señalar que ésta sólo se refiere al tiempo en que el dependiente se encuentra en ejercicio de sus funciones. Por su parte, el Art. 2320 inc. 4º CC se refiere en general a la relación de dependencia o cuidado, entendida como una especie de cuidado o vigilancia personal. Las excusas son asimismo diferentes en uno u otro caso: el Art. 2322 CC exige probar que los criados o sirvientes han ejercido sus funciones de un modo impropio “que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente”, mientras en el Art. 2320 CC la excusa está formulada de manera general, con clara alusión a la relación entre el deber de cuidado y la posibilidad de impedir el hecho.

1. **Tendencias en el derecho nacional.** La jurisprudencia ha seguido una tendencia que en la práctica ha situado al empresario en el límite de la responsabilidad vicaria. Esta tendencia se ha manifestado de dos formas: ampliando el ámbito de aplicación de la presunción de culpabilidad del Art. 2320 inc. 4º CC, mediante una interpretación extensiva de la noción de dependencia; y juzgando en forma particularmente estricta las excusas de que dispone el empresario.

2. **Requisitos para que opere la presunción. Enumeración.**

- a) Delito o cuasidelito del dependiente.

b) Relación de cuidado o dependencia.

c) Daño ocasionado en el ámbito de la dependencia o en ejercicio de las funciones del dependiente.

3. Descarga de la presunción. El empresario, deberá probar que con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere y prescribe, no ha podido impedir el hecho (Art. 2320 inc. final CC).

IV. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Las personas jurídicas son civilmente responsables, aunque estén exentas de responsabilidad penal.

Las personas jurídicas responden civilmente tanto por el hecho propio y por el hecho ajeno.

1. Responsabilidad civil por el hecho propio. Tradicionalmente se ha sostenido que la persona jurídica responde por el hecho propio cuando el ilícito ha sido cometido por un órgano en ejercicio de sus funciones. En principio, son órganos todas las personas naturales que están dotadas de poder de decisión.

La noción ha sido extendida a todas aquellas personas dotadas permanentemente de poder de representación. Lo determinante es el poder autónomo y permanente de decisión.

2. Responsabilidad por el hecho ajeno. La persona jurídica responde por el hecho de sus dependientes en los mismos términos que el empresario persona natural.

TERCERA PARTE. PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD ESTRICTA POR EL HECHO DE LAS COSAS

En materia de responsabilidad por el hecho de las cosas la ley sólo contempla presunciones específicas.

Tras la presunción de culpabilidad por el hecho de las cosas existe una presunción de culpabilidad del hecho del dueño o custodio de la cosa, de modo que éste podrá exculparse probando su propia diligencia.

En responsabilidad estricta, el dueño o custodio es civilmente responsable por el sólo hecho de haber intervenido la cosa en la ocurrencia del daño. Enumeración:

1. Presunción de culpa por el hecho de animales. Art. 2326 CC

2. Responsabilidad estricta por el hecho de animales fieros. Art. 2327 CC

3. Responsabilidad del dueño por ruina de edificios:

a) **Acciones preventivas.** Acción posesoria especial de querella de obra ruinosa (Arts. 932 a 935 CC); y acción general de prevención por daño contingente (Arts. 2333 y 2334 CC).

b) **Acciones indemnizatorias** Art. 934 CC. “Si notificada la querella posesoria de obra ruinosa cayere el edificio por efecto de su mala condición, se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos...”.

4. Responsabilidad del constructor, primer vendedor, arquitectos y proyectistas por la ruina de un edificio.

5. Responsabilidad de municipalidades por ruina de edificios.

6. Responsabilidad Estricta por caída de objetos desde la parte superior de un edificio.

a) **Acción preventiva** Acción pública (Art. 2328)

b) **Acción indemnizatoria** Art. 2328 inc. 1º CC establece una presunción de culpabilidad en caso de daños causados por la cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, respecto de todas las personas que habitan la misma parte de aquel.

CUARTA PARTE. RESPONSABILIDAD ESTRICTA

Prescinde de la culpa como criterio de atribución: basta que el daño sea consecuencia de un hecho de la persona responsable, para que surja la obligación de indemnizar. La causalidad es el elemento determinante.

I. REGLAS SOBRE RESPONSABILIDAD ESTRICTA EN EL CÓDIGO CIVIL Y LEYES ESPECIALES.

1. Daño causado por animales fieros. El Art. 2327 CC
2. Daño ocasionado por las cosas que se arrojan o caen desde la parte superior de un edificio. Art. 2328 CC
3. Accidentes del trabajo. Ley Nº16.744
4. Daños ocasionados por el conductor de un vehículo motorizado.
5. Responsabilidad del explotador de aeronaves por daños ocasionados en caso de accidente aéreo.
6. Daños ocasionados por aplicación de plaguicidas.
7. Daños ocasionados por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar.
8. Daños nucleares.
9. Código de Minería.

II. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA

1. **Responsabilidad por riesgo o garantía.** La responsabilidad estricta tiene como antecedente el riesgo creado por una cierta actividad, no la culpa en que se haya incurrido en su ejecución. Basta que el daño se produzca en el ámbito de la actividad. La responsabilidad estricta es un régimen especial y como tal de derecho estricto. Su fuente es la ley.

2. **Causalidad:** actúa como un elemento de control, evitando la extensión ilimitada de la responsabilidad civil. Sin embargo no se satisface con la mera causalidad material. Se requiere que el daño pueda ser atribuido normativamente al ámbito de riesgo específico cubierto por ese estatuto de responsabilidad. La excusa del autor usualmente se limitará a negar la relación causal entre el daño y el ámbito de riesgo.

3. **Excusa de fuerza mayor o caso fortuito.** Estas reglas usualmente excluyen la excusa fundada en hipótesis de fuerza mayor o caso fortuito, en algunos casos la propia ley se encarga de señalar expresamente cuales son admisibles.

4. **Responsabilidad estricta calificada.** Exige que el daño provenga de un vicio, defecto o falta objetiva de la cosa entregada o del servicio.

La culpabilidad supone efectuar un juicio abstracto de conducta, la responsabilidad estricta calificada importa comparar la calidad de una cosa o servicio prestado, con el estándar de calidad que el público tiene derecho a esperar. Es necesario demostrar la existencia de un defecto en el resultado de la acción u omisión y sólo habrá responsabilidad por los daños que resulten atribuibles a ese defecto.

QUINTA PARTE. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. Acciones de prevención o remoción del daño y acción indemnizatoria.

Acciones indemnizatorias: tienen por objeto obtener su reparación por equivalencia. Es personal, mueble, patrimonial y transmisible.

Acciones preventivas: denuncia de obra ruinoso (Art. 932 CC), y dos acciones en el título de la responsabilidad civil, una de carácter específico (Art. 2328 inc. 2º CC) caída de objetos desde la parte superior de un edificio y otra de carácter genérico (Art. 2333 CC) obra ruinoso.

2. Objeto de la acción. Es la obtención de una compensación en dinero por el daño causado, esto es, persigue su reparación por equivalencia, no en naturaleza.

3. Sujeto activo. A quien sufre personalmente el daño. Sin embargo, hay casos en que un mismo daño afecta a distintas personas:

3.1) Daños en las cosas: titulares de la acción tanto el dueño como el poseedor, y todos aquellos que detentan otros derechos reales sobre la cosa, como el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a sus respectivos derechos.

3.2) Daño a las personas: el titular de la acción sea la persona que sufre directamente la lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido. También la víctima indirecta, que es aquella que sufre un daño patrimonial o moral a consecuencia del daño experimentado por la víctima directa.

Tratándose de daños patrimoniales, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido titularidad a todo aquel que recibía una ayuda económica de la víctima directa, aún cuando no tuviese derecho a ella.

En materia de daño moral, en cambio, la regla general es que sólo se concede acción a la víctima indirecta en caso de muerte, a condición de que se acredite un parentesco cercano con la víctima directa.

4. Sujeto pasivo. A la obligación indemnizatoria quedan sujetos tanto el autor directo del daño, como sus herederos (Art. 2316 CC), sin perjuicio de los casos de responsabilidad por el hecho ajeno.

Si son varios los autores, la regla general es la solidaridad (Art. 2317 CC).

5. Extinción de la acción de responsabilidad, por los medios de extinguir las obligaciones.

Prescripción, el plazo es de cuatro años contados desde la perpetración del acto (Art. 2332).

SEXTA PARTE. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL

I. DIFERENCIAS

1. Capacidad. En materia civil las exigencias de capacidad delictual son menores que en materia penal. Sólo son absolutamente incapaces los menores de 7 años y los dementes. Respecto del menor de 16 años la ley presume que ha actuado con discernimiento.

En materia penal, están absolutamente exentos de responsabilidad los menores de 14 años y los dementes, salvo que estos últimos hayan obrado en intervalo lúcido. También están exentos los mayores de 14 años y menores de 18, a menos que un juez de menores determine que han actuado con discernimiento.

2. Tipicidad. En materia civil, el concepto de ilicitud, coincidente con la noción de culpa, importa la infracción a un deber de cuidado que puede haber sido establecido en forma previa por la ley.

En materia penal el requisito de la tipicidad exige que la conducta que se sanciona se adecue exactamente a la descripción del delito que contiene la ley.

3. Culpa. La culpa civil consiste en la infracción a un deber de conducta, que es determinado a partir del estándar del hombre prudente o buen padre de familia.

En materia penal, se aprecia en concreto, con atención a las condiciones particulares del autor.

4. Daño. El daño es una condición necesaria de la responsabilidad civil.

En materia penal, no resulta necesario que se produzca un daño efectivo al bien jurídico protegido para atribuir responsabilidad, salvo que se trate de un delito de resultado.

5. Sujetos pasivos de la acción. En materia civil, las personas jurídicas son plenamente responsables; no sólo por el hecho ajeno, sino también por el hecho propio.

En materia penal sólo son sujetos pasivos de responsabilidad las personas naturales.

6. Sujetos activos de la acción. En materia civil, una vez que el daño se ha materializado la acción indemnizatoria es esencialmente renunciable.

La regla general en materia penal es que la acción sea pública. La acción penal privada, de carácter excepcional, es renunciable.

7. Tribunal competente. Los tribunales civiles carecen de competencia en materia penal, en cambio los tribunales penales tienen competencia facultativa para conocer de la acción que persigue la responsabilidad civil proveniente del hecho punible, e incluso competencia privativa para conocer de la acción que tiene por objeto la mera restitución de la cosa que ha sido materia del delito.

8. Prueba. En materia penal se pueden probar los hechos con cualquier medio de prueba y el sistema de valorización es la sana crítica.

En materia civil la prueba está determinada según la ley y el sistema de valorización es la legal tasada.

9. Prescripción. En materia civil, el plazo de prescripción es de 4 años.

En materia penal el plazo de prescripción de la acción varía entre los 6 meses y los 15 años.

DERECHO CIVIL VI – DERECHO DE FAMILIA – RAMOS PAZOS

INTRODUCCIÓN.

1. Concepto de familia: conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio o parentesco.

2. Concepto constitucional de familia. Art. 1º inc. 2º CPol. “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.”

Alcance de esta afirmación:

A) Comprende tanto a la familia matrimonial como a la no matrimonial (Figueroa, Peña):

B) Sólo se refiere a la familia basada en el matrimonio (Corral, Rosende):

Doctrina Moderna: Constitucionalización del derecho de familia (igualdad), el Estado debe propender a la estabilidad y surgimiento de la familia.

3. La familia no constituye persona jurídica. La familia es algo más que un conjunto de relaciones individuales entre los miembros que la constituyen, y por ello no puede ser regida por criterios de interés individual ni de autonomía de la voluntad.

4. Derecho de Familia (sentido subjetivo): facultades poderes que nacen de aquellas relaciones que dentro del grupo familiar mantiene cada uno de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar.

Derecho de Familia (sentido objetivo): conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia entre sí y respecto de terceros.

5. Características del Derecho de Familia.

a) Contenido eminentemente ético.

b) Claro predominio del interés social sobre el individual.

1) Las normas reguladoras del Derecho de Familia son de orden público (imperativas, inderogables).

2) El principio de la autonomía de la voluntad no juega en el Derecho de Familia.

3) Los derechos de familia son inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.

4) Los actos de Derecho de Familia no están sujetos a modalidades.

5) La mayor parte de estos actos son solemnes.

c) Principios que informan el Derecho de Familia en el CC. Evolución:

1) Matrimonio disoluble

2) Administración unitaria y concentrada del marido de la sociedad conyugal

3) Filiación matrimonial fuertemente favorecida Ley 19.585.

6. Parentesco: relación de familia que existe entre dos personas. Puede ser de dos clases:

a) Por consanguinidad: Art. 28 CC. “Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados.”

b) Por afinidad: Art. 31 inc. 1º CC. “Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer.”

Línea: serie de parientes que descienden unos de otros (línea recta) o de un tronco común (línea colateral) (Art. 27 inc. 2º CC).

Grado: distancia que existe entre dos parientes. En el parentesco en línea recta se cuenta por el número de generaciones. En el parentesco colateral, se sube hasta el tronco común, y se baja al pariente cuyo grado se quiere conocer (Art. 27 inc. 1º CC).

CAPÍTULO I. DEL MATRIMONIO. Art. 102 CC. “El *matrimonio* es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.”

Elementos:

a) El matrimonio es un contrato: teorías:

1) Es un contrato, el acuerdo de voluntades crea la relación jurídica, aunque es un contrato sui generis.

2) Es un acto del Estado, que a través del oficial civil une a las partes en matrimonio

3) El matrimonio es una institución.

b) Es un contrato solemne (oficial civil, 2 testigos).

c) Que celebran un hombre y una mujer: es de la esencia del matrimonio la diferencia de sexo.

d) Por el cual se unen actual e indisolublemente y por toda la vida: la palabra “actual” descarta las modalidades suspensivas; las expresiones “indisolublemente” y “por toda la vida” no corresponden a la realidad actual del matrimonio.

e) Con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente: esto es importante, pues la finalidad no es sólo procrear.

Clasificación:

- i. Desde el punto de vista de la Constitución del Matrimonio:
 - a) Sistemas monistas
 - b) Sistemas Dualistas
 - c) Sistemas Pluralistas
 - ii. Desde el punto de vista de la Potestad Jurisdiccional que se ejerce sobre el Matrimonio
 - 1) Potestad Jurisdiccional Exclusiva del Estado
 - 2) Potestad Jurisdiccional Exclusiva de la Iglesia
 - iii. Desde el punto de vista del Sistema de Registro del Matrimonio:
 1. Sistema de Mera Transcripción
 2. Sistema de Calificación
 - iv. Desde el punto de vista de la Disolubilidad del Matrimonio:
 - A. Sistema de Matrimonios Indisolubles o Indisolubilidad
 - B. Sistema de Matrimonios Disolubles o Disolubilidad Ley Nº 19.947 del año 2004.
- SITUACIÓN EN CHILE**, hasta el año 1884 existió un sistema monista de matrimonio religioso exclusivo con potestad jurisdiccional eclesiástica. Se dicta la antigua Ley de Matrimonio Civil, cambia a un sistema monista de matrimonio civil obligatorio con potestad jurisdiccional exclusiva del Estado e indisoluble, sistema que dura en nuestro país 120 años, hasta la **nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947 del año 2004**.
1. Requisitos de existencia del matrimonio.
 - a) Diversidad de sexo de los contrayentes.
 - b) Consentimiento.
 - c) Presencia del oficial del Registro Civil.

2. Matrimonio por poder. Art. 103 CC. “El matrimonio podrá celebrarse por mandatario...” el mandato debe ser especial, solemne y determinado.

3. Requisitos de validez del matrimonio.

a) Consentimiento libre y espontáneo: Art. 8º LMC. *“Falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos:”*

1) Error:

“1.º Si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente;

2.º Si ha habido error acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento, y”

2) Fuerza:

“3.º Si ha habido fuerza, en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa, que hubiere sido determinante para contraer el vínculo.”

b) Capacidad de los contrayentes y ausencia de impedimentos dirimentes:

1) Impedimentos dirimentes: obstan a la celebración del matrimonio, su omisión acarrea la nulidad del matrimonio.

i) Absolutos: obstan al matrimonio con cualquier persona. Art. 5º LMC. *“No podrán contraer matrimonio.”*

a. *“1.º Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto;”*

b. *“2.º Los menores de dieciséis años;”*

c. *“3.º Los que se hallaren privados del uso de razón;”*

d. *“4.º Los que carecieren de suficiente juicio, y”*

e. *“5.º Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio.”*

ii) Relativos: sólo impiden el matrimonio con determinadas personas.

a. Art. 6º LMC. *“No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado.”*

Ley 18.703 sobre Adopción, es nulo el matrimonio entre el adoptante y el adoptado, o entre el adoptado y el viudo o viuda del adoptante.

b. Art. 7º LMC. *“El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito.”*

2) Impedimentos impedientes o prohibiciones: su incumplimiento no produce nulidad, sino otras sanciones.

i) Consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio:

Art. 105 primera parte CC. *“No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el ascenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario...”*

a. Personas que deben prestar el consentimiento.

1. Hijos con filiación determinada:

i. Padres; si falta uno, el otro (Art. 107 CC).

ii. A falta de ambos, el(los) ascendiente(s) de grado más próximo. Si hay igualdad de votos, prefiere el favorable al matrimonio (Art. 107 CC).

2. Hijos con filiación no determinada:

i. Curador general.

ii. A falta de éste, el oficial del Registro Civil.

3. Hijo menor sujeto a adopción:

i. El adoptante.

ii. Si falta, de acuerdo a las reglas generales (filiación determinada o no determinada).

b. Momento y forma de otorgar el consentimiento. Escrito u oral. Debe ser especial y determinado, es decir, debe indicar la persona con la cual se va a contraer matrimonio.

c. Disenso.

1) Padre, madre o ascendientes: no necesitan justificarlo (Art. 112 inc. 1º CC).

2) Curador u oficial del Registro Civil: deben expresar causas, y el menor puede pedir que el disenso sea calificado por el juez (Art. 112 inc. 2º CC).

d. Sanciones por la omisión del consentimiento.

1) El menor puede ser desheredado.

2) El menor pierde la mitad de lo que le habría correspondido en la sucesión intestada.

3) El ascendiente cuyo consentimiento se omitió puede revocar las donaciones.

e. El oficial del Registro Civil que autoriza un matrimonio de un menor sin exigir la autorización está sujeto a sanciones penales (Art. 388 CP).

ii) Impedimento de guardas. Art. 116 CC. *“Mientras que una persona no hubiere cumplido dieciocho años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella, sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del defensor de menores.*

iii) Impedimento de segundas nupcias. Art. 124 CC. *“El viudo o viuda que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o con cualquiera otro título.*

Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.”

iv) Impedimento especial para la viuda o mujer cuyo matrimonio se ha disuelto o declarado nulo. Art. 128 CC. *“Cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o (no habiendo señales de preñez) antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad.”*

c) Formalidades legales del matrimonio:

1) Matrimonio celebrado en Chile:

i) Formalidades previas:

a. Manifestación (Art. 9º LMC): los futuros contrayentes dan a conocer al oficial del Registro Civil su intención de contraer matrimonio.

b. Información sobre finalidades del matrimonio (Art. 10 LMC):

c. Cursos de preparación (Art. 11 LMC):

d. Información de testigos (Art. 14 LMC):

ii) Formalidades coetáneas: Art. 15 LMC. *“Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los noventa días siguientes, deberá procederse a la celebración del matrimonio.”*

a. Celebración ante oficial del Registro Civil: Art. 17 inc. 1º LMC.

b. Presencia de testigos:

iii) Acto de celebración del matrimonio: Art. 18 LMC. *“En el día de la celebración y delante de los contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil dará lectura a la*

información mencionada en el artículo 14 y reiterará la prevención indicada en el artículo 10, inciso segundo.

A continuación, leerá los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil. Preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido y mujer y, con la respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley.”

iv) Formalidades posteriores: Art. 19 inc. 1º LMC. *“El Oficial del Registro Civil levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él, por los testigos y por los cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo. Luego, procederá a hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en la forma prescrita en el reglamento.”*

SANCIÓN que establece la ley en caso de que la inscripción no se practique:
COMPLETA INEFICACIA: matrimonio no produce efecto civil alguno.

LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA INSCRIPCIÓN se producen una vez se inscribe el matrimonio y no antes (no opera con efecto retroactivo). Los contrayentes tienen plazo de 8 días, fatales y corridos, desde una vez se haya celebrado el matrimonio de forma religiosa para efectuar la inscripción.

❖ **Matrimonio celebrado ante entidades religiosas:** para que produzca efectos civiles debe cumplir con los siguientes requisitos (Art. 20 LMC):

1. Debe contener el acta de la entidad religiosa.
2. Debe señalar el documento que acredita la personería del ministro.
3. Debe constar que los contrayentes ratificaron el consentimiento.
4. Firma de los requirentes y del oficial.

2) Matrimonio celebrado en el extranjero (Art. 80 LMC):

- i) **Requisitos de forma:** se rigen por la ley del país en que se celebra el matrimonio.
- ii) **Requisitos de fondo:** también se rigen por esa ley, con 2 excepciones:
 - a. Deben respetarse los impedimentos dirimentes;
 - b. Consentimiento libre y espontáneo.
 - c. Que se trate de un hombre y una mujer.
- iii) **Efectos:** son los mismos que si se hubiera celebrado en Chile.

4. Separación de los cónyuges.

a) Separación de hecho: es una situación en la que dos personas que han contraído matrimonio se encuentran, de hecho, viviendo de forma separada e independiente, sin que el matrimonio haya sido disuelto ni se encuentren en situación de separación matrimonial.

1) **Forma de regular las consecuencias de la separación:**

- i) **Regulación de común acuerdo:** art. 21 LMC. Deberán, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. Si hubiere hijos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado.

Requisitos para que el acuerdo otorgue fecha cierta al cese de la convivencia (Art. 22 LMC):

- a. Debe constar por escrito en alguno de los siguientes instrumentos:
 1. Escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario.
 2. Acta extendida ante un oficial del Registro Civil.

3. Transacción aprobada judicialmente.

b. Si el cumplimiento del acuerdo requiere una inscripción o anotación en un registro, la fecha del cese es aquella en que se cumpla tal formalidad.

ii) Regulación judicial: a falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges puede pedir la regulación judicial. Aquí la fecha cierta del cese de la convivencia se produce con la notificación de la demanda (Art. 25 inc. 1º LMC).

b) Separación judicial.

1) Causales de separación judicial:

i) Por uno de los cónyuges si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio, o para con los hijos, que torne intolerable la vida en común (Art. 26 LMC).

ii) Por cualquiera de los cónyuges, cuando hubiere cesado la convivencia (Art. 27 LMC).

Si la solicitud es conjunta, deben acompañar un acuerdo que regule sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo debe ser:

Completo: regular todas las materias del Art. 21 LMC.

Suficiente: resguardar el interés superior de los hijos, procurar aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establecer relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges.

2) Efectos de la separación judicial: desde que queda ejecutoriada la sentencia. Los cónyuges separados no los habilita para volver a contraer matrimonio (siguen casados, Art. 32 LMC).

i) Se adquiere el estado civil de separado judicialmente.

ii) Subsisten los derechos y deberes entre cónyuges, salvo los incompatibles con la vida separada, que se suspenden, esto es, cohabitación y fidelidad (Art. 33 LMC).

iii) Se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales (Art. 34 LMC).

3) Reconciliación o reanudación de la vida en común:

i) Mientras se tramita el juicio de separación (Art. 38 LMC): basta dejar constancia en el expediente, con lo que se pone fin al procedimiento.

ii) Cuando ya hay sentencia (Art. 39 LMC): es necesaria una nueva sentencia que, a petición de ambos cónyuges, revoque la anterior. La reanudación no revive el régimen matrimonial que tenían antes, pero pueden pactar por una vez la participación en los gananciales (Art. 40 LMC). Además, no impide que los cónyuges puedan volver a solicitar la separación si se funda en hechos posteriores.

5. Extinción del matrimonio. Art. 42 LMC. “El matrimonio termina:

1.º Por la muerte de uno de los cónyuges;

2.º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente;

3.º Por sentencia firme de nulidad, y

4.º Por sentencia firme de divorcio.”

6. Plazos en la muerte presunta (Art. 43 LMC).

a) 10 años desde la fecha de las últimas noticias.

- b) 5 años desde la fecha de las últimas noticias, si han transcurrido 70 años desde el nacimiento del desaparecido.
- c) 5 años desde la fecha de las últimas noticias en caso de herida grave de guerra u otro peligro semejante.
- d) 1 año desde el día presuntivo de la muerte, en caso de pérdida de nave o aeronave o en caso de sismo o catástrofe.

7. Nulidad del matrimonio. No cabe distinguir entre nulidad absoluta o relativa (opinión mayoritaria).

a) Causales de nulidad:

- 1) Matrimonio celebrado existiendo impedimentos dirimentes (Art. 44 a) LMC).
- 2) Falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno de los contrayentes (Art. 44 b).
- 3) Matrimonio celebrado ante menor número de testigos o de testigos inhábiles (Art. 45 LMC).

b) Acción de nulidad: es una acción de derecho de familia: es inenajenable, intransigible, y no cabe a su respecto el llamado a conciliación.

1) Titulares (Art. 46 LMC): cualquiera de los presuntos cónyuges.

2) Prescripción (Art. 48 LMC): es imprescriptible.

c) Efectos de la declaración de nulidad del matrimonio: los cónyuges quedan en la misma situación que tenían al momento de casarse.

8. Matrimonio putativo (Arts. 51 y 52 LMC): es el matrimonio que ha sido declarado nulo, pero que produce efectos por ministerio de la ley respecto de los hijos en todo caso, y respecto del cónyuge o cónyuges que lo hubieran contraído de buena fe.

a) Requisitos:

- 1) Matrimonio nulo.
- 2) Debe celebrarse ante oficial del Registro Civil.
- 3) Buena fe, a lo menos, de uno de los cónyuges (conciencia de estar celebrando un matrimonio sin vicios).
- 4) Justa causa de error (error excusable).

El matrimonio conserva el carácter de putativo mientras dura la buena fe.

b) Efectos: los mismos efectos civiles que el válido, respecto del cónyuge de buena fe.

CAPÍTULO II. DEL DIVORCIO.

1. Divorcio: disolución legal de un matrimonio, a solicitud de uno o de los dos cónyuges, cuando se dan las causas previstas por la ley.

a) Causales de divorcio-sanción:

i) **Causal Genérica:** Art. 54 LMC. *“El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.”*

ii) **Causales Especiales:** *Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos:*

- 1.º Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos;*
- 2.º Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio;*
- 3.º Condena ejecutoriada por a comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal;*
- 4.º Conducta homosexual;*
- 5.º Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y*
- 6.º Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.”*

Las causales enumeradas no son taxativas.

En estos casos, no es necesario un plazo del cese de la convivencia.

b) Causales de divorcio-remedio (Art. 55 LMC):

1) Cuando ambos cónyuges lo piden de común acuerdo, acreditando que ha cesado la convivencia entre ellos durante un lapso mayor de un año y acompañen un acuerdo regulatorio, completo y suficiente, de sus relaciones mutuas y para con los hijos.

2) Cuando lo solicite cualquiera de los cónyuges por haberse producido un cese efectivo de la convivencia conyugal, durante a lo menos 3 años. Requisitos:

i) Cese efectivo de la convivencia conyugal: no basta el hecho material de la separación; se requiere el animus separationis (intención de no querer hacer vida común).

ii) Que el cese haya durado a lo menos 3 años. Esto sólo puede probarse por alguno de los instrumentos del Art. 22 LMC (escritura pública o acta protocolizada ante notario, acta ante oficial del Registro Civil, transacción aprobada judicialmente).

iii) Que el actor haya cumplido con su obligación alimenticia respecto de su cónyuge e hijos.

Características de la acción de divorcio. Pertenece exclusivamente a los cónyuges (Art. 56 inc. 1º LMC). Es irrenunciable, intransferible, intrasmisible e imprescriptible.

2. Efectos del divorcio. Desde que queda ejecutoriada la sentencia, adquiriendo el estado civil de divorciados, que les habilita para casarse de nuevo. Para ser oponible a terceros debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial.

a) Pone término al matrimonio, pero no afecta la filiación.

b) Termina la sociedad conyugal o el régimen de participación de los gananciales.

c) Pone fin a los derechos de carácter patrimonial entre los cónyuges (alimentos, sucesorios), sin perjuicio de que se fije una compensación.

d) Autoriza para revocar las donaciones.

e) Habilita al cónyuge para pedir la desafección de los bienes familiares.

3. Divorcio obtenido en el extranjero (Art. 83 LMC). Las sentencias de divorcio y nulidad dictadas en el extranjero serán reconocidas en Chile de acuerdo a las reglas

generales, es decir, debe darse el exequátur. Pero no tienen valor en los siguientes casos:

- 1) Cuando no ha sido declarado por resolución judicial.
- 2) Cuando se opone al orden público chileno.
- 3) Cuando se ha obtenido con fraude a la ley.

REGLAS COMUNES A CIERTOS CASOS DE SEPARACION, NULIDAD Y DIVORCIO.

1. Compensación económica: es el derecho que asiste a uno de los cónyuges (normalmente la mujer) cuando por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar no pudo durante el matrimonio desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que, producido el divorcio o la nulidad, sufrirá por esta causa (Art. 61 LMC).

a) Rubros a los que hay que atender para su fijación (Art. 62 LMC):

- 1) Duración del matrimonio y de la vida en común.
- 2) Buena o mala fe.
- 3) Edad y estado de salud del cónyuge beneficiario.
- 4) Situación provisional y beneficios de salud.
- 5) Cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral.
- 6) Colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

2. Conciliación: solicitada la separación o el divorcio, se debe llamar a las partes a una audiencia de conciliación especial, que persigue 2 objetivos: tratar de superar el conflicto de la pareja, y si ello no es factible, acordar las medidas relativas a los alimentos de los cónyuges e hijos, su cuidado personal, la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o la madre que no los tenga a su cuidado, y el ejercicio de la patria potestad (Art. 67 LMC).

3. Mediación: se debe ordenar por el tribunal si las partes lo piden. Es voluntaria en el sentido de que por regla general sólo procede si las partes la piden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LMC.

1. Tribunal competente para conocer de las acciones de separación judicial, nulidad o divorcio.

a) Tribunal competente y procedimiento vigente hasta el 30/09/05: es competente el juez de letras de civil en el domicilio del demandado (Art. 1º transitorio, disposición 1ª LMC). Cuando los cónyuges soliciten de común acuerdo la separación, rigen para el procedimiento las reglas generales de los actos judiciales no contenciosos (Art. 1º transitorio, disposición 2ª LMC).

El procedimiento en caso de separación, nulidad y divorcio es el juicio ordinario con algunas modificaciones (Art. 1º transitorio, disposición 3ª LMC).

b) Tribunal competente y procedimiento para los juicios que se inicien a partir del 01/10/05: Tribunales de Familia,

Continuarán sustanciándose conforme al procedimiento vigente al momento de deducirse la demanda, salvo que las partes pidan que se aplique el nuevo procedimiento (Arts. 3º y 4º transitorios LMC).

2. Legislación aplicable a los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la LMC. Pueden separarse judicialmente, anularse y divorciarse en conformidad a la LMC (Art. 2º transitorio LMC), con las siguientes salvedades:

- a) Las formalidades y las causales de nulidad se rigen por la ley vigente al tiempo de su celebración, pero no se puede invocar la causal de incompetencia del oficial civil.
- b) No rigen las limitaciones de los Arts. 22 y 25 LMC; el cese de la convivencia se puede probar por medios distintos a los señalados, salvo la confesión.

CAPÍTULO III. EFECTOS DEL MATRIMONIO.

I. Relaciones personales de los cónyuges.

II. Régimen matrimonial.

III. Filiación matrimonial.

IV. Derechos hereditarios.

TÍTULO I. RELACIONES PERSONALES DE LOS CÓNYUGES. El CC les otorga derechos y les impone deberes de contenido eminentemente moral.

Art. 131 CC. *“Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos.”*

Art. 133 CC. *“Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo.”*

Art. 134 CC. *“El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medie.”*

1. Deber de fidelidad, no tener relaciones sexuales con terceros.

Art. 132 inc. 1º CC. *“El adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé.”* Sanciones:

- a) Si el incumplimiento es grave y reiterado, haciendo intolerable la vida en común, es causal de separación judicial y de divorcio.
- b) La mujer casada bajo sociedad conyugal puede pedir la separación de bienes.

2. Deber de socorro. Se deben alimentos de acuerdo. Sanciones:

- 1) La mujer puede pedir la separación judicial de bienes.
- 2) Si el incumplimiento es grave y reiterado, haciendo intolerable la vida en común, el cónyuge afectado puede demandar la separación judicial o el divorcio.

3. Deber de ayuda mutua, cuidados personales y constantes que los cónyuges se deben recíprocamente.

Sanción: autoriza a la mujer para pedir la separación judicial de bienes.

4. Deber de respeto recíproco, sanciones:

- 1) Si torna intolerable la vida en común, constituye causal para demandar la separación judicial.
- 2) Si lo incumple el marido, la mujer puede pedir la separación de bienes.

5. Deber de protección recíproca. Misma sanción que el anterior.

6. Derecho y deber de vivir en el hogar común. Sanción:

Separación judicial y de divorcio.

7. Deber de cohabitación. Obligación que tienen los cónyuges de tener relaciones sexuales entre sí. El incumplimiento grave y reiterado de este deber puede llegar a constituir una causal para demandar la separación judicial y el divorcio.

8. Auxilios y expensas para la litis. Art. 136 CC.

a) Obligación recíproca de proporcionarse auxilios para sus acciones y defensas judiciales

b) Obligación del marido de dar expensas para la litis a su mujer, para que atienda los juicios que ésta siga en contra de él.

TÍTULO II. RÉGIMEN MATRIMONIAL: estatuto jurídico que regla las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y respecto de terceros.

1. Distintos regímenes matrimoniales.

A. SOCIEDAD CONYUGAL: *sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio* (Art. 135 inc. 1º CC).

1. Naturaleza jurídica.

a) Es una sociedad.

b) Es una comunidad.

c) Es una persona jurídica. Pero esto no es cierto, porque frente a los terceros sólo existe el marido.

d) Se trata de una institución sui generis con características propias.

2. Capitulaciones matrimoniales: convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración (Art. 1715 inc. 1º CC).

a) Objeto.

1) Capitulaciones celebradas en el acto del matrimonio: sólo pueden tener por objeto pactar la separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales.

2) Capitulaciones celebradas antes del matrimonio: pueden tener variados objetos. Ej. Acordar separación total o parcial de bienes, renuncia de los gananciales, etc. El límite es que no pueden contener estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes, ni ir en detrimento de los derechos y obligaciones legales de los cónyuges entre ellos y respecto de los hijos (Art. 1717 CC).

3. Haber de la sociedad conyugal o activo de la sociedad conyugal: bienes que la componen.

a) Haber absoluto: lo forman todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal en forma definitiva, sin derecho a recompensa. Está compuesto por Art. 1725:

1) Salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante el matrimonio

2) Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio.

3) Todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso.

4) Las minas denunciadas por uno o ambos cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal, a menos que sea aplicable el Art. 150 CC.

5) La parte del tesoro que corresponde al dueño del sitio en que se encuentra, cuando el tesoro es hallado en un terreno social.

b) Haber relativo: lo forman aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal otorgando al cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa que éste hará valer al momento de la liquidación. Está compuesto por Art. 1725:

1) Dinero aportado o adquirido por uno de los cónyuges a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal.

2) Bienes muebles aportados o adquiridos a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal.

3) Tesoro.

4) Donación remuneratoria mueble, cuando el servicio prestado no daba acción en contra de la persona servida.

5) Bienes muebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella.

4. Haber propio o personal de cada cónyuge. Está compuesto por:

1) Bienes inmuebles que un cónyuge tiene al momento del matrimonio.

2) Inmueble adquirido a título gratuito por uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal.

3) Bienes muebles que los cónyuges excluyen de la sociedad en las capitulaciones matrimoniales.

4) Aumentos que experimenten los bienes propios de los cónyuges.

5) Créditos o recompensas que los cónyuges adquieren contra la sociedad y que pueden hacer valer al momento de la disolución.

6) Inmuebles subrogados a un inmueble propio de uno de los cónyuges o a valores.

5. Pasivo de la sociedad conyugal.

a) Pasivo real o absoluto: lo forman aquellas deudas que la sociedad conyugal debe pagar sin derecho a recompensa. La deuda es social tanto desde el punto de vista de la obligación a la deuda como de la contribución a la deuda. Está constituido por:

1) Pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante la sociedad.

2) Deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, o la mujer con autorización del marido, o de la justicia en subsidio, y que no fueren personales de aquél o de ésta

3) Deudas generadas por contratos accesorios

4) Cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge

5) Gastos de mantenimiento de los cónyuges; de mantenimiento educación y establecimiento de los descendientes comunes; y de toda otra carga de familia

6) Pago que, en conformidad a las capitulaciones matrimoniales, debe hacerse a la mujer para que pueda disponer a su arbitrio.

b) Pasivo aparente o relativo: lo forman aquellas deudas que la sociedad conyugal debe pagar, pero no soportar, adquiriendo una recompensa en contra del cónyuge deudor. Está integrado por las deudas personales de los cónyuges.

6. Recompensas: conjunto de créditos o indemnizaciones en dinero que se hacen valer al momento de liquidar la sociedad conyugal, a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden.

a) Objetivos: evitar enriquecimiento injusto, a menudo involuntario, de un patrimonio a expensas de otro.

b) Clasificación:

1) Recompensa adeudada por uno de los cónyuges a la sociedad conyugal.

2) Recompensa debida por la sociedad conyugal al cónyuge. Razones:

3) Recompensas debidas por los cónyuges entre sí: cuando se han beneficiado indebidamente a costa del otro, o cuando con dolo o culpa se han causado perjuicios.

c) Prueba: el que alega una recompensa debe probar los hechos en que se funda (Art. 1698 CC). Sirven todos los medios de prueba.

7. Administración ordinaria de la sociedad conyugal. Corresponde al marido.

a) Administración de los bienes sociales: el marido es el jefe de la sociedad conyugal, y en tal carácter administra esos bienes (Art. 1749 CC).

Limitaciones:

1) Limitaciones impuestas en el Título XXII del Libro IV: el marido necesita la autorización de la mujer para realizar los siguientes actos:

i) Enajenación voluntaria de bienes raíces sociales

ii) Gravamen voluntario de bienes raíces sociales

iii) Promesa de enajenación o gravamen de un bien raíz social.

iv) Enajenación o gravamen voluntario o promesa de enajenación o gravamen sobre derechos hereditarios de la mujer.

v) Disposición gratuita, por acto entre vivos, de bienes sociales.

vi) Arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces sociales por más de 5 años si se trata de predios urbanos, o más de 8 años si se trata de predios rústicos.

vii) Constitución de avales u obligaciones accesorias para garantizar obligaciones de terceros.

i) Características de la autorización de la mujer.: específica y solemne.

ii) Puede ser suplida por la justicia. 2 casos:

a. Negativa de la mujer sin justo motivo.

b. Impedimento de la mujer, si de la demora se siguiere perjuicio.

❖ Sanción si se omite la autorización: Regla general: nulidad relativa (Art. 1757 CC).

❖ Situación de la mujer que celebra un contrato de sociedad:

i) Si era socia al momento de casarse: sus derechos en la sociedad son muebles, por lo que ingresan al haber relativo y los administra el marido. Pero esto puede no convenir a los socios, por lo que se puede pactar, al celebrar la sociedad, que si la mujer se casa, la sociedad se extinga. Si nada se dice, el marido ejerce los derechos. Si la mujer era administradora de la sociedad, ella continúa administrando.

ii) Si lo celebra casada:

a. Puede actuar dentro de su patrimonio reservado, caso en que se rige por el Art. 150 CC.

b. Si no tiene este patrimonio, no va a poder cumplir con su obligación de hacer los aportes (porque no tiene bienes bajo su administración), a menos que el marido consienta. Si no acepta, los demás pueden pedir la disolución de la sociedad.

c. Si tiene algunos de los patrimonios especiales de los Arts. 166 o 167 CC, puede celebrar el contrato obligando esos bienes.

b) Administración de los bienes propios de la mujer: administración del marido: los frutos de los bienes de la mujer ingresan al haber absoluto, por eso los administra el marido.

1) Sanción a esta norma: nulidad absoluta.

2) Facultades del marido: son más limitadas, porque administra bienes ajenos.

i) Responde de culpa leve.

ii) La mujer puede obligarlo a rendir cuenta.

iii) Limitaciones:

a. Enajenación de bienes muebles que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie: requiere consentimiento de la mujer, o de la justicia en subsidio si está imposibilitada (Art. 1755 CC). Sanción: nulidad relativa.

b. Arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces de la mujer, por más de 5 u 8 años, según se trate de predios urbanos y rústicos: requiere autorización de la mujer, o de la justicia en subsidio si está impedida o imposibilitada (Art. 1756 CC). Sanción: inoponibilidad.

c. Enajenación o gravamen de bienes raíces propios de la mujer: requiere su consentimiento, con los mismos requisitos que cuando se trata de un bien social (Art. 1754 CC). Sanción: nulidad relativa.

3) Autorización supletoria de la justicia para el caso que el marido se oponga a la enajenación de un bien propio de la mujer:

Art. 138 bis incs. 1º y 2º CC. *“Si el marido se negare injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez, previa citación del marido, podrá autorizarla para actuar por sí misma.*

En tal caso, la mujer sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará al haber social ni a los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieran reportado del acto.”

8. Administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Art. 1758 CC. *“La mujer que en el caso de interdicción del marido, o por larga ausencia de éste sin comunicación con su familia, hubiere sido nombrada curadora del marido, o curadora de sus bienes, tendrá por el mismo hecho la administración de la sociedad conyugal.*

Si por incapacidad o excusa de la mujer se encargaren estas curadurías a otra persona, dirigirá el curador la administración de la sociedad conyugal.”

a) Casos en que tiene lugar la administración extraordinaria: cuando se ha designado un curador al marido, lo que ocurre por las siguientes razones:

1) Por ser menor de 18 años.

2) Por estar declarado en interdicción.

3) Por encontrarse ausente.

b) A quién corresponde la administración:

1) A la mujer: cuando sea nombrada curadora, lo que ocurre cuando el marido es:

i) Demente.

ii) Sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente.

iii) Menor de edad.

2) A un tercero: cuando sea nombrado curador, lo que ocurre por las siguientes razones:

i) Incapacidad o excusa de la mujer para ser ella curadora. En este caso, puede pedir la separación judicial de bienes, siempre que ambos cónyuges sean mayores de edad (Art. 1762 CC).

ii) Marido declarado en interdicción por disipación.

c) Facultades con que se ejerce la administración:

1) Administración por un tercero: se trata simplemente de un curador que está administrando bienes ajenos; se rige por las reglas propias de los curadores.

2) Administración por la mujer:

i) Administración de los bienes sociales:

a. Regla general: administra con las mismas facultades del marido.

b. Limitaciones: requiere autorización judicial con conocimiento de causa para realizar los siguientes actos:

1. Enajenar o gravar voluntariamente o prometer gravar o enajenar bienes raíces sociales.

2. Disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales.

3. Otorgar cauciones respecto de terceros.

4. Dar en arriendo o ceder la tenencia de bienes raíces sociales, por más de 5 u 8 años según se trate de predios urbanos o rústicos.

La sanción a los 2 primeros es la nulidad relativa. En el tercero, sólo obliga sus bienes de los Arts. 150, 166 y 167 CC. Para el último, es la inoponibilidad al marido o sus herederos.

ii) Administración de los bienes propios del marido: los administra de acuerdo a las reglas de los curadores, por lo que debe rendir cuentas.

d) Término de la administración extraordinaria: Art. 1763 CC. *“Cesando la causa de la administración extraordinaria de que hablan los artículos precedentes, recobrará el marido sus facultades administrativas, previo decreto judicial.”*

9. Disolución de la sociedad conyugal.

a) Causales:

1) Muerte natural de uno de los cónyuges

2) Decreto que concede la posesión provisoria o definitiva de los bienes del cónyuge desaparecido.

3) Sentencia de separación judicial.

4) Sentencia de separación total de bienes

5) Sentencia que declara la nulidad del matrimonio

6) Sentencia de divorcio

7) Pacto de participación en los gananciales

8) Pacto de separación total de bienes celebrado

b) Efectos de la disolución:

1) Se genera una comunidad entre los cónyuges

2) La comunidad es administrada por todos los comuneros

3) Quedan fijados irrevocablemente el activo y pasivo social.

4) Cesa el derecho de goce que la sociedad tenía sobre los bienes de los cónyuges.

5) Debe procederse a la liquidación de la sociedad conyugal.

6) La mujer que no hubiere renunciado a los gananciales en las capitulaciones matrimoniales puede hacerlo ahora.

Renuncia a los gananciales: Es un beneficio que la ley da a la mujer y que consiste en que no responde de las deudas sociales.

i) Oportunidad: puede hacerse en cualquier momento, desde que se disuelve la sociedad y mientras no ingrese ningún bien social al patrimonio de la mujer.

ii) Efectos de la renuncia:

a. Los derechos de la sociedad y el marido se confunden, aun respecto de los cónyuges. Consecuencias:

1. A la disolución, todos los bienes pertenecen al marido; no hay comunidad que liquidar.

2. La mujer no tiene derecho alguno en el haber social.

3. La mujer no responde de las deudas sociales.

b. Los bienes del patrimonio reservado le pertenecen a ella exclusivamente, así como los frutos de los bienes que administra en virtud de los Arts. 166 y 167 CC.

c. La mujer conserva sus derechos y obligaciones a las recompensas e indemnizaciones.

10. Bienes reservados de la mujer casada: son los que la mujer adquiere con su trabajo separado del marido, los que adquiere con ellos y los frutos de unos y otros. Se rigen por el Art. 150 CC.

a) Características:

1) Forman un patrimonio especial con activo y pasivo propios.

2) Constituyen un régimen especial de administrar un conjunto de bienes sociales. El hecho de que los administre la mujer no les quita el carácter de sociales.

3) Constituyen una protección que la ley otorga a la mujer que trabaja. Son privativos de la mujer.

4) Opera de pleno derecho.

5) Es una institución de orden público; la mujer no puede renunciar a tener un patrimonio reservado en las capitulaciones matrimoniales (Art. 1717 CC).

b) Requisitos:

1) Trabajo de la mujer.

2) Trabajo remunerado.

3) Trabajo desarrollado durante la vigencia de la sociedad conyugal.

4) Trabajo separado de su marido.

c) Activo:

1) Bienes provenientes del trabajo de la mujer.

2) Bienes que adquiere con el trabajo.

3) Frutos del producto del trabajo o de los bienes adquiridos con ese producto.

d) Pasivo (deudas que se pueden hacer efectivas en este patrimonio):

1) Las provenientes de los actos y contratos celebrados por la mujer dentro de este patrimonio (Art. 150 inc. 5º CC).

2) Las provenientes de actos y contratos celebrados por la mujer aunque actúe fuera de los bienes reservados.

e) Administración de los bienes reservados: la ejerce la mujer con amplias facultades

f) Administración de los bienes reservados hecha por el marido:

1) La mujer puede conferir mandato a su marido para que administre (Art. 162 CC).

2) En caso de incapacidad por demencia o sordomudez, el marido puede ser designado su curador y en ese carácter administra el patrimonio reservado. Si la mujer es menor de edad, lo administra ella.

g) Prueba de los bienes reservados:

1) Prueba de la existencia del patrimonio reservado y de que se actuó dentro del mismo: en este caso existe una presunción de derecho.

2) Prueba de que un determinado bien es parte del patrimonio reservado: incumbe a la mujer acreditar el origen y dominio de los bienes. Puede valerse de todos los medios de prueba, menos de la confesión.

h) Suerte de los bienes a la disolución de la sociedad conyugal:

1) Si la mujer o sus herederos aceptan los gananciales: los bienes reservados entran a formar parte de los gananciales. En este caso, el marido tiene un verdadero derecho de emolumento, pues sólo responde hasta el valor de la mitad de esos bienes.

2) La mujer o sus herederos renuncian a los gananciales:

i) Los bienes reservados no entran a los gananciales.

ii) El marido no responde por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada.

iii) Los acreedores del marido o de la sociedad no pueden perseguir los bienes reservados, salvo que prueben que la obligación contraída por el marido cedió en utilidad de la mujer o de la familia común.

B. PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES: sistema crediticio o de participación con compensación de beneficios, es régimen en que los cónyuges tienen la facultad de disponer sus bienes en forma independiente, y al terminar el régimen se compensan los gananciales generados durante su vigencia, con el objeto de que el cónyuge que ha obtenido menos gananciales haga valer el derecho a los gananciales a la mitad del otro, con el fin de repartirlos.

1. Momentos en que se puede convenir este régimen.

a) En las capitulaciones matrimoniales que se celebren antes del matrimonio.

b) En las capitulaciones matrimoniales que se celebren al momento del matrimonio.

c) Mediante el pacto del Art. 1723 CC, durante la vigencia del matrimonio.

2. Funcionamiento durante la vigencia del régimen. Cada cónyuge es dueño de sus bienes, que administra con libertad.

3. Funcionamiento del sistema a la extinción del régimen.

a) Gananciales: diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge.

b) Patrimonio originario: es el patrimonio existente al momento de optar por el régimen.

1) Determinación

2) Obligación de practicar inventario

3) Valorización del activo originario (Art. 1792-13 CC)

c) Patrimonio final: es el patrimonio existente al término del régimen (Art. 1792-6 inc. 2º CC).

1) Determinación

2) Inventario valorado de los bienes que integran el patrimonio final

3) Evaluación del activo y pasivo del patrimonio final

4) Sanción al cónyuge que oculta o distrae bienes o simula obligaciones con el fin de disminuir los gananciales: se suma a su patrimonio final el doble del valor de lo ocultado o simulado.

4. Diferencias entre el patrimonio originario y el patrimonio final (Art. 1792-19 CC).

a) Que el patrimonio final de un cónyuge sea inferior al originario: sólo él soporta la pérdida.

b) Que sólo uno de los cónyuges haya obtenido gananciales: el otro participa de la mitad.

c) Que ambos hayan logrado gananciales: se compensan hasta concurrencia de los de menor valor y aquel que haya obtenido menores gananciales tiene derecho a que el otro le pague, a título de participación, la mitad del excedente.

5. Del crédito de participación: es el que la ley otorga al cónyuge que a la expiración del régimen de participación en los gananciales, ha obtenido gananciales por un monto inferior a los del otro cónyuge, con el objeto de que este último le pague, en dinero efectivo, a título de participación, la mitad del exceso.

6. Extinción del régimen de participación en los gananciales (Art. 1792-27 CC).

a) Muerte de uno de los cónyuges.

b) Presunción de muerte de uno de los cónyuges.

c) Declaración de nulidad del matrimonio o sentencia de divorcio.

d) Separación judicial de los cónyuges.

e) Sentencia que declare la separación de bienes.

f) Pacto de separación de bienes.

C. SEPARACIÓN DE BIENES. Art. 152 CC. “*Separación de bienes es la que se efectúa sin separación judicial, en virtud de decreto de tribunal competente, por disposición de la ley o por convención de las partes.*”

Este régimen se caracteriza porque cada cónyuge tiene su propio patrimonio, que administra con absoluta libertad (Art. 159 CC).

1. Clases de separación de bienes.

a) Legal:

1) Total:

i) Sentencia de separación judicial: separación legal porque, aunque hay una sentencia judicial, los cónyuges han litigado sobre otra materia. Como el matrimonio subsiste, debe existir un régimen matrimonial, que no puede ser otro que el de separación de bienes (Art. 173 CC).

2) Parcial:

i) Patrimonio reservado de la mujer del Art. 150 CC.

ii) Separación legal parcial de Art. 166 CC

b) Judicial: sólo puede demandarla la mujer y es total.

1) Efectos: sólo hacia el futuro, y debe inscribirse al margen de la inscripción matrimonial para que afecte a terceros.

i) Produce la disolución de la sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales.

ii) Cada cónyuge administra con plena independencia los bienes que tenía antes del matrimonio y los que adquieran durante éste a cualquier título.

- iii) La mujer debe concurrir a proveer a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades.
- iv) Los acreedores de la mujer sólo tienen acción sobre sus bienes, no sobre los del marido.
- v) Si la mujer le da poder al marido para administrar una parte de sus bienes, se obliga como simple mandatario.
- vi) Si la mujer es incapaz, se le debe dar un curador, que no puede ser el marido.
- vii) Una vez decretada la separación, es irrevocable.

c) Convencional: se puede acordar en 3 momentos:

- i) En las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio. En este caso, la separación puede ser total o parcial.
 - ii) En las capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio. En este caso, sólo puede ser total.
 - iii) Durante el matrimonio, por el pacto del Art. 1723 CC pueden los cónyuges mayores de edad pactar la separación total.
- 1) Efectos: los mismos que en la judicial, pero el marido puede ser curador de la mujer. Además, en este caso los cónyuges pueden pactar la participación en los gananciales, lo que no se puede hacer en la separación judicial.

TÍTULO III. DE LOS BIENES FAMILIARES: es el que está afectado, previa declaración judicial, por una limitación a la facultad de disposición del cónyuge propietario con el objeto de asegurar a la familia un hogar físico estable donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con normalidad, aun después de disuelto el matrimonio.

1. Ámbito de aplicación: cualquiera sea el régimen matrimonial (Art. 141 inc. 1º CC). Sus normas son de orden público (Art. 149 CC).

2. Bienes que pueden ser declarados familiares.

- a) Inmueble de propiedad de uno o de ambos cónyuges, que sirva de residencia principal a la familia.
- b) Muebles que guarnecen el hogar (Art. 141 CC)
- c) Derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias del inmueble que sea residencia principal de la familia (Art. 146 CC).

3. Forma de constituir un bien como familiar.

- a) Inmueble de propiedad de uno de los cónyuges: declaración la hace el juez, en procedimiento breve y sumario, con conocimiento de causa, a petición de cualquiera de los cónyuges y con citación
- b) Muebles que guarnecen el hogar: igual que en el caso anterior, pero atendida la naturaleza de estos bienes, no procede inscripción alguna.
- c) Acciones y derechos del cónyuge en la sociedad propietaria del inmueble: se hace por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública.

4. Efectos de la declaración de bien familiar: no lo transforma en inembargable, sino que se producen los siguientes efectos:

- a) Se limita la facultad de disposición del propietario.
- b) Otorga al cónyuge en cuyo favor se hace la declaración, un beneficio de excusión.

5. Limitación a la facultad de disposición: el inmueble que sirva de residencia a la familia o muebles que guarnecen el hogar: no se pueden enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, ni celebrar contratos de

arrendamiento, comodato o cualquiera que conceda derechos personales de uso o goce sobre ellos, sino con la autorización del cónyuge no propietario.

6. Sanción para el caso de que se realicen estos actos sin la autorización del cónyuge. La sanción es la nulidad relativa; el titular es el cónyuge no propietario (Art. 143 inc. 1º CC).

7. Beneficio de excusión en favor del cónyuge beneficiado con la declaración de bien familiar. Este cónyuge puede exigir que antes de proceder contra los bienes familiares, se persiga el crédito en otros bienes del deudor (Art. 148 CC).

8. Desafectación del bien familiar.

a) Acuerdo de los cónyuges (Art. 145 inc. 1º CC)

b) Resolución judicial recaída en juicio seguido por el cónyuge propietario

c) Resolución judicial cuando el matrimonio ha sido declarado nulo, o ha terminado por la muerte de alguno de los cónyuges o por divorcio (Art. 145 inc. 3º CC).

d) Enajenación voluntaria o forzada del bien familiar.

FILIACIÓN Ley nº 19.585 se creó un nuevo estatuto filiativo. Existen 3 principios:

1) Principio de igualdad: en cuantos a los efectos de filiación

2) Interés superior del menor

3) Derecho a la identidad

1. Determinación de la Filiación

1.1 Determinación de la filiación matrimonial

Art. 185 y 186 CC, debe concurrir 4 requisitos copulativos para que se constituya:

1) Debe haber matrimonio entre los padres

2) Debe haber ocurrido el nacimiento dentro de una época: tiene que haberse producido: a) después de celebrado el matrimonio, así sea que nazca el día sgte o hubiera cierta legitimación ex-iure, b) que haya nacido antes del matrimonio, la filiación va a ser matrimonial en 2 casos: b.1) art. 186 con el matrimonio subsecuente de los padres siempre que la maternidad o paternidad estuviera determinada, b.2) sino lo estuviera, entonces la filiación será matrimonial después del matrimonio de los padres o el último de los reconocimientos. c) si nace dentro de los 300 días siguientes a la disolución o a la separación judicial de los cónyuges.

3) Maternidad de la cónyuge: art. 183; 1) no importa si esta o no esta casada, 2) tiene que concurrir unos de los títulos de atribución de la maternidad, 3) el hecho de que conste en las partidas del registro civil la madre que ha dado la luz al hijo. La determinación de la maternidad es simple, se hace evidente con el embarazo y el parto, para que conste en las partidas se lleva el certificado de la matrona o el médico que asistió el parto o la declaración de 2 testigos conocidos ante el oficial del registro civil.

Art. 31 nº 4 de la Ley de Registro Civil opera por el solo ministerio de la ley y no requiere del consentimiento de la mujer.

4) Paternidad del marido: presunción legal, art. 184 para que opere debe haber 1) matrimonio, 2) maternidad determinada de la mujer y 3) que el nacimiento se produzca dentro del tiempo de 300 días, se presume que es padre el marido de la mujer, madre del hijo. Podrá ser desvirtuada mediante el ejercicio de la acción de impugnación.

Entonces no rige:

1) Si la presunción de paternidad si el hijo nace antes de 180 días transcurridos desde la celebración del matrimonio y el padre ejerce la acción de desconocimiento

2) Tampoco rige si nace después de 300 días sgtes a la separación judicial o a la disolución del matrimonio, a menos que art. 184 inc. 3º se consigne como padre el nombre del marido a petición de ambos cónyuges en la inscripción del nacimiento.

Efectos: en ese caso igual el hijo va a estar amparado por la presunción del art. 184 pero en menor medida, ya que ya no se requerirá la acción de impugnación, sino simplemente la acción de desconocimiento.

1.2 Determinación de la filiación no matrimonial

Reconocimiento: acto jurídico unilateral de familia por medio del cual una persona afirma ser padre o madre de otra cuya paternidad o maternidad no se encuentra determinada (su filiación) y que cumpliendo con los requisitos que prescribe la ley tiene la eficacia de determinar la maternidad o paternidad.

Reconocimiento voluntario espontáneo expreso: art. 187 se trata de un reconocimiento voluntario en términos explícitos y directos una persona afirma ser padre o madre de otra. El momento y lugar:

a) **Ante el oficial del registro civil,** a) al momento de inscribir el nacimiento o b) al momento de contraer matrimonio y c) ante cualquier acta ante oficial del registro civil.

b) **Ante notario.**

c) **Testamento.**

Reconocimiento voluntario tácito: Art. 188. *El hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación.* Discusión de la doctrina si puede hacerse con mandatario, si se cumplen los requisitos, si se puede.

Reconocimiento provocado voluntario: cuando se interpone una acción de reclamación de la filiación, el progenitor emplazado al juicio de filiación, en la audiencia preparatoria pueden asumir distintas posiciones: no comparecer, comparecer y negar la paternidad o maternidad, comparecer y declarar que hay incerteza y comparecer y reconocer la filiación.

Repudiación: acto jurídico unilateral personalísimo por medio del cual la persona que ha sido reconocida rechaza dicho reconocimiento.

2. Acciones de filiación: son acciones de estado civil que tienen por objeto obtener de un tribunal un pronunciamiento respecto de la filiación, ya sea de carácter establecida o bien declarando que la filiación que se ostenta es inexacta o bien simplemente negándola.

Existen 4 acciones de filiación en los art. 195 y sgtes:

1) Acción de reclamación de la filiación: que tiene por objeto que un juez declare que el estado civil de hijo que tiene una persona de otra y correlativamente al estado civil del padre o madre.

2) Acción de impugnación de la filiación: tiene por objeto que el tribunal declare que la filiación que se ostenta es inexacta y que por lo tanto se carece del estado civil de hijo respecto de la otra persona, a su vez esta carece del estado civil de padre o madre.

3) Acción de desconocimiento: tiene por objeto que el juez declare inaplicable la presunción legal de maternidad del art. 184 y que en consecuencia la filiación que sustenta no es matrimonial.

4) Acción de nulidad: tiene por objeto declarar la ineficacia por omisión de requisitos de validez del acto jurídico del reconocimiento de repudiación y que se rige por las reglas generales, salvo por la disminución del plazo de prescripción a un año dependiendo que sea reclamación nulidad de la repudiación del reconocimiento por vicio del consentimiento.

Características de las acciones de filiación:

- 1) Acciones de estado civil
- 2) Acciones indisponibles, irrenunciables, y que no pueden transigirse.
- 3) Imprescriptibles

3. La prueba Art. 198 toda clase de pruebas

Reglas especiales sobre medios de pruebas:

1) Pruebas periciales de carácter biológico: art 199 sanción a la negativa injustificada de practicar la prueba de ADN, hace presumir legalmente la paternidad o maternidad. Si se ausenta dos veces a la citación de la prueba de ADN.

2) Posesión notoria del estado civil de hijo: Arts. 200–201, los requisitos son 3: nombre, trato y fama durante el lapso de 5 años. Deberá probarse por un conjunto de testimonios y antecedentes fidedignas. Las posesión notoria se preferirá por sobre las pruebas periciales biológicas.

DE LOS EFECTOS DE LA FILIACIÓN: los efectos de la filiación son los derechos y obligaciones que derivan de ella:

1. Autoridad paterna,
2. Patria potestad;
3. Derecho de alimentos; y
4. Derechos hereditarios.

1. Deberes de los hijos para con sus padres y ascendientes: los hijos tienen respecto de sus padres los siguientes deberes: 1) respeto y obediencia a los padres; y 2) deber de cuidado a los padres y demás ascendientes.

2. Derechos-deberes de los padres para con los hijos art 222: “*La preocupación fundamental de los padres es el **interés superior del hijo**, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades*”.

3. Facultad de los padres de corregir a sus hijos art 234: “*Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal*”.

4. Patria potestad art 243 “*es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados*”. La ley 19.585, es conferir la patria potestad tanto al padre como a la madre, y, además, sin distinguir si la filiación de los hijos es matrimonial o no matrimonial (antes los padres de los hijos naturales no tenían la patria potestad).

4.1 Atributos de la patria potestad son: a) derecho leal de goce (usufructo) del padre sobre ciertos bienes del hijo; b) administración de los bienes del hijo; y c) representación legal del menor.

5. La emancipación art 269 “*es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, de la madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial*”.

5.1 Clases de emancipación

A. Emancipación legal

B. Emancipación judicial

5.2 Efectos de la emancipación: no transforma al menor en capaz, salvo que la causal sea haber llegado a la mayoría de edad. De consiguiente, producida la emancipación será necesario designarle un curador que lo represente y administre sus bienes. Art 273: *“El hijo menor que se emancipa queda sujeto a guarda”*.

DEL DERECHO DE ALIMENTOS: el que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media y aprendizaje de alguna profesión u oficio

Art 323: *“Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”*

Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio. Los alimentos que se concedan según el artículo 332 al descendiente o hermano mayor de veintiún años comprenderá también la obligación de proporcionar la enseñanza de alguna profesión u oficio”.

Requisitos del derecho de alimentos

a) Estado de necesidad en el alimentario Art 330: *“Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social”*.

b) Que el alimentante tenga los medios necesarios para otorgarlos

Características del derecho de alimentos: derecho personalísimo. Intransferible e intransmisible, irrenunciable. Imprescriptible e inembargable.

Extinción de la obligación de pagar alimentos Art 332: *“Con todo, los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan veintiún años, salvo:*

- 1.- Que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 años;*
- 2.- Que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o*
- 3.- Que, por circunstancias calificadas, el juez los considere indispensables para su subsistencia”*.

DERECHO CIVIL VIII – LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE Y DONACIONES ENTRE VIVOS

1. Instituciones de Derecho Sucesorio.

DERECHO SUCESORIO: derecho objetivo; normas y principios que regulan la sucesión.

“Suceder” no es sino ocupar el lugar de una cosa o persona conservando sus derechos y obligaciones.

2. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio.

Sucesión por causa de muerte: modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta, o sea, el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de dicho patrimonio, o especies o cuerpos ciertos. 588 y 951.

- a. Es un modo de adquirir derivativo.
- b. Es un modo de adquirir gratuito.
- c. Es un modo de adquirir por causa de muerte.
- d. Puede ser a título universal o a título singular, según si se adquiere una universalidad jurídica o una cosa determinada.
- e. Es más que un modo de adquirir el dominio, siendo toda una institución jurídica, lo que se manifiesta en el extenso articulado del CC.

3. Derechos que se adquieren por sucesión por causa de muerte. Sirve para adquirir derechos reales y derechos personales.

4. Sistema sucesorio chileno

En Chile, pasa que el derecho sucesorio está regulado en el libro III, el primer artículo en esta materia 951, dice:

Art. 951. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.

– Por tanto, la sucesión es a título UNIVERSAL, cuando:

- i– Se sucede en la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del difunto;
- ii– Se sucede en una cuota de la totalidad.

– Será a título SINGULAR, cuando:

- i– Se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos;
- ii– Se sucede en una o más especies indeterminadas de cierto género.

El artículo 1097 dice:

Art. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.

El CC chileno adopta un sistema de sucesión en la persona y no en los bienes. Se dice además que asume el principio de la continuidad de la personalidad del causante en materia contractual porque se dice que aquel que contrata, contrata para sí y para sus herederos; y en materia extracontractual el art 2316 dice: Es obligado a la

indemnización el que hizo el daño y sus herederos. Evidentemente al asumió el sistema romano.

I. FORMAS O MODOS DE TRANSMISION SUCESORAL: Siendo un modo de adquirir derivativo, la sucesión por causa de muerte requiere un título. Éste puede ser el testamento o la ley.

Art. 952. Si se sucede en virtud de un testamento, sucesión se llama testamentaria, y si en virtud ley, intestada o abintestato.

La sucesión testada es obra de la voluntad del difunto, expresada en el **testamento**. Por su parte, la intestada es obra de **la ley**, que a falta de testamento, designa a las personas llamadas a suceder. La voluntad del testador prevalece para regular la suerte de sus bienes, siempre que se ajuste a las reglas mínimas que establece la ley (asignaciones forzosas, principalmente).

Estos títulos son:

1.- Ley: Es un título o modo de transmisión sucesoria, por tanto, se trata de una sucesión intestada, abintestato o legítima. Cuando es la ley el título y modo de transmisión sucesoria, las asignaciones solo pueden ser a título universal. La ley no instituye legado ni legatario. Sus asignaciones se llaman herencia. Art. 951 y 954.

2.- Testamento: es un título o modo de transmisión. La razón jurídica para que una persona tenga la calidad de asignatario. Esta sucesión se llama testada o testamentaria (Cuando el testamento es el título que habilita al asignatario para suceder).

Desde el punto de vista de la extensión, las asignaciones que se realizan a través de un testamento pueden ser:

a) A título Universal: Herencia o asignación a título universal. Sucede al causante en todo o en parte del patrimonio del causante. Es el heredero testamentario.

b) A título Singular: Legado o asignación a título singular. Sucede en bienes específicos o determinados. Es el legatario.

En cuanto a la extensión que el ordenamiento jurídico sucesorio está dispuesto a darle a los asignaciones testamentarias, en la sucesión testada hay:

a) Sistemas de Absoluta Libertad de testar: son sistemas donde hay gran respeto por la propiedad privada y la facultad de disponer de los bienes más allá de la vida. Ocurre en el derecho anglosajón, en donde el testador puede hacer con sus bienes lo que estime conveniente. Dejar los bienes que quiera en la cuota que quiera.

b) Sistemas con Libertad Testamentaria Restrictada: se respetan ciertas asignaciones que el testamento no puede pasar a llevar (asignaciones forzosas) y que la ley suplir en el evento que el testador no lo haga. Surge el sistema de las asignaciones forzosas. Art. 1167 CC.

En Chile, conforme al Art. 1167, rige este último sistema.

¿Es el contrato un título que habilite la sucesión? → Expresamente prohibida por nuestra legislación artículo 1463 CC, el cual señala que el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Esta norma que consagra la prohibición de los pactos sobre sucesión futura y la consecuente nulidad absoluta por objeto ilícito en caso de contravención.

¿Esto se opone a la posibilidad de ceder el derecho real de herencia? El Art. 1463 es cuando la persona está viva, por lo tanto se puede ceder el derecho real de herencia,

ya sea a título gratuito u oneroso. Una vez fallecida la persona el reproche moral desaparece.

El inciso 2 del Art. 1463 señala que hay ciertas reglas especiales contenidas en el título De las asignaciones forzosas. No constituirían excepciones sino más bien la posibilidad de celebrar un pacto a pesar de la prohibición de pactos sobre sucesión futura. Se refiere al **“Pacto de no mejorar o de no disponer de la cuarta de mejoras”** (Art. 1204).

3.- **Mixta**: es una innovación de Andrés Bello (respecto del derecho romano). Puede suceder que ambas formas de transmisión, la testamentaria y la legal, se den en una misma sucesión, es decir, que parte de la herencia sea reglamentada por el testamento que haya dejado el causante y parte por las disposiciones legales. Art. 980 y 996.

II. LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE COMO MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO.

1. ¿Qué es lo que se adquiere por la sucesión por causa de muerte? **Asignaciones por causa de muerte**. Art. 953. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.

Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley.

Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.

Al difunto se le llama **causante**, porque produce la causa de la adquisición.

2. Sucesión a título universal o singular.

Art. 951. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.

3. Asignaciones a título universal o singular. (954)

– **Herencias**: asignaciones por causa de muerte a título universal se llaman.

– **Legados**: asignaciones a título singular se llaman.

Las asignaciones testamentarias, pueden ser a título universal o singular. Las asignaciones que hace la ley **siempre son a título universal**.

4. Asignatarios a título universal o singular.

Heredero: asignatario a título universal:

Existen, según lo dispuesto en el 951, herederos universales y herederos de cuota.

– Pueden existir pluralidad de herederos universales.

– No se debe confundir heredero universal con asignatario universal. Asignatario universal es el género. Un heredero de cuota es asignatario universal. No todo asignatario universal será heredero universal.

– Puede ser mayor el beneficio en la herencia del heredero de cuota que del universal.

– Es importante en cuanto **al derecho de acrecer**, que favorece a los herederos universales, y no a los herederos de cuota.

Legatario: asignatario a título singular:

Los herederos podrán ser testamentarios o abintestatio. Los legatarios, como la ley no instituye legados, no podrán ser abintestatio.

5. Diferencias entre el heredero y el legatario.

1. Los herederos son instituidos por el testamento o la ley; los legatarios sólo por el testamento.
2. Objeto y contenido de la asignación que les corresponde.
3. El heredero representa a la persona del difunto, jurídicamente se confunden sus patrimonios, salvo que se impetren los beneficios de inventario o de separación. El legatario no representa al difunto.
4. El heredero es responsable de las deudas del difunto, tanto las que tenía en vida (hereditarias) como de las que resultan del testamento mismo (testamentarias). El legatario no responde de las deudas sino cuando se le haya impuesto expresamente la obligación.
5. El heredero adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante. El legatario de especie o cuerpo cierto también lo adquiere en dicho momento. Si el legado es de género, sólo adquiere un crédito contra los obligados a cumplirlo y se hace dueño sólo al momento de efectuarse la tradición de los bienes legados;
6. El heredero adquiere juntamente con el dominio, la posesión legal de la herencia desde el momento en que se le defiera, aunque ignore que le ha sido deferida. (688 y 722). El legatario, aunque sea de especie o cuerpo cierto, no adquiere la posesión de la cosa. Requiere del corpus y del animus.
7. La institución de la posesión efectiva es típica del heredero y no se concede al legatario; y

Distinciones:

- i) Cuando estamos ante una asignación a título universal, herencia, lo que adquiere el heredero es una UNIVERSALIDAD DE BIENES, y la relación jurídica que media entre el heredero y aquella universalidad se denomina DERECHO REAL DE HERENCIA.
- ii) El legatario en cambio, en el caso del legado de especies adquiere una cosa específica, determinada y la relación jurídica que surge entre el legatario y el bien particular es el DERECHO DE DOMINIO.
- ii) El legatario de género adquiere un CRÉDITO, y en lo que en definitiva adquiere es un DERECHO PERSONAL.

III. APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DELACIÓN DE LAS ASIGNACIONES

1. **Concepto de la apertura de la sucesión:** es un hecho jurídico, consecencial de la muerte de una persona, y en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores.
2. **Causas de la apertura de la sucesión.** Por muerte se entiende tanto la *muerte natural*, como la *muerte presunta*.
3. **Momento de la apertura de la sucesión. Art 955:** la sucesión en los bienes de una persona se abre “al momento de su muerte”.
4. **Lugar de apertura de la sucesión. Art 955:** la sucesión de una persona se abrirá en el momento de su muerte, en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. El término domicilio debe tomarse en su sentido legal (59).
5. **La delación art. 956:** es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La herencia o el legado son ofrecidos a los asignatarios, surgiendo para ellos la opción de aceptar o de repudiar. 1255: “Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente”.

No se debe confundir la delación con la apertura de la sucesión. La delación es una consecuencia de la apertura de la sucesión.

Somarriva señala que deben distinguirse 3 etapas:

1. Apertura de la sucesión
2. Delación de las asignaciones
3. Pronunciamiento del asignatario, en orden a aceptar o repudiar.

IV. DERECHO REAL DE HERENCIA: es todo el patrimonio (universalidad jurídica) del difunto, involucrando todas sus comprende derechos y deudas, elementos activos y pasivos, independientemente de su contenido efectivo.

Características.

1. Derecho Real
2. Constituye una universalidad jurídica distinta de los bienes que la componen.
3. Tiene una vida efímera. Practicada la división, el derecho pasa a ser de dominio.

1. La herencia es un derecho real. (577) Es un derecho absoluto que posee una acción oponible erga omnes: acción de petición de herencia.

El derecho real de herencia se puede adquirir por tres modos de adquirir:

1. Por sucesión por causa de muerte;
2. Por la tradición: cesión de derechos hereditarios;
3. Prescripción.

2. ¿Cómo se adquiere el DºR.H.? → por SxCM. ¿Puede adquirirse este Dº por otro medio?

→ SI,

A-. TRADICIÓN en el evento en que el heredero, una vez fallecido el causante, haga cesión del DºR.H. teniendo como antecedente un título traslativo de la propiedad gratuito u oneroso.

La cesión de los derechos hereditarios requieren:

- 1) Que el causante hubiera fallecido;
- 2) Supone la existencia de un título traslativo de dominio; y
- 3) No deben cederse bienes determinados, sino una universalidad o una cuota, so pena de degenerar en otro contrato (por ejemplo, compraventa del bien determinado).

3. ¿Cómo se hace la tradición del derecho real de herencia? → Esto ha dado a lugar en cuanto a materia de derechos reales a dos doctrinas jurídicas representadas por Leopoldo Urrutia y José Ramón Gutiérrez, siendo el primero partidario de la **COMUNICABILIDAD**.

a) José Ramón Gutiérrez dice que no hay comunicabilidad entre el DºR.H. y los bienes que lo impetran. Como no hay comunicabilidad entre cuota y cosa, rige la regla general → la que la ley fija para los bienes muebles en el 684 CC.

b) Leopoldo Urrutia dice que hay comunicabilidad por lo que habrá que distinguir si la masa hereditaria está integrada por bienes muebles solamente, o por muebles bastando que exista un inmueble para que la tradición deba hacerse según las reglas del 686 CC → requiriéndose la inscripción en el “Registro Conservador de Bienes Raíces” (C.B.R.).

B-. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA → Esto presupone que el DºR.H. es susceptible de POSESIÓN. Tradicionalmente se dice que quien adquiere el DºR.H. por prescripción adquisitiva es el FALSO HEREDERO.

El artículo 2512 del CC → El DºR.H. se adquiere por prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años.

¿Alguna excepción (en que no sean 10 años)? El heredero aparente o putativo puede adquirir en 5 años, siendo aquel “a quien se le ha conferido la posesión efectiva de la herencia” → 704 inciso final (se refiere a los falsos títulos posesorios) + 1269 CC.

4. En materia de posesión de la herencia puede distinguirse:

a) Posesión LEGAL: La que se adquiere por el sólo ministerio de la ley, aún cuando fallece el causante y aunque el heredero lo ignore.

b) Posesión REAL: Descrita en el 700 del CC → CORPUS + ANIMUS.

c) Posesión EFECTIVA: Es una resolución judicial o administrativa, en su caso, que RECONOCE la calidad heredero (NO LA CONFIERE).

5. Tipos de Posesión de la Herencia

A. Posesión Legal: es aquella que adquiere el heredero por el sólo ministerio de la ley fallece el causante, aún cuando lo ignore. A ella se refiere específicamente el **art. 722 del CC**: “La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es diferida, aunque el heredero lo ignore...”

La herencia es diferida normalmente (si es pura y simple) con el fallecimiento del causante.

La ley la presume respecto del heredero al momento del fallecimiento del causante, y también presume que concurren los 2 elementos propios de la posesión (*corpus* y *animus*), ya que es una ficción legal. Esto implica que la posesión legal le va a corresponder siempre, y única y exclusivamente al verdadero heredero.

B. Posesión Real: art. 700 del CC, que en términos generales es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. En este caso se trata de la tenencia del Derecho Real de Herencia por el Falso Heredo.

C. Posesión Efectiva: Resolución Judicial o administrativa, dependiendo del ámbito en el que opere, que tiene por objeto se reconozca la calidad de heredero. **La Posesión Efectiva de la Herencia no confiere la calidad de heredero, sólo la reconoce a quien en apariencia se presente como tal.**

6. Inscripciones Conservatorias a que da lugar la Sucesión por causa de muerte Art.688

1º. Inscripción de la resolución judicial o del decreto administrativo que confiere la posesión efectiva de la herencia: desde ella se reconoce la calidad de heredero.

2º. Primera inscripción especial de herencia: es aquella inscripción por medio de la cual los bienes raíces que se encontraban inscritos a nombre del causante pasan a quedar ahora inscritos a nombre de la comunidad hereditaria.

3º. Segunda inscripción especial de herencia: es la inscripción del acto de adjudicación, una vez concluida la partición.

Ambas deben ser inscritas en ambos registros.

¿Qué sucede si no se practican las inscripciones? (“el heredero rebelde”) El no inscribir, **no impide que Diego adquiera el Derecho Real de Herencia** porque tiene la posesión legal y real de él. Por tanto la sucesión por causa de muerte tuvo la eficacia de operar como modo de adquirir, y como título posesorio del Derecho real de herencia.

En cuanto al contrato de compra-venta, habiéndose practicado la tradición (por error del conservador de bienes raíces), ¿María sólo tendrá la calidad de poseedora de la propiedad?, y si es así, ¿qué tipo de posesión? **art. 696 del CC** “*Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera*

que en dichos artículos se ordena; pero esta disposición no regirá sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el reglamento antedicho”.

V. DERECHOS SUCESORIOS

En el derecho sucesorio hay 4 derechos que funcionan como pilares fundamentales, los cuales son:

- Derecho de transmisión
- Derecho de representación
- Derecho de acrecimiento
- Derecho de sustitución

A. EL DERECHO DE TRANSMISIÓN

Deferida la asignación, nace para el asignatario el derecho de aceptarla o repudiarla; la delación es justamente el llamamiento que hace la ley con tal objeto. Ante ello, se pueden presentar 3 situaciones:

- a. El asignatario acepta la asignación y luego fallece: transmite la asignación;
- b. El asignatario repudia y fallece en seguida: nada transmite, porque como consecuencia de haber repudiado, se entiende que nunca ha tenido derecho alguno; y
- c. **El asignatario fallece sin haber expresado su voluntad de aceptar o repudiar la asignación:** el asignatario transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar, teniendo lugar el derecho de transmisión.

1. Concepto del derecho de transmisión: Art. 957 es la facultad que tiene el heredero, que acepta la herencia, de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante fallecido sin haber aceptado o repudiado.

2. Personas que intervienen en el derecho de transmisión.

A. Primer causante: deja la herencia o legado que no fue aceptada o repudiada;

B. Transmitente o transmisor: después de deferida la herencia o legado, fallece sin haber expresado si acepta o repudia;

C. Transmitido: habiendo aceptado la herencia del transmitente, adquiere el derecho de aceptar la herencia o legado dejados por el primer causante.

VI. TEORÍA DE LOS ACERVOS: es un conjunto de normas y principios, referidos específicamente a la masa hereditaria, que tiene por objeto determinar cuál es la **masa hereditaria partible**, cómo está compuesta la masa hereditaria partible.

Acervo, **conjunto de bienes**, y, específicamente, en materia sucesoria, a la **masa sucesoria**.

Para llegar al **haber partible** es necesario transitar por una serie de pasos:

- 1) Formación del Acervo Bruto,
- 2) Acervo Ilíquido,
- 3) Acervo Líquido,
- 4) Eventualmente, Primer Acervo Imaginario o Colación, y
- 5) Segundo Acervo Imaginario.

1) Acervo bruto o cuerpo común de bienes. Los bienes del difunto suelen encontrarse confundidos o mezclados con bienes pertenecientes a otras personas por muy diversas causas (Sociedad conyugal, contrato de sociedad, por ejemplo). El acervo

bruto es el patrimonio del difunto unido a otros bienes que no le pertenecen. En este acervo existen bienes que no son del causante o que lo son, pero sólo en parte.

2) Acervo ilíquido: patrimonio del causante, separado de otros bienes con que se encontraba confundido y al que aún no se le han deducido las bajas generales.

Una vez operada la separación de patrimonios, queda formado el **acervo ilíquido**. De este acervo deberán hacerse ciertas deducciones, denominadas bajas generales.

3) Acervo líquido: patrimonio del difunto, separado de otros patrimonios, deducidas las bajas generales.

En virtud del 959 inciso final, es posible afirmar que las asignaciones se calculan, sobre la base del acervo líquido. Se deben tomar en cuenta, en todo caso, según Meza Barros, el cálculo del acervo imaginario.

Se le llama también “acervo partible” porque es la masa de bienes que se divide entre los herederos.

Bajas generales: 959 deducciones que es necesario hacer para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley. Se les llama bajas generales porque gravitan sobre todos los asignatarios.

Art. 959. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:

1º Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión;

2º Las deudas hereditarias;

3º Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;

4º Las asignaciones alimenticias forzosas.

Se agregan por ley 16.271: gastos de última enfermedad y entierro del causante. Por ley 19.585 se derogó la porción conyugal como baja general de la herencia, pasando el cónyuge a ser legítimo.

El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.

4) Acervo imaginario. No siempre las asignaciones se calculan en el acervo líquido.

El legislador ha debido establecer los mecanismos para garantizar las asignaciones forzosas, siendo la creación del acervo imaginario (son 2 en doctrina), reglamentado en el 1185 y 1186, una de las herramientas para dicho objeto. Se procura reconstruir imaginariamente el patrimonio del causante al tiempo en que se hicieron las liberalidades.

– 1185: **1º acervo imaginario:** acumulación imaginaria al acervo líquido, de todas las donaciones revocables o irrevocables hechas en razón de legítimas o mejoras.

– 1186: **2º acervo imaginario:** el que tenía a la sazón legítimos ha hecho donaciones entre vivos a extraños y el valor de éstas excede de la cuarta parte de la suma de ellas y del acervo líquido o imaginario. El exceso deberá acumularse y esta acumulación, en verdad, es real y no imaginaria.

CAPÍTULO II: SUCESIÓN INTESADA Art 952 la transmisión que hace la ley de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta.

También se le llama abintestato, legítima o lega. Es aquella sucesión que la ley regula. Es la ley quien determina quienes son asignatarios, cómo deben concurrir éstos y cuáles son las porciones o cuotas que les van a corresponder.

Está tratada en el libro tercero, título segundo del CC., en los arts. 980 y ss.

1. Cuando tiene lugar:

1. Cuando no hay testamento hecho por el causante:
2. Cuando no haya en el testamento disposiciones de bienes.
3. Cuando el testador haya efectuado disposición de bienes pero no lo haya hecho conforme a derecho.
4. Cuando el causante hace testamento conforme a derecho y por otras razones sus disposiciones testamentarias no producen efectos. Ej.
 - Por fallecimiento previo a la apertura de la sucesión de los asignatarios
 - Por incapacidad.
 - En caso de que fuera indigno.
 - Que se repudie la herencia por el heredero testamentario.

2. Personas llamadas a suceder. solo lo serán a título universal (los hechos por la ley). La ley los señala en el Art.983 CC.:

- 1) Descendientes y/o CS,
- 2) Ascendientes y/o CS
- 3) De los hermanos
- 4) Colaterales,
- 5) Fisco.

3. Formas de suceder abintestato. Cuando la ley regla la sucesión intestada los herederos abintestato pueden suceder por dos razones distintas:

1. Por derecho personal
2. Por derecho de Representación.

B) Derecho de Representación 984: es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.

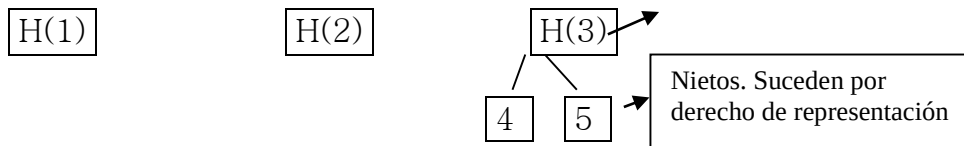
- a. Es una ficción porque supone un hecho irreal: una persona ocupa un lugar y tiene el grado de parentesco, que realmente no tiene;
- b. El lugar se confunde con el grado y los derechos son consecuencia del grado: definición legal redundante;
- c. Tiene lugar cuando el padre o la madre no pueden o no quieren suceder: por esto se puede representar a una persona viva.

4. Personas que intervienen en la representación.

- a. **Causante:** persona en cuya herencia se sucede.
- b. **Representado:** persona que no puede o no desea suceder y cuyo lugar queda vacante;

Representante: descendiente del representado que ocupa el lugar de éste.





5. Efectos de la Representación: el representante ocupa el lugar y se reputa que tiene el parentesco y los derechos hereditarios del representado, sin poder tener más de los que a éste le hubieran correspondido. Art. 985 CC.: Herederos que heredan por estirpe: los que heredan por derecho de representación.

6. Requisitos necesarios para que opere el derecho de representación:

1º *Debe tratarse de una sucesión intestada.*

2º *Es necesario que el representado falte.*

3º *Es necesario que se trate de aquellos herederos a los cuales la ley específicamente se refiere.*

7. Derecho de Representación: la porción hereditaria se va a percibir:

Por representación, esto es por estirpe

Por sucesión personal, esto es por cabeza

La representación opera respecto de la descendencia del causante y de la descendencia de los hermanos del causante. Art. 984, el derecho de representación es una ficción legal en que se entiende que la persona va a ocupar el mismo lugar y tendrá el grado de parentesco y derechos del representado.

ÓRDENES DE SUCESIÓN

1. Ordenes Sucesorios: conjunto de herederos abintestato que tienen la capacidad o habilidad de poder excluir a otros herederos abintestato, pero que a su vez pueden ser excluidos por otro conjunto de herederos.

Art. 983 CC, señala quienes son herederos abintestato son llamados a la sucesión intestada:

Existen 5 órdenes sucesorios:

- 1.- de los descendientes y/o del cónyuge sobreviviente
- 2.- de los ascendientes y/o del cónyuge sobreviviente
- 3.- de los hermanos
- 4.- de los demás colaterales
- 5.- del fisco

2. Cuáles son los órdenes de sucesión.

1. Primer orden de sucesión: De los hijos (más preciso: De los descendientes) Art. 988. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquéllos.

El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por regla general, será equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere sólo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.

Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales.

La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996.

- Adoptado: la ley 19.620 le otorga el carácter de hijo al adoptado.
- A este orden se le seguirá llamando de los descendientes, por cuanto son éstos los que determinan su aplicación. Con ellos, concurre el cónyuge sobreviviente y el adoptado.
- El cónyuge, existiendo 1 hijo, recibirá una cuota igual a la del hijo.
- Si existen varios hijos, el cónyuge tiene derecho a recibir el doble de lo que le corresponde a cada hijo.
- En ningún caso la porción del cónyuge bajará del 25% de la herencia o de la mitad legitimaria. Se aplicará cuando el cónyuge concorra con más de 6 hijos. En una sucesión intestada en que todos los bienes sean de la sociedad conyugal, el cónyuge sobreviviente tiene asegurado el 62, 5% de los bienes.

2. Segundo orden de sucesión: Del cónyuge sobreviviente y de los ascendientes. Art. 989. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo.

En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes. A falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y, a falta de cónyuge, los ascendientes.

Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en todos los bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.

- 2/3 para el cónyuge y 1/3 para el ascendiente.
- Si concurre el cónyuge solo o el ascendiente solo: 100% para ellos, teniéndose presente que la representación no opera respecto de los ascendientes.

3. Tercer orden de sucesión: De los hermanos. Art. 990. Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos.

Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o materno (simple conjunción) será la mitad de la porción del hermano carnal.

Se aplica el derecho de representación, de modo que los sobrinos, en ausencia del hermano, se comprenden en este orden.

4. Cuarto orden de sucesión: De los demás colaterales. Art. 992. A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive.

Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre. El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los otros.

5. Quinto orden de sucesión: El Fisco.

CAPÍTULO III. SUCESION TESTADA: Art. 999 es la transmisión que hace el causante de sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles a las personas que designa en su testamento..

1. Características:

- 1) El testamento es un acto jurídico unilateral personalísimo.
- 2) El testamento es un acto más o menos solemne. (1000 y 1002) siempre es solemne. La expresión alude a la clasificación entre testamentos solemnes y testamentos menos solemnes o privilegiados.
- 3) El testamento es un acto mortis causa.
- 4) El objeto fundamental (pero no único) del testamento es disponer de los bienes.
- 5) El testamento es esencialmente revocable.
- 6) El testamento produce sus plenos efectos fallecido el causante, pero puede producir otros efectos en vida de éste.

c) Derecho de Acrecimiento: aquel derecho en virtud del cual existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo objeto sin determinación de cuota, la parte del asignatario que falta se junta, se agrega, aumenta la de los otros asignatarios. 1147 y 1148. Tiene lugar cuando falta un asignatario.

2. Requisitos:

- a) Debe tratarse de una sucesión testada
- b) Debe haber pluralidad de asignatarios
- c) Los coasignatarios deben haber sido llamados a una misma asignación
- d) Los coasignatarios deben haber sido llamados sin designación de cuota.
- e) Uno de los coasignatarios debe faltar
- f) Es necesario que el testador no le haya señalado un reemplazante al que falta
- g) El testador no debe haber prohibido el acrecimiento: la ley le permite este derecho de prohibir el acrecimiento.

D) Derecho de Sustitución: supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario en caso de faltar éste, de modo que si esto ocurre por cualquier causa, pasará a ocupar su lugar el sustituto establecido por el testador.

Clases de sustitución: 1156

a. Vulgar: designar en el testamento la persona que va a reemplazar al asignatario en el caso de que éste falte por cualquier causal legal. (Dejo mi casa a X, y si éste no puede llevarla, corresponde a Y).

b. Fideicomisaria: aquella en que se llama a un fideicomisario que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria. 1164. (Lego mi casa a X, la que pasará a Y si éste se recibe de abogado).

4. Requisitos de la sustitución vulgar.

1. Que se trate de una sucesión testamentaria.
Se extrae dicha conclusión de la ubicación de su regulación y de la necesidad de una manifestación expresa del testador.
2. Que la sustitución sea expresa.
3. Que falte el asignatario que va a ser sustituido.

5. CÓMO CONCURREN LOS DERECHOS EN LA SUCESIÓN.

A. Cómo concurren el derecho de transmisión con el de acrecimiento y sustitución. Puede presentarse problema entre el derecho de transmisión y el acrecimiento y la sustitución, ya que el primero se aplica en la sucesión testamentaria y en la abintestato, y los dos últimos se aplican en la testamentaria. Todos estos derechos tienen un sector común: la sucesión testada. En ella, pueden jugar los 3 derechos en un mismo momento. La ley soluciona los conflictos en los artículos 1153 y 1163:

- Transmisión excluye a la sustitución;
- Transmisión excluye al acrecimiento;
- Sustitución excluye a acrecimiento.

La transmisión excluye a ambos, porque el acrecimiento y la sustitución suponen que falte el asignatario con anterioridad al fallecimiento del causante. Si el asignatario fallece luego, ya no faltó, y si lo hace sin alcanzar a pronunciarse sobre la asignación, transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar.

La sustitución excluye al acrecimiento, porque jurídicamente si el testador designa un sustituto, ya no falta el asignatario, pues aquél pasa a ocupar su lugar.

El derecho de transmisión y el de representación no concurren entre sí, no es posible su colisión.

Concurrencia de Representación con el acrecimiento y sustitución. En principio no puede haber conflicto, porque la representación opera en la sucesión intestada y los otros en la testamentaria. El problema sólo podría darse en la mitad legitimaria, en la cual también existe la representación, primando sobre el acrecimiento y la sustitución. La razón es que, en virtud de la ficción legal que constituye la representación, no faltaría el legitimario, pues sería representado por sus descendientes. No faltando, serían inaplicables los derechos de acrecimiento y sustitución.

I. ASIGNACIONES FORZOSAS. Art. 1167 *“Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.*

Asignaciones forzosas son:

1. *Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas;*
2. *Las legítimas;*
3. *La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge”.*

Son una limitación a la facultad de testar que tiene su origen en la protección de la familia.

Las legítimas son propias de la sucesión testada pero también forma parte de la sucesión intestada, porque cuando la ley efectúa una asignación es porque por lo menos le está asegurando la asignación forzosa. Cuando la ley otorga sin testamento otorga legítima.

A) ALIMENTOS COMO ASIGNACION FORZOSA art 1168 y siguientes, debe descartarse el hecho de que se trate de alimentos voluntarios ya que si lo fueran, como en el caso anterior, entonces lógicamente ello se imputa a la cuarta de libre disposición. Solo constituyen una asignación forzosa los alimentos legales, es decir, los que la ley obliga a pagar a quienes tengan un título que le habilite a demandar de otra persona alimentos (art 321).

B) LEGITIMA art 1181 del CC la porción o cuota de los bienes del difunto que le corresponde a quienes se denominan legitimarios.

El art siguiente enumera quienes son legitimarios:

- 1- Hijos, personalmente o representados por su descendencia
- 2- Ascendientes
- 3- Cónyuge sobreviviente

1. Análisis de la forma en que se divide la legítima de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada. Situaciones posibles.

a) **Concurren descendientes personalmente o representados:** excluyen a ascendientes. Los descendientes se reparten la mitad legítimaria (o llevan la efectiva) por partes iguales.

Si concurre el cónyuge con ellos:

a. Recibe el doble de lo que por legítima rigurosa o efectiva corresponde a cada hijo;
b. Si existe un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigurosa o efectiva de ese hijo; y

c. En ningún caso corresponderá al cónyuge menos de la cuarta parte de la mitad legítimaria o de la porción de la herencia que se está repartiendo como legítima.

b) **Si no concurre descendencia del causante, la legítima rigurosa o efectiva corresponde al cónyuge sobreviviente y a los ascendientes de grado más próximo, según las siguientes reglas:**

a. Concurre cónyuge con ascendientes: la legítima rigurosa o efectiva corresponde en dos tercios al cónyuge y en uno para los ascendientes.

b. Sin ascendientes, corresponde el 100% de la mitad legítimaria y el 100% de la efectiva, en su caso.

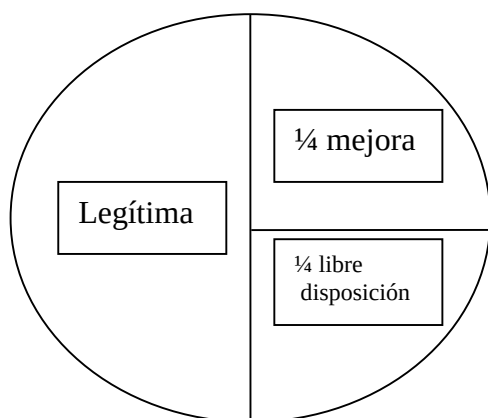
c. Si no hay cónyuge sobreviviente, corresponderá la legítima rigurosa o la efectiva, al ascendiente de grado más próximo, y si hay varios, se divide por partes iguales.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS LEGÍTIMAS

a) **Legítima rigurosa:** aquella parte que le cabe al asignatario dentro de la mitad legítimaria.

b) **Legítima efectiva:** es la legítima rigurosa aumentada con la parte de mejoras y la parte de libre disposición de que el testador no dispuso o, si lo hizo, no tuvo efecto su disposición. 1191.

- La legítima efectiva corresponde hoy en día a todos los legitimarios, siendo el cónyuge un legitimario más.



C) **LA CUARTA DE MEJORAS:** personas a quienes el testador puede beneficiar con mejoras. 1195

a. Descendientes

b. Cónyuge

c. Ascendientes

4. Forma en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras.

Existe entera libertad del testador, siempre que se le asigne a uno de los beneficiarios que establece la ley.

5. Pago de las asignaciones forzosas.

- Legítimas
- Mejoras
- Alimentos (de estos no nos preocuparemos porque son bajas generales de la herencia)

Hay dos posibilidades de pago:

- 1- Simplemente se pagan o enteran
- 2- Se imputan a las legítimas o mejoras en lo que fuere necesario

II. PÉRDIDA DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

3 causales:

1) **INDIGNIDAD**: se trata del caso en que un asignatario que ha cometido actos graves respecto del causante o ha dejado de cumplir ciertos deberes respecto del mismo.

Hay causales genéricas y causales específicas de indignidad. Las **genéricas** están contempladas en los arts 968 a 972 CC, y son 9.

Las **específicas** están contempladas a lo largo del CC:

- art 114: falta de obtención de asenso matrimonial para aquel que quiere contraer matrimonio entre los 16 y 18 años. En este caso se pierde la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido)
- art 127, es similar. Dice relación con las 2^{as} nupcias, cuando hay hijos de precedente matrimonio, el padre debe confeccionar un inventario de los bienes. Si no lo confecciona, perderá el dº de suceder como legitimario (pierde la legítima)

2) **DESHEREDAMIENTO** o “exheredación” art 1207 y sgtes CC. El art 1207 es una orden que ha dado el testador que tiene por objeto privar a un legitimario de todo o parte de su legítima.

3) **PRETERICIÓN** Art. 1218. “*el haber sido pasado en silencio a un legitimario, deberá entenderse como institución de heredero en su legítima*”.

Entonces, ¿qué efecto produce la preterición? No produce ningún efecto. Cuando se pasa en silencio a un legitimario la ley entiende instituido al legitimario en su legítima. Si el testador no hace las asignaciones forzosas, de todas maneras el heredero se entiende instituido legitimario en su legítima.

6. Causales por las cuales un testamento puede perder su eficacia.

1. Declaración de nulidad del testamento
2. Violación del sobre en el cual se contiene el testamento cerrado
3. Que todos los asignatarios instituidos en el testamento sean incapaces o indignos de suceder, o bien repudien las asignaciones que se les hacen
4. Caducidad de los testamentos privilegiados
5. Revocación del testamento por parte del testador
6. Acción de reforma de testamento

CAPÍTULO IV. SUCESIÓN PARTE TESTADA Y PARTE INTESTADA Art 952 inciso 2º).

Las normas legales son supletorias de la voluntad del causante que no llegó a expresarse o se frustró. Por ello, las normas testamentarias, arregladas a derecho, prevalecen.

Art. 996: si el testador lo quiere, puede disponer de sus bienes en el testamento, sin privar a los asignatarios testamentarios, del derecho de concurrir a la intestada, como si nada hubieran recibido. El CC exige declaración expresa para hacer compatible la sucesión testamentaria íntegra con la abintestato íntegra.

1. Síntesis de los principios que gobiernan las sucesiones parte testadas, parte intestadas. Desde luego, en la parte testada se aplicará el testamento. En cuanto a la intestada, pueden presentarse las siguientes situaciones:

1. Concurren sólo herederos abintestato que no son legitimarios. La parte intestada se rige íntegramente por las reglas de la sucesión abintestato.

2. Concurren sólo legitimarios. Opera íntegramente el acrecimiento del 1191. La parte no testada, acrece a las legítimas rigurosas, que pasan a ser efectivas.

3. Nunca concurren legitimarios con quienes no lo son. En conformidad al inciso final del 1191, en la parte no testada se aplican las reglas de la intestada. Situaciones que pueden presentarse:

i- Existen descendientes: el único otro legitimario que puede concurrir es el cónyuge, pero no hay problemas, pues le beneficia el acrecimiento, formándose las legítimas efectivas.

ii- Concurren cónyuges y/o ascendientes. La parte de libre disposición que quedó intestada se distribuye de acuerdo a las reglas de esta forma de heredar (1/3 ascendientes y 2/3 cónyuge). Si concurre uno u otros solos, les corresponde el 100%.

iii- No concurren legitimarios. Se aplican las normas del 996.

Conclusión: es muy difícil imaginarse la concurrencia de los legitimarios con otros que no lo sean. El único caso de laboratorio sería el del adoptado según la ley 7.613 que no haya celebrado el pacto del 45 de la nueva ley de adopción.

V. ACCIONES SUCESORIAS son 2:

A) ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA Art. 1264: aquella que compete al heredero para obtener la restitución de la universalidad de la herencia, contra el que la está poseyendo, invocando también la calidad de heredero.

1. Características de la acción de petición de herencia.

1. Es una acción real

2. Es una acción divisible

3. Es una acción universal en cuanto a su objeto

4. Es una acción patrimonial

a) Es renunciable.

b) Es transmisible.

c) Es transferible.

d) Es prescriptible.

A. 5 años respecto del heredero a quien se ha concedido la posesión efectiva de la herencia.

B. 10 años en el caso de que al falso heredero no se le haya concedido la posesión efectiva.

2. Quiénes pueden ejercitar la acción de petición de herencia. Art 1264: compete al que probare su derecho en la herencia: quedan comprendidos:

1. Los herederos
2. Los donatarios de una donación revocable a título universal. 1142
3. Cesionario de un derecho de herencia.

3. Contra quiénes debe dirigirse la acción de petición de herencia: contra del que está ocupando la herencia, invocando la calidad de heredero. Es decir, se demanda al **falso heredero**.

4. Objeto de la acción de petición de herencia: Reclamar la universalidad de los bienes pertenecientes al causante. 1264.

5. Efectos de la acción de Petición de Herencia:

- a) el falso heredero vencido en el pleito debe restituir al verdadero el haz hereditario
- b) Respecto de los frutos y mejoras se aplican las normas de prestaciones mutuas, en virtud del 1266.

1. Restitución de los frutos.
2. Abono de las mejoras.
3. Indemnización de los deterioros.

4. Situación de las enajenaciones realizadas por el falso heredero. 1268: el heredero podrá hacer uso de la acción reivindicatoria sobre las cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros, y no hayan sido prescritas por ellos.

B) ACCION DE REFORMA DE TESTAMENTO Art 1216 y ss. CC: aquella que corresponde a los legitimarios, o a sus herederos, en caso de que el testador en su testamento no les haya respetado las legítimas o mejoras, según los casos, para pedir que se modifique el testamento en todo lo que perjudique dichas asignaciones forzosas.

Es el principal medio directo para proteger las legítimas y las mejoras. 1216.

1. Características de la acción de reforma.

1. Es una acción personal.
2. Es una acción patrimonial.
 - a- Es renunciable.
 - b- Es transferible al cesionario.
 - c- Es transmisible.
 - d- Es prescriptible.

2. Objeto de la acción de reforma de testamento. Se puede solicitar:

1. La legítima rigurosa o la legítima efectiva 1217.
2. La cuarta de mejoras. 1220.

A pesar de las diferencias, **no son acciones incompatibles**. Entablada la acción de reforma y acogida luego, quedará ocupada por un no heredero, siendo reclamada por la acción de petición de herencia.